

Paz, crisis regional y política exterior de Estados Unidos

Informe Regional: América Latina



© 2004, FLACSO. Claudio Fuentes, N° 138.966

INFORME REGIONAL

Coordinador general:	Francisco Rojas Aravena
Coordinador Informe regional:	Claudio Fuentes S.
Asistentes:	David Álvarez Natalia Escobar Claudia Fuentes Carlos Vergara Andrés Villar
Diseño y producción:	Marcela Zamorano
Web master:	Paula Pardo

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de FLACSO ni de las instituciones a las cuales se encuentra vinculado.

Esta publicación es uno de los resultados de las actividades desarrolladas, en el ámbito de la investigación y la difusión, por FLACSO-Chile. Estas actividades se realizan con el apoyo de la Fundación Ford.

Ninguna parte de este documento, incluido el diseño de portada, puede ser reproducida, transmitida o almacenada de manera alguna ni por algún medio, ya sea electrónico, mecánico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin autorización de FLACSO.

Índice

Presentación	5
I. El nuevo contexto de la seguridad internacional	7
II. América Latina, una región pacífica pero vulnerable	13
III. Crisis regionales y resolución de conflictos	15
IV. Sociedad civil y promoción de la paz en el hemisferio	21
V. Mirando hacia el futuro: sociedad civil, paz y crisis regional	29
Recuadros	
Recuadro 1. Protección de derechos civiles en Estados Unidos. El rol de las ONGs	9
Recuadro 2. Ayuda militar de Estados Unidos a América Latina	11
Recuadro 3. Experiencias de resolución multilateral de conflictos en América Latina	14
Recuadro 4. Colombia: tendencias de un conflicto regional	17
Recuadro 5. Guatemala: un país vulnerable	18
Recuadro 6. Haití y Bolivia: países con alta vulnerabilidad	20
Recuadro 7. Una experiencia exitosa de acción civil en temas de violencia urbana	28
Recuadro 8. Intervención de la Ministra de Defensa Michelle Bachelet	28
Recuadro 9. Grupos de Trabajo: síntesis de la discusión	32
Anexos	
Programa de la Conferencia	34
Participantes en la Conferencia	36
Documentos	39

Presentación

El 28 y 29 de agosto del 2003, con el apoyo de la Fundación Ford, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile, organizó la Conferencia Internacional: *"Paz, Crisis Regional y Política Exterior de Estados Unidos"*, que reunió a más de 100 representantes de la sociedad civil, organizaciones multilaterales, gobiernos y académicos provenientes de 18 países de América y Europa. Se convocó especialmente a representantes de organizaciones de la sociedad civil del hemisferio con el propósito de discutir los alcances del nuevo contexto internacional, las tendencias recientes de la política exterior de EE.UU. y su potencial impacto en la forma como se resolverán futuros conflictos.

Los objetivos centrales del encuentro fueron evaluar el rol que tienen las instancias multilaterales en la resolución de controversias dado el actual contexto internacional; dar cuenta de los problemas y alternativas de resolución pacífica de conflictos en América Latina y el Caribe, y debatir opciones para el desarrollo de una agenda de paz en el hemisferio. En este marco, se pretendió evaluar y diagnosticar los efectos de la actual política exterior de EE.UU. La tendencia hacia la resolución de conflictos por la vía militar que se ha manifestado en el período reciente ha incrementado la incertidumbre sobre los efectos que podrían desencadenar estas aproximaciones en diferentes regiones. Es imprescindible desarrollar un debate informado sobre los cambios que se han producido en el mundo y en el hemisferio, analizando tanto las vulnerabilidades de la región como las oportunidades para la cooperación. La conferencia abrió un espacio para el intercambio de ideas y la discusión de las acciones que podrían desarrollar actores de la sociedad civil en la región vinculados a una agenda en pro de la paz.

Los organizadores de la conferencia establecieron una metodología de trabajo de tres etapas. En la primera, se solicitó a representantes de la sociedad civil responder a un cuestionario sobre materias específicas vinculadas con: (a) el papel de la acción multilateral en la resolución de conflictos; (b) las experiencias nacionales en la resolución pacífica de los conflictos, y (c) el rol que le cabe a la sociedad civil organizada en la promoción de una agenda en favor de la paz. Como resultado de esta etapa, se recibieron 26 trabajos que sirvieron de base para el debate que se efectuó en la fase siguiente. La segunda etapa implicó la realización de una Conferencia Internacional que combinó exposiciones de invitados especiales del hemisferio y Europa y la organización de tres grupos de trabajo en un día y medio de trabajo. A partir de esta discusión se generó una lista de recomendaciones de política y acciones posibles de ser operacionalizadas en el corto y mediano plazo.

Una tercera etapa consistió en la realización del informe que se presenta a continuación y que constituye un análisis prospectivo a partir de los temas que se abordaron en la reunión. Nuestro objetivo es disseminar este informe de la manera lo más extensiva posible con el fin de promover un debate amplio sobre el nuevo contexto internacional, los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que existen en la región, y el rol que le cabe a la

sociedad civil en la promoción de la resolución pacífica de los conflictos a nivel local, nacional e internacional.

A continuación se presentan los principales resultados de la reflexión que ocurrió en el transcurso del debate y en los trabajos escritos presentados durante la Conferencia. La responsabilidad de esta síntesis es plenamente asumida por los organizadores.

Los coordinadores de este trabajo agradecemos especialmente a cada una de las personas que participaron activamente en la presentación de documentos y en el debate de una serie de elementos que se procura reflejar en estas páginas. Esperamos que este material sirva para enriquecer los esfuerzos que se están llevando a cabo en otras regiones del mundo y que apuntan en la misma dirección. Consideramos de vital importancia la apertura de espacios para la reflexión, la coordinación de iniciativas y la promoción de una agenda de paz en el mundo. Tenemos la esperanza que este trabajo sea un modesto, pero significativo aporte en esa dirección.

Francisco Rojas Aravena
Director FLACSO-Chile

Claudio Fuentes
Coordinador del proyecto

I. El nuevo contexto de la seguridad internacional

El inicio del nuevo milenio coincidió con una importante transformación de las relaciones internacionales en el ámbito de la seguridad. Estos cambios se asocian primero, a una alteración en la estrategia de contención de Estados Unidos a partir del año 2000; segundo, al reconocimiento del terrorismo internacional como una amenaza global, y tercero, la explicitación de tensiones entre las principales potencias del mundo en la forma de abordar nuevos desafíos de seguridad internacional.

Es probable que estos tres fenómenos afecten al hemisferio de diversas formas, incluyendo el agravamiento de conflictos, la militarización de la solución de controversias, y el menor énfasis en la resolución negociada y multilateral de éstos.

Estados Unidos. Nuevas tendencias de política exterior

Un primer hecho significativo es el cambio en las definiciones de política exterior por parte de Estados Unidos que se inició con la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca, y se aceleró a partir del atentado del 11 de septiembre de 2001.

Históricamente, la política exterior estadounidense se ha organizado de acuerdo a dos objetivos: por un lado, promover el bienestar económico y la seguridad de su población dentro y fuera del país; y por el otro, asegurar la defensa de sus intereses estratégicos. Finalizado el conflicto este-oeste, Estados Unidos agregó la promoción de la democracia como un eje prioritario en la medida en que se afirmó que democracia

y libre mercado eran dos fenómenos que se reforzaban mutuamente. Adicionalmente, el gobierno de Bill Clinton priorizó la cooperación con los principales centros de poder (Europa, Japón, China, Rusia) a fin de resolver las crisis económicas y de seguridad internacional.

El gobierno del presidente Bush redefinió algunos de los supuestos de la administración anterior. Esto ha tenido consecuencias no sólo para la política exterior, sino que también ha producido importantes transformaciones en el ámbito doméstico (ver Recuadro 1).

Los desafíos del multilateralismo palabras de bienvenida a la conferencia

José Miguel Insulza, Vicepresidente de la República de Chile.

“Las transformaciones del sistema internacional de hoy día son tan importantes como los cambios de finales de los años ochenta con el advenimiento de la globalización. El ataque a las torres gemelas y a la capital estadounidense fue fundamental para la reconfiguración de la política internacional. Adicionalmente, vivimos un mundo donde los temas públicos globales adquieren cada vez mayor importancia en un contexto de alta desigualdad intra y extra nacional.”

“Es en este contexto que las instituciones multilaterales se deben potenciar. Chile, un país relativamente pequeño en términos de su población y mercado, se enfrenta al dilema que para mejorar sus condiciones de vida necesita insertarse en el mundo. Simplemente, el país no puede quedarse al margen de la realidad global.”

“Sin embargo, sabemos que el esquema de inserción en instancias multilaterales favorece a las grandes potencias. Si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tomó una resolución frente a la guerra en contra de Irak fue porque los países que lo componen no estaban dispuestos a dar su voto, situación que no había ocurrido antes al interior de la institución, lo que demuestra que el

Continúa en la página siguiente

sistema internacional se encuentra en una etapa de reestructuración. Así, la respuesta al dilema de cómo participar con la falta de poder es entonces integrarse, ampliar la globalización, participar con los recursos que se tengan.”

“Pero esta integración no debe ser sólo económica, también los países deben ser capaces de integrarse políticamente, de manera de crear regímenes internacionales con la posibilidad de no sólo contrarrestar la posición de las grandes potencias, sino de formular condiciones que permitan llevar a los países medianos a un sitio de importancia en el sistema internacional.”

Augusto Varas Fernández, Representante de la Fundación Ford para la Región Andina y Cono Sur.

“Las instituciones filantrópicas tienen una triple responsabilidad: ante los contribuyentes que pagan sus impuestos; ante los gobiernos que permiten las exenciones tributarias, y ante los donatarios que deben recibir las donaciones sobre bases objetivas para propósitos de bienestar social, no privados o de lucro. Asumiendo como premisa esta responsabilidad, hoy día observamos que uno de los principales bienes públicos amenazados en la región latinoamericana, es la paz. En una región donde aún existen aberrantes cifras de muertes producto de la violencia política, el abogar por el estado de derecho y el imperio del derecho internacional humanitario, aclarando las responsabilidades de todos los actores involucrados, constituye un deber imperioso del cual la Fundación Ford no se ha restado ni se restará.”

“Tal como lo indica Susan V. Berresford, presidenta de la Fundación Ford, ‘creemos que la mejor forma de enfrentar este desafío es promover la iniciativa de aquellos que viven más cercanos a los problemas; incentivar la colaboración entre las ONGs, el gobierno y el sector privado, y asegurar la participación en todos los niveles de la sociedad, de hombres y mujeres, de los diversos grupos y comunidades. De acuerdo a nuestra experiencia, estas actividades ayudan a construir el entendimiento mutuo, a desarrollar la excelencia y permiten a los pueblos mejorar sus vidas y comunidades’. Por estas razones, una de las prioridades que actualmente la Fundación Ford se ha fijado en la América Latina es la prevención y solución pacífica de los conflictos en la región. Sólo la acción mancomunada de políticos, empresarios, académicos, gobernantes, dirigentes sociales, defensores de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil, podrá acercarnos a la paz y asegurar que esta sea duradera.”

Francisco Rojas Aravena, Director de FLACSO-Chile

“La conferencia que nos convoca pretende analizar este nuevo contexto global, discutir el rol de los organismos multilaterales en la resolución de controversias, pero aún más importante, debatir cómo desde la sociedad civil se pueden imaginar estrategias para la promoción de una agenda en pro de la paz en el hemisferio. Hoy más que nunca el contexto internacional nos está afectando cada día en nuestras vidas.

“La intensificación de las fumigaciones en Colombia, ha incentivado el cultivo de coca en Bolivia y Perú, lo que seguramente incrementará el tráfico de estupefacientes en

Desde el punto de vista internacional, en el 2000, el gobierno de Bush adoptó una actitud más crítica respecto de China y Rusia, señalándolos como “competidores estratégicos” en vez de “aliados estratégicos” como se les había definido en el anterior gobierno demócrata. Adicionalmente, se decidió renunciar a algunos acuerdos internacionales vinculados a proliferación de armas y juzgamiento de oficiales por crímenes de lesa humanidad.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre contribuyeron a reforzar las definiciones estratégicas de política exterior ya indicadas, las que se hicieron explícitas en *La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos* (septiembre, 2002) y *La Estrategia Nacional para combatir el Terrorismo Global* (febrero, 2003).

La nueva estrategia de seguridad nacional definió tres amenazas frente a las cuales EE.UU. debe estar preparado: el terrorismo internacional, las armas de destrucción masiva, y la existencia de “rogue states” (“estados delincuentes”), que aspiran a amenazar el sistema internacional a través de la adquisición y uso de armas de destrucción masiva. Aunque pocos disputan la existencia y seriedad de aquellas amenazas, el problema se presenta cuando se analizan los medios y estrategias escogidos por EE.UU. para hacerles frente. Tres ejes definen sus opciones de política: una agenda de política exterior centrada en temas de seguridad, la promoción de coaliciones flexibles, y la promoción de acciones preventivas para hacer frente a tales amenazas.

POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD. El ataque del 11 de septiembre de 2001 reordenó las prioridades de la primera potencia del mundo, estableciéndose una agenda que colocó en el centro de sus preocupaciones los asuntos vinculados a la seguridad. Una de las principales tendencias que surgen de esta nueva jerarquización es el efecto que tiene en el condicionamiento de la ayuda

Continúa en la página siguiente

Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Este es sólo un ejemplo de la interdependencia compleja que vivimos en la actualidad en el continente. Nuestras investigaciones demuestran que los gobiernos de la región han tendido a reaccionar fragmentariamente a los nuevos desafíos que impone el nuevo contexto internacional. Hoy más que nunca se requieren acciones concertadas, coordinadas y proactivas. Se necesita un liderazgo claro de nuestros gobiernos promoviendo una agenda de cooperación en un hemisferio que tiene muchas experiencias de resolución pacífica de conflictos.”

“La sociedad civil puede y debe cumplir un rol fundamental tanto en el seguimiento de las acciones de sus gobiernos, como en la promoción de determinados temas centrales en el ámbito internacional. En el presente, se requiere de actores capaces de alertar a la ciudadanía, desarrollar propuestas imaginativas y promover soluciones a complejos problemas que enfrenta la región.”

económica y militar al apoyo que otorguen los países en desarrollo a los objetivos estratégicos de EE.UU. en el plano de la seguridad y en las cuestiones estratégicas.

A partir de esto surgen otros temores en los países en desarrollo. Estos se refieren a la mayor inclinación a resolver conflictos internacionales utilizando como primer y único método la vía militar, cuestión que reduciría el margen de maniobra de los estados para buscar soluciones no armadas a complejos problemas como el narcotráfico y hasta el propio terrorismo. La definición de la Casa Blanca respecto a que “con los terroristas no se negocia” colocaría, por ejemplo, en una seria disyuntiva al gobierno colombiano dado que una solución no negociada en dicho país parece imposible de llegar a materializarse en el corto plazo.

COALICIONES FLEXIBLES VS. INSTITUCIONES MULTILATERALES. La principal estrategia del gobierno de Bush para alcanzar sus objetivos de seguridad es mediante la construcción de coaliciones flexibles, esto es, alianzas *ad hoc* que le permitan dar alguna forma de legitimidad y consolidar sus políticas internacionales en el corto plazo, aunque tengan el rechazo de los principales actores e instituciones internacionales.

El gobierno de Bush ha enfatizado un liderazgo mundial de nuevo tipo. La construcción de alianzas no podría enfrentarse a través de los organismos tradicionales (llámese OTAN, o Naciones Unidas) sino que mediante alianzas que respondiesen de forma adecuada a los cambios en sus políticas y respuestas al mundo post 11 de septiembre de 2001.

GUERRA PREVENTIVA. La nueva estrategia de proyección de poder global de Estados Unidos sostiene que el concepto de contención funcionó bien en un mundo con dos superpotencias y que, en ese contexto, el equilibrio de poderes se mantenía en la medida en que ambas aseguraban la respuesta inmediata ante un ataque con armas de destrucción masiva. Sin embargo, a juicio de EE.UU. en este nuevo contexto los “*rogue states*” y los grupos terroristas están dispuestos a utilizar cualquier medio a su alcance para afectar el sistema internacional, incluso dañando poblaciones civiles y yendo contra los conceptos fundamentales de una guerra tradicional.

Recuadro 1 Protección de derechos civiles en Estados Unidos. El rol de las ONGs

A dos años de los atentados terroristas a Estados Unidos, las medidas adoptadas por la administración Bush han privilegiado la seguridad nacional por sobre la protección de las libertades fundamentales de las personas y sus derechos civiles, tal como lo demuestra la Ley Patriota, aprobada por el Congreso de este país poco después del 11 de septiembre de 2001. Según la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), esta ley ha generado al menos cuatro consecuencias en detrimento de los derechos civiles en Estados Unidos:

a) Aumento en la cantidad de procedimientos secretos. A pocos días del ataque se detuvo a más de 1.200 personas, principalmente inmigrantes con antecedentes étnicos árabes o sudasiáticos. El Departamento de Justicia se negó a identificar a los detenidos y decidió que todas las audiencias de deportación se realizarían a puertas cerradas. Muchos inmigrantes fueron encarcelados durante meses sin que se les acusara formalmente de nada ni se les diera acceso a abogados. La amplia mayoría de los detenidos no tenía conexión con el terrorismo.

Continúa en la página siguiente

b) Límites al derecho a la privacidad. Existen escasas limitaciones al tipo y cantidad de información que el FBI puede reunir, incluyendo registros financieros, historia clínica, recibos de hoteles, etc. Además, el gobierno ha puesto en marcha una serie de programas para acumular información sobre los norteamericanos.

c) Debilitamiento del debido proceso. El gobierno de Estados Unidos ha infringido las reglas del debido proceso al detener a individuos que califica de “combatientes enemigos”. Esto incluye a ciudadanos norteamericanos arrestados y mantenidos en detención por tiempo indeterminado, sin ser enjuiciados ni tener acceso a un abogado. Por otra parte, hay más de 680 personas no estadounidenses detenidas en la base naval de Guantánamo, acusados de participar en actividades terroristas internacionales. Estados Unidos no ha levantado cargos contra ellos ni les ha reconocido la condición de prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra.

d) Erosión del equilibrio de poderes. La administración Bush ha intentado limitar el control por parte de los poderes legislativo y judicial. Los esfuerzos por impedir la revisión judicial de los actos de la administración pública y aumentar las facultades del ejecutivo en una serie de ámbitos, son justificados por parte del gobierno sobre la base de la seguridad nacional.

Las principales organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, y fundamentalmente la ACLU, como la más influyente organización en defensa de las libertades civiles y los derechos de este país, han desarrollado una importante labor en términos de oponerse aquellas medidas que atenten los derechos civiles de sus ciudadanos.

En materia judicial, la ACLU ha presentado demandas en contra de la práctica gubernamental de celebrar audiencias secretas de deportación, logrando favorables dictámenes en algunos casos. Asimismo, desarrollaron una importante labor de difusión y campaña educativa, que incluye la organización de foros y asambleas públicas, y la utilización de los medios de comunicación para transmitir un mensaje que esta organización a definido como “seguridad con libertad.”

Como consecuencia de esta campaña, 152 comunidades de 27 estados de EE.UU. han dictado resoluciones locales en apoyo al mensaje de seguridad y libertad. Además, las organizaciones miembros de la ACLU enviaron una serie de cartas al Congreso protestando frente a las medidas que atentan contra los derechos de las personas. Uno de los efectos de la estrategia de la ACLU fue la negativa del Congreso de Estados Unidos —a principios de este año— para financiar el Programa de Conocimiento Total de la información instrumentado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Dado que el riesgo de esperar es más alto que el de un ataque, la nueva estrategia de EE.UU. sostiene que se requieren medidas anticipatorias para defenderse de una potencial agresión. La idea del ataque preventivo se funda en que no se debe permitir a los enemigos dar el primer golpe. Se sostiene que dichas acciones estarán sujetas a una evaluación de caso por caso. Con el objetivo de apoyar una decisión de cuándo actuar, los lineamientos de la nueva estrategia incluyen: incrementar las capacidades de inteligencia coordinando acciones con los aliados, y transformar las fuerzas armadas para responder oportuna y prontamente a las amenazas que se presenten en diversos escenarios del planeta: “Mientras mayor sea la amenaza -sostiene la estrategia de seguridad nacional- mayor es el riesgo de inacción y más apremiante el llamado anticipatorio a la acción para defendernos nosotros mismos aun si la incertidumbre permanece, tanto en el tiempo y lugar del ataque enemigo (...) Estados Unidos actuará preventivamente si es necesario”.

Esta nueva orientación tiene importantes consecuencias para el sistema internacional. Primero, la doctrina de ataques preventivos cuestiona conceptos básicos del derecho internacional. Esta no solamente cambia reglas del juego establecidas en Naciones Unidas, sino que puede tener graves efectos sobre la población civil, además de incrementar la tensión global. Segundo, esta doctrina consolida la visión unilateralista de Estados Unidos y lo conduce a un mayor aislamiento. Tercero, la nueva doctrina no establece un diseño de orden o legalidad a ser construida o reafirmada. Una mirada unilateral que reafirma el accionar preventivo y ofensivo tenderá a desestabilizar el sistema internacional con graves consecuencias para todos los Estados, en especial, para los más débiles. Finalmente, esta estrategia se cristaliza como una opción permanente y único instrumento de acción política internacional.

Terrorismo: Una amenaza global

Uno de los principales efectos de los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 fue el reconocimiento internacional del terrorismo como un problema de escala global. La magnitud del atentado y la incapacidad de la principal potencia de prevenirlo han obligado a los países a reformular una serie de cuestiones referidas al estudio de las causas y mecanismos de prevención de atentados de esta naturaleza.

Si bien el terrorismo internacional ha existido por décadas, este atentado demostró la necesidad de plantearse cómo enfrentar a actores que se organizan fuera de las estructuras tradicionales del Estado, que han adquirido capacidades de destrucción que son letales, que actúan en forma encubierta y convencidos de llegar hasta las últimas consecuencias y que se preparan para atacar objetivos civiles y militares.

Esto impone a la comunidad internacional la necesidad de coordinar información, políticas de prevención y solución pacífica de conflictos. Lo anterior también supone un consenso básico sobre las reglas del juego que deben guiar la acción de los estados en el control de este flagelo. Enfrentar el terrorismo internacional es ciertamente un serio dilema por cuanto requiere altos niveles de coordinación y consenso pero no todos los países están dispuestos a aceptar la imposición de ciertas formas de encarar el problema, particularmente en un mundo unipolar. La experiencia pos 11 de septiembre demuestra que no es fácil establecer un consenso sobre las formas más adecuadas para prevenir ataques terroristas.

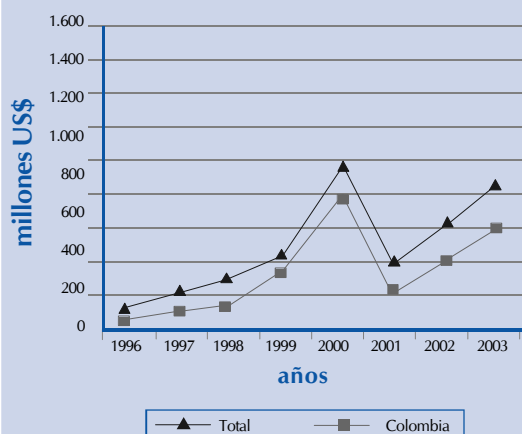
Multilateralismo puesto a prueba

Un tercer elemento que surgió con particular notoriedad luego de los atentados en contra de Estados Unidos fue el debate respecto de la eficiencia de las

Recuadro 2 Ayuda militar de Estados Unidos a América Latina

Estados Unidos ha ido aumentando progresivamente su ayuda militar y policial a los países de América Latina. A partir de 1996 se observa una tendencia creciente a la cooperación en material militar y policial, con la excepción de 2001 cuando se produce una baja considerable. En todo caso, en los últimos años las cifras tienden a marcar un acelerado incremento, y se espera que para el 2004, Estados Unidos aporte a esta región una cifra superior a los mil millones de dólares, principalmente a Colombia, que se lleva gran parte del presupuesto total asignado. Dicho aumento se explica a partir de la implementación del Plan Colombia. Se estima que de cerca de los novecientos millones de dólares que se aportarán en el 2003 para el total de la región, seiscientos millones son para este país. Es decir, Colombia representa 2/3 de la ayuda global a la región.

Ayuda militar de Estados Unidos a América Latina, 1996-2003



Fuente: Latin American Working Group Education Fund. Paint by Numbers. August 2003.

organizaciones multilaterales (por ejemplo, Naciones Unidas) para hacer frente a nuevas amenazas, y la estructura de decisiones de dichas instancias que no da cuenta del actual balance de poder mundial.

EFICIENCIA INSTITUCIONAL. Una primera parte del debate se vincula a la eficiencia de las organizaciones internacionales para responder a situaciones de una manera rápida y eficaz. Según algunos analistas, se requiere rediseñar, modernizar y reformular algunas organizaciones como Naciones Unidas -a nivel global- y la Organización de Estados Americanos (OEA) -a nivel hemisférico- para responder a un contexto internacional más dinámico, cambiante y en donde las amenazas a la estabilidad provienen de lugares imprevisibles.

Se sostiene que estas organizaciones internacionales han generado altos grados de burocracia, distanciándose de la realidad de los conflictos. Así, se requeriría su desburocratización y una nueva focalización de sus prioridades.

Son precisamente estos problemas de eficiencia los que han llevado a la Asamblea General de la ONU a buscar mecanismos para mejorar la capacidad de respuesta multilateral frente a las crisis de seguridad internacional. El debate se ha manifestado en intentos de mejorar la capacidad de coordinación entre distintas entidades multilaterales, y de fortalecer el poder del Secretario General de Naciones Unidas para tomar ciertas decisiones. Un panel especial de la organización está debatiendo formas de mejorar su eficiencia, las que se presentarán a la Asamblea General del 2004.

BALANCE DE PODER Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Sin embargo, el problema de la eficiencia está íntimamente vinculado con las relaciones de poder al interior de los organismos multilaterales, y en especial en el seno de Naciones Unidas. La composición y mecanismo de resolución del Consejo de Seguridad refleja la distribución de poderes propias del inicio de la Guerra Fría.

Más de medio siglo después de la creación de Naciones Unidas, el mundo ha experimentado profundos cambios. Estados Unidos es la principal potencia militar y económica y tiene la capacidad, y en algunos casos la voluntad, de actuar fuera del esquema de Naciones Unidas. Adicionalmente, el proceso de interdependencia económica provoca que los problemas de seguridad internacional ya no sean sólo materia de preocupación y deliberación de los países más desarrollados sino que también de los países en vías de desarrollo. Así, uno de los temas recurrentes en los debates sobre seguridad global alude a la necesidad que en la composición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se incorporen nuevos miembros, como también se modifique el sistema de decisiones para hacerla más operativo. Con la excepción de China, los restantes miembros del Consejo de Seguridad representan al 8% de la población mundial.

El peor de los escenarios en la actual coyuntura global es una comunidad internacional que no reacciona oportunamente frente a las crisis internacionales, instituciones internacionales que son sobrepasadas por conflictos de poder entre las grandes potencias, y estados poderosos que violan principios básicos de convivencia y respeto del derecho internacional y que además no reciben sanción alguna por parte del sistema internacional.

II. América Latina, una región pacífica pero vulnerable

En América Latina, las tensiones interestatales son escasas y, cuando éstas han ocurrido han tendido a ser resueltas en forma no violenta. No obstante, cabe hacer notar que a inicios del siglo XXI se mantienen 16 diferendos interestatales no resueltos y que en los años noventa se usó la fuerza militar en 17 oportunidades, llegándose solamente en una ocasión a una situación de guerra (Ecuador-Perú).

Adicionalmente, la experiencia reciente demuestra que en América Latina y el Caribe ha existido cierta capacidad mediadora y de mínima concertación, la que se ha manifestado en situaciones de crisis de gobernabilidad democrática (Paraguay 1994, Bolivia 2003), e inter-estatales (conflicto Ecuador-Perú 1995). Instancias menos formales como “grupos de apoyo” o el Grupo de Río han demostrado ser canales eficientes para la búsqueda de consensos a nivel regional. Lo anterior ha generado un “multilateralismo complejo”, esto es, una serie de espacios de negociación informal entre los países que operan a un ritmo distinto de las instancias más tradicionales e institucionalizadas como es la OEA (ver Recuadro 3).

No obstante, como se observará más adelante, en la región subsisten conflictos de larga data como el conflicto en Colombia, que tienen implicancias para toda la región.

Principales vulnerabilidades

A partir de comienzos de la década de los ochenta se dio inicio al ciclo más extenso de democratización que ha conocido la historia de la región. Sin embargo, aún subsisten serios problemas de desarrollo político, social y económico que la hacen una región vulnerable. Las principales vulnerabilidades de la región son:

a) **INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DÉBILES.** Pese a que prácticamente la totalidad de los países de la región tiene gobiernos electos, en algunos casos la calidad de las instituciones democráticas está en serio entredicho. Por lo general, se observan inaceptables niveles de corrupción, bajos niveles de transparencia en asuntos de interés público y un bajo respeto por los derechos esenciales de las personas. De acuerdo con estándares internacionales, menos de cinco países de América Latina y el Caribe alcanzan la caracterización de democracias donde las libertades civiles son plenamente respetadas.

b) **CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES.** Además de la existencia de instituciones débiles, también se observa que instituciones como los partidos políticos y el Congreso carecen de legitimidad frente a la sociedad como intermediadores de las demandas sociales. La crisis de representatividad de dichas instituciones tiende a favorecer el surgimiento de populismos y gobiernos que terminan mostrando muy bajos niveles de apoyo ciudadano.

c) **CRECIENTES NIVELES DE POBREZA.** Un hecho significativo en la región es que después de casi dos décadas de aplicación de reformas económicas estructurales de liberalización de los mercados aún no se ha resuelto el problema de la pobreza. Mientras en 1980 el 40% de la población vivía bajo la línea de pobreza, hoy dicho porcentaje se eleva al 43% (más de 220 millones de personas). En el mismo período la indigencia se ha mantenido prácticamente inalterada (20% de la población latinoamericana en extrema pobreza). Nueve países tienen niveles de pobreza superiores al 50%: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Perú.

Recuadro 3 Experiencias de resolución multilateral de conflictos en América Latina

Grupo Contadora

En mayo de 1983 se constituyó el Grupo de Contadora, integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela, cuyo principal objetivo fue plantear una propuesta latinoamericana de solución a los problemas de América Latina con especial referencia a los conflictos político-militares en Centroamérica. Dos de sus principales logros fueron prevenir una intervención militar de las potencias en dicha región y la elaboración del Acta de Contadora, que estableció normas de convivencia en la región centroamericana afectada por crisis económicas, polarización e intervención. Posteriormente se incorporan Argentina, Brasil, Chile y Perú, estableciéndose así el denominado Grupo de los Ocho, que más tarde constituyó, con la adición de Bolivia, Paraguay, Uruguay, más un representante de Centroamérica y uno del Caribe inglés, el conocido Grupo de Río.

Grupo de Río

Este Grupo se encuentra hoy integrado por México, todos los países de Centro y Sudamérica, República Dominicana, y un país que representa al Caribe anglófono. Sus líderes se reúnen anualmente desde 1987 para abordar asuntos regionales e internacionales, y a menudo sus posiciones han servido como fuentes de alerta temprana. Así sucedió, por ejemplo, cuando los Mandatarios del Grupo reunidos en Costa Rica para celebrar su décima sexta Cumbre se pronunciaron con dureza ante los acontecimientos que paralelamente ocurrían en Venezuela, donde un golpe de Estado contra el Presidente Constitucional, Hugo Chávez, lo mantuvo separado de su cargo por unas horas entre el 11 y el 12 de abril del 2002.

El Salvador y el Grupo de Amigos del Secretario General

La cruenta guerra civil en este país centroamericano puso este conflicto en el ámbito de acción de las Naciones Unidas. Cuando la confrontación entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Gobierno de El Salvador se agravaba, el entonces Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, convocó a Colombia, España, México y Venezuela a integrar el Grupo de Amigos y auxiliarlo en el logro de una mediación exitosa. Después de varios años y arduo trabajo, el Grupo de Amigos del Secretario General consiguió que las partes se comprometieran con los Acuerdos de Paz que fueron signados en el Castillo de Chapultepec, el 16 de enero de 1992. Naciones Unidas desplegó una operación de mantenimiento de la paz, la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL).

Guatemala y el Grupo de Amigos del Proceso de Paz

Este Grupo se constituyó en 1993 y contó con la participación de Colombia, España, Estados Unidos, México, Noruega y Venezuela. A diferencia de lo ocurrido en El Salvador, el Grupo de Amigos del Proceso de Paz de Guatemala nunca pretendió constituirse en instancia negociadora. Su trabajo al lado de la ONU y de las partes en contienda fue posible justamente por esa connotación. De esta forma, una vez tendidos los puentes con el apoyo del Grupo, la representación del Secretario General de la ONU pudo asumir su relevante papel mediador. Finalmente, el 29 de diciembre de 1996 se rubricó en la ciudad de Guatemala el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG). Naciones Unidas desplegó una fuerza de paz, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA).

d) **CRECIENTES GRADOS DE DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA.** América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta lo que afecta seriamente sus posibilidades de estabilidad y desarrollo. Primero, la concentración de poder económico en pocas manos inhibe políticas redistributivas en la medida en que los sectores más aventajados de la sociedad no están dispuestos a sacrificar parte de sus ganancias. Segundo, como la capacidad de recaudación de impuestos es baja, los sectores más afectados por la falta de acceso a servicios básicos del Estado (educación, salud, beneficios sociales) son los más pobres. Así, se produce un círculo vicioso mediante el cual los pobres perpetúan su condición de pobreza y los más adinerados cuentan con acceso a servicios privados de mejor calidad. Más aún, la brecha social entre ricos y pobres tiende a acrecentarse, generando altos niveles de conflictividad social.

e) **DESINTEGRACIÓN SOCIAL.** Altos niveles de pobreza unido a la debilidad de las instituciones democráticas afectan seriamente la integración social de sectores tradicionalmente excluidos y que sufren altos niveles de discriminación. Los sectores particularmente vulnerables en América Latina y el Caribe son los grupos étnicos, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, ancianos, e inmigrantes.

f) **VIOLENCIA Y CRIMEN URBANO.** Como resultado de lo anterior, se observan altos índices de violencia y crimen urbano en las principales ciudades de cada país, lo que se ha asociado con altos niveles de consumo de droga, tráfico de armas livianas y actividades ilegales. En muchas ciudades latinoamericanas se ha producido un fenómeno de creación de ghettos, espacios urbanos controlados por narcotraficantes y en donde el Estado enfrenta serias dificultades para mantener ahí el estado de derecho.

En síntesis, América Latina muestra una tradición de resolución de conflictos interestatales en forma pacífica. Desde el punto de vista nacional se observan crecientes tensiones sociales producto de las desigualdades económicas y la debilidad de instituciones por lo general regionales para responder a estos conflictos internos.

III. Crisis regionales y resolución de conflictos

En la actualidad, existen tres focos de conflictividad en la región:

● **CONFLICTO LIGADO A LA SITUACIÓN COLOMBIANA (REGIÓN ANDINA).** Colombia vive una situación de violencia interna que se ha extendido por más de cuatro décadas y que combina conflictos sociales y políticos históricos con el más reciente desarrollo de cultivos de coca. Se trata de un complejo conflicto que incluye demandas de campesinos históricamente postergadas, el contexto de la guerra fría, la influencia de la revolución cubana, la emergencia de grupos guerrilleros en los años sesenta, la articulación de fuerzas de autodefensa (paramilitares) por parte de algunos grupos de poder internos y, más recientemente, la aparición del fenómeno del narcotráfico. Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela se han visto crecientemente afectados en sus fronteras a partir de la expansión de dicho conflicto.

Adicionalmente, la política de fumigaciones aplicada en Colombia en los últimos cinco años ha reducido de manera significativa el número de hectáreas plantadas de coca, pero al mismo tiempo ha incrementado las presiones para un aumento de la producción en Bolivia y Perú. En el 2002, mientras en Colombia se redujo el cultivo de coca en un 45%, en Bolivia se incrementó en un 23% y en Perú en un 8%.

● **CONFLICTOS DERIVADOS DE ALTOS NIVELES DE POBREZA ESTRUCTURAL.** En la región hay países en que se advierten altos niveles de pobreza estructural, que superan el 50% de la población y que se han mantenido alrededor de esas cifras durante décadas (y en algunos casos siglos) sin ser resueltos. Considerando el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los siete países más vulnerables de la región son, en este orden: Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Paraguay. Entre los factores comunes a éstos se advierte la presencia en un alto porcentaje de pueblos nativos, la precariedad de las instituciones políticas democráticas y el escaso sustento democrático en la historia de dichos países.

● **CONFLICTOS SOCIO-POLÍTICOS EN PAÍSES CON NIVELES MEDIOS DE DESARROLLO.** Argentina y Venezuela son dos casos de países que muestran niveles medios de desarrollo pero donde se advierte un deterioro de las instituciones democráticas que se manifiesta en altos niveles de fragmentación y crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales, inaceptables niveles de corrupción y un rápido incremento de los niveles de pobreza en la última década.

Los países más pobres de América Latina y el Caribe

Estadísticas socioeconómicas

País	Ranking Índice de Desarrollo Humano	Pobreza (2001) %	Esperanza de vida al nacer (2001) %	Tasa de alfabetización adultos (2001) %	PIB per cápita (2001)
Haití	150	s.i.	49,1	50,8	1.860
Nicaragua	121	67,4	69,1	66,8	2.450
Guatemala	119	60,4	65,3	69,2	4.400
Honduras	115	79,1	68,8	75,6	2.830
Bolivia	114	61,2	63,3	86,0	2.300
El Salvador	105	49,9	70,4	79,2	5.260
Ecuador	97	60,2	70,5	91,8	3.280
Paraguay	84	S.i.	70,5	93,5	3.840

Fuente: Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas 2003. Para niveles de pobreza ver Panorama Social de América Latina (CEPAL) 2001-2002.

S.i.: sin información

El análisis comparativo de las situaciones de las crisis y conflictos permite advertir tres riesgos latentes:

1.- Respuesta preferentemente militar al conflicto colombiano y en situaciones ligadas al comercio de drogas

El paquete de ayuda estadounidense a Colombia aprobado a fines de los años noventa contemplaba un fuerte componente militar. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la estrategia utilizada por el gobierno colombiano y apoyada por EE.UU. combina la erradicación de los cultivos de coca, la intensificación de la ofensiva militar contra la guerrilla y el incremento de la prohibición de drogas.

Lo anterior se ha traducido en un aumento sistemático de la violencia que se evidencia en el incremento del número de atentados terroristas, muertes de civiles y secuestros. Mientras en 1996 se produjeron 1.608 secuestros, en 2002 la cifra bordeaba los tres mil. La cantidad de víctimas debido al conflicto se duplicó entre

1996-1998 y 2000-2002. Adicionalmente, hubo un aumento sistemático del número de atentados terroristas en el período 1996-2002 (ver Recuadro 4).

La erradicación del cultivo de coca en Colombia provocó una disminución de cerca de 50 mil hectáreas cosechadas entre 1999 y 2002. Sin embargo, las reducciones en Colombia son equivalentes al aumento en la producción de coca en Bolivia y Perú, lo que expande el problema del narcotráfico y crea tensiones en países donde aparentemente se habían observado avances en el uso de cultivos alternativos. En otros términos, las presiones de erradicación de la coca hacen que el mercado de producción de la plantase desplace hacia otros países dentro y fuera de la región.

El agravamiento del conflicto militar lleva aparejado un “efecto espiral” que considera el aumento del tráfico de armas, municiones, precursores químicos, contrabando de mercancías y lavado de activos. El incremento en la circulación de armas livianas y pesadas contribuye a exacerbar el uso de medios violentos para la resolución de conflictos sociales.

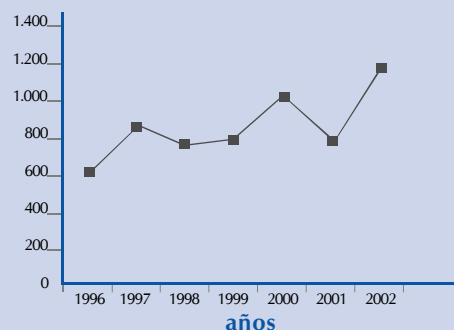
La política de EE.UU. en materia de narcotráfico tiende a promover una resolución del mismo por la vía militar. A partir de septiembre del 2001, se reforzó aquella concepción al vincular directamente el tráfico de drogas y las actividades terroristas a escala mundial. En la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se hace una advertencia explícita sobre la necesidad de combatir la interdependencia entre el tráfico de drogas y los grupos armados ilegales. En octubre del 2001, el gobierno estadounidense incluyó a los grupos paramilitares colombianos (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la categoría de organizaciones terroristas. Lo anterior tuvo una importante implicancia burocrática en dicho país, ya que abrió la posibilidad de destinar nuevos fondos de la lucha antiterrorista para el caso colombiano. A partir de octubre del 2002 se levantaron las restricciones que prohibían usar dichos fondos para la protección de la infraestructura petrolera y para combatir a los grupos armados no estatales en Colombia.

En otras subregiones como Centroamérica, y particularmente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, a partir del 2000 se observa una creciente tendencia de centrar su agenda de política exterior con EE.UU. en materias de seguridad. No sólo se han firmado acuerdos de libre comercio sino que paralelamente se han establecido compromisos para el establecimiento de patrullajes conjuntos entre EE.UU. y los países centroamericanos para el control del terrorismo, migración ilegal hacia EE.UU. y narcotráfico en los corredores marítimos. Adicionalmente, se han firmado convenios entre el Departamento de Defensa y las fuerzas armadas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para aumentar sus niveles de coordinación institucional, ampliar programas de capacitación, actualizar sus equipos y mejorar su capacidad para combatir el terrorismo.

Recuadro 4 Colombia: tendencias de un conflicto regional

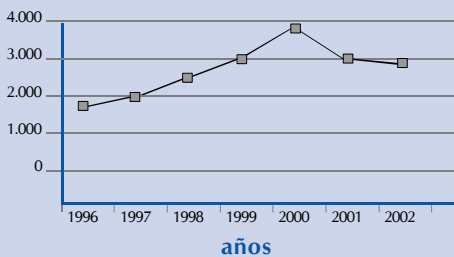
Durante la última década se ha producido una escalada en las acciones terroristas en Colombia, se han incrementado los niveles de violencia y el conflicto se ha expandido a países vecinos. En Colombia ocurre la mayor cantidad de secuestros en el mundo, y más del 50% son adjudicados a las FARC y el ELN. Las masacres o acciones homicidas recaen en la acción de los grupos autodefensas y guerrilleros. Producto de la industria del narcotráfico mueren anualmente unas 3.000 personas. Once mil niños soldados combaten en grupos armados, de los cuales el 80% está en las FARC y el ELN y el 20% restante en AUC. El 84,78% de las infracciones al derecho internacional humanitario son cometidas por las organizaciones subversivas, el 13,39% por los grupos autodefensas y el 1,98% por la fuerza pública.

Atentados terroristas en Colombia, 1996-2002



Otra forma de analizar la escalada de violencia en Colombia es el número de secuestros, que ha experimentado un brusco y constante aumento hasta el 2000, para después estabilizarse en cerca de 3 mil por año.

Secuestros en Colombia



Fuente: Dirección de Policía Judicial e Investigación. Departamento Nacional de Planificación. República de Colombia. 2003. www.dnp.gov.co

2.- Uso de la fuerza en conflictos internos

Un segundo riesgo en la región se vincula con la tendencia de los gobiernos democráticos de utilizar cada vez con más frecuencia mecanismos de fuerza para resolver conflictos sociales internos. Como promedio, en América Latina y el Caribe el 43% de la población viven bajo la línea de pobreza. El incremento del crimen, la delincuencia y el auge de tensiones sociales provocan un escenario particularmente conflictivo y frente a los cuales las autoridades en el gobierno tienden a utilizar mecanismos legales como estados de emergencia y de sitio para controlar dichos conflictos.

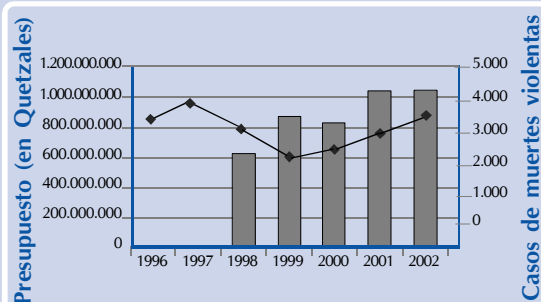
La búsqueda de soluciones al tema es compleja pues existen una serie de incentivos favorables a respuestas represivas. Primero, en muchos países la opinión pública se muestra inclinada a favorecer soluciones de “mano dura” para acabar con el problema de la delincuencia, criminalidad y los conflictos sociales. En segundo lugar, las autoridades democráticas se muestran receptivas a aplicar soluciones de alta visibilidad pública como son la aplicación de estados de emergencia, la ampliación de poderes de la policía para controlar conflictos sociales y el incremento de recursos para los organismos de seguridad, medidas percibidas como una “solución” inmediata al problema por parte de la ciudadanía. Finalmente, en la mayoría de los países de la región los mecanismos de control del funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad son prácticamente inexistentes. Así, mientras el gobierno requiere de fuerzas policiales para controlar el orden público, las autoridades civiles no cuentan con todos los instrumentos legales, las capacidades técnicas y, en ciertas ocasiones, la voluntad política para saber si las acciones de la policía se ajustan al estado de derecho.

Recuadro 5 Guatemala: un país vulnerable

Casi ocho años se han cumplido desde que el Gobierno de Guatemala y la guerrilla firmaran los acuerdos de paz que pusieron fin a más de 35 años de gobiernos autoritarios. A partir de diciembre de 1996, el pacto permitió la elección de un presidente civil y la instauración de un sistema que hasta la fecha no ha sido de capaz de responder las demandas sociales por mayor igualdad, transparencia, justicia y democracia.

En el ámbito de la seguridad, la firma de la paz significó un esquema completamente nuevo para unas Fuerzas Armadas que tradicionalmente contaron con una amplia gama de prerrogativas e independencia. La creación de la Policía Nacional Civil supuso no sólo un paso hacia la democratización sino una mayor seguridad que en la práctica está lejos de ser alcanzada. Sólo en el período del actual presidente Alfonso Portillo se han registrado más de 12.500 muertes violentas, cifra superior a las 10.333 que se produjeron en todo el período 1996-2000 bajo la presidencia de Álvaro Arzú.

Guatemala: presupuesto PNC y muertes violentas



Fuente: Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA)

A pesar que la creación de la Policía Civil ha reducido la labor militar en materias de seguridad interior, el mayor presupuesto no ha significado una reducción de la inseguridad. Casi el 80% del presupuesto se destina al pago de sueldos de los agentes y la falta de insumos y materiales básicos como la bencina para los automóviles policiales es evidente al interior de los cuarteles.

La necesidad insatisfecha de alcanzar justicia ante los actos de violencia ha propagado la práctica de linchamientos populares espontáneos y planificados, hechos de extrema violencia que en muchas ocasiones son propiciados por los mismos agentes policiales y que cuestionan seriamente la gobernabilidad. Según Amnistía Internacional, un 97% de los casos de linchamientos no han sido llevados a la justicia. Entre 1996 y 2001 se contabilizaron un total de 738 víctimas, de las cuales cerca de 200 resultaron con la muerte del afectado (Minugua, *Crónicas de Minugua*, No 37, 2001).

Continúa en la página siguiente

La falta de voluntad de las autoridades por sancionar a quienes cometen delitos y violaciones a los derechos humanos aumenta la sensación de inseguridad en un país que requiere mejorar sustantivamente la calidad de vida de sus ciudadanos y cumplir con las metas establecidas en los acuerdos de paz.

Un caso ilustrativo de esta situación es Argentina. A partir de comienzos de los años noventa los organismos de derechos humanos comenzaron una campaña sistemática para denunciar constantes abusos por parte de la policía. Se han documentado miles de casos de uso abusivo de la fuerza, escándalos de corrupción, “gatillo fácil”, uso de recursos institucionales con fines ilegales, participación de la policía en redes de narcotráfico, venta de autos ilegales, y secuestros. Lo anterior produjo serios intentos del gobierno de transformar la estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires a mediados de la década procesos que se vieron truncados por las resistencias institucionales de la propia policía, de sectores políticos y la crisis económica posterior.

Pese a que la opinión pública evalúa negativamente a la policía, cuando a esas mismas personas se les pregunta si le darían más poderes a las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia y la violencia, cerca del 50% responde afirmativamente. Los esfuerzos de distintos gobiernos por reformar a la policía han sido infructuosos principalmente por las propias resistencias de las instituciones policiales y de los grupos de poder en el sistema político.

De esta forma, los procesos de democratización no implicaron una automática adaptación de las instituciones armadas y las fuerzas de orden a una nueva realidad donde debiera primar el estado de derecho. Una cultura de la violencia permea a las instituciones en muchos casos, incluyendo a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití y Venezuela, entre otros (ver recuadros 5 y 6).

3.- Soluciones extraconstitucionales a crisis de legitimidad

Otro de los fenómenos que se han transformado en una práctica habitual en la región es la búsqueda de soluciones extraconstitucionales a crisis de legitimidad de gobiernos democráticos. En comparación con décadas pasadas, se ha producido un importante y favorable cambio referido a la ausencia de golpes de estado encabezados por las fuerzas armadas. En las agudas crisis sociopolíticas que han enfrentado países como Argentina (2001), Brasil (1992), Ecuador (1997), Guatemala (1997), Paraguay (1994-1995), Perú (1992, 2000) y Venezuela (1992, 2002), el resultado fue la solución de dichos conflictos en el marco de estándares democráticos.

Tres factores podrían explicar esta nueva situación en la región: primero, la existencia de una comunidad de países democráticos en el hemisferio que han presionado por el mantenimiento de los sistemas democráticos. A esto se une una serie de acuerdos y compromisos internacionales de protección de la democracia. Segundo, la crisis de legitimidad de las propias fuerzas armadas en varios de los países del hemisferio. Finalmente, la ausencia de grandes disputas ideológicas entre las elites dirigentes en los respectivos países, lo que desincentiva la instrumentalización de las fuerzas armadas para fines particulares.

Si bien la resolución de crisis evitando el establecimiento de regímenes militares es un hecho positivo, uno de los factores negativos de esta nueva situación ha sido la consistente deslegitimación de los procedimientos democráticos para resolver conflictos internos, lo que indica un debilitamiento de las instituciones que sustentan dicho régimen político en la región. Las crisis de gobernabilidad tienden a ser resueltas con la renuncia de presidentes, la abolición de cons-

tituciones y la promulgación de nuevas reglas del juego, las que a su vez son cuestionadas si es que no cumplen con las expectativas de algunos sectores de la sociedad. Así, la inestabilidad de los gobiernos afecta la confianza de los y las ciudadanas en la democracia, tornando rutinarias las soluciones no constitucionales que deslegitiman las acciones políticas.

Recuadro 6 Haití y Bolivia: países con alta vulnerabilidad

Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe. De sus 7,5 millones de habitantes, más del 80% se encuentra bajo la línea de pobreza y según datos de la FAO unos 3,8 millones de habitantes pasan hambre diariamente. La constante inestabilidad política y social del país ha contribuido a profundizar la crisis humanitaria que vive Haití desde hace varias décadas. La expectativa de vida al nacer no supera los 52 años y anualmente mueren alrededor de 30.000 personas a consecuencia del SIDA. El analfabetismo e índice de desarrollo humano sitúan a Haití al nivel de los países más pobres del planeta.

En el pasado, la profunda inestabilidad política generó gran cantidad de emigrantes ilegales, principalmente hacia Estados Unidos y existe el temor que esta situación se repita provocando un serio problema a la seguridad norteamericana. A diferencia de lo que sucede con los balseros cubanos que tienen derecho a asilo al llegar a Estados Unidos, los haitianos son detenidos y repatriados a su origen.

A estas estadísticas se suman los problemas generados por el narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y piratería de productos que generan un alto nivel de inseguridad en la población. Con todo, las posibilidades de más inestabilidad social constituyen una amenaza cierta para la región, sobre todo para su vecino, República Dominicana. Se ha generado una “democracia electoral autoritaria” con violaciones a los derechos humanos y políticos y fraudes electorales. Las amenazas a la gobernabilidad, la extrema pobreza, la marginalidad, la inestabilidad política, las enfermedades y el analfabetismo, entre muchos otros problemas deberían situar a Haití al tope de las prioridades de los organismos internacionales con miras a proteger los derechos humanos de una población que lleva muchos años padeciendo el olvido y la miseria, particularmente después de la salida de Aristide del poder en Febrero de 2004.

Bolivia es el país más pobre de Sudamérica. Seis de cada diez bolivianos viven entre la pobreza y la pobreza extrema, con un ingreso promedio inferior a dos dólares diarios. A nivel rural, nueve de cada diez campesinos son pobres o indigentes. El 60% de los poco más de 8 millones de bolivianos son indígenas, que en su mayoría viven en terribles condiciones sociales en el campo o en las zonas suburbanas. A aquella realidad, se agrega una economía frágil. Bolivia lleva cuatro años de bajo crecimiento con una expansión del PIB de apenas 2% en 2002. La crisis política y social se ha traducido en una fuga de capitales, que junto con un negativo desempeño exportador, empeoró el déficit de la cuenta corriente y de la balanza de pagos. A comienzos de 2003, el déficit fiscal era del 8.5% y el déficit comercial de los últimos años ha fluctuado entre US\$ 300 y US\$ 500 millones.

Desde el punto de vista político-institucional, Bolivia también enfrenta serios problemas. Tras una disputada elección con Evo Morales, Gonzalo Sánchez de Lozada asumió la presidencia de Bolivia en agosto de 2002. El escenario era de tal incertidumbre que luego de haber obtenido una mayoría relativa en la elección presidencial (22%), sólo las negociaciones y alianzas políticas permitieron, finalmente, su ratificación en el Congreso. Desde un comienzo, Sánchez de Lozada dependió de una frágil coalición para enfrentar a una fuerte oposición. De acuerdo a estándares internacionales, Bolivia ha descendido en los índices de corrupción del lugar 71 en el año 2000 al lugar 106 el 2003. El 17 de Octubre del 2003 renunció el presidente Sánchez de Lozada, después de amplias movilizaciones sociales. El nuevo presidente, el ex vice-presidente Carlos Mesa, definió su gestión como un gobierno de transición y se ha planteado tres objetivos, que sin embargo dependen del establecimiento de una amplia concertación social: la instalación de una Asamblea Constituyente, la revisión de la Ley de Hidrocarburos y la convocatoria a un referéndum para definir una política de exportación de gas natural.

IV. Sociedad civil y promoción de la paz en el hemisferio

Roles de la sociedad civil organizada

La sociedad civil organizada puede desempeñar un papel significativo en la promoción de la paz en el hemisferio y en la resolución de los conflictos de manera pacífica. Esta puede involucrarse en tres áreas de actividades.

a) PROMOCIÓN. Una primera dimensión se refiere a la promoción de una cultura de paz y tolerancia en la resolución de conflictos. Estas actividades por lo general son encabezadas por organizaciones de base, o vinculadas a Iglesias, e involucran técnicas de resolución de conflictos a nivel local e incluso nacional en forma pacífica. La promoción de una cultura de paz también implica educación, actividades de difusión en comunidades locales y entre las redes transnacionales que promueven el respeto a los derechos humanos.

b) SEGUIMIENTO. Un segundo núcleo de actividades se refiere al rol que cumplen las organizaciones de la sociedad civil en países específicos o a nivel hemisférico realizando un seguimiento de las acciones de los gobiernos en materia de protección de los derechos humanos, apego irrestricto al derecho nacional e internacional y cumplimiento de acuerdos alcanzados. Ejemplos importantes de entidades observadoras a nivel internacional son: Human Rights Watch, the Washington Office on Latin America, the Latin American Working Group Education Fund, Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS-Argentina), Viva Río (Brasil), Instituto de

Defensa Legal (Perú), etc. Por lo general, las acciones de seguimiento implican: (a) documentar los casos; (b) sistematización de información relevante vinculada a conflictos sociales, y la transferencia y comercio de armas; (c) análisis en las tendencias de abusos de poder, y (d) seguimiento de la legislación nacional e internacional. Un elemento consustancial al seguimiento de esta actividad es su carácter público, para lo que se requiere el desarrollo de mecanismos de difusión de los seguimientos realizados. La información recopilada es útil sólo en la medida en que permite alertar a las autoridades nacionales e internacionales y al conjunto de la sociedad respecto del comportamiento de las autoridades de los gobiernos.

c) IMPLEMENTACIÓN. Un tercer núcleo de actividades se refiere al trabajo que puede realizar la sociedad civil en la puesta en marcha de ciertas políticas de Estado. Uno de los casos más emblemáticos en la región es el papel que cumplió una gran cantidad de organizaciones de base y activistas en la implementación de las políticas de pacificación en Centroamérica luego de décadas de guerra civil.

Nuevo escenario internacional y sociedad civil

La acción de la sociedad civil en la prevención de conflictos y en la promoción de la paz está mediada por: (a) el creciente papel que asume ésta en un nuevo marco social, (b) la naturaleza diversa del problema, y (c) los distintos niveles en que el problema se manifiesta.

a) **AUMENTO DE DEMANDAS.** En el actual escenario internacional y regional -según lo descrito en este informe- se incrementan las presiones sobre la sociedad civil organizada para actuar y ejercer influencia ante gobiernos y organismos internacionales. Ello ocurre por cuatro razones. Primero, en la mayoría de los países de América Latina los partidos políticos tradicionales sufren de una alta crisis de representatividad. Dado que los partidos políticos no son percibidos por la sociedad como canales adecuados para hacer llegar sus demandas sociales a la autoridad, los organismos de la sociedad civil adquieren un protagonismo inédito. Un caso paradigmático ha sido Perú, donde luego de la crisis del gobierno de Fujimori las instituciones más respetadas han sido precisamente las organizaciones de la sociedad civil.

Segundo, en algunos casos los propios gobiernos han estimulado la participación de la sociedad civil organizada dado que ello les confiere más legitimidad. Lo anterior ha generado un flujo constante de personal desde organizaciones no gubernamentales hacia el campo de la acción pública.

Tercero, al estar los problemas internos cada vez más interrelacionados con la política estadounidense, en algunos países del hemisferio se produce una mayor articulación entre las organizaciones de la sociedad civil con organismos hemisféricos e internacionales. La lucha contra el narcotráfico es un ejemplo de esta situación. Por tratarse de un conflicto que involucra a EE.UU., las acciones de la sociedad civil organizada adquieren mayor relevancia e impacto cuando involucran a coaliciones o redes de organizaciones. Esto ha aumentado la legitimidad de las acciones de la sociedad civil transnacional, lo que a su vez incrementa las demandas por soluciones integrales con la participación de tales redes en la resolución de conflictos.

Cuarto, desde el mundo académico, fundaciones, agencias de cooperación e instituciones de financiamiento internacional se ha estimulado el potenciamiento de la sociedad civil organizada como eje central de la consolidación democrática. Lo anterior implica un reconocimiento a la labor de miles de activistas en el hemisferio, pero al mismo tiempo significa una mayor demanda hacia dichas organizaciones en relación al control y seguimiento de las acciones de interés público.

b) **NATURALEZA DIVERSA DEL PROBLEMA.** La promoción de la paz tiene diversas dimensiones o facetas que muchas veces van entrelazadas, aunque los actores sociales en un determinado país no siempre perciben aquellas vinculaciones. Una de las dimensiones más evidentes es la promoción de la paz en situaciones de conflicto, donde el caso colombiano es el más evidente actualmente en la región. Ahí es clara la relación entre las políticas de las grandes potencias, el apoyo militar para cumplir ciertos objetivos, la escalada del conflicto y las consecuencias que está teniendo en la población civil.

Una segunda dimensión es en regiones donde no hay un conflicto armado pero existen signos de mayores niveles de uso de la fuerza militar para resolver problemas sociales. En Centroamérica se han producido presiones por parte de EE.UU. para responder militarmente a problemas como el tráfico de drogas, inmigración y delincuencia internacional. Si bien no se ha dado un conflicto armado, se incrementan las presiones políticas para un mayor uso de la fuerza en la contención de problemas que ciertamente requieren respuestas multisectoriales y de la concertación de los países del hemisferio. En una región donde como promedio el nivel de pobreza supera el 50% de la población y en donde existe una proporción de un arma de fuego por cada 26 habitantes, existe un alto riesgo de una escalada de violencia social.

Otra faceta de la promoción de la paz en la región se vincula a estallidos sociales como el recientemente ocurrido en Bolivia, donde los factores desencadenantes del conflicto social y político son más complejos. En la emergencia de aquel conflicto se superpusieron intereses sectoriales, decisiones gubernamentales vinculadas al uso de recursos naturales, demandas indígenas históricamente postergadas, y la presión de EE.UU. para establecer una política más agresiva de fumigaciones de los cultivos de coca.

Finalmente, otra dimensión de la promoción de la paz se articula en torno a problemas tales como la delincuencia e inseguridad en grandes centros urbanos. En diversas ciudades del continente como el Gran Buenos Aires, Lima, Santiago o Río de Janeiro se han establecido verdaderos “feudos” en poblaciones o *favelas* que son controladas por narcotraficantes y en donde las autoridades dejan de ejercer el control de aquellos espacios, al menos transitoriamente. En Río de Janeiro se produjo una situación extrema a principios de los años noventa cuando verdaderos ejércitos de civiles controlaban y se confrontaban en espacios de las *favelas*. Lo anterior, sin duda alude a un conflicto local que va en directa relación con problemas de pobreza estructural, incapacidad del Estado de responder y solucionar problemas sociales y de control del orden público, etc. Sin embargo, también tiene una expresión internacional referida, por ejemplo, al tráfico y comercialización de drogas así como de armas ilegales. Oxfam Internacional, IANSA (International Action Network on Small Arms) y Amnistía Internacional han lanzado recientemente una campaña por el control del tráfico de armas en el mundo a partir de la constatación que existe una relación estrecha entre la producción de armas livianas en países de-

sarrollados (Austria, EE.UU., Gran Bretaña) y su comercialización en países en vías de desarrollo.

De esta forma, la sociedad civil organizada está respondiendo a distintas dimensiones del problema de la promoción de la paz, en algunos casos enfrentando situaciones que directamente dicen relación con la pacificación de un conflicto ya desencadenado, en otros casos en relación con la prevención de una escalada militar, y en otros, con cuestiones vinculadas a la violencia urbana en un ámbito más local.

c) **NIVELES DE ACCIÓN.** Una tercera característica es que la promoción de la paz puede darse en distintos niveles, partiendo desde un trabajo focalizado en el ámbito local (el trabajo de promoción de la paz en una comunidad), pasando por una labor más general en el ámbito nacional, y terminando en una dimensión de carácter transnacional. Aquellos niveles tienden a interactuar cada vez con mayor fluidez gracias a los avances tecnológicos de las comunicaciones.

Dificultades de la acción colectiva

Desde hace tiempo se ha reconocido que uno de los principales desafíos para los movimientos sociales y organizaciones que abarcan una multiplicidad de miembros es su problema de acción colectiva, esto es, cómo coordinar una variedad de intereses, objetivos y agendas. La sociedad civil en América Latina y el Caribe no escapan a aquella realidad y enfrentan varios problemas para hacer efectiva una mayor influencia en el ámbito de la promoción de la paz y la pacífica resolución de conflictos.

HETEROGENEIDAD EN LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN. Los niveles de organización y capacidades de la sociedad civil en el continente son diversos. Existen experiencias organizativas de alta complejidad en, por

ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia e incluso Bolivia, pero mayor debilidad en países como Chile, Ecuador, Honduras y Perú. Desde el punto de vista de las organizaciones transnacionales que apoyan el trabajo en la región, la mayor parte de ellas se concentra en aquellos países más sensibles; en la actualidad, Colombia, Guatemala y Venezuela.

Uno de los casos recientes de coordinación compleja de acciones por parte de la sociedad civil es el Foro Social Mundial que tiene su sede en Porto Alegre, Brasil. A partir del 2000 se congregan cada año cientos de organizaciones y activistas en torno a ejes temáticos variados que incluyen, entre otros, democracia, desarrollo sustentable, medio ambiente, educación, libre comercio, tráfico de drogas, sociedad civil, contra-hegemonía, cultura, igualdad, recursos globales, diversidad, guerra y paz.

Este foro ha creado un efecto cascada dado que han surgido foros temáticos subregionales y nacionales como: Asia, Europa, la Panamazonía, Mediterráneo, Argentina, Colombia, España, Palestina, Portugal, Québec, Suiza, Venezuela y el Foro mundial de Educación.

Mientras Brasil se ha convertido en un foco de alto activismo en torno a problemas globales como la promoción de la paz, en otros países aquellos niveles de organización son difícilmente alcanzables.

HETEROGENEIDAD EN LAS AGENDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. Otro de los problemas que enfrenta la sociedad civil en la región es la heterogeneidad de sus agendas. Así, no existe una sociedad civil que en forma articulada demande la resolución pacífica de controversias internas o internacionales. Lo que existe es una serie de grupos que se organizan en torno a ciertos ejes temáticos específicos, y que en ciertos momentos o coyunturas (el

inicio de la guerra contra Irak, por ejemplo) alcanzan algunos niveles de coordinación mayor.

En Perú, por ejemplo, se dan distintos niveles de organización en torno a tres ejes temáticos significativos: una coalición que articula a las organizaciones de derechos humanos que ha centrado su trabajo en la búsqueda de la verdad y reconciliación como forma de superar la época de violencia ocurrida en dicho país en el pasado reciente; una coalición de organizaciones ambientalistas que ha cobrado mayor vitalidad a partir de la existencia de proyectos de inversión sobre la explotación de recursos naturales en el Perú; y una coalición de veeduría ciudadana que se ha focalizado en el tema de transparencia, acceso a la información y calidad de las comunicaciones.

Esta heterogeneidad de las agendas y, por tanto, de la focalización de las acciones de la sociedad civil, es algo común a toda sociedad. Dado que existe una gama amplia de problemas, las organizaciones tienden a focalizar su trabajo en responder a aquellas demandas inmediatas.

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA COMO REFERENTE SOCIAL. La debilidad de los partidos políticos y la crisis de representatividad de las instituciones tradicionales que antes canalizaban las demandas ciudadanas aumentan la importancia de la sociedad civil, constituyéndose en muchos casos en referentes sociales. Esto ha implicado que muchas veces las organizaciones no gubernamentales asuman tareas y funciones más allá de su específico rol de promoción, seguimiento y participación en la implementación de ciertas políticas específicas. De ser actores que luchan por ciertas reivindicaciones a veces pasan a cumplir tareas en el proceso político mismo actuando como mediadores ante un eventual vacío de poder.

LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA NO ES NECESARIAMENTE “NEUTRA”. Otro de los problemas es que la experiencia del trabajo colectivo muestra que no siempre las organizaciones de la sociedad civil son percibidas como “neutrales” en el proceso político. Por ejemplo, en el caso colombiano, las organizaciones de la sociedad civil que demandan una resolución pacífica de conflictos tienen distintas características y a veces, presentan importantes controversias entre ellas. En algunas regiones de dicho país, la Iglesia Católica aparece como abanderada de la sociedad civil, mientras en otras regiones las organizaciones no gubernamentales y de base aparecen más cercanas a partidos no tradicionales y a grupos armados. Aquellas organizaciones con mayores o menores dificultades han avanzado en el establecimiento de redes como la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y Colombia Va, entre otras.

La relación entre la “sociedad civil” y los partidos políticos es también problemática. En algunos casos, la constitución de redes de organizaciones de base se vincula directa o indirectamente con determinadas agendas incentivadas por actores políticos que quieren alcanzar sectores sociales que de otro modo no sería posible acceder. En otros casos, aquellos sectores que no se sienten representados por los partidos políticos del gobierno de turno a nivel regional o nacional se consideran así mismos como representantes de una sociedad civil excluida.

LA ARTICULACIÓN TRANSNACIONAL NO SIEMPRE ES SENCILLA. Mientras en algunas coyunturas específicas el trabajo de organizaciones de la sociedad civil a nivel local y transnacional es particularmente fructífero, esto no siempre es la regla.

En el caso de la guerra de Irak, se produjo una coordinación simultánea de diversas organizaciones y en diferentes países del continente. En ese caso existía un claro referente (la intervención de EE.UU. en Irak) que rápidamente movilizó a grupos heterogéneos de organizaciones en torno a un objetivo: la promoción de la paz.

Sin embargo, en el trabajo cotidiano de las organizaciones aquella coordinación no es sencilla. Por una parte, las organizaciones locales están abocadas a resolver problemas contingentes vinculados a sus propias agendas con, generalmente, escasos recursos y sobrecarga de trabajo. Por otra parte, las organizaciones transnacionales tienen demandas y agendas específicas (información sobre casos particulares, recopilación de información, promoción de agendas globales) que a veces no es fácil de incorporar en el trabajo cotidiano de las organizaciones locales.

Experiencias destacables

En la región han existido algunas experiencias destacables de articulación de redes, promoción de la paz en el hemisferio y establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos con la participación de la sociedad civil. No obstante, su grado de “éxito” debe ser ponderado de acuerdo con sus objetivos. En algunos casos, el objetivo principal fue precisamente articular una red de centro académicos y activistas en torno al problema de la paz. En otros, se trató de redes que buscaban influir en el resultado de un proceso de resolución de conflicto en curso. En ciertos casos, la intención fue contribuir a la formación y educación en temas de paz.

Algunos ejemplos de articulación de redes en distintos niveles son:

Redes de la sociedad civil

- Iniciativas en pro de la paz desarrolladas por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en Centroamérica (1980-2000).
- Iniciativas de la sociedad civil en la resolución del conflicto centroamericano (1980 en adelante).
- Programa de apoyo para la seguridad humana democrática en Centroamérica de la Universidad para la Paz (2000 en adelante).
- Iniciativa de organismos de la sociedad civil en torno a la Agenda de Seguridad Andino-Brasileña (2000 en adelante).
- Programa Plurianual “Democracia y Derechos Humanos en la Comunidad Andina”, integrado por los programas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (2002-2005), que involucra la promoción de los derechos humanos en la región.
- Comisión AdHoc Transitoria de Seguridad de la Sociedad Civil Centroamericana (2000 en adelante).
- Iniciativas del Foro Mundial Social en torno a la promoción de la paz (2000 en adelante).

Redes académicas y de influencia en toma de decisiones

- Comisión Sudamericana de Paz (1980 en adelante).
- Consejo Latinoamericano de Investigaciones para la Paz, CLAIP (1980-1990).
- Consejo Latinoamericano de Defensa y Desarme, CLADDE (1980-1990).
- Programa de Relaciones Internacionales de América Latina, RIAL (1978-1993).

- Programa Paz y Seguridad en las Américas (Woodrow Wilson Center y FLACSO-Chile, 1990 en adelante).
- Proyecto CRIES y del Centro Europeo para la Prevención de Conflictos para el estudio del rol de la sociedad civil en la prevención de conflictos (2000 en adelante).
- The Latin American Working Group (Washington D.C.).
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. (Red académica con Sedes en 10 países de la región).

Iniciativas nacionales

Existe un segundo nivel de experiencias vinculadas a la resolución de conflictos. En este caso, se trata de organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado una serie de programas e intervenciones con el objetivo de promover la paz, evitar escaladas de violencia y contribuir a la solución de conflictos en forma pacífica. Por lo general, estas entidades desarrollan un fuerte trabajo con organizaciones de base. Para ilustrar las características de estas organizaciones se pueden mencionar:

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, CIPRODEH, es una organización no gubernamental reconocida por el Estado de Honduras, sin fines de lucro. La organización está dedicada a la educación, promoción e investigación en favor de la protección de los derechos humanos en Honduras y su inserción en las políticas públicas. CIPRODEH es una entidad local caracterizada principalmente por promover la vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos, como condición para el ejercicio de una ciudadanía efectiva. Esta característica institucional le ha permitido ser una organización de apoyo a procesos de democratización local y nacional orientados a la deconstrucción de las estructuras autoritarias y desiguales de poder; esto incluye, sin duda, una más efectiva participación de la

ciudadanía en los asuntos públicos. Cuenta con cuatro áreas o programas de trabajo: programa para el fortalecimiento de la justicia; programa para el desarrollo de poblaciones vulnerables; programa de participación ciudadana, y programa de fortalecimiento institucional. Es una organización pequeña, con 11 funcionarios y una red de voluntarios en todo el país.

EL CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES, CELS, es una organización no gubernamental, fundada en Argentina en 1979, para la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático y el Estado de Derecho en Argentina. El CELS está integrado por un equipo de trabajo multidisciplinario y pluralista, que entiende como derechos humanos aquellos reconocidos en la Declaración Universal de Naciones Unidas y en el derecho internacional, recayendo en el Estado la responsabilidad por su respeto o por su violación. Con estas premisas y fundamentalmente a través del litigio de causas judiciales, el CELS trabaja para denunciar las violaciones a los derechos humanos, incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales y promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más vulnerables de la sociedad. El CELS desarrolla trabajo de promoción y seguimiento en áreas diversas como las violaciones a los derechos humanos en dictadura y democracia, violencia institucional y seguridad ciudadana, derechos económicos, sociales y culturales, tolerancia y no discriminación, acceso a la información, y libertad de expresión entre otros temas.

EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, IDEELE, de Perú, es una organización de derechos humanos sin fines de lucro que tiene por objetivo fundamental la promoción de los derechos humanos en ese país, y hacer una contribución significativa al éxito de la transición democrática a partir del aporte estructurado y eficaz desde una organización de la sociedad civil con presencia importante en la

vida nacional. Sus principales ejes temáticos son la paz, verdad, justicia, reparación y reconciliación, reforma judicial, el rol de las fuerzas armadas y las relaciones civiles militares, la seguridad ciudadana, el orden público y función policial, la libertad de prensa y acceso a la información, los mecanismos de participación ciudadana y fiscalización de la cosa pública, la lucha contra la discriminación con énfasis en el papel de la mujer en la vida pública y la histórica exclusión por razones de identidad racial y cultural, y el combate contra la corrupción. Desarrollan actividades a nivel nacional y cuentan con un extenso programa de comunicaciones para la difusión de sus actividades.

EL SERVICIO PAZ Y JUSTICIA, SERPAJ, es una organización no gubernamental fundada en 1981. El Secretario Nacional en Uruguay está integrado al SERPAJ-América Latina y posee estatuto consultivo en Naciones Unidas (ECOSOC-UNESCO). Definido por su esencia latinoamericana, su inspiración cristiana, ecuménica y humanista, el trabajo de SERPAJ se asienta sobre tres pilares: la mística y la práctica de la lucha pacífica, la participación en la construcción de una sociedad que supere las dominaciones y el respeto de los derechos de la persona y de los pueblos. En Argentina, por ejemplo, SERPAJ desarrolla un trabajo específico con los niños de la calle, intentando generar mecanismos de mediación entre la policía y los niños para prevenir la violencia policial contra ellos.

VIVA RÍO en Brasil, es considerada como una experiencia exitosa de trabajo en prevención de la violencia urbana en América Latina y el Caribe (Recuadro 7). En este caso, se trata de una organización que además de contar con poco más de mil funcionarios, tiene una red amplia de voluntarios que abordan distintos ámbitos de la violencia incluyendo factores culturales, institucionales, vinculados a los medios de comunicación, e internacionales. Su éxito ha sido reconocido internacionalmente y hoy se encuentran en un proceso de compartir su experiencia de trabajo con otras redes y centros en América Latina.

Recuadro 7

Una experiencia exitosa de acción civil en temas de violencia urbana

Río de Janeiro es una de las ciudades más violentas de Brasil, situación que se vincula con altos niveles de pobreza, desigualdad, comercio de drogas y corrupción. La crisis urbana que se desencadenó a comienzos de los años noventa fue el clima en que surgió VIVA RIO, una organización no gubernamental que ha diseñado estrategias alternativas para la reducción de la violencia urbana y de integración social. VIVA Río fue creada por iniciativa de un grupo de activistas voluntarios que hicieron campañas para acabar con la violencia en la ciudad. Frente a una gran escalada de violencia entre la policía y las organizaciones de narcotraficantes y entre los mismos narcotraficantes, VIVA Río propuso políticas de construcción de capital social y reformulación de técnicas policiales en las áreas más conflictivas de la urbe. Apoyados por investigaciones sociológicas y antropológicas, las propuestas de VIVA Río se basaron en un estudio epidemiológico de la violencia que llegó a identificar el vector principal de la violencia y el grupo de riesgo afectado por la violencia: el acceso y posesión de armas de fuego.

Se llegó a la conclusión que el grupo más afectado por la violencia tanto como víctimas como victimarios son hombres de entre 15 a 29 años que han abandonado sus estudios primarios. Este factor es muy importante debido a que en Brasil el certificado de enseñanza básica es fundamental para obtener un empleo declarado. Este es el grupo que sirve de base de reclutamiento para el tráfico de drogas y es en ese segmento donde VIVA Río desarrolla en las favelas actividades preventivas mediante programas de educación, la formación de capital social (microcrédito para emprendimientos generadores de empleo) y programas de policía comunitaria y microdesarme.

El éxito de VIVA Río le permite tener reconocimiento nacional e internacional. Tiene más de mil funcionarios y un presupuesto que en 2002 llegó a 6 millones de dólares, contando con el apoyo de los medios de comunicación, empresas y fundaciones internacionales. A partir de mediados de los noventa VIVA Río comenzó un diálogo con el gobierno del Estado de Río de Janeiro. Las autoridades han oído, asimilado y ayudado a implementar propuestas alternativas a la seguridad pública planteadas por esta organización.

El programa de Grupo de Policía para Áreas Especiales (GPAE), propuesto por Viva Río y desarrollado junto con el Gobierno Estadual ha conseguido reducir a cero el número de homicidios declarados en una favela particularmente violenta ubicada entre Ipanema y Copacabana, en el corazón turístico de la ciudad. La innovación ha consistido en llevar a la policía dentro de la favela con el objetivo de brindar el servicio de “seguridad pública” a sus habitantes, del que hasta el momento estaban privados, lo que daba lugar a que el espacio dejado por el Estado fuera ocupado por los traficantes de drogas.

La presencia policial a su vez brinda seguridad a programas beneficiosos para la comunidad tales como guarderías infantiles y centros educativos y culturales. En cierto sentido, VIVA Río desarrolla una estrategia de “desarrollo alternativo urbano” que ha comenzada a ser aplicada por el gobierno en otras favelas de la ciudad.

Recuadro 8

Intervención de la Ministra de Defensa Michelle Bachelet en la clausura de la Conferencia

La ministra de defensa, Michelle Bachelet, sostuvo que uno de los principales desafíos de las autoridades políticas en el siglo XXI es insertar nuevos actores al proceso de decisiones en materias de interés público, sean estos de la sociedad civil nacional o internacional. Los debates que están teniendo lugar en el actual contexto internacional de amenazas a la seguridad global hacen particularmente necesario esta colaboración con la sociedad civil.

Sostuvo asimismo, que para confrontar los nuevos temas de la agenda global deberían desarrollarse ciertos principios organizadores. El primer principio es que las Naciones Unidas deberían constituirse en protagonistas en la resolución de conflictos. La función principal de esta organización es garantizar la paz y seguridad internacional. En segundo lugar, la cooperación multilateral debe ser fortalecida. Estimular el proceso de integración e incrementar las medidas de confianza mutua, por ejemplo, fortalecerá un clima de paz y estabilidad en el mundo, y en particular en América Latina.

Finalmente, en relación a temas de soberanía, la ministra Bachelet sostuvo que es necesario establecer una adecuada conjugación entre la diversidad y el respeto a la realidad de cada país. Lo anterior, sólo puede hacerse en el marco de la aceptación de la ley internacional como instrumento de regulación de nuestras relaciones internacionales.

V. Mirando hacia el futuro: sociedad civil, paz y crisis regional

El nuevo contexto internacional impone una serie de desafíos a la comunidad hemisférica. En América Latina y el Caribe el problema no es tanto “la amenaza terrorista global”, sino que más bien las consecuencias de ciertas políticas adoptadas por las grandes potencias que pudiesen tener efectos negativos en una región que es vulnerable. El riesgo más evidente se refiere a la creciente tendencia hacia la militarización de diversos conflictos, en particular los ligados con la lucha contra el narcotráfico; el mayor énfasis puesto por EE.UU. en el uso de la fuerza para la resolución de problemas como el tráfico de drogas, inmigración y delincuencia internacional son parte de este riesgo.

Los ejes de preocupación para los países de América Latina y el Caribe son temas vinculados al desarrollo, la pobreza, la exclusión social y crecientes niveles de violencia urbana. En algunas subregiones del continente (Area Andina, Centroamérica y el Caribe), la agenda del desarrollo se combina con el problema del conflicto derivado del narcotráfico. Es aquella combinación la que incrementa los riesgos de un incremento de los niveles de violencia en la región.

La sociedad civil podría desempeñar un papel central en la prevención de conflictos mediante la promoción, el seguimiento y la participación en la implementación de ciertas políticas en forma conjunta con gobiernos y agencias multilaterales. Su papel puede orientarse a distintos niveles de intervención en los planos local, nacional y multilateral.

América Latina y el Caribe tienen una tradición de resolución pacífica de conflictos que podría ser un excelente punto de referencia para otras regiones del mundo. La experiencia acumulada permitiría rearticular experiencias destacables del pasado y potenciar iniciativas existentes. Lo anterior requiere un gran esfuerzo de:

- **COORDINACIÓN**, lo que hoy se ve facilitado por el acceso a tecnologías de bajo costo y amplio alcance.
- **FOCALIZACIÓN**, en torno a ciertas regiones y países particularmente vulnerables en la región.
- **SENSIBILIZACIÓN**, en torno a los conflictos latentes y presentes en la región.

Recomendaciones de política y cursos de acción

Los grupos de trabajo que participaron en la Conferencia Internacional organizada en Santiago de Chile por FLACSO-Chile, organizaron sus recomendaciones en torno a cuatro ejes temáticos: fortalecimiento de redes, seguimiento de conflictos, cursos de acción y el rol de los medios de comunicación.

Sobre el fortalecimiento de redes

IDENTIFICACIÓN DE REDES. Es importante efectuar un diagnóstico y catastro de las redes que están trabajando en temas de seguridad y prevención de conflictos a nivel regional. A través del uso de Internet,

podría establecerse un sitio donde no sólo se presente una lista de las organizaciones que de algún modo están haciendo activismo hoy en el hemisferio, sino que también se den a conocer experiencias exitosas de trabajo Interorganizacional.

COORDINACIÓN DE REDES. Se hace necesaria una mayor integración de la sociedad civil a través de redes capacitadas con diseños estratégicos concretos. Dicha coordinación es difícil pero sería posible que se establecieran prioridades estratégicas o “campañas” frente a las cuales podrían coordinarse algunas acciones. El conflicto en Colombia y la situación en algunos países de Centroamérica y el Caribe (Guatemala, Haití y Nicaragua) podrían ser ejes articuladores de esta acción organizada.

DERECHOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE PAZ. Se requiere generar más vínculos, intercambio de experiencias, y coordinación entre aquellos grupos trabajando en la defensa de los derechos humanos y aquellos vinculados a la promoción de paz. Por una parte, el activismo en el ámbito de los derechos humanos podría incorporar con mayor énfasis la dimensión de la paz, como asimismo el activismo por la paz en el mundo y en la región podría incorporar la experiencia de trabajo de los grupos de derechos humanos.

DESARROLLO DE EXPERTISE. Es esencial generar mayor capacitación en áreas vinculadas a la prevención de conflictos. El objetivo final es que se reconozca la labor de la sociedad civil en ámbitos específicos, se recurra a ellas como fuente de información y análisis y éstas gocen de mayor credibilidad frente a los gobiernos y a nivel internacional. Se podrían propiciar talleres subregionales en los países ya mencionados, en donde los protagonistas del trabajo de prevención de conflictos además de académicos y expertos pudiesen desarrollar nuevos mecanismos y estrategias para la prevención de conflictos en situaciones coyunturales específicas.

COOPERACIÓN NORTE-SUR. En la actualidad existe una nutrida red de relaciones entre organismos de la sociedad civil de Estados Unidos, Europa y Canadá con países en conflicto (particularmente en Colombia y Centroamérica). Parece ser que el trabajo más fructífero se da entre redes abordan temas específicos: tráfico de armas en Centroamérica y Brasil, promoción de la paz en Colombia y Centroamérica, apoyo para los desplazados en Colombia, etc. Existe un importante área de cooperación que podría desarrollarse en términos de: (a) el seguimiento de transferencias de armas desde Estados Unidos hacia América Latina, y (b) el seguimiento del rediseño de políticas en entrenamiento y cooperación militar entre Estados Unidos y América Latina. Una cooperación efectiva entre organizaciones del norte y sur del hemisferio podría organizarse en torno a ejes temáticos específicos y en donde la articulación del seguimiento requiera de ambas regiones. Por ejemplo, se requeriría dar a conocer en América Latina el trabajo de grupos que siguen el envío de ayuda desde EE.UU. hacia la región. Lo anterior, podría articularse con campañas temáticas que abordaran el tema del armamentismo en América Latina.

Al mismo tiempo, se requiere fortalecer la relación que existe entre las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y Europa, dado que la audiencia europea es particularmente sensible a esta región.

APERTURA DE ESPACIOS DE INFLUENCIA. Un ámbito importante a desarrollar es que nuevos grupos de la sociedad civil se incorporen a los espacios existentes de influencia en procesos de toma de decisión nacional e internacional. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos (OEA) acepta la acreditación de organismos no gubernamentales para participar en sus asambleas periódicas y acceder a información sobre el trabajo que desarrolla dicho organismo. Sería importante

ampliar aquellos espacios de influencia que —aunque todavía informales— son útiles para la articulación de demandas ciudadanas hacia instituciones hemisféricas.

Sobre el seguimiento de los conflictos

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS. Se enfatizó la labor de los centros académicos en este ámbito, y la necesidad de generar observatorios regionales de conflictos y aplicar metodologías de seguimiento y evaluación que permitan generar mecanismos de alerta temprana. Aquella tarea no debería recluirse a la academia, sino que debería tener un impacto más general en los medios de comunicación, gobiernos y agencias gubernamentales.

Sobre las acciones que se podrían materializar

PROMOCIÓN DE LA PAZ EN LA REGIÓN. Se destacó el rol de la sociedad civil en términos de crear conciencia en la opinión pública local, regional e internacional. Lo anterior supone un trabajo colaborativo entre distintas organizaciones de la sociedad civil con el propósito de recabar información oportuna.

Lo anterior podría materializarse a través de actos concretos que ilustraran y concientizaran a la opinión

pública sobre conflictos en la región. Por ejemplo, las dimensiones y gravedad del conflicto en Colombia generalmente no son debatidos ni conocidos en el resto del hemisferio, salvo en los países directamente afectados por el mismo y a través de noticias esporádicas que dan cuenta de éste. Una campaña itinerante de difusión y promoción de la paz en la región que contemplara exhibiciones, análisis de la problemática de las drogas, discusión sobre el conflicto y testimonios podría tener un alto impacto en sociedades generalmente no expuestas a esta problemática.

Sobre la relación con los medios de comunicación

DIÁLOGO CON LOS MEDIOS. Se requiere establecer un diálogo entre los medios de comunicación y organizaciones sociales con la finalidad de diseñar estrategias conjuntas para el diseño de una agenda en pro de la paz.

CURSOS PARA PERIODISTAS. Un área importante a explorar es la interacción con periodistas en materias de política internacional, conflictos sociales en la región, y resolución de conflictos. Experiencias de intercambio académico, cursos de posgrado y diplomados permitirían abrir oportunidades para la discusión de nuevo enfoques y visiones sobre los conflictos de la región.

Recuadro 9

Grupos de Trabajo: síntesis de la discusión

GRUPO A. PROMOCIÓN DE PAZ Y SOCIEDAD CIVIL: EL ROL DE LAS INSTANCIAS MULTILATERALES

- Se destacó la importancia del fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana de conflictos y de la consolidación de las reformas judiciales que den respuesta efectiva a las demandas de la población;
- Se valoró la posibilidad de reforzamiento de la capacidad de la OEA para la prevención anticipada de conflictos, reforzando en esa misma línea el potencial político de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
- Los participantes coincidieron en la necesidad de ir venciendo las desconfianzas y resistencia con respecto a EE.UU., explorando formas novedosas de persuasión con el Congreso, la prensa y las organizaciones no gubernamentales. Se indicó que a veces se observa un antiamericanismo simplista sin propuestas y existe en muchos la convicción de que no es posible en la región un multilateralismo sin EE.UU.
- Existió acuerdo en la necesidad de reconocer que las instancias regionales no son todavía capaces de dar cuenta de muchos conflictos latentes, generados por disputas fronterizas por ejemplo, que no llegan al seno de la OEA y que hay cierta falta de solidaridad o compromiso de los países para asumir en dichos foros temas como el de Colombia;
- Se coincidió en la amenaza de que los programas antidrogas se conviertan en programas antiterrorismo, perdiendo su sentido original y desconociendo las variables sociales de los mismos. Algunos participantes estimaron que no existen mecanismos eficientes de verificación del cumplimiento de los compromisos sobre instrumentos y políticas antidrogas, mientras otros afirmaron que sí existen (como en la OEA) pero que es necesario activarlos de manera más comprometida. Se mencionó también la obsolescencia de la normativa internacional de Naciones Unidas al respecto y la necesidad de actualizarla. Se enfatizó que las respuestas militares a las políticas sociales agudizan el conflicto.
- Hubo consenso en la necesidad de observar aquellos factores que componen los conflictos locales y que pueden transnacionalizarse fácilmente, como el tráfico de drogas, armas, trata de seres humanos, intereses de empresas transnacionales.
- Se insistió en la necesidad de capacitar a las cancillerías en los nuevos temas vinculados a la prevención de conflictos y la construcción de la paz.
- Se reiteró la urgencia de mantener el “minimum humanitario” en los distintos conflictos, dando un impulso a la difusión y análisis de los instrumentos de derecho internacional humanitario.
- La inserción de los temas vinculados a la seguridad militar tradicional en foros más amplios de seguridad humana, desarrollo y otros esquemas más amplios fue considerada un instrumento eficiente para una mutua retroalimentación de las distintas visiones. También, una mayor difusión y discusión del Informe del Panel de las Naciones Unidas sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Asimismo, se consideró una instancia favorable a la construcción de políticas nacionales de paz y a una nueva mirada al papel de las fuerzas armadas y policiales.
- Se consideró necesario relevar el hecho de que existen muchos recursos de prevención y negociación de conflictos en el Sistema Internacional e Interamericano y que no se debían oponer los mecanismos institucionalizados a los mecanismos ad-hoc, que debían ser complementarios y tenían roles particulares que cumplir.
- Se recomendó avanzar en la incorporación de un componente político a la Carta Democrática.
- Se exhortó a potenciar aquellas circunstancias que crean opciones beneficiosas de integración, aprovechándolas para enriquecer la cooperación económica o comercial con enfoques sociales, políticos y de construcción de paz.
- Se consideró fundamental diferenciar las distintas fases de un conflicto (alerta temprana, prevención, resolución, terminación) y definir los roles en los que cada actor (estados, organismos internacionales o interamericanos, sociedad civil) puede ser más eficiente.

GRUPO B. EXPERIENCIAS NACIONALES EN LA PROMOCIÓN DE UNA AGENDA EN PRO DE LA PAZ

Los conflictos en la región tienden a ser de carácter interno (doméstico) más que interestatal. En este sentido, existe la percepción que muchos de los conflictos violentos (crimen organizado, violencia armada, narcotráfico, delincuencia) han tendido a resolverse a través de propuestas de “mano dura” más que en torno a la búsqueda de soluciones alternativas. Asimismo, se ha argumentado que la política exterior estadounidense a partir del año 2001, estaría “militarizando” la resolución de conflictos domésticos en América Latina.

Las experiencias nacionales muestran opciones concretas en la solución de conflictos internos, en las cuales la participación de la sociedad civil ha sido fundamental para avanzar en el objetivo de llegar a una nueva noción de seguridad y sustentabilidad democrática. Asimismo, establece cuatro puntos comunes que cruzan el análisis y, por ende, las propuestas para superar los niveles de conflicto domésticos.

Factores comunes

- El rol represivo de los Estados. Con el fin de justificar la mantención del orden, el exceso en el uso de fuerza de las policías todavía no se puede controlar. Guatemala es un caso emblemático.
- La represión se concentra en los sectores pauperizados de la sociedad. Son aquellos sectores de la sociedad que han estado marginados de los procesos desarrollo económico. Ocurre en el caso argentino y en menor medida en el de Guatemala.
- Sistemas judiciales débiles, o aplicación de justicia de baja intensidad. La no existencia de un Estado de derecho es un impedimento para superar los problemas.
- Se confirma la hipótesis que plantea una militarización de la agenda de Estados Unidos hacia América Latina.

Recomendaciones

- Preponderancia y un papel más activo del Estado junto a una mayor participación de la ciudadanía. Sin duda, el caso más representativo es Viva Río (Río de Janeiro).
- Se podrían propiciar modelos de prevención para mejorar la gestión de la policía.
- Combatir las raíces de la violencia. Para ello se podrían mejorar las estrategias de integración social, económica y política con una mayor participación de la sociedad civil en los procesos de gestación de las políticas públicas.
- Redefinición de los roles policiales y de la participación del ejército al interior de los Estados. Una relación de tránsito de la concepción de seguridad tradicional (doctrina de seguridad nacional) a una de seguridad alternativa, con preocupación en el ser humano.
- Fortalecimiento de la institucionalidad de los Estados.

GRUPO C. EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PROMOCIÓN DE PAZ EN LA REGIÓN

El debate de este grupo de trabajo giró en torno a dos ejes centrales: a) definir conceptualmente sociedad civil y conflicto; b) generación de una agenda de acción de las organizaciones de la sociedad civil en la prevención y resolución de conflictos.

Definiciones conceptuales

Con respecto al primer punto se definió sociedad civil como “cualquier grupo organizado de la sociedad que no pertenece al gobierno o al mercado, ni intenta gobernar (se excluyen los partidos políticos) pero intenta incidir directa o indirectamente en las políticas públicas”. Se destacó la composición heterogénea de las organizaciones de la sociedad civil y redes sociales, las que en muchos casos tienen objetivos, agendas y estrategias diferentes, e inclusive, contrapuestas.

En relación a la definición de conflicto, se señaló que se entendía este como la contraposición de intereses por dos o más actores, con algún potencial de violencia, no exclusivamente armada. Se habló de tres tipos de conflictos: a) conflictos con expresiones armadas, ya sean internos o internacionales; b) conflictos que son herencia de guerras civiles (caso centroamericano); c) conflictos que se presentan en países que vivieron en dictaduras.

Papel de la sociedad en la resolución de conflictos y agenda de acción

Se enfatizó que la sociedad civil puede desempeñar un importante papel en la prevención de conflictos en cuanto a la elaboración de diagnósticos de alerta temprana que permitan formular propuestas para evitar la agudización de los conflictos. En este marco pueden tener un papel determinante al fomentar y establecer un diálogo entre los diferentes actores involucrados, poniendo énfasis en los temas de las causas estructurales de los conflictos.

Otro aspecto destacado se vincula con el papel que la sociedad puede desempeñar en el seguimiento y evaluación de los impactos de los conflictos, así como en la promoción de mecanismos de resolución pacífica de los mismos.

Con respecto a la agenda de acción se destacó:

- Coordinación de redes. Es necesaria una mayor integración de la sociedad civil a través de redes capacitadas con diseños estratégicos concretos. También es importante efectuar un diagnóstico y catastro de las redes que están trabajando en temas de seguridad y prevención de conflictos a nivel regional.
- Desarrollo de *expertise*. Es esencial generar mayor capacitación en áreas vinculadas a la prevención de conflictos. El objetivo final es que se reconozca la labor de la sociedad civil en ámbitos específicos, se recurra a ellas como fuente de información y análisis y éstas gocen de mayor credibilidad frente a los gobiernos y a nivel internacional.
- Observatorio de conflictos. Se enfatizó la labor de los centros académicos en este ámbito, y la necesidad de generar observatorios regionales de conflictos así como de aplicar metodologías de seguimiento y evaluación que permitan generar mecanismos de alerta temprana.
- Difusión y papel de los medios de comunicación. Se destacó el rol de la sociedad civil en términos de crear conciencia en la opinión pública local, regional e internacional. También la necesidad de establecer un diálogo entre los medios de comunicación y organizaciones sociales con la finalidad de diseñar estrategias conjuntas para el diseño de una agenda en pro de la paz.

Programa de la Conferencia

Jueves 28 de Agosto, 2003

09.00 - 10.00

Inscripción y Café

10.00 - 10.45

Inauguración.

Francisco Rojas Aravena, Director
FLACSO – Chile.

Augusto Varas, Representante Fundación
Ford para el Cono Sur y el área Andina.

José Miguel Insulza, Vicepresidente de la
República de Chile.

10.45 - 11.45

EL ROL DEL DERECHO INTERNACIONAL Y LAS INSTITU-
CIONES MULTILATERALES EN LAS CRISIS REGIONALES Y
POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS. VISIONES DES-
DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS.

Narcís Serra, Ex Vice Primer Ministro, Ex Mi-
nistro de Defensa, España. Actual Diputado.

Gelson Fonseca, Embajador de Brasil en
Chile, ex representante permanente de Brasil
en Naciones Unidas.

Anthony Romero, Director ejecutivo de la Unión
Americana por las libertades civiles (ACLU).

11.45 - 12.15

Debate

* Moderador: Francisco Rojas A., FLACSO– Chile.

12.15 - 12.30

Café

12.30 - 13.10

ORGANIZACIONES MULTILATERALES Y POLÍTICA DE ES-
TADOS UNIDOS.

John Renninger, Director de la División para
las Américas y Europa del departamento de
Asuntos Políticos de las Naciones Unidas.

Rosario Green, Embajadora de México en
Argentina. Ex Subsecretaria de ONU para
Asuntos Político, ex ministra de Relaciones Ex-
teriores de México.

13.10 - 13:30

Debate

* Moderador: Claudio Fuentes , FLACSO – Chile.

13.30 - 15.00

Almuerzo Salón Torres del Paine (G).

15.00 - 16.00

POLÍTICA HEMISFÉRICA DE ESTADOS UNIDOS Y CONFLI-
TOS REGIONALES EN AMÉRICA LATINA: OPORTUNIDADES
PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS.

Pilar Gaitán, Fundación Ideas para la Paz,
Colombia.

Ricardo Córdova, Fundación Dr. Guillermo
Manuel Ungo (FUNDAUNGO), El Salvador.

Francine Jácome, Coordinadora Regional
de Investigaciones Económicas y Sociales
(CRIES), Venezuela.

16.00 -16.30

Debate

*Moderadora: Paz Milet, FLACSO-Chile

16.30 - 17.00

Café

17.00 - 18.00

MULTILATERALISMO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN AMÉRICA LATINA

[Carlos Portales](#), Director de Política Exterior, Chile

[Michael Shifter](#), Diálogo Interamericano.

[Francisco Rojas Aravena](#), FLACSO - Chile.

*Moderadora: Diana Tussie

18.00 - 18.30

Debate

*Moderadora: Carmen Rosa de León, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Guatemala.

GRUPO C - SALÓN SIERRA NEVADA II

El rol de la sociedad civil en la resolución de conflictos regionales y extra regionales.

*Modera: Diana Tussie, FLACSO-Argentina.

11.30 - 12.00

Café

12.00 - 13.00

Plenario. Agenda para la acción: discusión de las estrategias y acciones privadas y públicas para el fomento de la paz en el continente.

*Modera: Francisco Rojas Aravena, FLACSO-Chile.

13.00 - 13.30

Clausura:

[Michelle Bachelet](#), Ministra de Defensa de Chile

Viernes 29 de Agosto, 2003

9.15 - 11.30

Grupos de trabajo

GRUPO A - SALÓN TACORA

Medidas para contener la polarización y militarización de conflictos en la región: fortaleciendo las instancias multilaterales.

*Modera: Clovis Brigagao, Director adjunto del Centro de Estudios de las Américas (CEAs), Universidad Cândido Mendes, UCAM, Río de Janeiro.

GRUPO B - SALÓN SIERRA NEVADA I

Experiencias subregionales y nacionales en la resolución pacífica de conflictos: agenda pro-paz.

*Modera: Sara Larraín, Directora ejecutiva, Programa Chile Sustentable.

Sede Académica FLACSO - Chile

16.00 - 18.30

Reunión grupo de trabajo y seguimiento

Taller sobre seguimiento, monitoreo y estrategias sobre la diseminación de temas vinculados a la paz y resolución pacífica de controversias.

16.00 - 16.30

Introducción:

Claudio Fuentes S. y Francisco Rojas Aravena

16.30 - 17.30

Discusión.

18.15 - 18.30

Clausura.

Participantes

ALEMANIA

Wolf Grabendorf, Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL)

ARGENTINA

Andrea Fabiano, Embajada de Argentina

Carlos Gabetta, Le Monde Diplomatique

Diana Tussie, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

María del Carmen Verdú, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

Víctor Abramovich, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Roberto Saba, Asociación por los Derechos Civiles

AUSTRIA

Marianne Da Costa, Embajadora de Austria en Colombia

BRASIL

Bernardo Sorj, Viva Río

Clovis Brigagao, Universidad Cândido Méndez

Gelson Fonseca, Embajada de Brasil en Chile

Pablo Dreyfus, Viva Río

COLOMBIA

Dario Villamizar, Medios para la Paz

Guillermo Carvajalino, Fundación Empresarios por la Educación

Henry Salgado, Centro de Investigación y Educación Popular - Colombia (CINEP)

Ingrid Bolivar, Centro de Investigación y Educación Popular - Colombia (CINEP)

Pilar Gaitán, Fundación Ideas para la Paz

Rodrigo Gutiérrez, Fundación Ideas para la Paz

COSTA RICA

Ana Yancy Espinoza, Fundación Arias

Cecilia Cortes, Fundación de Servicios Exteriores para la Paz y la Democracia (FUMPADEM)

Luis Emilio Fernández, Embajada de Costa Rica

ECUADOR

Adrián Bonilla, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Augusto Saa, Embajada de Ecuador

Francisco López, Auditoría Democrática Andina.

Gonzalo Salvador, Embajada de Ecuador

ESTADOS UNIDOS

Anthony Romero, American Civil Liberties Union

José Miguel Vivanco, Human Rights Watch

Joy Olson, Washington Office on Latin America (WOLA)

Michael Shifter, Diálogo Interamericano

Sanho Tree, Inter Press Service (IPS)

Tracy De Wid, Embajada EE.UU.

James Cypher, Universidad Estatal de California

EL SALVADOR

Ricardo Córdova, Fundación Dr. Guillermo Manuel UNGO (UNGO)

ESPAÑA

Juan Alfonso Ortiz, Embajada de España
Narcís Serra, Centro de Relaciones Internacionales y
Cooperación Internacional (CIDOB)

GUATEMALA

Carmen Rosa De León, Instituto de Enseñanza para el
Desarrollo Sostenible (IEPADES)

MARRUECOS

Adelhadi Boucetta, Embajada de Marruecos
Bouchra Boudchiche, Embajada de Marruecos

MÉXICO

Gustavo Castro, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CIEPAC)
Rosario Green, Embajadora de México en Argentina
Ricardo Valero, Embajador de México en Chile

PANAMÁ

Juan Humberto Chávez, Embajada de Panamá

PERÚ

Ana María Tamayo, Instituto de Defensa Legal (IDL)
Ernesto De la Jara, Instituto de Defensa Legal (IDL)

REPÚBLICA DOMINICANA

Juan Bonnelly, Embajada República Dominicana

VALENZUELA

Francine Jacóme, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)
Gerardo Delgado, Embajada de Venezuela

CHILE

a. Organismos no gubernamentales

Alejandro Bahamondes, Partido por la Democracia (PPD)
Alejandro Iturra, Universidad Arcis
Alvaro Pedroza, Universidad Alberto Hurtado
Ana María De la Jara, Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales A.G.
Ana Ortega, Universidad Alberto Hurtado
Angel Manrique, Universidad Alberto Hurtado
Angela Ibarra, Universidad Alberto Hurtado
Angélica Vasquez, SERPAJ
Carlos Delgado, Universidad de California
Carlos Gutiérrez, Universidad Arcis
Cecilia Medina, Universidad de Chile
Cecilia Valdivia, Universidad Alberto Hurtado
Claudia Martínez, Universidad Católica
Claudio Andrade, Ministerio del Interior
Claudio Pardo, Televisión Nacional de Chile (TVN)
Diego Iglesias, Chile 21
Esteban Montes, Universidad Andrés Bello
Farith Fraija, Universidad Alberto Hurtado
Felipe González, Universidad Diego Portales
Fernando Kreis, Strategic Alliance
Gonzalo Alvarez, Academia de Humanismo Cristiano
Hector Chamaca, Academia de Humanismo Cristiano
Hernán Rodríguez, Universidad de Chile
Iris Vittini, Universidad de Chile
Ivan Zamora, Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales A.G. (ACCION)
Jacobo Schatan, CENDA
Javier Campos, Universidad Alberto Hurtado
Javier Couso, Universidad Diego Portales
José Martínez, Universidad Alberto Hurtado

Juan Carlos Aguirre, Academia de Humanismo Cristiano

Juan Domingo Silva, Universidad Arcis

Judith Castro, Universidad Alberto Hurtado

Manuel Baquedano, Instituto Educación Popular (IEP)

María Sol Mina, Universidad Alberto Hurtado

Mario Vargas, Buenos Días América

Marco Fernández, Universidad Arcis

Marek Hoehn, Academia de Humanismo Cristiano

Matilde Wolter, Agencia EFE

Mercedes Montoya, SERPAJ

Nelson Montenegro, ANEPE

Oscar Gamarra, Universidad Alberto Hurtado

Ricardo Hormazabal, Universidad de Chile

Roberto Durán, Universidad Católica

Rodrigo Hernández, Universidad Alberto Hurtado

Rosa Gongora, Universidad Alberto Hurtado

Sara Larraín, Chile Sustentable

Victor Finschi, Universidad Diego Portales

Walter Sánchez, Universidad de Chile

Walter Krohne, CELAPI

b. Organismos Gubernamentales

Alejandro Ahumada, Ministerio de Relaciones Exteriores

Renan Fuentealba, Ministerio de Defensa

Ignacio Concha, Ministerio de Relaciones Exteriores

Eduardo Ortega, Ministerio de Relaciones Exteriores

Amira Esquivel, Ministerio Relaciones Exteriores

OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

John Renninger, Organización de Naciones Unidas (ONU)

Carmen Artigas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Luis Yañez, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Roberto Rensi, Unión Europea

FUNDACIÓN FORD

Martín Abregu, Región Andina y Cono Sur

Cristina Eguizabal, México y Centro América

Ana Toni, Brasil

Augusto Varas, Región Andina y Cono Sur

FLACSO-CHILE

David Álvarez, Investigador

Natalia Escobar, Investigadora asistente

Claudia Fuentes, Investigadora

Claudio Fuentes, Coordinador Académico

Paz Milet, Coordinadora Área RRH

Francisco Rojas Aravena, Director

Anthony Tillett, Profesor visitante

Luciano Tomassini, Coordinador Estudios Públicos

Carlos Vergara, Bibliotecario documentalista

Andrés Villar, Investigador

Keizer Wilemijn, visitante, Universidad de Leiden, Holanda

Documentos

Documentos preparados para la Conferencia (disponibles en <http://www.flacso.cl>)

- Bolívar, Ingrid J. (2003) "El rol de la sociedad civil en la resolución de conflictos: la ambigüedad de los contextos y de los usos políticos de las invocaciones". CINEP, Colombia.
- Castro, Gustavo (2003) "Petro-militarización del continente y de la América de en medio". Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), México.
- Cortés, Cecilia (2003) "Mayores Sinergias entre Actores Locales e Internacionales para la Contención de Conflictos". FUNPADEM, Costa Rica.
- De la Jara, Ernesto (2003) "Comentarios sobre las preguntas planteadas en el grupo B, a partir de la experiencia peruana". Instituto de Defensa Legal, Perú.
- De León-Escribano, Carmen Rosa (2003) "Experiencias subregionales y nacionales en la resolución pacífica de conflictos: Agenda pro-paz". IEPADES, Guatemala.
- Dreyfus, Pablo (2003) "Experiencias subregionales y nacionales en la resolución pacífica de conflictos: Agenda pro-paz". Viva Rio, Brasil.
- Fuentes Saavedra, Claudio (2003) "Tres Dilemas en el Sistema Internacional. Terrorismo, Soberanía Nacional y Unipolarismo". FLACSO, Chile.
- Gaitán, Pilar (2003) "La reconstrucción del Estado y el papel de la Sociedad Civil frente al Conflicto interno en Colombia". Fundación Ideas para la paz, Colombia.
- Grabendorff, Wolf (2003) "Medidas para contener la polarización y militarización en la región: el rol de los actores externos". FESCOL, Colombia.
- Green, Rosario (2003) "Un nuevo regionalismo latinoamericano para un orden multilateral alterado". Embajada de México en Argentina, Argentina.
- Jácome, Francine (2003) "Crisis de gobernabilidad en Venezuela: posibles escenarios". CRIES, Venezuela.
- Jácome, Francine (2003) "El rol de la sociedad civil en la resolución de conflictos: la ambigüedad de los contextos y los usos políticos de las invocaciones". CRIES, Venezuela.
- Jaramillo Edwards, Isabel (2003) "Medidas para contener la polarización y militarización de conflictos en a región: el rol de los actores externos". Centro de Estudios Sobre América. La Habana.
- López Bermúdez, Francisco (2003) "El desprecio como política". Auditoría Democrática Andina, Ecuador.
- Olson, Joy (2003) "The role of civil society organizations in the U.S. in promoting the peaceful resolution of conflict in Latin America – a Perspective from U.S. Civil Society". Washington Office on Latin America (WOLA), Estados Unidos.
- Romero, Anthony D. (2003) "La importancia de una agenda pro-paz en las Américas". *American Civil Liberties Union*, Estados Unidos.

- Salgado, Henry (2003) "Plan Colombia: de la guerra contra las drogas a la lucha contrainsurgente". CINEP, Colombia.
- Sánchez, Walter (2003) "Las Naciones (des) – unidas después de la guerra de Irak". Universidad de Chile, Chile.
- Shifter, Michael (2003) "Medidas para contener la polarización y militarización de conflictos en la región: el rol de los actores externos". Inter-American Dialogue, Estados Unidos.
- Solís, Luis Guillermo (2003) "¿Recomposición hegemónica en Centroamérica? Las variables regionales". FUMPADEM, Costa Rica.
- Sorj, Bernardo (2003) "Respuestas Sumarias". Viva Rio, Brasil.
- Tamayo, Ana María (2003) "Rol de la sociedad civil en la resolución de conflictos regionales y extraregionales". Instituto de Defensa Legal, Perú.
- Verdú, María del Carmen (2003) "Políticas Represivas del Estado Argentino". CORREPI, Argentina.
- Villamizar, Darío (2003) "Sociedad Civil y Conflicto Armado en Colombia". Medio para la paz, Colombia.
- Vivanco, José Miguel (2003) "Estrategia Global Contra el Terrorismo". Human Rights Watch, Estados Unidos.
- Vivanco, José Miguel (2003) "Negociaciones con Grupos Irregulares Armados". Human Rights Watch, Estados Unidos.
- Yancy Espinoza, Ana (2003) "La sociedad civil, algunas consideraciones". Fundación Arias, Costa Rica.

Otras fuentes consultadas

- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). *Informe Anual de Derechos Humanos en Argentina* (Varios años).
- Fuentes Saavedra, Claudio y Francisco Rojas Aravena. "El patio trasero. Estados Unidos y América Latina post Irak". *Nueva Sociedad*, N°185, 2003.
- Fuentes Saavedra, Claudio, *Contesting the Iron Fist. Advocacy Networks and Police Violence in Democratic Argentina and Chile*. Tesis de Grado Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, 2003.
- Kissinger, Henry. Política exterior y ataques preventivos. *La Tercera*, 9 de Mayo, 2003.
- Krasevac-Szekely, Kimberly y Luis Gilberto Murillo (2003) "Give Peace a Place: LWE's Initiative to Fit the Pieces Together".
- Rojas Aravena, Francisco. "La política de la administración Bush". *Foro 21*, N°18, octubre 2002.
- Serra, Narcís. "Estados Unidos y la guerra de Irak". *El País*, marzo de 2003.
- Small Arms Survey. *Spray Bullets: The Impact of Small Arms Misuse in Central America*. Occasional paper, Número 5, Octubre 2002.
- Shifter, Michael. "A Policy for the Neighbors". *The New York Times*, 18 de julio de 2003.
- U.S. National Security Strategy. October 2002.
- U.S. National Strategy for combating terrorism". March 2003.
- World Relief, Lutheran (2003) "Developing a Framework that links Local Peacebuilding to National and International Policymaker".



Grupo C
Ingrid J. Bolívar
CINEP

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

El rol de la sociedad civil en la resolución de conflictos: la ambigüedad de los contextos y de los usos políticos de las invocaciones.²

1. Considera usted que en su país existe una sociedad civil organizada demandando la resolución pacífica de controversias tanto internas como externas? ¿por qué sí?, ¿por qué no?

Trabajar adecuadamente esta pregunta exige hacer una serie de precisiones sobre el *contenido histórico* y el *uso político específico* que tiene “la invocación de la sociedad civil” en el caso colombiano.

Primero, debe recordarse que el concepto de sociedad civil aún en sus más distintas acepciones da por supuesta la separación entre estado y sociedad, propia del estado racional moderno y por esa vía supone el funcionamiento de la representación política y de la dominación burocrática. Características que habría que discutir para la institucionalidad política Colombia.

Segundo, la pregunta por la existencia de una sociedad civil organizada en el caso colombiano depende de cómo se entienda el papel de las redes locales de poder, de las iglesias, de los partidos políticos y de los movimientos. En otras palabras, la discusión sobre la sociedad civil compromete formas específicas de pensar el estado, la representación política y la articulación entre lo político y lo social. Si se reconoce que la dominación estatal siempre está siendo contestada, al tiempo que convive con otras formas de regulación social y que la representación política no es el destino final de todas

¹ Auspicio: Fundación Ford.

² Position paper presentado en la Conferencia Internacional “Paz, Crisis regional y política exterior de Estados Unidos” FLACSO-CHILE. Santiago, 28 y 29 de agosto de 2003.

las demandas sociales, puede asegurarse que en Colombia si hay una sociedad civil organizada. Sociedad civil conflictiva, diferenciada regionalmente, articulada a través de redes que en ocasiones se mezclan con las redes políticas autodenominadas “no tradicionales”. En efecto, la sociedad civil organizada que demanda la resolución pacífica de conflictos esta constituida por organizaciones sociales de distinto cuño y con importantes conflictos entre ellas. En algunas regiones la iglesia católica aparece como abanderada de la sociedad civil es estos proyectos, en otras las ONG y las organizaciones de base más o menos cercanas a los partidos “no tradicionales” o a los actores armados. Recientemente, se han presentado distintos esfuerzos de coordinación de la sociedad civil a propósito de la paz. Tales esfuerzos de coordinación dieron lugar a varias redes: Asamblea Permanente de la sociedad civil por la paz, Colombia Va, entre otras.

Tercero, Un punto central en la discusión es el vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y los políticos regionales y nacionales. Este punto es muy polémico en el caso colombiano y constituye, según la experiencia de investigación desarrollada en el CINEP sobre “los procesos regionales de violencia y la formación del estado en Colombia” una de los grandes cuestiones pendientes en materia de resolución del conflicto. Usualmente quienes se definen como sociedad civil regional son precisamente quienes se consideran no representados políticamente por los políticos de turno. Y quienes se autoinvocan como sociedad civil nacional son aquellos que no quieren tener nada que ver con la discusión política y parlamentaria. Este uso antipolítico de la invocación de la sociedad civil es importante en la experiencia colombiana por cuanto limita las apuestas de resolución de conflictos.

2. Qué rol le corresponde a la sociedad civil en la resolución de conflictos nacionales, regionales y extraregionales (drogas, conflictos internos, luchas contra el terrorismo, etc.)

Esta pregunta ha sido ampliamente discutida en el país a partir de la formación de las distintas redes de la sociedad que buscan la paz, a partir de las distintas políticas de paz puestas en marcha por los últimos gobiernos y a partir de la transformación de las propias organizaciones, en especial las ONG, por los cambios de la política internacional. Como en el caso anterior la manera de trabajar la pregunta depende de lo que se incluya como sociedad civil. Si se incluyen la iglesia y los medios de comunicación el rol de la sociedad civil cobra una cara particular, si por el contrario se da preeminencia a los llamados movimientos sociales y otras organizaciones el rol de la sociedad civil adquiere otro perfil. La experiencia de CINEP en esta cuestión no permite sacar conclusiones en una sola vía. Incluso, los distintos proyectos de intervención e investigación adelantados por el

centro muestran resultados contradictorios acerca de lo que puede ser y lo que ha sido el rol de la sociedad civil en la resolución de los conflictos. En una investigación sobre el papel de las ONG en el fortalecimiento de la sociedad civil se encontró que tales organizaciones tienen que asumir distintos roles según el desarrollo regional del conflicto, según sus vínculos con actores del orden nacional o internacional y según el desarrollo de las políticas estatales. Se encontró que en ocasiones el principal rol que asumen las ONG y con el que fortalecen la capacidad de la sociedad civil en la resolución de los conflictos es dinamizando el debate público en torno a ciertos tópicos, dándole publicidad a diferentes perspectivas a la hora de pensar un problema y haciendo seguimiento de las acciones de las diversas partes en conflicto. El énfasis general del rol de la sociedad civil está puesto aquí en la generación de nuevo conocimiento sobre las causas y dinámicas del conflicto. Conocimiento que habría de permitir desmontar el síndrome de amigo-enemigo entre los actores. Se encontró también que distintas organizaciones de la sociedad civil son involucradas como ejecutoras de las políticas de reconciliación o negociación de los conflictos, pero no son articuladas a la discusión de esas políticas.

Ahora bien, se ha insistido en que la sociedad civil debería asumir un papel de mediadora y de fiscal de los procesos de resolución de conflictos. La intervención de CINEP en diversos proyectos muestra que “la sociedad civil regional” no es percibida como un tercero que pueda mediar. Por el contrario suele ser caracterizada como víctima o como cómplice de algunos de los conflictos. En esa tensión se sitúa a las organizaciones sociales de base y ciertas ONG de un lado, y a los medios de comunicación, las fundaciones empresariales y las universidades de otro. Incluso, en el país se ha llegado a promover la distinción entre sociedad civil y sociedad civil popular, lo cual habla de las profundas diferenciaciones entre los actores y de la dificultad de construir un solo campo de la “sociedad civil”. Además habría que decir que en ciertas experiencias se ha encontrado que las organizaciones de la sociedad civil acentúan el conflicto y la discrepancia, por cuanto sus deseos y temores sobre la política no reconocen otras formas de interacción a las que descalifican como simplemente “clientelistas y violentas”.

3. Visualiza usted algún grado de colaboración entre grupos de la sociedad civil a nivel internacional en temas vinculados a establecer una agenda pro paz en la región?
 - a. De ser afirmativa la respuesta, ¿qué tipo de experiencias podría usted indicar?
 - b. De ser negativa la respuesta, qué factores inciden para que ello no ocurra?

No es muy clara el tipo de colaboración que pueda darse entre grupos de la sociedad civil a nivel internacional en temas vinculados a establecer una agenda pro paz en la región. Y no lo es porque bajo el termino sociedad civil se agrupan un conjunto muy diferenciado de iniciativas y porque no esta claro como se relaciona la agenda propaz “de cierta sociedad civil”, con la de “otra sociedad civil” y con la sociedad política.

4. Uno de los temas emergentes en el actual contexto internacional se refiere al tema de la lucha global contra el terrorismo, ¿le corresponde algún papel a la sociedad civil?

La sociedad civil tiene un importante papel en este tema. Como en el numeral 2 se trata de construir un nuevo conocimiento sobre esos problemas, mostrar sus diversas aristas, su complejidad y contribuir en el seguimiento de las actuaciones de los distintos implicados. La lucha global contra el terrorismo es un terreno en el que se actualizan contiendas políticas de viejo cuño y en que se reencauchan formas de pensar lo social que la Iglesia y la Universidad pueden controvertir. Paradójicamente, en la lucha contra el terrorismo, los temores de la sociedad civil y sus iniciativas tienden a fortalecer las miradas militares sobre el asunto. La sociedad civil, por lo menos en Colombia, tiende a movilizarse más cuando le hablan de su “seguridad” que del respeto a las libertades propias o de otros. La discusión más importante en este punto es qué se clasifica como terrorismo y con que criterios se distingue entre las distintas formas de acción política. Es un punto por trabajar, pero la sociedad civil por su propia constitución tiende a diluir lo político en lo legal.

5. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la definición de una estrategia de la sociedad civil en la construcción de una agenda propaz?

Una investigación reciente adelantada en el CINEP sobre recepción de los noticieros de TV en cuatro ciudades y desarrollo del conflicto armado en el país puede introducir importantes elementos en esta discusión. Los investigadores encontraron que por la vía de los noticieros se refuerza la idea de que el conflicto armado es un problema de los actores, sus intereses y estrategias. Eso más que un proceso social, con una historia, unas limitaciones, unos desarrollos.

Los medios de comunicación pueden alimentar y escenificar la discusión pública sobre el carácter de los conflictos. Un agenda pro paz implica construir ciertos consensos, o mejor cierto campo de interpretaciones posibles sobre lo que está en juego en los conflictos. Los medios de comunicación tienen una gran capacidad de incidir en la cultura pública de una sociedad determinada. La investigación citada muestra que los medios no determinan lo que se cree, sino que participan de una activa y ambigua negociación de sentido de las audiencias. Ellas recurren a su propia experiencia para juzgar lo que acontece en el noticiero. Por esta vía puede afirmarse que los medios de comunicación tienen un importante rol en la ampliación de la experiencia posible, en la multiplicación de voces, en la exposición de escenarios.

En este sentido cabe recordar que la sociedad civil no es más democráticas por si misma que las instituciones políticas establecidas. De ahí que sea importante recordar que parte del rol de los medios en una agenda pro paz es precisamente promover la democratización de los sectores organizados. Otra cuestión importante en la definición de este rol es la desestigmatización de la vida política, de la representación.

Una agenda propaz debe contar con los políticos, con las autoridades electas, con los intermediarios. La paz no se puede hacer sin los políticos.



Grupo C

Gustavo Castro
Centro de Investigaciones Económicas
y Políticas de Acción Comunitaria
(CIEPAC)

Conferencia Internacional Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

PETROMILITARIZACIÓN DEL CONTINENTE Y de la América de en medio

El proyecto económico hegemónico del gobierno de los Estados Unidos (EU) sobre el Continente Americano, sólo será posible si es garantizado bajo un proyecto militar que le dé sustento y viabilidad ante el disenso social cada vez más generalizado y el de algunos gobiernos de América Latina. Sólo con una alternativa económica distinta podrá ser posible la paz. Esta es nuestra hipótesis. La entrada en vigor en el 2005 del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) significaría la cúspide de un proceso de acumulación del capital del modelo económico neoliberal para el Continente. La eliminación de los Estados-Nación dará pie a la incorporación de toda la vida y la existencia a la lógica del mercado por medio de la apropiación de las corporaciones multinacionales sobre los recursos naturales, los bienes públicos y la economía de los espacios geoestratégicos sobre los que se militariza el Continente entero.

Así, lo que no se logre en el escenario de negociación-imposición máxima mundial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se lleva a cabo de manera regional como el caso del Plan Puebla-Panamá (PPP) o el Plan Andino o Iniciativa Andina. En su defecto, desde los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales, EU va imponiendo las reglas del mercado abriendo violentamente las fronteras de los países de América latina y El Caribe; eliminando leyes nacionales en el Continente; obligando a sus gobiernos a desaparecer los subsidios a cualquier sector productivo que signifique competencia. La privatización o incorporación de sectores públicos como la salud o la educación a la lógica del mercado han provocado grandes movilizaciones sociales que han sido fuertemente reprimidas. La privatización de los recursos y

¹ Auspicia: Fundación Ford.

bienes públicos como el agua han cobrado también víctimas. Hace algunos años el BM afirmó que las guerras del siglo XXI serían provocadas por el control mundial del agua dulce cada día más escasa en el planeta. Pero lo mismo ha sucedido con el petróleo, el gas y la electricidad. Y ahora algo más radical: la privatización de la vida, de los recursos genéticos. “El verdadero petróleo y el verdadero oro del futuro lo serán el agua y el oxígeno; lo serán nuestros mantos acuíferos y nuestros bosques”.²

Esto plantea entonces una militarización de las regiones más ricas de nuestra América. Para ello, también por la vía de los tratados de libre comercio y las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), la militarización es favorecida en la medida en que la reducción a las tarifas arancelarias alcanza a la industria militar que, junto con el narcotráfico y la industria petrolera, es de las más lucrativas del mundo. Por si fuera poco, la lógica del mercado va incorporando a la privatización los servicios militares. A lo que hemos denominado petromilitarización y biomilitarización, le podemos ahora llamar *panmilitarización*. Es el físico espacio estratégico y comercial así como las estructuras del estado las que se van militarizando.

El costo es y será para los pueblos indígenas y campesinos porque ellos han sido los depositarios de tal riqueza que están, precisamente, en sus territorios. Ellos conforman y conformarán los muros de contención contra la depredación y la ambición del capital, resistiendo en sus tierras, luchando contra la expulsión, recogiendo el petróleo de los ríos, mares y lagunas; evitando que aterricen las transnacionales o abran el vientre de la madre tierra para inyectar oleoductos y gasoductos por “las venas abiertas de América Latina”. Los pueblos siguen resistiendo contra la construcción de represas que amenazan la inundación de grandes extensiones de tierras ricas en biodiversidad, o contra el robo de material genético y la privatización de las Áreas Naturales Protegidas. Mayas, miskitos, garífunas, lencas, mapuches, aymaras, quechuas, kunas, emberas y muchos pueblos más se encuentran hoy en resistencia contra los embates del neoliberalismo y la represión militar que trae consigo.

La crisis Neoliberal.

Alrededor de la década de los 70's en que el FMI y el BM comenzaron a aplicar las PAE, muchos gobiernos del llamado Tercer Mundo se negaron a su aplicación ante el incremento previsible de la pobreza y la pérdida de la soberanía de los estados que generarían la disminución de aranceles, la privatización de los activos estatales, el aumento de los impuestos y de los precios de los productos básicos; el aumento a las tasas de interés, la reducción del gasto social y de los salarios reales, entre otras medidas. Fue entonces cuando la política exterior de EU con su ejército y la CIA se enfocó a promover, financiar, facilitar o alentar los golpes de estado. Una vez logrado esto, las dictaduras militares o gobiernos subordinados aceleraron las políticas de Washington y persiguieron a todo opositor. Esto lo vimos en Chile (1973), Argentina (1976), Jamaica (1980), Bangladesh (1981), Indonesia (1966), Sudáfrica (1982), Uganda (1982), Ghana (1966), entre otros muchos países del Sur. Esta es la sombra que amenaza hoy a los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia e incluso en México con los conatos, amenazas o

² Mensaje Inaugural de la Toma de Posesión del Presidente de la República de Costa Rica, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella, período constitucional Mayo 2002-Mayo 2006.

rumores del golpe de estado por parte de los militares que sacudió a la opinión pública en 1995 y que le siguieron de fuertes crisis y confrontaciones entre el poder político y militar.

Desde la creación de la CIA en 1946, sus operaciones se calculan en 6 mil en más de 60 países, como en Italia, Grecia, Filipinas, Irán, Costa Rica, Medio Oriente, Camboya, Haití, Checoslovaquia, Unión Soviética, Alemania, Brasil, Perú, Bolivia, República Dominicana, Chile, Argentina, Venezuela, Angola, Jamaica, entre otros muchos. Con estas acciones se han intentado llevar a cabo actividades de espionaje y acciones encubiertas de la CIA para derrocar gobiernos, imponer dictaduras militares anticomunistas y ahora antiterroristas y favorables a sus intereses, entre ellos las aplicaciones de las políticas del FMI e instalaciones militares en sus territorios.

Los proyectos millonarios con el apoyo de la banca multilateral llenaron los bolsillos de administraciones corruptas, pero el capital logró penetrar cada vez más en los sectores estratégicos de las economías nacionales de América Latina y el Caribe. Bancos, petróleo, gas, electricidad, represas, minas y telecomunicaciones, entre otros recursos, comenzaron a pasar a manos de las empresas españolas abriéndoles brecha a las grandes corporaciones norteamericanas en las débiles e inestables economías del Continente. Los gobiernos vinculados más al capital transnacional y legislando a su favor, pasaron así a perder paulatinamente la credibilidad social. La militarización ha ido creciendo en la medida en que se agudiza la crisis de la democracia, en concepto y realidad, reducida a la participación electoral o representativa.

Recientemente el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Antonio Ocampo, afirmó que el neoliberalismo a ultranza que predominó durante la década de los 90 en América Latina demostró ser un "error". Manifestó que en la actualidad "nadie defiende con la vehemencia de hace diez años las políticas neoliberales". Aseguró que "Tenemos problemas con nuestras instituciones y hemos tenido estrategias equivocadas".³ Pero ya desde el año 2001 el Premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, advirtió al gobierno mexicano que cometería un grave error si apuesta todo a la participación privada en sectores estratégicos. Stiglitz confirmó que el proceso de privatización en Argentina debilitó a ese país y minó la competitividad de sus empresas al vincular las tarifas de electricidad a las de EU. Para el premio Nobel, con las privatizaciones las transnacionales adquieren tal poder que pueden presionar a los gobiernos para cambiar los contratos a fin de incrementar sus utilidades. También afirmó que "muchas gente cree, erróneamente, que el hecho de que los bancos sean de propiedad extranjera asegura la estabilidad y la viabilidad del sistema bancario o que las casas matrices de EU vendrán al rescate si hay algún problema."

Stiglitz acusa al FMI, al BM y a la OMC de haberse desviado de su objetivo original para convertirse en una especie de gobierno global, antidemocrático, colonialista, nada transparente y poco eficiente que decide sobre las vidas de millones de personas sin siquiera consultar con los afectados. Para él, los programas de ajuste estructural, sostiene Stiglitz, ni siquiera han sido eficientes, pues no han reducido la pobreza ni han generado estabilidad. Sólo en la década de los noventa el número de pobres aumentó en cientos de millones. Para Stiglitz el FMI, el BM y la OMC reflejan desproporcionadamente los intereses de EU, pero aún más la de algunos grupos financieros norteamericanos. Puntualizó que "Existe un rezago democrático en dos dimensiones:

³ *El Tiempo*, Bogotá, 15 de Junio 2003.

las voces de otros países y las voces de otros participantes (...) Las organizaciones no gubernamentales deben levantar su voz y cuestionar lo que hacen estos organismos".

El motor de la militarización de los EEUU.

Si bien el conjunto de los recursos estratégicos y su control van de la mano con la militarización, enfoquémonos ahora tan sólo bajo el eje de la petromilitarización y su significado para Mesoamérica. Actualmente EU cuenta con 71 complejos militares en todo el mundo y 800 bases aéreas, navales y de infantería, puestos de vigilancia, espionaje, comunicaciones y depósitos de armas. Sus gastos militares ascienden a los 400 mil millones de dólares. Recordemos que después de la II Guerra Mundial EU ha bombardeado al menos 21 países: China (1945/46 y 1950/53; Corea (1950/53); Guatemala (1954, 1960, y 1967/69); Indonesia (1958); Cuba (1959/1960); Congo (1964); Perú (1965); Laos (1964/73); Vietnam (1961/73); Camboya (1969/70); Granada (1983); Libia (1986); El Salvador (década de 1980); Nicaragua (década de 1980); Panamá (1989); Irak (1991/2001); Sudán (1998); Afganistán (1998); Yugoslavia (1999), Afganistán (2001) e Irak (2002).

Según Oil Watch entre estas guerras por el control del petróleo están las de Nigeria que se libró de 1967 a 1970 y de 1980 a 1984; Sudán que se debate en el conflicto desde 1983; las guerras en Yemen entre 1986 y 1987 y entre 1990 y 1994; el Congo entre 1997 y 1999; Irak de 1974 a 1975 y luego diez años más tarde entre 1985 a 1992. Por este motivo tampoco termina el conflicto en Indonesia desde 1986, en Angola desde 1992 ni en Argelia desde 1991. Cada 5% de aumento en la dependencia al petróleo, estos países gastaron un 1.6% más en gastos militares.⁴ Diversos analistas internacionales consideran que no habrá en los próximos 20 años una sustitución significativa de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. Es más, se espera que en este lapso de tiempo la demanda aumente mundialmente hasta duplicar la demanda registrada entre 1970 y el año 2000. Incluso, la posibilidad de acceder a nuevos yacimientos de hidrocarburos en el mundo en lugares hoy inaccesibles aumentará debido al avance de la tecnología. El consumo de gas natural en los países industrializados para el 2020 será mayor en Japón y Australia, seguidos de Norteamérica y luego Europa Occidental. En cuanto al petróleo el consumo mayor será en Norteamérica seguido de Europa Occidental y por ultimo Japón y Australia.⁵

El año de 1999 fue el de mayores descubrimientos de petróleo. Entre 1995 y 2000 se incorporaron a las reservas probadas 4.5 millones de barriles por cada sondeo de exploración realizado, que equivale a un 50% más que en el periodo de 1990 a 1995. En la segunda mitad de la década de los 90, los nuevos descubrimientos de gas han sido superiores a los de petróleo en un 85%. En los últimos años se encontró petróleo en 95 países y el 50% del petróleo encontrado se ubicó tan sólo en 10 de ellos: Irán, Arabia Saudita, Angola, China, México, Azerbaijón, Nigeria, Guinea Ecuatoriana, Brasil y Noruega. Si toda la energía la tuviese que generar el petróleo, cada día el mundo requeriría 210 millones de barriles diarios de petróleo. Pero hoy se producen 75 millones de barriles diarios. El 20% de toda la energía la consume el sector del transporte en el mundo; más del 30% se destina para la iluminación, refrigeración, calefacción, transmisión y recepción de información, uso doméstico, comercios y edificios públicos. El resto es para la industria especialmente de acero, cemento, vidrio, química, aluminio, celulosa y papel,

⁴ Según Oxfam y citado en el documento de Oil Watch, "Moratoria a la ampliación de la frontera petrolera".

⁵ Instituto del Petróleo, tomado de los estimados de la EIA's International Energy Outlook 2001.

principalmente. Por tanto, industria y transporte consumen el 70% de la energía mundial por lo que son los pilares del desarrollo neoliberal, del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) y del Plan Puebla-Panamá (PPP). De ahí que la privatización de la energía eléctrica, el gas y el petróleo en Mesoamérica son algunos de los objetivos estratégicos y de seguridad nacional del poder imperial de EU.

Recordemos que EU consume el 25% del crudo del planeta siendo el mayor consumidor mundial y el mayor contaminante atmosférico. Por tanto, tienen que importar otros 11 millones para cubrir sus necesidades. De ellos México le vende un millón 600 mil y Venezuela 2 millones de barriles diarios de crudo, y el resto proviene del mundo árabe. Ahora, la propuesta que le hiciera el presidente venezolano Hugo Chávez al presidente argentino Nestor Kirchner en torno al intercambio petrolero a bajo costo y con facilidades para fortalecer ambas economías, se han vuelto nuevamente en una amenaza para el gobierno y las compañías petroleras norteamericanas. Y es que, con el ritmo actual de producción, EU tiene crudo para 11 años. Pero si tuviera que producir con sus reservas todo lo que consume, sólo tendría petróleo para 4 años. Por lo anterior, y tomando en cuenta los grandes intereses del mandatario estadounidense George Bush en el sector petrolero de Texas, el gobierno de EU despliega su estrategia sobre el Continente con el fin de crear un bloque energético petrolero en torno al ALCA que incluye al PPP y al Plan Colombia. La iniciativa Petroamérica intenta la conformación de una gran transnacional que podría fusionar a Pemex de México con Petrobras de Brasil, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Ecopetrol de Perú e IPF-REPSOL de España en Argentina, bajo los intereses norteamericanos. Pero también el interés está puesto sobre la reserva boliviana de gas que se calcula es la más grande de Sudamérica y superiores a las de Argentina, Brasil, Chile y Perú juntas y que ya están en manos de Repsol, BP, Petrobras, Pluspetrol, Tesoro BG, Vintage y Maxus entre otras.

Poco a poco, las petroleras se han ido fusionando creando monstruosos oligopolios. Hoy, las “cuatro hermanas” petroleras transnacionales más poderosas del mundo son Exxon-Mobil que, para *Fortune*, es la compañía transnacional que ocupa el primer lugar en mayores ganancias en todo el mundo, registrando en el año 2001 alrededor de 15,320 millones de dólares. También se encuentra Chevron-Texaco que ocupa el lugar 43; Royal Dutch-Shell con el cuarto lugar; y British PetrolEUm (BP) en el sexto lugar mundial. Sólo la China National PetrolEUm que ocupa el lugar 23 de las empresas con mayores ganancias a nivel mundial representa una amenaza para las cuatro hermanas. Según *Fortune*, Petrobrás ocupa el lugar 41 de las empresas más ricas del mundo, PDVSA el 36, Repsol el 80 y Pemex el lugar 81. Si tomamos solamente el sector petrolero, para el director de la paraestatal Raúl Muñoz Leos, Pemex ocupa la quinta o sexta posición mundial.

Las bases militares de EEUU y el Comando Sur.

La ubicación de las fuerzas armadas de EU se despliega en regiones geoestratégicas. Además de Mesoamérica, la militarización continental del ALCA es invadida por EU con bases y proyectos en todo el continente. Desde 1903 en Guantánamo, Cuba; en la recientemente desaparecida base de Vieques en Puerto Rico; en las islas Aruba y Curazao frente al petróleo venezolano; el proyecto militar de la Triple Frontera; los tres proyectos de bases militares en Argentina; Manta en Ecuador; Alcántara en Brasil; Chapare, en Bolivia, donde las Fuerzas Especiales estadounidenses y la Oficina antidrogas -DEA- se encuentran entrenando militares y construyendo nuevas bases; Iquitos en Perú, calificada por el general Peter Pace, perteneciente a

la Infantería de Marina de EU, como "la mejor instalación de este tipo"; y las 34 bases o instalaciones en Colombia.⁶

El Comando Sur de los EU, ubicado en Miami y con una sede en Puerto Rico, es el "comando regional" que protege los intereses de EU en América Latina y el Caribe. Es financiado por el Departamento de Defensa norteamericano. Más de 50.000 militares norteamericanos son enviados todos los años a América Latina y el Caribe con el fin de llevar a cabo más de 3 mil despliegues con misiones de entrenamiento y ejercicios conjuntos. "En la provincia de Salta, Argentina, se realizaron en los años 2000 y 2001, los llamados Operativos Cabañas, donde participaron 1.500 oficiales provenientes de Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, dirigidos por el Comando Sur de los EEUU".⁷

La petromilitarización de la América de en medio.

Las posibilidades del petróleo, entre otros recursos estratégicos así como las rutas comerciales, son algunas de las causas que explican la militarización de Mesoamérica y otras regiones. Por ello, aunque en muy menores proporciones pero no por eso deja de ser importante para los intereses de EU en el marco del PPP y el ALCA, en otros países de América Latina y el Caribe también hay petróleo como en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Trinidad, Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Y todo ello tiene una conexión con el ALCA y el PPP vía el Comando Sur y la creación del programa militar Nuevos Horizontes para Centroamérica.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pretende "hacer más eficiente la adquisición externa de hidrocarburos" y construir "dos gasoductos, uno desde México y otro desde Colombia, con una longitud de 1,117 y 1,310 Km e inversiones estimadas de 593 y 830 millones de dólares (...)".⁸ También afirma que "los gasoductos parecen la mejor alternativa para el transporte de gas (en comparación con el transporte de gas licuado por buques)". Menciona dos elementos fundamentales: primero, "El gasoducto tiene más efectos locales y cuenta con sinergias con el Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC)". Segundo, pone en relieve nuevamente el objetivo estratégico del ALCA: "Permite la eventual interconexión desde Venezuela hasta EEUU: Gasoducto entre Yucatán y Guatemala, con extensión al resto de Centroamérica; Gasoducto submarino de Colombia a Panamá, con extensión a otros países del norte; Gasoducto entre Venezuela y Colombia (para proveer a Panamá)".⁹

El PPP y el ALCA vinculan los gasoductos con el mercado eléctrico regional porque "El mercado más importante para el gas natural en Centroamérica sería la generación eléctrica", según el mismo PPP. Por otro lado se calcula que "la industria eléctrica sería el principal consumidor de

⁶ Florencia Copley, Fundación Pacificar, Costa Rica; www.pacificar.org

⁷ Florencia Copley, Fundación Pacificar; www.pacificar.com

⁸ En el documento "Conectividad de la Propuesta Regional de Transformación y Modernización de Centroamérica y del Plan Puebla-Panamá" (30 de abril de 2001), se hace mención de los estudios denominados "Terminales Regionales para la Importación y Almacenamiento de Combustibles" y "Suministro de Gas Natural al Istmo Centroamericano".

⁹ "Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Básica entre México y los países del Istmo Centroamericano", BID, noviembre 2000.

gas natural”, y la integración del sistema “facilitará la convergencia con el futuro de la industria del gas natural de la región (...) creando los incentivos para la construcción de gasoductos”.¹⁰ De hecho, en México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el principal consumidor de gas natural en el país. En el caso de la región sureste de México y parte de la región del PPP, Pemex pretende invertir 63 mil millones de pesos durante los próximos cinco años. La propuesta del Proyecto México Tercer Milenio (PMTM) se proponen tres proyectos para la región. “Uno para el abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo en la península de Yucatán, otro de alcance ecológico para cumplir con normas ambientales internacionales en el principal yacimiento marino del país ubicado en el Golfo de México (pozo Cantarell, el quinto más importante del mundo, y que produce el 70% del crudo mexicano), y otro para aumentar la producción de petróleo y gas en 55 mil barriles diarios y 69 millones de pies cúbicos diarios, respectivamente, en uno de los yacimientos ubicados en esa región (Delta del Grijalva)”.¹¹ Específicamente en Chiapas actualmente se produce el 17% del crudo nacional, aunque existen más yacimientos de petróleo y gas que se encuentran ubicados en territorios indígenas donde tiene presencia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los siete países de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá) dependen mucho del petróleo importado. Por ejemplo, la dependencia del petróleo es del 100% en el caso de Belice y del 52% en el caso de Costa Rica. Por otro lado, el consumo de petróleo se ha duplicado en la región desde 1980. El consumo es comparable a Chile aunque Centroamérica tiene el doble de población; y a Hong Kong aunque es seis veces más chica que Centroamérica. En 1998 los países de la región tuvieron un consumo de energía de 0.62 millones de millones de BTU's que equivalen al 0.2% del total mundial, cifra similar a la de su participación en el producto mundial bruto. México y Venezuela son los países que principalmente suministran petróleo a la región en el marco del Pacto de San José y el Acuerdo Energético de Caracas. Pese a los recursos energéticos, la región es estratégica para los mercados internacionales de energía como centro de transporte de petróleo por el canal de Panamá por donde cruzaron diariamente en 1998 cerca de 625 mil barriles de crudo y productos petrolíferos, lo que representa el 62% del total de los embarques petroleros en dirección del Atlántico al Pacífico y la mayoría de los productos petrolíferos en dirección opuesta. Ahora Panamá busca la ampliación del canal que no sólo beneficiará a los intereses comerciales de EU con Asia y todavía más con la entrada de China a la OMC, sino que favorecerá la generación de energía eléctrica y con ello la militarización.

El poco petróleo crudo centroamericano es destinado en su mayoría a EU para refinación y otra parte para consumo doméstico. Del total del consumo energético de la región en 1998, Guatemala consumió el 4% quien es además el productor más grande de petróleo en Centroamérica y donde todas las reservas probadas de la región se localizan ahí. Los 526 millones de barriles de reservas de petróleo comprobadas en Guatemala se ubican principalmente en las selvas y la cuenca de Petén, que se presume están asociadas a los yacimientos mexicanos en los estados de Tabasco y Marqués de Comillas en Chiapas. Prácticamente Centroamérica no consume gas natural. Sin embargo, en diciembre de 1999, Guatemala y México firmaron un protocolo comprometiéndose a construir un gasoducto de gas natural desde Ciudad Pemex en el estado de Tabasco a la ciudad Escuintla en el sur de Guatemala. El gasoducto de 347 millas y 450 millones de dólares seguiría

¹⁰ Sistema de Integración Eléctrica para Centroamérica.

¹¹ Proyecto México Tercer Milenio, www.mexicotm.com

el camino del oleoducto ya construido en la selva petenera de Guatemala. El proyecto pretende ser terminado en el 2004 y podría extenderse hacia el resto de Centroamérica. Es en esta región donde el Ejército de EU destinó más de 800 efectivos a la selva petenera cuando se anunció el proyecto Nuevos Horizontes para Centroamérica. Del lado mexicano, el ejército mantiene posiciones militares en regiones indígenas de Chiapas desde donde se comparte el mismo manto petrolero.

En 1999 en Honduras se confirmó la presencia de yacimientos petrolíferos. Inmediatamente, el gobierno firmó un tratado con Colombia de delimitación de la plataforma marina una semana después que Bogotá había otorgado derechos de exploración a una compañía Británica sobre los bancos de Serranilla. En el mismo año la compañía japonesa Japex realizó un estudio sobre el potencial de hidrocarburos en la Costa Norte. En el 2001 la Secretaría de Recursos Naturales publica los términos de referencia para las licitaciones de los bloques de Tela y los de Gracias a Dios y Moskitia hondureña, donde sus pobladores ignoran que pisan grandes yacimientos de petróleo. Por lo pronto existen 24 pozos perforados a lo largo de la costa atlántica en la que han participado las empresas petroleras Esso (1978), Texaco (1979), Pure Oil (1963), PAC (1963), Cambria (1991) y PetHond (1956).

En Honduras los militares no sólo ostentan la propiedad de bancos, carreteras o compañías de seguros, sino que en alianza con el ejército norteamericano su presencia se extiende por el país. Desde décadas atrás Honduras ostenta la base militar norteamericana más grande y antigua de Centroamérica llamada Palmerola, además de los centros de entrenamiento que otorgó en territorio hondureño para combatir los brotes insurgentes de Nicaragua y El Salvador. Ahora, el personal militar norteamericano en la zona naval de Puerto Castillo, la Ceiba, y controla el radar en Cayo Cochino. El ejército hondureño también ha inaugurado en esa región el 1er y 2º Batallón de Infantería de Marina. En el otro extremo, el gobierno de los EU logró que el gobierno de El Salvador firmara un acuerdo para la permanencia de su ejército en Comalapa, demás de permitir total inmunidad a sus tropas. El acuerdo también permite que todo el personal norteamericano no sea revisado su equipaje, que no paguen impuestos, entren y salgan del país sin ninguna restricción o necesidad de pasaporte. Además se les permite usar toda la infraestructura de comunicaciones del país.¹²

Nicaragua no tiene producción comercial o reservas probadas de petróleo. Si embargo, se considera una de las pocas áreas de la región para explorar la existencia de petróleo y gas sobre todo en la cuenca de Miskito, frente a la costa del Atlántico, y en la cuenca de Sandino, frente a la costa del Pacífico. Pero es en estas regiones donde las poblaciones indígenas se mantienen en resistencia a la explotación maderera y es a quienes les debemos la protección del medio ambiente. Actualmente empresas extranjeras desarrollan un oleoducto por 450 millones de dólares para canalizar 480 millones de barriles de crudo de Venezuela, desde Punta del Mono en territorio indígena en la costa Atlántica, para cruzar hasta Corinto en la costa oeste y de ahí embarcarlo hacia EU.

¹² “ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR RELATIVO AL ACCESO Y AL USO DE LAS INSTALACIONES DEL EROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR POR LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL CONTROL AEREO DE LA NARCOACTIVIDAD EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR”. Se puede consultar el acuerdo en <http://www.ciepac.org/analysis/uses.htm>

Costa Rica depende en un 52% del petróleo. En 1998 lanzó a concurso una primera ronda de contratos de exploración petrolera (dos sitios en la plataforma continental del Caribe y dos en la marítima). En 2000 el gobierno otorgó a la empresa estadounidense Mallon Resources Corporation una concesión para la exploración de petróleo y gas en 2.3 millones de acres en seis bloques en la parte noreste del país. Según la empresa estadounidense Harken Energy Corporation la costa caribeña del país cuenta con petróleo suficiente para poder invertir. Aquí es donde EU pretende formar la "Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley".

En el caso de Panamá, su producción petrolera es poca llegando a mil barriles diarios de petróleo en el 2001. Su importancia principal radica en el transporte por el Canal de Panamá. En 1999 las importaciones de petróleo de EU que transitan por el Canal de Panamá fueron de un promedio de 78,670 barriles por día. En el 2001, por el canal, aproximadamente 613 mil barriles de petróleo crudo y productos petroleros pasaron diariamente; así mismo el 57% del total de los transportes hacia el sur del Atlántico al Pacífico y de productos petroleros dominando el tráfico hacia el sur. Del total del consumo energético de la región en 1998, un 22.6% correspondió a Panamá. Para otros analistas Panamá es el mayor importador de energía de la región. Ya desde 1999 se propuso construir un gasoducto desde Cartagena, Colombia, hacia Colón en Panamá con el fin de abastecer inicialmente a una planta termoeléctrica.

La estrategia de entrenamiento policial de EEUU.

En un reciente documento publicado por organizaciones civiles en Costa Rica, manifestaron que la "Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley" será un simple apéndice del Departamento de Estado de EU y heredera de similares y criminales instituciones como la "Escuela de las Américas". El proyecto cuenta con el apoyo de los Partidos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y Movimiento Libertario y la activa promoción de la Embajada de EU y el Presidente de la República Abel Pacheco. Esto ha causado una mayúscula movilización ciudadana y ha sido la razón por la cual el IV Foro Mesoamericano contra el PPP llevado a cabo en Tegucigalpa, Honduras, del 22 al 24 de julio de 2003, acordó que el 22 de noviembre sea el Día Continental contra la Militarización haciendo un especial énfasis en una campaña ciudadana contra la Academia.

En el manifiesto ciudadano también se diagnostica que la Academia promueve un virtual "Estado Paralelo", "donde nuestro sistema jurídico estaría "atado y sujeto" al Departamento de Estado de EU, perdiendo nuestro país soberanía y autonomía sobre su propia agenda ciudadana en materia de seguridad". Por otro lado, la Academia se considera una institución estadounidense en territorio costarricense, que "irrespete la soberanía nacional en cuanto ignora la potestad de fiscalización de la Asamblea Legislativa, e imposibilita al Gobierno de Costa Rica para controlar lo que sucede dentro de dicha institución". Sin previa consulta a la ciudadanía, "la Academia se enmarca dentro de los planes de expansión estadounidense y de homogeneización de los aparatos de seguridad en América Latina, respondiendo exclusivamente a los intereses económicos y políticos de EU en la región", afirma el manifiesto. Por otro lado aclara que "El convenio menciona el fortalecimiento de las "fuerzas del orden", que en América Latina son los ejércitos y los cuerpos policíaco-militares. El programa de los cursos confiere un carácter represivo-militar a las actividades de la escuela". Para la sociedad civil costarricense la Academia duplicaría iniciativas que bilateralmente ya se están dando en cada uno de los países de América Latina entre las agencias de seguridad y cooperación estadounidenses y los operadores de justicia de

cada país. La iniciativa le daría inmunidad diplomática a las fuerzas norteamericanas parecida al convenio logrado entre el gobierno de El Salvador y de EU sobre el convenio para el uso de la infraestructura salvadoreña por parte del Ejército de los EU.¹³

Por otro lado, a principios de agosto del presente año arribaron a Costa Rica alrededor de 40 oficiales de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Colombia para supuestamente dictar cursos en la Academia de Policía, lo que fue interpretado por algunos sectores del país como parte de las acciones que se están realizando de manera secreta para la conformación de la Academia.¹⁴ En Costa Rica existen nueve tipos de policías especializadas quienes también reciben capacitación de parte del EEUU o el ejército de Israel.

La estrategia militar de EU sobre Mesoamérica.

Según El Diario de Hoy del 16 de julio de 2003, periódico de El Salvador, los presidentes Ricardo Maduro de Honduras y Francisco Flores de El Salvador, llevan a cabo charlas para la formación de un ejército regional bajo la coordinación de EU. Ambos presidentes hicieron la propuesta durante la reunión del Acuerdo de Libre Comercio de América Central (CAFTA, sigla en inglés) que tuvo lugar del 16 al 20 de junio pasado. Este ha sido el sueño de EU desde hace tiempo. Recordemos que el ex presidente Ronald Reagan, durante su discurso ante el Consejo de la OEA en febrero de 1982, expresó: "Que nadie se equivoque: el bienestar y la seguridad de nuestros vecinos en esta región favorece nuestros propios vitales intereses".

Daniel Fisk, subsecretario de Estado de EU para Asuntos del Hemisferio Occidental, recomendó en el mes de junio, mientras que en Honduras se llevaba a cabo la V Ronda de Negociaciones del CAFTA, que los países de la región emprendieran una profunda reforma de sus ejércitos para enfrentar al terrorismo y el crimen internacional. Este Ejército Regional en Centroamérica sería controlado por EU bajo el pretexto de que los ejércitos de la región son incapaces de prevenir y controlar el terrorismo internacional. Y es que el miedo a la expansión del comunismo luego de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría, llevó al pretexto de la militarización en América Latina y que se acrecentó con el triunfo de la Revolución Cubana, la Revolución en Nicaragua y en El Salvador así como la presencia de la guerrilla guatemalteca. Tan sólo para atender el caso de Nicaragua, EU invirtió 90 millones de dólares para construir once bases militares en Honduras. Hoy, el terrorismo es el pretexto pero también la consecuencia de algo más profundo: la reacción contra el expansionismo imperialista de EU sobre la base del fundamentalismo neoliberal.

Amnistía Internacional reportó recientemente que el gobierno de EU entrenaba anualmente, antes del 11 de septiembre, al menos 100 mil soldados y policías extranjeros provenientes de 150 países del mundo. "EU, anima a todos los gobiernos de todo el mundo y espera de ellos que contribuyan a suprimir los parásitos terroristas que son una amenaza para sus países y para la paz mundial ... si los gobiernos necesitan formación o recursos para cumplir esta tarea, EU les ayudará", afirmó George W. Bush. Hoy, bajo el concepto de terrorismo muchos líderes campesinos, indígenas y de diversos sectores sociales son ahora perseguidos y encarcelados por todo mesoamérica.

¹³ MANIFIESTO, Encuentro Popular, www.encuentropopular.org

¹⁴ Diario Extra, 05/08/2003, Costa Rica.

La Escuela de Las Américas.

La Escuela de las Américas tuvo su sede en Panamá hasta que en 1984 fue trasladada a Fort Benning, Georgia, EU. Desde 1961 a la actualidad han sido entrenados más de 60 mil militares latinoamericanos, de los que cerca de 500 están acusados de diversos crímenes de guerra, y en la que cada año continúan formándose cientos de militares de América Latina y el Caribe. Un artículo publicado por el *New York Times* mencionaba la existencia en la Escuela de las Américas de "once manuales secretos" mediante los cuales "se recomendaban técnicas de interrogatorio, como la tortura, ejecuciones, chantajes y arrestos de familiares de quienes iban a ser interrogados". En su declaración al juez español Baltazar Garzón, el sacerdote estadounidense Roy Burgeois afirmó que "Pinochet y los otros dictadores no podrían haber cometido sus crímenes sin el apoyo militar y económico de los EU. Mi país es responsable de esos hechos por haber colaborado con armas, millones de dólares, la acción de la CIA y la preparación que brindó a la represión la Escuela de las Américas".¹⁵

De la Escuela de Las Américas, hoy llamado Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, salieron formados los grandes dictadores de América latina y el Caribe. De la Escuela de las Américas han egresado militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, entre otros. Ahora, el nuevo instituto no es el único, ya que existen 275 las instituciones y academias militares repartidas en la geografía de EU, que imparten más de 4.000 los cursos o materias dictadas, además de "la cantidad de ejercicios de formación militar que se desarrollan en los propios países, siempre con la supervisión norteamericana, no se computan aquí la formación a las fuerzas policiales por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)".¹⁶

Centroamérica en el Medio Oriente.

Por si fuera poco, en las últimas semanas, los presidentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador enviaron a los congresos de sus países las iniciativas para autorizar el envío de 1,300 militares centroamericanos a Irak por el lapso de un año para bajo el pretexto de ayuda humanitaria, lo que representará una gasto de US\$30 millones. Por su lado algunos partidos políticos los partidos manifiestan su inconformidad a que los gobernantes de la región estén cediendo a la presión estadounidense para legitimar la guerra en Irak. Mientras tanto EU reforzó las presiones para que los gobiernos centroamericanos firmen acuerdos bilaterales desconociendo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en el enjuiciamiento a criminales de guerra estadounidenses, con amenazas de suspender la ayuda militar a los países que se nieguen a firmar dichos acuerdos. Recientemente el representante comercial de EEUU Robert Zoellick dijo que su país aceptaría nuevos acuerdos comerciales sólo con países que "cooperaran" en materia de "política exterior y seguridad".

La estrategia de EU frente a la sociedad civil.

¹⁵ Florencia Copley, Fundación Pacificar, Costa Rica; www.pacificar.com

¹⁶ Ibid.

Ante la pérdida de consenso y la mayor fuerza de las organizaciones civiles, la Administración de George Bush enfoca ahora sus fuerzas en el control de las Organizaciones No Gubernamentales (Ong's) con el fin de convertirlas en "un brazo del Gobierno norteamericano", que se reduzcan a ser el brazo caritativo del ejército sin otro tipo de acciones. La estrategia de Washington tiene dos frentes: por un lado compra el silencio y el corazón de grupos religiosos y humanitarios con grandes contratos en la reconstrucción postguerra por medio de la Agencia de Desarrollo Internacional (AID); y por otro lado pretende criminalizar a las más independientes acusándolas de amenazar la democracia como son Médicos sin Fronteras, Human Rights Watch, Food First, Global Exchange, Amnistía Internacional, Oxfam, CARE y Amigos de la Tierra Internacional, entre otras muchas que, en vez de limitarse a entregar ayuda humanitaria publicitando al gobierno de EEUU, han enfrentado la política exterior de Washington en sus efectos desastrosos de la guerra.

Así, para este segundo grupo de Ong's se inauguró el 11 de junio de 2003 un portal de acceso del Instituto Estadunidense de la Empresa (AEI, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Federalista de Estudios sobre Leyes y Políticas Públicas con el fin de "clarificar e infundir responsabilidad en el floreciente mundo de las ONG", y contrarrestar la influencia mundial de algunas Ong's internacionales "contrarias a la política exterior de EU y a las empresas multinacionales", ya que "sus políticas, en particular la internacional, podrían socavar los intereses de EU y los principios de la libre empresa". "El extraordinario crecimiento de ONG en democracias liberales tiene la posibilidad de socavar la soberanía de las democracias constitucionales", dice el portal de acceso. "NGOwatch" vigilará con especial atención a aquellas organizaciones con agenda "progresista" y "liberal" que promueven la "gobernancia global".

La AEI es un arma estratégica para la administración de Bush. Su mesa directiva está conformada, entre otras, por las empresas Motorola, American Express y Exxo-Mobil. También son miembros de AEI la esposa del Vicepresidente, Lynne Cheney, así como Richard Perle, miembro y ex presidente de la Oficina de Política de Defensa del Pentágono. Por su lado la AEI aporta miembros al gobierno. Bush dijo en una cena de la AEI en febrero, "en el Instituto Americano de la Empresa trabajan algunas de las mentes más inteligentes del país, que examinan algunos de los desafíos más graves que afronta nuestra nación. Ustedes han hecho tan buena labor que mi Gobierno ha pedido prestadas 20 de esas mentes." En el caso de American Express fue la empresa que redactó el borrador del capítulo sobre servicios del ALCA.

Durante la presentación del portal coauspiciada por el Instituto de Asuntos Públicos de Australia, AEI se refirió a las Ong's como "una gran amenaza" para al gobierno de Bush, el capitalismo de libre mercado y la política exterior de Washington. "Las ONG crearon sus propias reglas y ahora quieren que los gobiernos y las empresas se sometan. Dirigentes empresariales y políticos son obligados a responder a la maquinaria mediática de las Ong's y los recursos de los contribuyentes e inversionistas son usados para fines que ellos nunca avalaron". "El extraordinario crecimiento de las ONG en estados liberales tiene el potencial de socavar la soberanía de las democracias constitucionales", añadieron. Para el neoliberalismo las Ong's internacionales persiguen "una nueva y penetrante forma de conflicto" contra las corporaciones multinacionales o "biz-war" (del inglés *bussiness*, negocios, y *war*, guerra), sostuvo el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad George Washington, Jarol Manheim. Las Ong's trabajan con inversiones institucionales como fondos de pensión sindicales y eclesiásticas en el movimiento denominado "de inversión social", que patrocina políticas empresariales respetuosas del ambiente y de los

derechos humanos en asambleas de accionistas. Esos esfuerzos, dijo Manheim, deben ser considerados "parte de una campaña antiempresa mayor", que también incluye boicots y otras medidas para influir sobre el comportamiento de las compañías. Por otra parte, señala este analista más *bushiano* que Bush, las empresas participan en proyectos conjuntos con ONG, apelan a asesores de tales organismos e incluso contratan a sus empleados "para protegerse contra la publicidad negativa". Esa posición fue compartida por Entine, de AEI, para quien el movimiento de inversión social es "un lobo disfrazado de cordero". Las Ong's "contrarias al libre mercado extienden su alcance hasta las juntas de las corporaciones", dijo.¹⁷

La militarización no alcanza la paz.

En Mesoamérica no existe proceso alguno de carácter nacional que haya solucionado de raíz los conflictos violentos. Sólo se ha dado contención y postergación de las soluciones de raíz. Los períodos de post-conflictos se han caracterizado por el incumplimiento de los acuerdos de paz, mediatización del descontento social, absorción institucional, incorporación de las guerrillas al sistema político electoral para su control, mayor pobreza, migración del campo a la ciudad y hacia EU, entre otros efectos. Los gobiernos de la región Mesoamericana han visto crecer su deuda externa. La venta de sus empresas y la anulación de los aranceles ha minado el ingreso de las administraciones y obligado a subir los impuestos a la sociedad. Las pequeñas y medianas empresas han quebrado. El desempleo ha aumentado. Esta polarización social ha ido de la mano a la polarización militar.

En México el abstencionismo electoral del 60% en las últimas elecciones federales reflejan la falta de credibilidad en el sistema electoral, en los partidos políticos y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial como instrumentos democráticos para satisfacer las necesidades de la población. La violación a los derechos humanos se va agudizando. En los territorios indígenas zapatistas en Chiapas, pero también en los estados de Guerrero y Oaxaca, la presencia militar y paramilitar ha aumentado considerablemente. El gobierno ha roto con los contratos sociales o no ha cumplido con los compromisos contraídos en los procesos de diálogo y negociación fruto de los encuentros para la resolución de los conflictos sociales. Es por ello que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha decidido llevar a cabo los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el EZLN en febrero de 1996 por la vía de los hechos e invalidando al gobierno y los partidos como el verdadero interlocutor del proceso de paz. Pero este incumplimiento no es un monopolio el gobierno mexicano. El proceso de paz en Guatemala y sus respectivos acuerdos para la resolución del conflicto armado en el país tampoco se cumplieron. En El Salvador y Nicaragua la participación política electoral de una de las Partes del conflicto tampoco reflejó la aspiración de la sociedad ni garantizó las mejores condiciones de vida.

La necesidad de enfatizar en la democracia social entonces ha llevado a las grandes movilizaciones sociales en nuestro continente. Diversos sectores reclaman ser incluidos en el beneficio del desarrollo ante el desempleo, la pobreza y la exclusión social cada vez más agobiante. Por su lado los obreros, pero también los campesinos, los indígenas, el sector magisterial, los ambientalistas e incluso las organizaciones de derechos humanos que se han multiplicado en la medida en que los gobiernos agudizan las violaciones a los derechos humanos de la población continental.

¹⁷ Hermann Belinghaussen, La Jornada, 2 de agosto de 2003.

La intervención militar no resuelve los conflictos, sólo los posterga. La paz no se alcanza mediante la pacificación del descontento social. Esta paz no se puede concebir sin la justicia, la democracia, el desarrollo sustentable e incluyente y la participación igualitaria de los géneros en los beneficios de la vida política, social, económica y cultural. Por tanto, no hay paz con autoritarismo. No hay paz sin la participación democrática de la sociedad. No hay paz con hambre o analfabetismo. No hay paz sin consulta ciudadana sobre los proyectos y acuerdos gubernamentales que afectan a toda la población.

Las crisis regionales tienen que ver con la violación a los derechos humanos; a los derechos económicos, culturales, sociales pero también políticos. No podrá haber paz mientras continúe la exclusión, la pobreza, el hambre, la falta de educación o el acceso a la salud, a los servicios básicos o al agua misma. La resolución pacífica de los conflictos significa la inclusión de los diversos sectores sociales a las mejores condiciones de vida y a los beneficios de los recursos patrimonio de la humanidad. Esta es la paz en el nuevo contexto global. Ya que en neoliberalismo es intrínsecamente excluyente, desplazante, empobrecedor y militarizante, este concepto de paz es radical e intrínsecamente antineoliberal. Buscar otro modelo económico alternativo que resuelva los efectos de la actual política económica en el mundo, es buscar la paz.

Gustavo E. Castro Soto
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC)
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, Agosto de 2003
ciepac@laneta.apc.org; www.ciepac.org



Grupo A

Cecilia Cortés, Directora Ejecutiva

FUNPADEM

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos
FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

***Mayores Sinergias entre Actores Locales e
Internacionales para la Contención de Conflictos***

1. *El mundo de la post-Guerra Fría*

Es cierto que el final del siglo XX trajo consigo el desmoronamiento de algunos principios ordenadores del sistema internacional de la segunda posguerra y la obligada reformulación de otros. La Unión Soviética desapareció como actor fundamental del equilibrio de fuerzas internacionales; la Guerra Fría, como gran escenario de la política internacional, dejó de ser un esquema válido para el análisis; el principio de seguridad nacional, originalmente vinculado a las amenazas del enemigo externo, eminentemente estatal y con implicaciones de carácter territorial, tuvo que ser reformulado hacia conceptos vinculados a factores de orden interno, que tienen que ver más con la calidad de vida del ser humano, la democracia, el estado de derecho, entre otros elementos, más que con argumentos relacionados con la diplomacia, el equilibrio geopolítico mundial, lo militar.

¹ Auspicio: Fundación Ford.

En este nuevo escenario, parecía que el turno correspondía a la paz y a la cooperación. Recoger los dividendos de la paz, entendida ésta como una condición que debe alcanzarse a través del desarrollo y no mediante las armas o la guerra. De esta manera, a inicios del siglo XXI, el ser humano está recuperando un lugar central en el reordenamiento del sistema internacional. Esta situación significó un cambio estratégico en la percepción del sistema global.

Fue necesario reconocer, también, que la realidad internacional está caracterizada por un menor peso de los conflictos interestatales y una mayor significación de los conflictos intraestatales. De las 82 conflagraciones que hubo entre 1989 y 1992, sólo tres correspondieron a luchas entre Estados (PNUD: 1994).

El énfasis, entonces, se acentuó en la prevención de conflictos y el surgimiento de un nuevo paradigma de cooperación y desarrollo entre las naciones. Organizaciones como el Banco Mundial empezaron a promover programas que impulsen el desarrollo económico y reduzcan los niveles de pobreza en el mundo, a fin de minimizar las potenciales causas de conflicto.

Programas como el *Conflict Analysis Framework* (CAF) del Banco Mundial; el *Conflict Vulnerability Analysis* (CVA), de la USAID; el *Conflict Assessment* de la DFID; o el *Peace and Conflict Impact Assessment* (PCIA) del Forum for Early Warning and Early Response (FEWER), entre otras iniciativas, han hecho énfasis en la prevención de conflictos a fin de formular estrategias que ayuden a los países a desarrollar la capacidad de soportar y recuperarse de los efectos de un conflicto (resiliencia), antes de que surja o escale la violencia.

En el ámbito hemisférico, la Organización de Estados Americanos (OEA), también promovió estudios sobre los problemas para la paz y la seguridad en el hemisferio y sobre la prevención de conflictos, a partir de la creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), en febrero del 2003.

De su lado, el concepto de seguridad sufrió una reconceptualización que enfoca la seguridad como una condición necesaria para el desarrollo más que un fin en sí misma. Se acuña el término de “seguridad humana”: se transita desde una definición estrictamente militar hacia una concepción integral, donde la seguridad es un estado que resulta de la conjugación de una multiplicidad de factores.

2. El mundo después del 11-S

Los ataques terroristas del 11-S colocaron nuevamente el tema de la seguridad en el primer plano de la agenda mundial. Una vez más las fuerzas armadas, los sistemas de espionaje, las alianzas militares, las estrategias diplomáticas, la disuasión por la vía militar, la seguridad nacional y la seguridad mundial ocupan los primeros puestos en la agenda de la política exterior norteamericana y de sus aliados, con lo cual, el tema de la seguridad humana -entre otros- es probable que pase a formar parte de los temas "menores" de la agenda internacional.

En 1982 el presupuesto militar del planeta era cercano al 5,3% del Producto Mundial (alrededor de unos 674 mil millones de dólares), cifra que superó los 30 mil millones de dólares destinados a educación. Esta cifra se colocó 150 mil millones de dólares por encima de lo que se destinó a salud, 18 veces más que lo que se destinó a ayuda económica y el equivalente al PNB de 60 países en África y América Latina.

Hoy, cuando la amenaza del terrorismo ha puesto en cuestión la seguridad interna de Estados Unidos, no debe resultar extraño que el tema del militarismo en la toma de decisiones, no sólo de la política internacional, sino también de la economía internacional, vuelva a tomar preponderancia en los foros regionales, en las conferencias multinacionales, en los centros de decisiones de la política interna y en cualquier ámbito donde la seguridad y el interés nacionales puedan cumplir sus objetivos de política. La seguridad nacional, se coloca otra vez por encima de las prioridades del mundo y de nuevo es un elemento preponderante en la política exterior de numerosos estados.

3. *La política exterior norteamericana luego del 11-S*

No cabe duda, que los devastadores ataques del 11-S han obligado al planteamiento de una Estrategia de Seguridad Nacional por parte de las autoridades norteamericanas, publicada el 20 de setiembre de 2002, en Washington, por el Departamento de Estado.

La Estrategia de Seguridad, entre otras cosas, señala: *“Para derrotar esta amenaza debemos utilizar cada herramienta de nuestro arsenal: el poderío militar, la defensa mejorada de nuestro territorio nacional, la aplicación de la ley, la recopilación de inteligencia y gestiones vigorosas para cortarles el financiamiento a los terroristas”*.

Centroamérica, por supuesto, no está ajena a los efectos de esta estrategia. Tres grandes dimensiones de esta estrategia señalan serias preocupaciones para el istmo:

- a. *Estrategia preventiva y legítima defensa.* Estados Unidos actuará contra el surgimiento de cualquier amenaza a su territorio, incluso antes de que éstas terminen de formarse. Ello implica, el reforzamiento de socios y aliados en su entorno inmediato, dados los 160 kilómetros de fronteras que posee y por las que atraviesan cerca de 500 millones de personas, 125 millones de vehículos y cerca de 224.000 millones de embarques, por año, provenientes de todo el mundo.
- b. *Democracia y el buen gobierno.* La estrategia señala que, la pobreza, las instituciones débiles y la corrupción pueden hacer que los Estados débiles sean vulnerables a las redes de terroristas y a los carteles del narcotráfico dentro de sus fronteras. Ello implica, también, alianzas para la resolución de conflictos en áreas sensibles, intervención en caso de amenaza a alguno de sus socios, promoción de la democracia y transformación de las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
- c. *Libre mercado y crecimiento económico.* En marzo de 2002, el Presidente Bush declaró en Monterrey, México, que los mercados libres y el libre comercio son prioridades claves en esta nueva estrategia de seguridad nacional y, por tanto, “*nuestro objetivo es llegar a acuerdos de libre comercio con una combinación de países desarrollados y en desarrollo de todas las regiones del mundo. En un comienzo, América Central, África del Sur, Marruecos y Australia serán nuestros puntos focales principales*”.

Lo anterior señala, nuevamente, un incremento sustantivo del apoyo y mantenimiento de las fuerzas armadas como defensoras de la paz internacional en el Siglo XXI; ello, claro está, requiere de un aparato de inteligencia mucho más sofisticado.

4. Ausencia de la sociedad civil: perspectivas

Luego del fin de la Guerra Fría, la sociedad civil (global, regional, nacional o local) cobra una relevancia, particularmente en el contexto de la democracia, la apertura a la globalización y los procesos de regionalización de las economías.

El fuerte incremento de la presencia de las organizaciones de la sociedad civil transnacional en los asuntos de orden mundial, regional o local, particularmente, en América Latina y el Caribe llevó a creer que, en una época donde el ser humano se convertía en el centro del desarrollo y la seguridad, la participación en la toma de decisiones en este ámbito sería considerada mayoritariamente.

No obstante ello, la participación de la sociedad civil continúa mostrando déficit importantes: a) el primero de ellos tiene que ver con el nivel de representatividad y legitimidad de estas organizaciones; b) en segundo lugar, hay un espacio muy reducido en las agendas para temas como la seguridad, la paz y el conflicto. Parece ser que estos temas son un *no-issue*, y abordados únicamente desde los órganos oficiales; c) Finalmente, los efectos del 11-S no han sido discutidos ampliamente desde las organizaciones de la sociedad civil. Hay un escaso monitoreo de las agendas nacionales de seguridad luego de los atentados.

5. *Tratado Marco de Seguridad Democrática: un camino recién explorado desde la sociedad civil*

Existe una iniciativa que se viene desarrollando desde hace dos años en Centroamérica y que reúne a organizaciones de la sociedad civil con el fin de investigar el estado del cumplimiento de los compromisos establecidos en el TMSDCA.

A partir de los resultados, que fueron presentados recientemente en Ciudad de Guatemala, durante la celebración del Foro Centroamericano sobre Seguridad, el 30 y 31 de julio; estas organizaciones emitirán y tratarán de implementar sus recomendaciones para que se revise y reforme el Tratado, desde una perspectiva de la sociedad civil.

Actualmente el Trabajo se encuentra en su segunda fase, que es difundir los resultados, a partir de los siguientes ejes y actividades:

Los ejes

1. Difundir las recomendaciones del proyecto con la finalidad de influir sobre el proceso de revisión y reforma del TMSDCA en el entorno regional.

2. Fortalecer la participación de las organizaciones y redes de la sociedad civil regional en el campo de la seguridad regional y hemisférica.

Las actividades

1. Dar a conocer y promover en la SG-SICA, el CC-SICA, la CSC y especialmente en la Comisión *Ad Hoc* para la Revisión del Tratado, las propuestas y recomendaciones del proyecto relacionadas a: a) el mejor cumplimiento del TMSDCA; b) su reforma y revisión; y c) la creación de mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil en el seguimiento y la evaluación de éste.
2. Difundir y promover entre las organizaciones y redes regionales de la sociedad civil las propuestas y recomendaciones del proyecto relacionadas a: a) el mejor cumplimiento del TMSDCA; b) su reforma y revisión; y c) la creación de mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil en el seguimiento y la evaluación de éste.
3. Coordinar y apoyar la iniciativa de creación de una Comisión *Ad Hoc* Transitoria de Seguridad de la Sociedad Civil Centroamericana propuesta en el Foro Centroamericano sobre Seguridad.
4. Diseñar y divulgar una metodología de seguimiento y evaluación de los temas de seguridad para organizaciones y redes regionales de la sociedad civil.
5. Fomentar el diseño de un Programa de Seguridad Regional que permita la cooperación y el establecimiento de sinergias entre los diferentes iniciativas regionales sobre seguridad.



Grupo B

Ernesto de la Jara
Instituto de Defensa Legal.
Perú

Conferencia Internacional Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

EXPERIENCIAS SUBREGIONALES Y NACIONALES EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS: AGENDA PRO PAZ

Comentarios sobre las preguntas planteadas en el grupo B, a partir de la experiencia peruana.

Pregunta 1: Solución de conflictos violentos de carácter interno: ¿mano dura o solución alternativa?

En este nivel, el análisis de la experiencia peruana es interesante, porque se suele creer que lo que derrotó a Sendero Luminoso fue una mano dura sin límites, puesta en práctica a partir del autogolpe de Estado de Fujimori y Montesinos (abril de 1992), cuando lo que realmente derrotó a dicha organización fue algo que no puede ponerse del lado de lo que suele entenderse por mano dura. ¿Qué derrotó a Sendero Luminoso?

- La captura de Abimael Guzmán, jefe máximo de Sendero Luminoso. Se trata de un golpe de inteligencia policial producto de un cambio de concepción en términos de estrategia

¹ Auspicio: Fundación Ford.

antisubversiva: el reconocimiento de la necesidad de entender que, si bien Sendero Luminoso era una organización que recurría a métodos terroristas, era al mismo tiempo una organización política, en el sentido de que respondía a una concepción maoísta (guerra popular del campo a la ciudad) y que, por lo mismo, tenía objetivos y estrategias políticas a considerar (tomar el poder, ganar población, intervenir en los conflictos sociales, etcétera).

Esto llevó a que se constituyera en la Policía un grupo especialmente dedicado a conocer y a seguir la evolución de Sendero, proponiéndose la captura de Guzmán, pues se trataba de el “Presidente Gonzalo”, “Cuarta Espada” de la revolución, cuyo “Pensamiento Guía” era considerado infalible. Y no se equivocó: producida la captura de Guzmán, Sendero Luminoso comenzó a desmoronarse.

- La consolidación de un fenómeno de rondas campesinas. En Ayacucho, un departamento ubicado en los Andes del Perú, lugar escogido por SL para iniciar su lucha armada, y, por tanto, su comité histórico, se llegó a constituir un movimiento de rondas campesinas que se enfrentó frontalmente a dicha organización, logrando expulsarla de una serie de zonas. Eso determinó que Guzmán tuviera que apurar su venida a la capital (una huida hacia delante), lo cual contribuyó de manera decisiva a su derrota.

Este fenómeno de las rondas campesinas solo se pudo dar cuando las Fuerzas Armadas dejaron de considerar a la población local como aliada natural de la subversión, y cuando decidieron mejorar su relación con ella. Como producto de este cambio, la población local decide jugar un rol activo contra SL.

- SL no logró hacer una alianza con los pobres, la gran mayoría del país.

En la parte rural del país, SL logra al principio la adhesión de determinados sectores campesinos, pero luego la gran mayoría de ellos no toma partido por dicha organización, e inclusive un sector –como ya se ha visto– hasta se le enfrenta a través de las rondas. En la ciudad, pese a que SL entra en los asentamientos humanos en la época de peor crisis económica, no logra generar una adhesión significativa. En el Perú se suele decir que si hubiese ocurrido lo contrario, otro habría sido el desenlace. Esta falta de adhesión de la población en general tiene que ver fundamentalmente con el carácter de Sendero: violentista, autoritario, antiandino etcétera; también se suele decir que si SL hubiese sido algo mejor, distinto también habría sido el desenlace.

La mano dura fue más bien un elemento determinante para que SL, que no debió pasar de ser un grupo ultra más, casi gane la guerra. Porque hay que tener muy claro que si bien

SL pudo ser derrotado estratégicamente, esto ocurrió después de que avanzara durante más de un década, llegando a comprometer la viabilidad del Perú.

Que una organización como SL (violentista, trasnochada, fundamentalista) pudiera avanzar hasta donde avanzó era bastante difícil, casi imposible. Sin embargo, ocurrió. Y a ello contribuyó de manera decisiva la mano dura, que se dio casi desde el comienzo y durante prácticamente todos los años de la violencia. En efecto, a partir de 1982 se declara el estado de emergencia en las zonas afectadas por la violencia, y se entrega el control a un comando político-militar con atribuciones ilimitadas, lo que se tradujo en innumerables abusos (miles de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, etcétera); prueba de esto último es que hoy existe un proceso de Comisión de la Verdad. ¿De qué manera la mano dura no solo fue ineficaz sino también contraproducente?:

- La represión indiscriminada y las violaciones de derechos humanos impidieron que la población local tomara claramente partido por el Estado en contra de SL. Por ejemplo, las rondas campesinas contra Sendero Luminoso comenzaron a formarse a comienzos de los ochenta, pero dicho proceso se paralizó debido al ingreso violento de la Marina bajo el estado de excepción; por ello, el proceso solo se retoma a fines de dicha década, resultando –como se ha visto– un elemento clave.
- Haber creído durante muchos años que lo fundamental de la estrategia antisubversiva era la represión militar impidió que se entendiera que lo más importante era evitar que SL pudiera aprovecharse –azuzar– las fisuras políticas y sociales que abundan en un país como el Perú (narcotráfico y campesinos cocaleros; los con tierra y los sin tierra; conflictos con la autoridad local; etcétera).

En la actualidad SL sigue estando derrotado estratégicamente, pero aún existe, fundamentalmente en determinadas zonas de la selva peruana, y mantiene una capacidad de acción reducida pero capacidad de acción a fin de cuentas. No obstante que llevamos más de veinte años de violencia política, el peligro sigue siendo el mismo: nuestros errores en términos de estrategia antisubversiva, más los intensos conflictos sociales que tenemos, más la existencia de un grupo –o grupos– dispuesto a que todo vuelva a ser una fórmula explosiva.

Todo lo dicho no niega, obviamente, la importancia que tiene también el componente militar y policial, pero en el marco de una estrategia más amplia e inteligente.

Pregunta 2: Política exterior estadounidense a partir del 2001, ¿estaría militarizando la resolución de conflictos domésticos en América Latina?

Respecto del terrorismo en el Perú (respuesta contra SL), no podría decirse que esto haya ocurrido; y como explicación podemos mencionar:

- Actualmente Sendero Luminoso es una amenaza sumamente focalizada (lo principal de su fuerza está constituido por unas 150 personas que se mueven en zonas de la selva de difícil acceso) y bastante débil.
- El endurecimiento de la política exterior norteamericana a partir de los atentados del 11 de setiembre ha coincidido con una apertura democrática en el Perú, luego de más de una década de autoritarismo, y con la creación y actuación de un proceso de Comisión de la Verdad. Distinto hubiera sido –como se suele decir– si el endurecimiento hubiese coincidido con un Sendero Luminoso en el momento más álgido, y con Fujimori y Montesinos en el poder.

En relación con el tema del narcotráfico sí existe una tensión: el endurecimiento de la política de erradicación de los cultivos de coca.

Se habla de una erradicación concertada, pero en realidad sigue siendo compulsiva, lo que ha sido determinante para que todo el campesinado cocalero (unas 200.000 familias) se ponga en pie de guerra. De otro lado, hay una tendencia a juntar tres fenómenos que habría más bien que distinguir: terrorismo, narcotráfico y campesinos cocaleros, sobre todo tomando en cuenta que se dan en zonas donde conviven con pobreza, presencia militar (algunas zonas están actualmente bajo estado de excepción), nula presencia del Estado o del sistema político en general (partidos políticos).

En este último ámbito, una estrategia equivocada puede ser también explosiva.



Grupo B

Carmen Rosa de León- Escribano

IEPADES - Guatemala

Conferencia Internacional Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Experiencias subregionales y nacionales en la resolución pacífica de conflictos:

Agenda pro-paz.

MODERADORA: Sara Larraín (Directora ejecutiva, Programa Chile sustentable)

PREGUNTAS:

1. Los conflictos en la región tienden a ser de carácter interno (doméstico) más que inter-estatal. Existe la percepción que muchos de los conflictos violentos (crimen organizado, violencia armada, narcotráfico, delincuencia) han tendido a resolverse vía propuestas de “mano dura” más que en torno a la búsqueda de soluciones alternativas.
 - a. Desde su punto de vista, ¿comparte usted este diagnóstico?

El modelo de seguridad guatemalteco está marcado por el enfrentamiento armado interno, que alteró en forma profunda el tejido social comunitario y la forma de relacionamiento de los sectores y personas. En esa etapa se construyó un modelo de seguridad basado en el autoritarismo, la violencia, la fuerza, el uso de las armas y la sospecha. El tipo de soluciones que se han aplicado en el ámbito de la seguridad tienden al castigo y a la represión, más que a la prevención del delito.

Pese a que el número de efectivos de la nueva PNC, producto de la reforma policial en Guatemala alcanza la cifra de casi 20,000 agentes, los índices de criminalidad en el ámbito nacional no han disminuido. Esta situación, aunada al temor al crimen existente lleva a que se discuta cómo deben enfrentarse - la comunidad y el Estado- al creciente aumento de la criminalidad, sin atropellar los principios elementales de un Estado de Derecho, ni justificar

¹ Auspicia: Fundación Ford.

procedimientos y actuaciones represivas y/o autoritarias que representen un mayor peligro para la vida e integridad física de los ciudadanos y eleven los niveles de corrupción e impunidad. En ese sentido, es importante señalar que el proceso de reforma policial –aún en marcha– es uno de los espacios idóneos para diseñar e implementar un Modelo Democrático de Prevención del Delito. Se trata de modificar la gestión policial de trabajar “para” el ciudadano a trabajar “con” el ciudadano.

Nos encontramos en una etapa de transición entre el modelo de seguridad anterior basado en el orden público, y el que se requiere a la luz de las nuevas definiciones de la seguridad democrática. En la mayor parte de la población persisten actitudes que vinculan la seguridad a la violencia y a la represión. Por ello es fundamental incorporar a la definición de este nuevo modelo la visión comunitaria con enfoque preventivo, que permita encontrar las claves del tejido social actual y cuáles son las actitudes que deben modificarse en forma colectiva, a través de la información y la formación en los temas base de la seguridad, para garantizar los derechos básicos de los integrantes de las poblaciones.

De esa cuenta, en los últimos años hemos visto incrementarse la tasa del delito. Existe indudablemente, una creciente sensación de inseguridad en la población que afecta su calidad de vida. Esta sensación se fundamenta en la proliferación de la violencia contra la mujer y el menor, la actuación de las pandillas juveniles, los robos con intimidación a las personas y el pequeño tráfico de droga, que por su frecuencia genera inseguridad ciudadana. Este ciudadano afectado por el delito cotidiano requiere de la solución a sus problemas de seguridad y no sentirse marginado por las prácticas burocráticas de la administración de justicia.

Durante los últimos años los índices de hechos delictivos se han incrementado dramáticamente, tanto en los crímenes de alto impacto social (homicidios, secuestros, asaltos a bancos, robo de vehículos) como el delito común (hurtos, agresiones, entre otros), lo que produce un sentimiento generalizado de inseguridad.

A lo anterior debe sumarse que frente al alto número de delitos que se cometen, el sistema de administración de justicia en conjunto muestra bajos niveles de respuesta efectiva frente al problema de la criminalidad, lo que genera desconfianza en la población a denunciar hechos delictivos, en consecuencia poco relacionamiento comunidad-instituciones.

En resumen, nos encontramos con una situación en materia de seguridad que se podría caracterizar de la siguiente manera:

- Crecimiento del delito y la violencia
- Actuación no coordinada y lenta del sector justicia
- Escasa respuesta estatal
- Falta de información sistematizada para la toma de decisiones
- Restricciones presupuestarias
- Reclamos de participación ciudadana
- Significativa sensación de inseguridad
- Institución policial con limitada capacitación, equipamiento y tecnologías; una policía que no trabaja con el ciudadano
- Ausencia de una política de seguridad ciudadana

El problema de la reforma al sector seguridad en los países en transición es que se sigue teniendo la misma estructura de las fuerzas de seguridad, con la misma doctrina y las mismas prácticas,

por lo que se enfrenta a las nuevas amenazas con los procedimientos tradicionales de la represión, la persecución y el uso de la fuerza. La misma ciudadanía, acostumbrada a debatirse en una práctica de la violencia cotidiana, resultado de los conflictos armados internos, reclama la actuación pronta, violenta y represiva como fórmula para acabar con la inseguridad. El desborde de las fuerzas de seguridad hace que en lugar de planificar y prevenir, éstas se encuentren reaccionando en forma inmediata y sin resultados, al crimen organizado y a la delincuencia común.

- b. Podría usted indicar experiencias de resolución de conflictos sociales, políticos y/o de seguridad en forma no militar

En el caso específico de Guatemala, la negociación del conflicto armado interno que duró más de tres décadas, fue resuelto por la firma de los Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996, entre la guerrilla y el gobierno. Estos Acuerdos ponen fin a la guerra civil, a cuatro décadas de gobiernos autoritarios y sientan las bases para emprender la construcción de un nuevo proyecto de nación, a partir de transformaciones concretas, como la adecuación del Ejército a la situación de paz y a la institucionalización de la democracia; fortalecer el Sistema de Justicia; reconocer constitucionalmente la identidad y derechos de los pueblos indígenas, y dar paso a un proceso de reconstrucción nacional, con base en el respeto de los derechos políticos, culturales económicos y sociales de toda la población.

El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática desarrolló una Agenda de Seguridad basada en un concepto ampliado, que plantea que la Paz Firme y Duradera requiere el respeto de los derechos humanos, y del carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la Nación guatemalteca, el desarrollo económico del país con justicia social, la participación social y, por ende el orden constitucional democrático.

Lo anterior presupone la modificación del modelo de seguridad hacia un modelo de carácter incluyente, dialogante, horizontal, que tome en cuenta las necesidades diferenciadas de los múltiples actores comunitarios y que la seguridad se construya sobre la base de la solidaridad y organización de la población. Así mismo, un modelo que perciba la relación entre la sociedad y el Estado como una relación de confianza, y específicamente en el tema de seguridad, un modelo en el cuál el policía se coloca como el mediador del conflicto social y el gran aliado de la población en la solución de los problemas cotidianos.

Sin embargo, la lentitud de los cambios y reformas de carácter socioeconómico, hacen que se vaya perdiendo el espíritu de la transición democrática, teniendo que recurrir cada vez más a la represión como método de contención del descontento social. Y precisamente por la lentitud en la reforma policial, cada vez más se convoca al ejército para realizar tareas de apoyo en materia de seguridad ciudadana.

En el contexto regional, se elabora el Tratado Marco de Seguridad Democrática, como un mecanismo de prevención basado en la cooperación y generación de medidas de confianza entre los Estados centroamericanos para establecer formas pacíficas para la resolución de las controversias, y se genera el concepto de seguridad democrática.

El tratado Marco de Seguridad Democrática

El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (en adelante el Tratado), fue suscrito por los Presidentes de los Estados centroamericanos² el 15 de diciembre de 1995, en ocasión de la Cumbre de San Pedro Sula. Se plantea como objetivo fundamental favorecer la integración de Centroamérica con el fin de consolidarla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

El Tratado sustenta la premisa de que el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de derecho; en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos.

Entre otras, parte de las siguientes consideraciones:

- El desarrollo sostenible de Centroamérica sólo podrá lograrse con la conformación de una comunidad jurídica regional, que proteja, tutele y promueva los derechos humanos y garantice la seguridad jurídica, y que asegure las relaciones pacíficas e integracionistas entre los Estados de la región;
- Aquellas situaciones que quebranten la paz y afecten la seguridad de cualesquiera de los Estados centroamericanos afectan también a todos los estados de la región y sus habitantes;
- La coincidencia en los objetivos de consolidación democrática no es incompatible con el reconocimiento de las particularidades de cada país de la región, lo cual incluye la situación especial de aquellos que han decidido la eliminación o permanencia constitucional de sus respectivos ejércitos;
- El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil; el balance razonable de fuerzas; la seguridad de las personas y sus bienes; la superación de la pobreza y pobreza extrema; la promoción del desarrollo sostenible; la protección del medio ambiente; la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad; el terrorismo; la narcoactividad y el tráfico de armas; así como (en) la orientación de los recursos a la inversión social.

Establece el Tratado que el irrespeto a los derechos humanos, la impunidad, pobreza y extrema pobreza, corrupción, pública o privada, la delincuencia, el crimen organizado (narcotráfico, tráfico de personas, entre otros), y los desastres naturales amenazan la seguridad de las personas. En concordancia, el concepto de seguridad enunciado refiere por un lado, al desarrollo sostenible y sustentable de los pueblos centroamericanos y por otro, a la realización de acciones consensuadas entre los Estados de la región para generar confianza mutua y articular esfuerzos tendientes al logro de la seguridad regional.

La seguridad democrática apuesta a la seguridad de las personas, al logro de condiciones de vida que garanticen el goce pleno de los derechos humanos: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, así como a la ausencia de riesgos o amenazas físicas. De ahí que, en el contexto de una nueva correlación de fuerzas a escala mundial, redefine la concepción de seguridad, descartando la Doctrina de la Seguridad Nacional que había prevalecido en el mundo occidental desde finales de la segunda guerra mundial.

² No fue firmado por los Presidentes de Costa Rica y Panamá.

El texto del Tratado se divide en 7 Títulos. Los primeros 3 se refieren a la parte sustantiva, la cual contiene preceptos y compromisos relativos al Estado de Derecho, Seguridad de las Personas y sus Bienes y Seguridad Regional); los restantes, a las cuestiones operativas de organización, institucionalidad y disposiciones finales, especiales y transitorias.

- c. De existir aquellas experiencias, ¿cuáles han sido los factores que han favorecido a una resolución pacífica de conflictos?

Los factores determinantes en la firma de la paz en Guatemala, fueron:

- Un contexto geopolítico en el cual se había ido desarrollando procesos de paz y de resolución de conflictos por vías electorales, así como por firma de Acuerdos de paz
- Una tradición compartida de cooperación regional centroamericana. Desde el mercado común, hasta los procesos de Contadora y Esquipulas.
- Una sociedad civil fuertemente organizada y deliberante. Dio pie a la creación de la Asamblea de la Sociedad Civil, que agrupó a 13 sectores y proveyó de insumos a la mesa de negociación.
- Una coordinación entre las iglesias más fuertes en un movimiento ecuménico a favor de la paz
- Un contexto internacional favorable a la paz, así como, una presión y vigilancia internacionales para la realización del proceso de Paz. La creación del Grupo de Amigos de los países más cercanos geográficamente, así como donantes, jugaron un papel crucial de intermediación.
- Un papel fuerte en la moderación de Naciones Unidas.

2. Se ha argumentado que a política exterior estadounidense a partir del año 2001, estaría “militarizando” la resolución de conflictos domésticos en América Latina,

- a. ¿Comparte usted esa afirmación?

Recordemos que la doctrina de seguridad nacional que se extendió por la región centroamericana, modificó la misión primordial de los ejércitos, llevándolos de la defensa territorial contra un enemigo externo, hacia el combate contra un enemigo interno. Ese enemigo interno se identificaba como grupos insurgentes, pero también todo aquel que promoviera la organización y hablara en términos que pudieran identificarse como “comunistas”. Se dio en realidad una bipolarización del mundo que llevó a clasificar en amigos y enemigos a los países, en función de los intereses de Estados Unidos. El país central en este caso, elaboró una estrategia de alianzas internacionales basadas en la lucha contra el enemigo ideológico externo de la gran nación. Pero los estados latinoamericanos se orientaron hacia un enemigo interno. De ahí que se diera la necesidad por parte de las fuerzas armadas, de además de tomar el Estado, orientar sus acciones hacia el fin del control social y la represión, haciéndolos entrar en el ámbito de acciones de carácter social y empuje al desarrollo, como un instrumento de contrainsurgencia.

Por parte de la potencia central, se buscó fortalecer técnica y materialmente a sus aliados naturales, las fuerzas armadas, desarrollando una interdependencia mutua pero liderada naturalmente por el centro hegemónico.

Con la finalización de la guerra fría y la caída del muro de Berlín, los intereses se movieron hacia la interdependencia económica global, variando el centro de interés. Sin embargo, la doctrina y los modelos de seguridad se siguieron enfocando en la concepción de enemigos internos que deben ser combatidos. La nueva agenda que Estados Unidos ofrece a los ejércitos de la región se centra en el combate al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo o narcoterrorismo así como a la defensa de los recursos nacionales.

Si volvemos a la idea que los sistemas de respuesta a los fenómenos de la seguridad siguen enraizados en perspectivas y métodos de carácter tradicional, lo que encontramos es la tendencia primaria a querer enfrentar el fenómeno por sus efectos y no las causas. Esto lleva necesariamente a retomar el modelo de la doctrina de seguridad nacional y querer recuperar la alianza estratégica a nivel mundial desde la perspectiva de destrucción del enemigo interno en cada país, con la finalidad de defender el centro a través de las respuestas militares al problema, tomando en cuenta que muchos de los países de la región se encuentran en un período de transición hacia privilegiar la actuación en seguridad interna por parte de las fuerzas policiales.

En la nueva situación enfrentada desde la ortodoxia de la seguridad tradicional, la lucha contra el terrorismo se convierte en un instrumento que permite volver al control social y a la persecución de las ideologías.

Si partimos de la premisa que nuestras sociedades aun se encuentran en procesos de transición hacia la democracia, volver con las tesis del conflicto, levantando el papel de las fuerzas armadas como los aliados naturales de Estados Unidos, es uno de los problemas que tendremos que seguir enfrentando.

En resumen, tenemos como problemas derivados de la posición de Estados Unidos en relación a la seguridad hemisférica, los siguientes:

- Retorno al fortalecimiento de los ejércitos en detrimento de las fuerzas policiales civiles
- Volver a la concepción del enemigo interno y de “quien no está conmigo, está contra mí” (Corte Penal Internacional)
- Endurecimiento de las políticas migratorias, cerrando fronteras (efecto) sin preocuparse de invertir en los países de origen para detener el flujo hacia el norte
- Consideración como amenaza de los conflictos étnicos, diferentes concepciones de la integridad territorial, diferencias socioculturales, religiosas, económicas, lingüísticas y políticas.
- Privilegio de las formas represivas de actuación para contener el descontento y combatir la delincuencia, por encima del diálogo y la prevención. (Caso de las maras en Honduras, El Salvador y Guatemala)
- Las acciones son preferentemente estatales cerrando los mecanismos de participación de la sociedad civil.
- Uso de la fuerza frente al potencial enemigo
- Debilitamiento del marco democrático y de la vigencia de los derechos humanos, volviendo a las tesis de la seguridad nacional.

- b. ¿Qué experiencias concretas podría indicar en su país (subregión) sobre aquel proceso?

Después del 11 de septiembre, la cumbre de Presidentes de Centroamérica ordena a los ejércitos de la región, elaborar un plan antiterrorista. Por otra parte, se crea y nombra la figura de un Comisionado contra el terrorismo, recayendo el nombramiento en el caso de Guatemala, en un militar de baja. Se vuelve a impulsar por parte de Estados Unidos, una agenda basada en la lucha contra el terrorismo.

En la nueva visión de los militares norteamericanos, uno de los principales peligros para la seguridad de América Latina ya no viene de ejércitos extranjeros o guerrillas urbanas que toman las capitales de los países y pasan luego a controlar el interior. Por el contrario, el peligro viene de organizaciones criminales que ocupan espacios vacíos en las junglas, y otros lugares remotos, y se expanden desde allí.

Una de las últimas tendencias en la región es la propuesta supuestamente surgida de dos de los presidentes centroamericanos, (Honduras y El Salvador), de un plan para reconfigurar la presencia militar en Centro América. Se dice que ambos trazaron un plan para que se componga un ejército regional con el apoyo de Estados Unidos. Se parte de la tesis que frente a una posible integración económica basada en el acuerdo comercial del CAFTA, una de las medidas sería la integración de las fuerzas armadas, acompañada de una reducción en el gasto militar y ayudas militares de Estados Unidos.

Esta propuesta respaldada públicamente por el subsecretario de Estado de EEUU, Daniel Fisk, demuestra que no es más que una táctica norteamericana para garantizar el control militar en la región, pensando sobre todo en que existen dos países que no tienen ejército.

Frente a este acontecimiento, que fue seguido de una reunión sostenida el 12 de agosto por parte de la Comisión de Seguridad de la región, creemos que deben retomarse criterios básicos de cada país, basados en el Tratado Marco de Seguridad y fijar puntos clave que nos permitan la construcción de propuestas en el marco subregional.

1. Que cualquier demanda en torno a las necesidades de seguridad de la potencia, no trastoque los procesos de democratización nacional que hasta ahora se venían dando. La separación de funciones entre las fuerzas armadas y las policiales es clave para la democratización de los países.
2. En el caso de la región centroamericana, contamos con un instrumento regional que contiene el concepto de esa seguridad cooperativa y que además incluye la participación de la sociedad civil: el Tratado Marco de Seguridad Democrática
3. Desde una perspectiva global y partiendo de la vulnerabilidad, el terrorismo solo puede combatirse en la medida en que en los ámbitos locales se resuelvan los conflictos generados por la marginación, así como, la estabilidad mundial depende del ejercicio democrático real que suceda en la periferia. Por ello, es indispensable llegar a la formulación de seguridad hemisférica, partiendo de la sub región que trabaja en forma cooperativa y sin confrontaciones directas y ésta a su vez, fomentando acuerdos supra que se orienten hacia fortalecer las democracias nacionales, en lugar de intentar aprovecharse de las debilidades institucionales para poder imponer formas de reacción ajenas al nuevo modelo de seguridad democrática.



Grupo B
Pablo Dreyfus
Viva Rio

**Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos**

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Experiencias subregionales y nacionales en la resolución pacífica de conflictos: Agenda pro-paz

1. Ciertamente los conflictos en América Latina no tienen un carácter inter-estatal sin embargo, no sería enteramente acertado decir que la dimensión del conflicto en la región tiende a ser de carácter interno. El crimen organizado, la violencia armada, el tráfico ilícito de drogas, el aumento de la delincuencia y la proliferación de armas pequeñas son problemas que tienen hoy en América Latina una clara dimensión “interméstica” o “transnacional”. Estos son problemas originadores de conflictos en los que están involucrados actores que, aprovechando las vulnerabilidad de los Estados de la región, interactúan a través de las fronteras. Por ejemplo: automóviles de lujo robados a punta de pistola en Santa Cruz de la Sierra, São Paulo y Buenos Aires son contrabandados a Paraguay e intercambiados por drogas ilegales y por armas de fuego. La cocaína producida en Bolivia y Colombia es vendida para su consumo en Río de Janeiro, por organizaciones armadas locales dando origen a un violento negocio que causa miles de muertos por año en la ciudad. Municiones producidas en México son exportadas legalmente a Paraguay y trianguladas ilegalmente Brasil. Lo mismo ocurre con armas pequeñas producidas en Argentina y Brasil, las cuales, también acaban siendo contrabandeadas a Colombia donde son indistintamente utilizadas por paramilitares y grupos guerrilleros. La globalización ciertamente es un fenómeno que tiene su lado sombrío.

Uno de las primeras reacciones de los gobiernos frente a estos problemas ha sido incrementar la represión policial y hasta utilizar o plantear la intervención militar. En la región andina este incremento de la represión ha sido particularmente incentivado y apoyado por Estados Unidos. Sin embargo, frente a situaciones conflictivas tan complejas no sólo basta con analizar qué es lo que está pasando. También es necesario plantearse por qué está pasando y quiénes están siendo afectados? Esto es, es necesario analizar las causas sociales, económicas y hasta políticas de los conflictos. La reducción de la intensidad de los conflictos, tanto rurales como urbanos, por los que atraviesa la región requiere un diagnóstico meticuloso y claro del problema para saber donde y con que medios actuar.

Tomemos dos casos en América del Sur: Bolivia y Brasil. Brasil es una de las rutas principales de salida para la cocaína producida en la región del Chapare, en Bolivia. Pero también las grandes ciudades de Brasil, Río de Janeiro por ejemplo, son importantes centros de consumo de drogas ilícitas.

Cuáles son las alternativas económicas para los campesinos que producen coca en Bolivia, Perú y Colombia? Cuáles son sus oportunidades actuales de movilidad social? Cuál es el margen para optar por involucrarse o no en la cadena del tráfico de drogas.?

Las mismas preguntas pueden hacerse respecto a jóvenes escasos recursos involucrados en organizaciones armadas de venta y tráfico de cocaína en Río de Janeiro.

Debido a la ausencia de políticas orientadas en base a diagnósticos adecuados, tanto el Chapare como Río de Janeiro han sufrido desde mediados de la década del 80 graves escaladas de violencia ligadas no sólo a la dinámica propia del narcotráfico sino también como consecuencia de políticas basadas principalmente en la represión policial (incluyendo el uso esporádico de los militares en tareas policiales).

Frente a la escalada desenfrenada de la violencia y a la falta de efectividad de las políticas puramente represivas, se ha dado lugar desde mediados de la década del 90 a enfoques alternativos al uso de la fuerza.

En el Chapare los esfuerzos “pacíficos” de contención del tráfico de drogas, estuvieron canalizados a través de la implementación de programas de “desarrollo alternativo” desarrollados conjuntamente por el gobierno y organizaciones internacionales (en particular

¹ Auspicio: Fundación Ford.

las Naciones Unidas a través de su Programa Internacional para la Fiscalización de Drogas – PNUFID- hoy llamado Oficina de Naciones Unidas para la Lucha Contra la Droga y el Crimen UNODC).² Estos programas se han focalizado en el desarrollo de infraestructura (principalmente caminos y otros servicios), y en la asistencia técnica para la producción y comercialización de productos alternativos a la coca. Los proyectos estuvieron basados en estudios de mercado previos y en un diagnóstico de las necesidades y oportunidades para el desarrollo de estas actividades. Los proyectos de desarrollo alternativo no han terminado con el tráfico de drogas en el Chapare, sin embargo, han tenido éxito localizado en ciertas áreas de esta región donde la coca ha sido suplantada por productos agrícolas y agroindustriales legales. De hecho es posible encontrar hoy palmito enlatado, piñas y bananas del Chapare en supermercados de Argentina. Estos proyectos han también contribuido a establecer y afianzar la presencia del Estado.

Río de Janeiro es otro caso interesante porque la violencia y la criminalidad violenta están relacionadas al auge del narcotráfico. En esta ciudad se han dado estrategias interesantes de reducción de la violencia urbana y la criminalidad mediante un concepto amplio de la seguridad pública. Aquí se ha dado a partir de mediados de los noventa un interesante proceso de integración entre la sociedad civil y el gobierno local (en este caso el Gobierno del Estado de Río de Janeiro) en el que las autoridades han oído, asimilado y ayudado a implementar propuestas alternativas a la seguridad pública planteadas por la organización no gubernamental Viva Rio.

Frente a una gran escalada de violencia entre la policía y las organizaciones de narcotraficantes y entre los narcotraficantes entre sí, Viva Rio propuso políticas de construcción de capital social y reformulación de técnicas policiales en las áreas más conflictivas de la ciudad. Las propuestas de Viva Rio estuvieron basadas un estudio epidemiológico de la violencia que llegó a identificar el vector principal de la violencia y el grupo de riesgo afectado por la violencia. El vector son armas de fuego, en su mayoría armas cortas.

² Los proyectos bilaterales de cooperación de Estados Unidos a través de USAID han sido también determinantes en la región a través de estudios y estrategias de marketing para productos alternativos y para el desarrollo de infraestructura vial. Sin embargo, el apoyo de USAID se ve condicionado a la erradicación forzosa de coca, que no siempre se da en áreas ya “desarrolladas” con lo que la producción de coca es cíclicamente reestablecida y se generan violentos choques entre campesinos “cocaleros” y fuerzas policiales y militares.

Se llegó a la conclusión de que el grupo más afectado por la violencia tanto como víctimas como victimarios son hombres de entre 15 a 29 años que han abandonado sus estudios primarios. Este factor es muy importante debido a que en Brasil el certificado de estudios primarios es fundamental para obtener un empleo declarado. Este es el grupo que sirve de base de reclutamiento para el tráfico de drogas y es justamente en ese segmento donde Viva Río desarrolla en las favelas actividades preventivas mediante programas de educación, formación de capital social (micro crédito para emprendimientos generadores de empleo) y programas de policía comunitaria y micro-desarme.

El programa de Grupo de Policía para Áreas Especiales (GPAE), propuesto por Viva Río y desarrollado junto con el Gobierno Estadual ha conseguido reducir a cero el número de homicidios declarados en una favela particularmente violenta ubicada entre Ipanema y Copacabana. En el corazón turístico de la ciudad. La innovación ha sido llevar a la policía dentro de la favela con el objetivo de brindar el servicio “seguridad pública” a sus habitantes. Un servicio del que hasta el momento estaban privados, lo que daba lugar a que el espacio dejado por el Estado sea ocupado por los traficantes de drogas.

La presencia policial ha su vez brinda seguridad a programas beneficiosos para la comunidad tales como guarderías infantiles y centros educativos y culturales. En cierto sentido, Viva Río desarrolla una estrategia de “desarrollo alternativo urbano” que ha comenzada a ser replicada por el gobierno en otras favelas de la ciudad.

En el caso del Chapare, uno de los factores que ha incidido en la aplicación de estrategias alternativas de reducción del tráfico de drogas ha sido la ausencia en la región de grupos armados opositores al gobierno por lo que ha sido posible desarrollar los programas de desarrollo alternativo en relativas condiciones de seguridad. Un fenómeno que no se da por ejemplo en Colombia donde existe un conflicto interno (Gobierno-Insurgencia) que en el terreno ha asumido las características de un conflicto militar clásico de guerra de posiciones.

También en el Chapare ha sido muy útil el hecho de que los campesinos cultivadores están organizados en “colonias” muy bien organizadas y con líderes respetados por el resto de la comunidad. Esto ha hecho posible la negociación de acuerdos locales, caso por caso en los que se acordó la reducción de hectáreas de coca a cambio de la construcción de puentes mejoramiento de caminos, etc. Este quid pro quo escalonado ha permitido en afianzamiento de

programas de desarrollo alternativo que han servido de ejemplo e incentivo para otras comunidades campesinas.

En el caso de Río de Janeiro, la organización comunitaria también ha sido fundamental, el ingreso de la policía a la favela mediante técnicas de patrullamiento ostensivo fue conversado y coordinado con los líderes de las “asociaciones de moradores” (asociaciones vecinales o barriales), personajes también muy respetados dentro de la comunidad. También la cooperación y predisposición del Gobierno fue fundamental para brindar seguridad a los proyectos de construcción de capital social de Viva Rio.

2. La política exterior de Estados Unidos ha estado de hecho , militarizado la resolución de conflictos en la región andina de América del Sur desde mediados de los años 80, principalmente en lo que concierne a las políticas de control del tráfico de drogas. Esta tendencia no ha hecho más que consolidarse e incrementarse en el caso específico de Colombia en los últimos 2 años. Este énfasis estadounidense en la militarización de las políticas de control de drogas ha llevado a un incremento en los niveles de violencia en los países andinos y a una dispersión de la producción, operaciones de tráfico y lavado de dinero hacia países vecinos (efecto desparramo). Tanto traficantes de drogas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia utilizan el territorio Venezolano y la amazonia brasileña como territorio de repliegue y apoyo y como áreas alternativas de refinado de cocaína y pasta base.

3.

En Brasil, es este “efecto desparramo” o “efecto desborde” lo que ha llevado a la utilización creciente de las fuerzas armadas en tareas de control fronterizo. Esto sin embargo ha sido una iniciativa de Brasil con el fin de garantizar su soberanía en el área amazónica y no una respuesta a presiones de Estados Unidos.

La política defensa nacional de Brasil está orientada específicamente a amenazas externas y tiene como finalidad fijar objetivos para la defensa de la nación frente a esas amenazas.³ Las fuerzas armadas brasileñas pueden actuar en situaciones de extrema urgencia y por iniciativa

³ Ministério da Defesa, Política de Defesa Nacional,
<http://www.defesa.gov.br/gov.br/politicadedefesa/politicadedefesa3.htm>

de cualquiera de los tres poderes constitucionales actuar con el fin de garantizar la ley y el orden (artículo 142 de la Constitución).⁴

En este aspecto, la agenda de seguridad de Brasil está orientada fundamentalmente a garantizar la soberanía sobre la Amazonia y a prevenir la entrada e instalación en territorio brasileño de actores ilegales transnacionales tales como organizaciones de tráfico de drogas y grupos insurgentes. En este sentido, a través de sucesivas administraciones presidenciales Brasil, con sentido estratégico, ha desarrollado e implementado el Sistema de Vigilancia de la Amazonia (SIVAM) que involucra un esfuerzo inter-agencias con empleo de alta tecnología (radares tridimensionales, equipos de interceptación de radio, vigilancia electrónica y aérea, etc.) para monitorear y eventualmente reprimir el movimiento de actores ilegales (traficantes de drogas, garimpeiros, guerrilleros, madereros ilegales y traficantes de armas).⁵

Este tipo de preocupaciones involucra también la cooperación con los vecinos linderos a toda la región amazónica brasileña (Suriname, Guyana Francesa, Guayana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay), en este sentido la política brasileña ha sido la firma de acuerdos bilaterales de cooperación con esos países en particular para facilitar la cooperación contra el tráfico de drogas. El más representativo de dichos acuerdos es por ejemplo un acuerdo Colombia-Brasil firmado en el año 2002 que establece la creación e implementación de un comité binacional para coordinar acciones binacionales en la frontera mediante un mecanismo de información y consulta mutua.⁶

Existen si debates en el Congreso acerca de una participación de las fuerzas armadas en el combate al tráfico de armas y drogas, estos debates se refieren sin embargo a tareas de control fronterizo y a la utilización de las capacidades de inteligencia electrónica de las FFAA en estas actividades y no a la utilización de los militares en tareas policiales de orden interno. Tarea que por otra parte es institucionalmente resistida por los militares.

Las cuestiones transnacionales de seguridad son problemas en las que también participa la sociedad civil. Por ejemplo, el Proyecto de Desarme y Control de Armas de la ONG Viva Rio (Rio de Janeiro, Brasil) ha colaborado activamente desde 1999 con el Gobierno de Rio de Janeiro para la organización y modernización de la base de datos de armas incautadas (alrededor de 225,000) por la policía de dicho estado , así como también en la canalización de

⁴ República Federativa do Brasil, Câmara dos Deputados, Constituição 1988, Brasília, 1988, p.89

⁵ Para mayor información ver: <http://www.sivam.gov.br>

⁶ Sobre esta cuestión ver: <http://www.mre.gov.br/dai/bicolom.htm#>

esa información para el posterior rastreo por parte de las autoridades federales y extranjeras de la ruta seguida por esas armas. También a partir de una meticulosa investigación de campo, miembros Viva Río acompañó a una delegación presidencial brasileña que viajó a Asunción en el año 2000 para coordinar medidas de control del comercio de armas entre Paraguay y Brasil. El primer país es de hecho el principal conducto de tráfico de armas hacia las organizaciones criminales de Río de Janeiro mediante la triangulación de armas originalmente exportadas de Brasil hacia armerías paraguayas. El resultado de dicha visita fue que el Gobierno paraguayo decretó una moratoria de 3 años para la importación de armas y munición brasileña.⁷

⁷ Sobre este tema ver la página web bilingüe www.desarme.org administrada por Viva Río.



Claudio Fuentes
Profesor Investigador
FLACSO - Chile

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Tres Dilemas en el Sistema Internacional
Terrorismo, Soberanía Nacional y Unipolarismo²

- Un nuevo escenario de seguridad global requiere respuestas cooperativas
- Se requieren nuevas respuestas al tema de la soberanía de los estados
- El unipolarismo estratégico de Estados Unidos plantea nuevos desafíos a naciones débiles.

A partir del 11 de septiembre del 2001, el terrorismo internacional se convirtió en una seria amenaza al sistema internacional. Pese a que el terrorismo internacional se ha hecho presente desde mucho antes, el ataque contra las torres gemelas y el pentágono se constituyeron en un hito crucial dada la envergadura del hecho, los objetivos escogidos, y la posterior reacción de Estados Unidos a dicha acción terrorista. En este contexto, es posible advertir tres dilemas:

Primer Dilema: Acción coordinada contra el terrorismo internacional.

El primer dilema para las naciones del mundo, es cómo hacer frente a un nuevo actor que amenaza nuestra convivencia: el terrorismo internacional. Dicho ataque impone a la comunidad internacional la necesidad de coordinar información, políticas preventivas y reactivas. Lo anterior, también supone un consenso básico sobre las reglas del juego que deben guiar la acción de los estados en el control de este flagelo. Enfrentar el terrorismo internacional es ciertamente un serio dilema por cuanto requiere altos niveles de coordinación y consenso pero no todos los estados están dispuestos a aceptar dichos principios de cooperación y reciprocidad,

¹ Auspicio. Fundación Ford.

² Una discusión más detallada en Claudio Fuentes y Francisco Rojas Aravena, "El patio trasero. Estados Unidos y América Latina pos-Irak". En: *Nueva Sociedad*, No. 185, mayo-junio, Caracas, 2003. También Francisco Rojas Aravena, "La política de Bush y el unilateralismo radical". En: *Papeles de cuestiones internacionales*, No. 80, invierno, Centro de Estudios para la Paz, España, 2002.

particularmente en un mundo unipolar. La experiencia post 11/09/01 demuestra que no es fácil establecer aquel consenso.

Segundo Dilema: Soberanía nacional cuestionada.

Un segundo dilema se refiere a la redefinición de la soberanía nacional para enfrentar el terrorismo y cualquier amenaza conexa. Si los estados lograsen establecer principios básicos de convivencia internacional, ¿qué hacer cuando un gobierno decide apoyar o favorecer la actividad de grupos considerados terroristas? Esta pregunta plantea un sinnúmero de preguntas: (a) ¿quién o quienes establecen lo que es un grupo terrorista? (b) ¿qué tipo de evidencia es la que probará el vínculo entre un gobierno y grupos terroristas? (c) ¿qué tipo de intervención se definirá por parte de la comunidad internacional? (d) ¿cuál es el alcance de dicha intervención? (e) ¿quién o quienes decidirán el destino de dicho país post-intervención?. Así como crecientes niveles de interdependencia, y la existencia de serias crisis humanitarias han planteado serias redefiniciones en la soberanía nacional, el terrorismo internacional también tenderá a redefinir los límites de la soberanía nacional.

Tercer Dilema: Unipolarismo.

Un tercer y quizás más visible dilema se vincula a la forma en que los gobiernos del mundo enfrentarán la reacción de Estados Unidos en este nuevo contexto. La actual estrategia de la administración Bush en materia de política exterior considera una re-jerarquización de prioridades, unilateralismo y consolidación de coaliciones flexibles, y prevención de conflictos vía acciones preventivas. Aquellos tres ejes de política exterior estadounidense plantean una fuerte demanda al resto de las naciones del mundo, particularmente para aquellas naciones que tradicionalmente se han apoyado en el multilateralismo para incrementar sus posibilidades de influencia en el sistema internacional.

Los tres ejes de la política estadounidense se explican de la siguiente manera:

(a) *Re-jerarquización de prioridades.* Históricamente la agenda estadounidense se ha organizado de acuerdo al contexto específico que están viviendo cuestiones concernientes a su seguridad y al bienestar económico de su población. En la década de los '90s se produjo un particular paréntesis en la definición de prioridades dado que la agenda comercial y el fortalecimiento de la democracia aparecen con particular fuerza simultáneamente, reduciéndose la prioridad estratégica de la seguridad.

Sin embargo, aquel paréntesis se cerró con el ataque terrorista del 11 de septiembre. La re-jerarquización de prioridades se explicitó con particular crudeza en el documento *The National Security Strategy of the United States* publicado por la Casa Blanca un año después del ataque terrorista del 2001.³ En este documento se da particular énfasis al fortalecimiento de alianzas regionales para eliminar el terrorismo global, la anticipación de conflictos vía acciones militares preventivas y el robustecimiento de las capacidades militares y de inteligencia nacional para hacer frente a las amenazas globales. Como demostraremos más adelante para el caso latinoamericano, mientras para la administración Clinton la libertad se aseguraría mediante la difusión del libre comercio y las ideas democráticas, la administración Bush condiciona la promoción del libre comercio y otros temas a una agenda de seguridad.

³ Ver: www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf

(b) *Unilateralismo y coaliciones flexibles*. Un segundo elemento relevante de la política norteamericana es el cambio de acento en su política multilateral. La estrategia de la administración Bush para alcanzar sus objetivos de seguridad es mediante la construcción de coaliciones flexibles, esto es, alianzas *ad hoc* que le permitan dar legitimidad y consolidar sus políticas internacionales en el corto plazo.

El debate sobre el unilateralismo comenzó no con la más reciente intervención en Irak sino que en 1989 cuando cayó el muro de Berlín. La opción de un aislacionismo de post guerra fría nunca fue parte del debate interno.⁴ La pregunta central siempre giró en torno a cómo Estados Unidos debería asumir su “liderazgo mundial”. Para los principales asesores de George Bush padre (1988-1992) incluidos Paul Wolfowitz y Dick Cheney, Estados Unidos debería asumir un rol predominante en la prevención de conflictos internacionales, restándole importancia al rol de los organismos internacionales. Sin embargo, el triunfo de Bill Clinton en 1992 condenó a aquel sector a esperar una mejor oportunidad para influir en el gobierno. Los asesores de Clinton, en cambio, hicieron del concepto *engagement* (o involucramiento) un elemento central en su definición de política internacional. La secretaria de estado Madeleine Albright sostenía que “debemos trabajar duro para mantener una productiva sociedad incluso con nuestros más cercanos aliados, dado que la historia nos muestra los riesgos [de debilitamiento] que enfrentan las alianzas una vez que se acaba una amenaza. Nuestra principal prioridad entonces ha sido fortalecer nuestra relación con Europa, fortalecer la OTAN, cooperar con Corea, Japón y China a fin de establecer una paz duradera en dicha región, y fomentar a través de la Cumbre de las Américas un consenso hemisférico para la consolidación de la democracia y el estado de derecho.”⁵

Para Joseph Nye y otros asesores de Clinton, un liderazgo mundial mal ejercido tendría el contradictorio efecto de hacer surgir un contra-balance de poder que podría desestabilizar el sistema internacional. En esta concepción se asumía que, dado que el balance de poder es algo inevitable, la política de contención y de un pro-activo *engagement* sería la mejor estrategia para—valga la redundancia—contener potenciales adversarios.⁶ La otra cara de esta política fue el *enlargement*, es decir, la ampliación de los espacios y sistemas democráticos. Se asumía que a mayor democracia, más estabilidad.

La administración Bush ha enfatizado un liderazgo mundial de nuevo tipo. La construcción de alianzas no podría enfrentarse a través de los organismos tradicionales (llámense OTAN, o Naciones Unidas) sino que mediante alianzas que respondiesen de forma flexible a los cambios del mundo post 11 de septiembre. El cercano colaborador de la Casa Blanca, Richard Perle, expresó este punto con particular frialdad: “las fallas crónicas del Consejo de Seguridad [de la ONU] para reforzar sus

⁴ El hecho que la opinión pública estadounidense no muestre interés o bien vea los altos costos de una inserción de Estados Unidos en el mundo ha marcado una discusión sobre el verdadero aislacionismo estadounidense. Sin embargo, la historia nos muestra que incluso en momentos donde más a primado este supuesto aislacionismo (después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo), se produjo un importante flujo de capital desde Estados Unidos hacia el resto del mundo. Lo mismo sucedió después de la Segunda Guerra Mundial con el plan Marshall y entre 1960 y 1976. Lo significativo aquí es el destino de aquel involucramiento, que por lo general ha incluido principalmente Europa y no los países no desarrollados. Ver: Thomas Skidmore and Peter Smith *Modern Latin America*, Oxford University Press, 2001 (Capítulo Once) y Niall Ferguson “The True Cost of Hegemony” *The New York Times*, Abril 20, 2003.

⁵ Madeleine Albright, “Testing of American Foreign Policy,” *Foreign Affairs*, vol. 77, número 6, Noviembre/Diciembre, 1998, pp.50-64

⁶ Al respecto ver Benjamin Schwarz “Why America Thinks It Has to Run the World,” *The Atlantic Monthly*, Junio, 1996.

propias resoluciones son inequívocas: simplemente no se está para esa tarea. Estamos con las coaliciones independientes. Lejos de tratarlas despectivamente como una amenaza al orden mundial, deberíamos reconocer que ellas son la mejor esperanza para el nuevo orden y una verdadera alternativa a la anarquía de las miserables falencias de las Naciones Unidas”⁷.

(c) *Guerra Preventiva*. Lo que ciertamente constituye un elemento novedoso en la estrategia de Bush es su concepto de guerra preventiva. El origen del concepto se remonta a 1990 cuando en los pasillos de la Casa Blanca circuló un documento que causó un áspero debate intelectual y político. En el trabajo firmado por los asesores de Bush (padre) Paul Wolfowitz y Dick Cheney se sostenía que dado el colapso de la Unión Soviética, le correspondía a Estados Unidos asumir un rol predominante en la prevención de conflictos internacionales. En el documento se le restaba importancia al rol de los organismos internacionales en la prevención de conflictos. El triunfo de Bill Clinton en 1992 marginalizó a aquel sector, incentivando una política basada en los tradicionales conceptos de contención y fortalecimiento de la cooperación internacional para la minimización de los conflictos internacionales.

El actual Secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, en un más reciente artículo anunciaba que “la mejor defensa y en algunos casos la única, es una buena ofensiva”⁸. Es decir, los ataques preventivos se comenzaban a perfilar como la opción estratégica por parte de la nueva administración. En este sentido, Rumsfeld señalaba “el desafío para este nuevo siglo es muy difícil: defender nuestra nación contra lo desconocido, lo incierto, lo que no se ve, lo inesperado. Puede parecer una tarea imposible pero no lo es. Para lograrlo debemos deshacernos de nuestras cómodas formas de pensar y planear (aceptar riesgos y probar cosas nuevas) a fin de disuadir y vencer a los enemigos que aún no se han presentado a desafiarnos”. Esto significó abandonar el esquema de prepararse estratégicamente para enfrentar dos guerras simultáneas y tener un enfoque “basado en las capacidades”. Es decir, una perspectiva que se centra menos en los actores y desde qué lugares se pueden producir las amenazas y mucho más en las capacidades propias que se requiere para disuadir y para defenderse.

La idea del ataque preventivo se funda en que no se debe permitir a los enemigos dar un primer golpe. Esto es claro en el caso del terrorismo, sin embargo, referido a las relaciones interestatales el tema se vuelve sumamente complejo. Más aún, en la lucha en contra del terrorismo la condición de éxito es la acción mancomunada de las democracias y los Estados que actúan en el orden internacional para aislar y evitar el accionar terrorista.

El documento de la administración Bush reafirma la perspectiva de la acción preventiva en distintas partes del documento, en la línea ya anunciada por el Secretario Rumsfeld. “Mientras mayor sea la amenaza mayor es el riesgo de inacción y más apremiante el llamado anticipatorio a la acción para defendernos nosotros mismos aun si la incertidumbre permanece, tanto en el tiempo y lugar del ataque enemigo...Estados Unidos actuará preventivamente si es necesario”.

Esta nueva orientación tiene importantes consecuencias para el sistema internacional. Primero, La doctrina de ataques preventivos es contraria al derecho internacional. Ella no solamente cambia reglas del juego establecidas en Naciones Unidas, sino que como consecuencia puede tener graves efectos sobre la población civil, además de incrementar la tensión global. Segundo, esta doctrina incrementa la visión unilateralista y lleva a un mayor aislamiento a

⁷ Ricard Perle, “Gracias a Dios por la muerte de la ONU,” *The Guardian*, marzo 2003. (reproducido por *La Tercera*, 23 de marzo, 2003).

⁸ Donald Rumsfeld, “Transforming the Military” *Foreign Affairs* mayo -junio 2002, pp. 20-32

EE.UU. Tercero, la nueva doctrina no establece un diseño de orden o legalidad a ser construida o reafirmada. Una mirada unilateral que reafirma el accionar preventivo y ofensivo tenderá a desestabilizar el sistema internacional con graves consecuencias para todos los Estados, en especial, los más débiles. Finalmente, aquella estrategia de aplicación permanente y como único instrumento de acción política, tal como lo señaló recientemente Henry Kissinger.⁹

Demandas para la región

El nuevo escenario plantea tres demandas para la región:

Definiciones sobre terrorismo y los mecanismos para enfrentarlo.

Los estados de la región tienen la oportunidad para establecer una agenda cooperativa en materia de terrorismo y los mecanismos para enfrentarlos. Aquello implica el establecer consensos sobre qué estamos hablando cuando nos referimos a “terrorismo”, políticas de coordinación para la prevención de actos terroristas, y el establecimiento de criterios comunes para sancionar actos de tipo terrorista. Pero adicionalmente se requiere comprender las causas del terrorismo y formas de prevenir su emergencia vía mecanismos no militares.

Re-definiciones sobre soberanía nacional.

Un segundo campo a discutir se refiere a las redefiniciones que está sufriendo la soberanía de los estados. Por una parte, el derecho internacional ha favorecido positivamente el establecimiento de un marco mínimo de comportamiento de los estados. Por otro lado, Estados Unidos ha asumido el derecho de intervenir y violar la soberanía nacional de otro país cuando sus intereses se ven amenazados. Si bien, aquello es una práctica no ausente de la región en el pasado, la explicitación de dicha doctrina plantea serias interrogantes que es necesario enfrentar. El peor escenario sería uno donde la intervención unilateral se convierte en una rutina y en donde el derecho internacional pierde su vigencia.

Unipolarismo y América Latina.

Un tercer ámbito de preocupación es la relación específica entre Estados Unidos y la región. Ello por la creciente desigualdad de poder entre ambos y por los efectos negativos que podría tener una estrategia de Estados Unidos que se orienta al condicionamiento de sus políticas al alcance de determinados objetivos de corto plazo. ¿Qué tipo de respuestas podría estructurar la región en un contexto de unipolarismo estratégico estadounidense? ¿Es posible articular una respuesta concertada? De ser afirmativa la anterior pregunta, ¿Qué tipo de acción concertada debiera esbozarse?

Consideramos que no sólo es necesario sino que urgente el establecimiento de una agenda cooperativa en materia de seguridad (diplomacia preventiva) entre los países de la región y Estados Unidos.

⁹ Ver *La Tercera*, 9 de Mayo, 2003, página 11.



Pilar Gaitán Pavía

Conferencia Internacional

Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹

Santiago 28 y 29 de agosto 2003

La Reconstrucción del Estado y el papel de la Sociedad civil frente al Conflicto interno en Colombia

En el contexto de la política exterior de los Estados Unidos y de la seguridad hemisférica Colombia ocupa un lugar significativo por su ubicación geográfica y por su particular posición geoestratégica. Se trata de un país caribeño y pacífico, andino y amazónico, próximo a la zona del Canal de Panamá y a la industria petrolera venezolana. El lugar destacado que ha venido ocupando guarda también estrecha relación con la persistencia del conflicto armado interno más antiguo del continente el cual, por su naturaleza y evolución, ha dejado de ser un asunto meramente doméstico.

Si bien es cierto que Colombia no constituye una prioridad en la política exterior norteamericana y que países como México y Brasil capturan buena parte de su interés esta Nación, con uno de los regímenes democráticos más estables del continente, sí ha venido adquiriendo un lugar relevante en la agenda del Departamento de Estado. Así mismo, ha venido cobrando una notoria importancia en las distintas instancias estatales encargadas de diseñar la política regional, tal y como lo señaló el Secretario de Defensa, Rumsfeld, en su reciente visita a Bogotá el pasado 19 de agosto, justo en medio del recrudecimiento de la crisis en Irak y Oriente Medio.

La “nueva” importancia que se le concede al caso colombiano coincide con la transformación que se ha registrado, a lo largo de los últimos años, en la visión sobre Colombia: inicialmente percibida como un “país problema”, ha pasado a ser vista como “una seria amenaza” y como factor de desestabilización regional que puede comprometer la paz y la seguridad del hemisferio. Como ya se ha mencionado, esta visión está asociada con el impacto y con los efectos colaterales que puede tener el conflicto armado más allá de las fronteras y a la incidencia, como país productor y comercializador de drogas ilícitas, en la cadena internacional del narcotráfico y sus delitos conexos.

¹ Auspicia. Fundación Ford.

En este marco cabe señalar, que después del conocido período de graves tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington y de una difícil inserción del país en el escenario internacional, a partir del año de 1998 se produjo un cambio sustancial en las relaciones bilaterales. Con el inicio de la Administración Pastrana Colombia comenzó a ser destinataria de un amplio paquete de ayuda norteamericana, conocida como “Plan Colombia”, que posteriormente se transformó, para darle continuidad y hacer partícipes a otros países del continente, en la llamada Iniciativa Regional Andina.

En escasos cinco años el paquete de ayuda estadounidense sufrió, así mismo, una importante mutación. Diseñado inicialmente como una herramienta fundamental para combatir la producción y tráfico de drogas ilícitas, a partir de septiembre de 2001 y en el marco de la política de Washington encaminada a conformar una Coalición Mundial Antiterrorista, se abrieron las puertas para la utilización directa de estos recursos en la lucha interna contra las organizaciones armadas ilegales -tanto guerrilleras como paramilitares- incorporándose un claro componente contrainsurgente.

Este desplazamiento de la lucha antinarcóticos a la lucha contrainsurgente se fue profundizando durante el año 2002 a través de la promulgación de la “Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América”. En ella se registra, en la sección destinada a Colombia, una advertencia expresa sobre la necesidad de combatir la creciente interdependencia entre tráfico de drogas y grupos armados ilegales. En octubre del mismo año las restricciones existentes para la utilización de los fondos fueron eliminadas, las cuales, a partir de la fecha, pueden emplearse también para proteger la infraestructura petrolera y para combatir a los diversos grupos armados no estatales.

En el corto y mediano plazo puede visualizarse un fortalecimiento de la política norteamericana en la dirección señalada y es previsible un aumento importante de la asistencia, particularmente en el campo militar. De igual manera, puede contemplarse el impulso a mayores aportes para los países vecinos con el fin de contener los efectos del conflicto en Colombia, principalmente en las zonas fronterizas. (1)

Respecto a este último punto es preciso señalar que las relaciones de Colombia con los países limítrofes atraviesan por uno de los momentos más críticos de su historia reciente. A la visible militarización de las fronteras por parte de las naciones vecinas, la cual se ha venido desplegando como una suerte de “cordón sanitario”, se suma la inestabilidad política y el pobre desempeño económico que exhiben los países andinos. Situación que, además de dificultar la puesta en marcha de una política de seguridad continental concertada y de largo plazo, pone en entredicho una pronta integración regional y dificulta aún más la cooperación con actores externos relevantes como la Unión Europea. Lo mismo podría señalarse frente a las cruciales negociaciones que se han iniciado en torno al ALCA, respecto a las cuales la acción mancomunada tendría un gran valor estratégico.

En este orden de ideas puede advertirse que, aunque existe una clara conciencia por parte de las autoridades nacionales y de importantes sectores de la sociedad civil sobre los devastadores efectos del conflicto en el entorno vecino y de sus implicaciones a nivel hemisférico, no es suficiente señalar a Colombia como “una seria amenaza” regional. Tampoco resulta conveniente, ni resulta eficaz, la sola militarización de las fronteras limítrofes.

A los Estados les asiste el legítimo derecho a la defensa de su soberanía y a la protección de su población. Pero, en la medida en que el flagelo de las drogas ilícitas y del crimen transnacional afecta y compromete a todos los Estados y sociedades del continente, se requiere otra perspectiva. Es decir, una política de corto y largo plazo que haga de la reciprocidad y la responsabilidad compartida, no sólo principios, sino voluntades y decisiones para construir, colectivamente, una estrategia de seguridad regional integral, fundada en el consenso, viable y sostenible.

El tráfico de armas y municiones, el suministro de precursores químicos, el lavado de activos y el contrabando de mercancías, retroalimentan la confrontación armada en Colombia y contribuyen a fortalecer a los diferentes actores del conflicto. Lo que, sin duda, debilita aún más al Estado y sus instituciones, le resta capacidad operativa a los dispositivos de defensa y seguridad, robustece la economía ilegal, en detrimento de los cultivos lícitos y de los programas de desarrollo alternativo, y socava la democracia y la posibilidad de encontrar una salida política y negociada del conflicto.(2)

Estas modalidades de la delincuencia transnacional incrementan, así mismo, la capacidad expansiva del conflicto y hacen aún más severos los efectos colaterales de la agresión armada en las fronteras. E incluso, en el territorio de los propios países limítrofes, como ha podido constatarse a través de las recurrentes incursiones, de los secuestros, de las llamadas“vacunas”y retención de vehículos y de la existencia de bases, de los distintos grupos ilegales, en terceros países vecinos a Colombia.

A propósito de estas consideraciones, en un reciente análisis sobre el control de las fronteras se ponían en evidencia las crecientes dificultades para que, tanto nuestro país como las naciones vecinas, puedan ejercer una verdadera soberanía en sus territorios limítrofes. Fronteras extensas, porosas y vulnerables (más de 6.000 Km) que, en nuestro caso, no alcanzan a ser cubiertas y protegidas dado el tamaño de las Fuerzas Militares y de los recursos disponibles para ello. Se anotaba, así mismo, cómo existen, se aprovisionan y operan numerosos frentes y campamentos de las guerrillas de las FARC y el ELN fuera de territorio colombiano; cómo se ha producido la entrega de armas y municiones con destino a los grupos paramilitares desde otros países, y cómo se mantienen los negocios entre narcotraficantes de otras nacionalidades y las guerrillas colombianas (3).

Esta crítica situación, que desafía de manera frontal la estabilidad y gobernabilidad democrática, particularmente de la Comunidad Andina de Naciones, reclama la utilización urgente y a fondo de las herramientas de concertación binacional y regional existentes. Y demanda la construcción de políticas públicas en los distintos campos de interés común.

No menos significativa resulta la decidida cooperación entre autoridades civiles y militares, nacionales y locales; la asistencia judicial recíproca entre los gobiernos y el intercambio oportuno de pruebas. De igual manera, la interdicción terrestre, aérea y marítima, la cooperación en materia de levantamiento de la reserva bancaria –eficaz mecanismo para el control del lavado de activos– el congelamiento de bienes y el mutuo control a la venta de armas y precursores, se convierten en herramientas esenciales de la lucha global contra estos flagelos. Pero, sobre todo, se constituyen en piezas claves para el diseño y ejecución de una Política de Seguridad Regional encaminada a garantizar la paz y la efectiva convivencia.

En torno a estas reflexiones y bajo la perspectiva según la cual, resulta crucial para la consolidación de la democracia en la región no perder el horizonte estratégico de la paz interna, es pertinente intentar una breve caracterización del conflicto colombiano. Su longevidad y complejidad muchas veces dan lugar a interpretaciones facilistas o a equívocos que, a su turno, tienen hondas implicaciones tanto en el plano político, como jurídico y militar. Y que, en buena medida, influyen y determinan la modalidad de participación de la Comunidad Internacional frente al conflicto.

Si bien puede aceptarse, que los orígenes históricos del conflicto están asociados con factores ideológicos y de orden estructural tales como las falencias en la construcción del estado-nación, la heterogeneidad y diversidad socio-cultural de las regiones, que todavía no logran articularse, la estrechez institucional y la naturaleza poco incluyente del sistema político, el conflicto que hoy enfrenta Colombia ha experimentado una veloz y profunda degradación.

La confrontación se ha envilecido y los métodos de lucha se encuentran cada vez más sujetos a la lógica de la delincuencia común, lo que ha conducido a que se desdibujen las fronteras entre movimiento guerrillero y movimiento terrorista. La transgresión permanente de las normas mínimas del Derecho Internacional Humanitario, los ataques indiscriminados contra la población civil y los crecientes vínculos con el tráfico de drogas ilícitas así lo señalan. Por su parte, el crecimiento exponencial, durante los últimos 10 años, de las llamadas autodefensas o grupos paramilitares, cuya barbarie y capacidad de destrucción del tejido social y de las instituciones amenaza de manera permanente la viabilidad de la democracia en Colombia, multiplica la degradación del conflicto y hace aún más complejo el escenario de una posible negociación política.

Desde esta óptica, puede entonces subrayarse, que nos encontramos frente a un conflicto armado interno, no convencional, es decir irregular, inmerso en un potencial conflicto regional bajo el cual, quien sufre principalmente la brutalidad de la confrontación, es la población civil y cuyo combustible principal son las drogas ilícitas.

El persistente, complejo y degradado conflicto armado en Colombia impone la tarea de la reconstrucción nacional.

Este proceso de reconstrucción implica, en primer término, el fortalecimiento del Estado y de sus instituciones principalmente de aquellas destinadas a la defensa y seguridad ciudadana y al ejercicio de la pronta y cumplida justicia. La recuperación del monopolio legítimo de la fuerza se convierte en prerrequisito para preservar el Estado de derecho y garantizar un orden democrático básico. De allí la importancia de que la reconstrucción estatal se adelante con total apego a las normas que rigen el Derecho Internacional Humanitario y a los Tratados que en esta materia ha suscrito Colombia y con pleno respeto de los derechos humanos. El desafío es, pues, construir un Estado fuerte, pero a su vez legítimo.

En segundo lugar, es necesario incrementar la lucha contra las drogas ilícitas, con el objeto de debilitar financieramente tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares. No obstante, la lucha antinarcóticos no se puede limitar a la reducción y eventual eliminación de la oferta. El quiebre de la espiral de crecimiento de los cultivos ilícitos durante el año 2002 y la reciente disminución en la producción de la hoja de coca en Colombia son un hecho indiscutible (4). Pero el impacto del conocido “*balloon effect*”, tanto a nivel nacional como regional, sigue operando. El reciente

desplazamiento de cultivos hacia la zona cafetera del país y en países como Perú y Bolivia así parecen indicarlo.

De otro lado, la dinámica de la erradicación no siempre logra superar a la de la siembra de los cultivos ; la política de fumigación o aspersión aérea sigue presentando serias dificultades de diverso orden, y los programas de desarrollo alternativo ofrecen deficientes resultados a pesar de los ingentes esfuerzos gubernamentales para impulsarlos en numerosas zonas del territorio nacional. Sin una agresiva política de desarrollo agrario las medidas preventivas y punitivas serán esfuerzos puntuales. Por ello, resulta fundamental que la frontera agrícola legal no siga perdiendo terreno frente a la de los cultivos ilícitos y que los proyectos de desarrollo alternativo hagan parte integral de una política hacia el agro y sean sostenibles –financiera y socialmente– en el mediano y largo plazo.

En tercer lugar, se hace indispensable adoptar medidas que permitan la reactivación y el crecimiento de la economía. Ello, en el entendido de que la agenda de seguridad debe ir acompañada de una “agenda para el desarrollo”, si efectivamente se quiere alcanzar la reconstrucción nacional y la superación de la crisis humanitaria que, en la última década, ha dejado más de 2 millones de desplazados internos. El fortalecimiento del Estado pasa también por una efectiva capacidad de respuesta institucional a las crecientes demandas sociales. Máxime si se tiene en cuenta que, a pesar de los notorios avances en el campo de la salud y de la educación, muchos de nuestros indicadores socio-económicos registran una involución de 14 años.

Finalmente, se requiere el decidido apoyo de la comunidad internacional –económico, político y técnico– para contribuir a la resolución del conflicto armado interno, bajo el horizonte estratégico de la solución política y negociada del mismo. El fortalecimiento del Estado en Colombia y de sus instituciones, como requisito para la resolución del conflicto armado, es un asunto que le concierne a la Región y a la comunidad internacional en su conjunto.

La reconstrucción y fortalecimiento del Estado en Colombia, como ya se ha dicho, es una tarea prioritaria para lograr la plena vigencia del estado de derecho y para preservar la democracia. Tarea que, a mi juicio, debe contemplar, a su vez, el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus distintas formas de expresión y organización. Se trata de la otra cara de la moneda.

La sociedad civil y sus organizaciones tienen un rol fundamental que desempeñar. Desde la academia, los centros forjadores de opinión y los medios de comunicación, resulta crucial el seguimiento, investigación y fiscalización de las políticas que se diseñen y ejecuten en este campo. De igual forma, las diversas organizaciones sociales y comunitarias que, en cierta forma reciben el impacto directo de las políticas públicas, pueden jugar un papel vigilante y movilizador, por un lado, en torno a la garantía y respeto de los principios democráticos y de los derechos fundamentales. Por el otro, en torno a la propia construcción de la paz. Es decir, alrededor de la búsqueda de salidas políticas viables para la solución del conflicto y del diseño y puesta en marcha de estrategias y políticas para la etapa del post-conflicto.

Ello, si se tiene la convicción de que es necesario visualizar y preparar el futuro. Y de que la paz se forja desde ahora al evitar un deterioro mayor de la confrontación; al anticipar los retos del mañana; al ayudar a sentar unas metas y fijar una agenda; al atraer la atención y el apoyo internacional y al generar los lazos institucionales y sociales necesarios para apoyar esfuerzos posteriores de reconstrucción.(5). En este mismo sentido, debe destacarse el rol que puede desempeñar, y que de hecho desempeñan, importantes sectores de la empresa privada y sus agremiaciones. El sector privado se constituye en factor determinante para la construcción de la convivencia y motor principal para alcanzar el bienestar colectivo y la equidad.

En Colombia puede apreciarse un amplio y complejo entramado de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de paz, a la protección del medio ambiente, al fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción, a la equidad de género y a la defensa de los derechos de las minorías. Existen, de igual forma, importantes Fundaciones destinadas a la filantropía y Corporaciones destinadas a impulsar el desarrollo regional integral en las cuales, la asociación entre empresa privada –autoridades nacionales y locales y comunidades– viene jugando un papel dinámico y comprometido con la atención de las necesidades básicas de la población tanto en el campo económico, como en el social y en el humanitario.

Fortalecimiento estatal y fortalecimiento de la sociedad civil, y efectiva y constructiva cooperación por parte de todos los países del hemisferio son, entonces, retos simultáneos y propósitos inaplazables para preservar la gobernabilidad democrática en Colombia .Y para encontrar salidas concertadas capaces de alcanzar la paz interna y mantener la paz y la convivencia en la región.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

- (1) Véase Eduardo Pizarro y Pilar Gaitán, “El conflicto armado interno y el Plan Colombia: ¿hacia la reconstrucción del Estado?”, Ponencia presentada al panel: “The Impact of U.S.Security Policies in the Andean Region 1990-2003”, XXIV Internacional Congress of the Latin American Studies Association, March 27-29, Dallas, Texas, 2003.
- (2) Pilar Gaitán, “Anotaciones sobre la Seguridad Regional, el Plan Colombia y el conflicto armado interno”, Seminario Internacional Preparatorio de la Conferencia Especial de Seguridad de la OEA, FLACSO, Santiago de Chile, marzo 17 de 2003.
- (3) Véase Alfredo Rangel,” El control de las fronteras, Cascos Azules”, en el Tiempo, Bogotá, agosto 1 de 2003, pag 1-15 .
- (4) Según el Departamento de Estado la reducción de los cultivos fue de un 15%

para el primer año y según la Oficina de Control de drogas y Prevención del Crimen de la ONU (UNODC) la disminución alcanzaría el 30%. Véase el Espectador,”Colombia reduce plantaciones de coca en un 30%, Bogotá, 18 de marzo de 2003 y Rachel Van Dongen,”Fall in amount of Coca Grown in Colombia”, Financial Times, 22 de marzo de 2003.

- (5) Véase Angélica Rettberg y otros, “Preparar el futuro: conflicto y post-conflicto en Colombia”, Universidad de los Andes, Fundación Ideas para la Paz (FIP), Ediciones Alfaomega-Libros de Cambio, Bogotá, 2002.



Grupo A
Wolf Grabendorff
FESCOL

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos
FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Medidas para contener la polarización y militarización de conflictos en la región: El rol de los actores externos.

1. A pesar de que la mayoría de los conflictos en América Latina son, evidentemente, de carácter intranacional, muchos de ellos también tienen efectos regionales y, en gran parte, no es posible desarrollar una estrategia de reducción de esos conflictos sin aplicar novedosos y continuos esfuerzos de cooperación transfronterizos. Especialmente estos conflictos, que tienen su origen en actividades relacionadas con la producción y el tráfico de drogas, o también aquellos que son de tipo guerrillero, por definición no respetan fronteras nacionales y tienden a concentrarse en aquellas áreas geográficas menos vigiladas o de difícil control como son, en la mayoría de los casos, las zonas fronterizas - tal como es fácil de apreciar en la región andina y sus fronteras con Brasil. Todos los conflictos en esta región latinoamericana se alimentan con múltiples actividades ilícitas, en las que se incluyen también el contrabando de armas y precursores para la producción de drogas; lavado de dinero; y extorsiones y secuestros. El espectacular desarrollo de dichas actividades en la última década está relacionado con el mejoramiento de las posibilidades de comunicación, por un lado, y también por una falsa interpretación del concepto de soberanía, por otro. Por esta razón, una

¹ Auspicio: Fundación Ford.

gran parte de estos conflictos se podrían reducir en el caso de que existiera una estrategia regional de colaboración transfronteriza en el campo policial, judicial y militar.

Para los actores externos, como la ONU o la OEA, o para un grupo de países amigos creado *ad hoc* para dichos conflictos nacionales, la experiencia reciente ha sido poco prometedora. Esto en parte se ha debido a la tendencia a evitar la toma de posiciones en favor o en contra de la política de los gobiernos afectados por estos conflictos. La fuerte tradición latinoamericana de “no intervención” en asuntos internos ha debilitado cualquier esfuerzo regional encaminado a intentar la reducción o solución de esos conflictos. Indirectamente, esta falta de capacidad regional ha contribuido, a su vez, a la intervención de actores terceros, como los Estados Unidos. Es, precisamente, por esta falta de cohesión regional frente a conflictos internos con efectos regionales por lo que se hace necesario un papel más activo de los actores externos. Al mismo tiempo, ya sean los organismos multilaterales, como la ONU y la OEA, o los propios EE.UU. precisan contar con aliados intraregionales a fin de poder desarrollar estrategias para la reducción de estos conflictos.

La mejor fórmula para incluir actores externos en el proceso de manejo de estos conflictos podría ser la creación de un organismo regional con fines similares a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), a pesar de que este tiene su origen durante la guerra fría. Los instrumentos de un organismo de esa naturaleza incluyen la observación de conflictos en sus países miembros por equipos internacionales con participación militar, diplomática y no gubernamental, y la voluntad de crear nuevos mecanismos de medidas de confianza mutua, que no sólo tienen efecto positivo sobre las relaciones “entre” estados, sino también “dentro” de los mismos estados. La base para ese tipo de actividades es, obviamente, la aceptación por las partes de que el respeto de los derechos humanos y a las reglas democráticas permita la observación internacional *in situ*. Esto implica también la superación de un concepto de seguridad nacional y la aceptación de un concepto de seguridad regional, en el que tanto los vecinos como los actores internacionales implicados, dentro y fuera del hemisferio, estén aceptados como participantes en la búsqueda de soluciones y sean garantes de la seguridad. En este contexto la experiencia del Centro de Prevención de Conflictos (CPC) en Viena podría servir de ejemplo, debidamente adaptado, para los conflictos en América Latina.

2. El efecto de la globalización no sólo es evidente en el campo económico, sino que también se hace cada vez más patente en el campo político, e incluso en el campo judicial. Alianzas de grupos internos, que se sienten no suficientemente respetados por sus propios

gobiernos, con actores multilaterales, y/o externos, aparecen en este contexto más que lógicas. Tanto los crímenes en contra de la humanidad y la represión de las minorías, así como fallos en el respeto a los derechos humanos y en el proceso democrático, no conocen ya los límites del estado nacional.

Aparentemente existe un consenso internacional para que en estos casos de violación de estos derechos por un estado nacional, por acción o por omisión, la “intervención” internacional no sólo sea moralmente correcta sino también políticamente necesaria. No obstante, los problemas que resultan de esta acción internacional son de variada índole: uno de estos problemas es la falta o la manipulación de la información sobre el carácter del conflicto mismo; el segundo problema reside en los propios intereses de los actores externos que, a veces, pueden aprovechar una intervención para avanzar intereses económicos y/o ideológicos en el país o países involucrados en el conflicto.

Para paliar estos problemas, inherentes a cualquier tipo de intervención, las soluciones posibles podrían ser:

- el establecimiento de un proceso internacional de “*monitoring*” permanente de las causas y del desenvolvimiento de estos conflictos.
- la creación y aceptación de unos códigos de comportamiento político interno, que sean aceptados por todos los países de la región involucrada y que permitan frente a su violación una respuesta internacional acordada.
- el carácter multilateral de la respuesta, lo cual permitiría garantizar una reducción de los objetivos e intereses nacionales propios en la zona de conflicto.

3. Las intervenciones de organismos multilaterales en la región, desde la intervención en Santo Domingo en 1965, bajo los auspicios de la OEA, hasta el papel de las Naciones Unidas en los conflictos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, han puesto especialmente de manifiesto las grandes dificultades para manejar la situación de “post conflicto”. Los organismos internacionales pueden a veces ayudar en la resolución de un conflicto nacional, pero se ha mostrado, y no sólo en esta región, su falta de capacidad para ayudar a que se desarrolle un consenso político interno en el país intervenido.

También hay que hacer notar que los propios organismos de integración regional, en parte por su generalizada concentración sobre temas económicos, no han demostrado suficiente capacidad para reaccionar de una forma coherente frente a los conflictos nacionales surgidos en sus propios países miembros, como es evidente en el caso de la Comunidad Andina. Una institución regional como el Grupo de Río, a pesar de sus orígenes como grupo de apoyo al Grupo de Contadora para la resolución de los conflictos centroamericanos,

también ha evitado siempre tratar conflictos nacionales como una amenaza para la actuación conjunta de los países latinoamericanos.

La experiencia con los “grupos de países amigos”, en el caso de Colombia y Venezuela, tampoco puede definirse como muy provechosa. Ello en gran parte se ha debido a la dificultad para crear suficiente consenso intragrupo debido a la diferencia de percepciones que tienen los países amigos entre ellos mismos sobre cada conflicto y las medidas de presión necesarias que debieran aplicarse y, también, por la falta de colaboración por parte de los gobiernos afectados con estos grupos de países amigos.

4. La estrategia global contra el terrorismo emprendida por los Estados Unidos refleja obviamente los intereses nacionales de este superpoder y no necesariamente tiene que ser la misma que deba ser asumida por los organismos internacionales, como la ONU. Sin ninguna duda el terrorismo afecta a todos los países, pero no en la misma manera y tampoco por las mismas causas. Por eso las respuestas nacionales y regionales pueden variar frente a la amenaza del terrorismo y por esa misma razón, aunque el rechazo de los métodos terroristas debe ser global y sancionado por todos los organismos internacionales, el papel de dichos organismos en la lucha contra los diferentes fenómenos terroristas debe reflejar el consenso internacional y no sólo un interés nacional. Un factor adicional que deben considerar estos organismos internacionales es el de identificar las causas -- y en su medida encontrar las fórmulas de combatirlas-- que contribuyen, facilitan y alimentan el fenómeno terrorista.



Sra. Rosario Green
Embajadora de México en Argentina,
ex Canciller de México, ex Subsecretaria
General de Naciones Unidas.

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos
FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

***UN NUEVO REGIONALISMO LATINOAMERICANO PARA UN ORDEN
MULTILATERAL ALTERADO***

“Urge un orden mundial multilateral que anteponga la justicia”.

Dominique De Villepin, Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, con motivo de su visita a México el 18 de julio del 2003.

Introducción

América Latina ha esperado por décadas colocarse como la prioridad más importante de la política exterior de Estados Unidos, a partir no sólo de su ubicación geográfica sino también como retribución a su tradicional solidaridad con los temas de seguridad estadounidense.

Sin embargo, esas expectativas latinoamericanas a menudo se han visto frustradas por acontecimientos que escapan a su control. Así sucedió después de la segunda Guerra Mundial, cuando su alineamiento con Estados Unidos no sólo no fue recompensado con los ansiados recursos financieros para apoyar su desarrollo, sino que debió ceder ante el Plan Marshall que canalizó toda la asistencia a la reconstrucción de Europa.

La aspiración latinoamericana de lograr atraer mayor interés por parte de Washington volvería a verse postergada más adelante, cuando Estados Unidos centró su preocupación principalmente en Asia, buscando con ello contener el avance del comunismo internacional. Dado además el hecho de que en América Latina predominaban por entonces regímenes militares o civiles que se definían como ferozmente anticomunistas, la ausencia de una amenaza ideológica justificaba de alguna manera la falta de atención del gigante del norte.

¹ Auspicia. Fundación Ford.

La caída del muro de Berlín años más tarde, tampoco habría de traer consigo un significativo cambio de actitud por parte de Estados Unidos hacia América Latina, debido a dos razones principales. Por un lado, porque era necesario apoyar la conversión al capitalismo de las economías de Europa del Este. Por el otro, porque aunque en 1994 la administración republicana de George Bush padre buscó impulsar una política exterior hacia Latinoamérica que tuviera como eje la construcción de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el esquema no tuvo demasiada continuidad durante el régimen demócrata que le siguió y hoy, pese al retorno de los republicanos al poder encabezados por George Bush hijo, no logra consolidarse. Todo parecería indicar que cuando el ALCA no es duramente disputada por la sociedad civil, es vista más bien con escepticismo aun por buena parte de los gobiernos que en el pasado la apoyaron.

Sin embargo, la llegada a la Presidencia estadounidense del hijo del padre del ALCA, generó nuevas expectativas. Esto tuvo que ver más con su autodefinición como latinoamericanista que con el posible repunte del esquema librecambista. Pero de nueva cuenta, estas optimistas perspectivas habrían de verse frustradas: el 11 de septiembre del 2001 no aparecía en el radar de las “grandes esperanzas”.

El ataque a las ciudades de Nueva York y Washington no sólo puso la mirada de Estados Unidos y del mundo en general sobre el combate al terrorismo. Desató igualmente una contraofensiva que fue más allá de Afganistán, donde supuestamente operaba el instigador de tal acometida, Bin Laden, para alcanzar a Iraq y, de manera especial, a su líder Saddam Hussein, sobreviviente de la guerra del Golfo de 1991 y enemigo jurado de Estados Unidos.

La “invasión punitiva” decretada unilateralmente por Washington y apoyada por el Reino Unido y España, al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el pretexto de que Iraq contaba con armas de destrucción masiva, cuestión que por cierto los informes de los inspectores de la ONU no pudieron comprobar, escindió a la comunidad internacional y asestó un duro golpe tanto al bilateralismo como al regionalismo y, por supuesto, al multilateralismo.

En el caso de América Latina, la denominada “guerra preventiva” además de fracturar a la región pues países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y República Dominicana se colocaron al lado de la coalición comandada por Estados Unidos, la distanció de Washington con consecuencias diversas. Para México y Chile, con un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad y una clara oposición a la forma como Estados Unidos pretendía lidiar con el conflicto, esta postura significó la interrupción o la dilación, al menos, de los diálogos bilaterales por entonces en marcha: el migratorio en el primer caso y el comercial en el segundo. Para el resto de las naciones latinoamericanas que también se oponían a la guerra decretada unilateralmente, el mensaje quedó claro: habría colaboración sólo si ésta era de doble vía. Para Washington, algunos de los contenidos de esa cooperación tenían que ver con la garantía de impunidad para efectivos estadounidenses involucrados en operaciones militares, a fin de exculparlos de la eventual jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Otros estarían vinculados a temas más bien económicos, principalmente la aceptación del ALCA. Y otros más a cuestiones políticas: combate al narcotráfico, respeto a los derechos humanos, apoyo a la reconstrucción de Iraq, etc.

Pero el impacto negativo que esa confrontación tuvo sobre el regionalismo y sobre las relaciones con la potencia del norte no se limitó a América Latina. Golpeó igualmente a la Unión Europea pues dos de sus miembros apoyaron desde un principio a Estados Unidos y, por supuesto, a la OTAN. Probablemente ninguna de estas dos instituciones volverá a tener el grado de cohesión y unidad de propósito que alcanzaron sólo después de atravesar duras pruebas: la superación de rivalidades tradicionales como aquella entre Francia y Alemania, en el primer caso,

y el tránsito de una alianza militar a otra basada en la colaboración, en el segundo. Mucho habrá que andar en el futuro, a no dudar, si la meta es reconstruir confianza y solidez.

Finalmente, por lo que se refiere a las consecuencias que sobre el multilateralismo tuvo la invasión a Iraq sin el mandato del Consejo de Seguridad, baste con señalar que este hecho llevó a la Organización de las Naciones Unidas a una crisis tan profunda que hoy se hace impostergable su replanteamiento. Resulta imperativo encontrar respuestas a una serie de interrogantes entre las que vale la pena destacar algunas: ¿está el mundo de hoy como en 1939, ante un grave fracaso institucional? ¿es el destino de la ONU similar al de su antecesora, cuyo mandato principal fue evitar que se repitiera una conflagración del tipo de la primera Guerra Mundial y no pudo? ¿habrá alguna aspiración multilateral en la potencia hegemónica que, emulando el contenido del último de los 14 puntos que el Presidente Wilson planteara a su Congreso en 1918, haga patente que tanto entonces, con la Sociedad de Naciones, como años después, en el 1945 con la ONU, y a partir de Iraq hacia delante, la única protección frente a “la suma de todos los males”, frente a la guerra, es una organización con vocación universal? ¿será posible reeditar esos esfuerzos? ¿a partir de qué supuestos, de qué compromisos, de qué conjunto de nuevas reglas del juego?

Con estas inquietudes, con estas reflexiones como telón de fondo, el presente ensayo busca entrar en el tema de la reivindicación del regionalismo, tanto para contribuir a la solución de conflictos en el área, como para reformar el averiado orden multilateral, 58 años después de que se firmara en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas. El objetivo sigue siendo el mismo: garantizar la paz y propiciar la convivencia armónica entre las naciones, con especial énfasis en estas páginas sobre temas que atañen al Continente Americano y a la esperanza de construir desde el Sur, una relación madura con el Norte, con el gran hegemón.

1. Experiencias exitosas de regionalismo latinoamericano en Centroamérica

Probablemente la experiencia más célebre del regionalismo latinoamericano en el ámbito de la paz y la resolución de conflictos, se encuentre en Centroamérica. Tres casos sobresalen: el Grupo de Contadora, el Grupo de Amigos del Secretario General para El Salvador, y el Grupo de Amigos del Proceso de Paz en Guatemala.

a) Nicaragua y el Grupo de Contadora

En 1979, después de largos años de dictadura somocista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), constituido más de tres lustros atrás (1961), asumió el poder en Nicaragua. Muy pronto las medidas adoptadas por la Junta de los cinco comandantes que integraron el gobierno en esa época, habrían de generar un importante desencuentro con Estados Unidos, antiguo aliado de Anastasio Somoza asesinado en 1980 en Paraguay, donde se exiló al triunfo de la Revolución sandinista. Con el argumento de que Washington estaba sumamente preocupado por un supuesto viraje cada vez más hacia la izquierda por parte de los comandantes así como por las alianzas de Nicaragua con países socialistas, particularmente la URSS, el gobierno estadounidense empezó a apoyar a los denominados Contras. Esta situación se mantuvo en mayor o menos medida incluso después de que Daniel Ortega ganara las elecciones presidenciales. A Washington le seguía inquietando la postura ideológica del líder y auspiciaba, o pretendía ignorar, las múltiples acciones desestabilizadoras que cotidianamente se registraban en ese país, agravaban la situación política y hacían prácticamente indispensable algún tipo de mediación externa.

Ante el riesgo de que lejos de solventarse ese desencuentro se profundizara, y conscientes del impacto negativo que esto traería sobre el resto de la región, incluidos sus propios países, ubicados en el mismo entorno caribeño, los gobiernos de México, Panamá, Colombia y Venezuela decidieron constituir, el 4 de enero de 1983, el denominado Grupo de Contadora. Su objetivo era doble: por un lado, mantener a distancia la posible injerencia estadounidense y, por el otro, resolver el diferendo entre quienes creían que la pacificación de Nicaragua debía ser materia de tratamiento por parte de la OEA y aquellos que opinaban que era competencia de la ONU.

Sin embargo, las repercusiones de los acontecimientos nicaragüenses sobre sus vecinos centroamericanos y la dinámica política al interior de varios de ellos, ampliaron y profundizaron la agenda del Grupo de Contadora, haciendo inclusive indispensable su prolongación en el tiempo. Como consecuencia de esto, después de varios años de trabajo el Grupo debió enfrentar tanto la fatiga como su virtual estancamiento. Se hacía necesario revitalizarlo y hasta empezar a pasar la estafeta a los propios centroamericanos. Los acuerdos de Esquipulas y el incremento en la membresía de Contadora para incluir a Argentina, Brasil, Chile y Perú, transformaron al Grupo en una instancia mucho más flexible, modificaron su temario e incluso le cambiaron el nombre, estableciéndose así el denominado Grupo de los Ocho que más tarde constituyó, con la adición de Bolivia, Paraguay, Uruguay, un representante de Centroamérica y uno del Caribe inglés, el conocido Grupo de Río.

Ese Grupo se encuentra hoy integrado por México, todos los países de Centro y Sudamérica, República Dominicana, y una nación que encarna al Caribe anglófono. Sus líderes se reúnen anualmente desde 1987 para tratar temas regionales e internacionales, y a menudo sus posiciones han servido como focos de alerta temprana, permitiendo deflacionar situaciones que podrían haber tenido consecuencias aún más catastróficas. Así sucedió, por ejemplo, cuando los Mandatarios del Grupo reunidos en Costa Rica para celebrar su décima sexta Cumbre se pronunciaron con dureza ante los acontecimiento que paralelamente ocurrían en Venezuela, donde un golpe de Estado contra el Presidente Constitucional, Hugo Chávez, lo mantuvo separado de su encargo por unas horas entre el 11 y el 12 de abril del 2002, justamente mientras el encuentro de San José se llevaba a cabo.

b) El Salvador y el Grupo de Amigos del Secretario General

La cruenta guerra civil en este país centroamericano pronto lo puso en el ámbito de acción de la ONU. Conforme la confrontación entre los Frentes y el Gobierno salvadoreño se agudizaba, el entonces Secretario General de la máxima Organización mundial, Javier Pérez de Cuellar, convocó a México, Colombia, España y Venezuela a integrar el Grupo de Amigos y auxiliarlo en el logro de una mediación exitosa. Después de varios años y arduo trabajo, el Grupo de Amigos del Secretario General consiguió que las Partes se comprometieran con los Acuerdos de Paz que fueron signados en el Castillo de Chapultepec, el 16 de enero de 1992.

Sin menoscabar la extraordinaria importancia de los Acuerdos que en El Salvador pusieron fin a una larga y violenta contienda interna, debe resaltarse que la experiencia mediadora de los países de América Latina participantes en el Grupo de Amigos del Secretario General de la ONU, marcó un hito para el regionalismo latinoamericano. Mostró que, sin darle la espalda a las organizaciones oficiales de vocación multilateral y regional, es posible permitir que otras fuerzas positivas operen de manera casi natural y tengan éxito.

Si bien esa toma de conciencia acerca de la posibilidad de que los países de la región asuman mayor responsabilidad en la solución de diferendos ubicados en su entorno geográfico

más inmediato, no ha sido codificada del todo, hoy que el multilateralismo se encuentra trastocado por la marginación de sus instituciones, resulta urgente repensar al regionalismo no como alternativa excluyente o arrogante, sino como una forma flexible de contribuir a la construcción de un orden mundial multilateral que con generosidad y sabiduría, anteponga los principios a los intereses.

Los acuerdos entre el FMLN y el gobierno de El Salvador pertenecen, sin duda, a los salvadoreños, pero quizás habrían tardado más en lograrse y tal vez más sangre se hubiera derramado sin la destreza de quien encabezaba a la máxima Organización mundial en el momento de la concepción del Grupo de Amigos (Pérez de Cuellar) y de quien, al remplazarlo, mantuvo ese empeño mediador activo (Boutros Ghali). La buena disposición de los Mandatarios de los cuatro países que aceptaron el reto de participar en la búsqueda de una solución al conflicto, tuvo también mucho que ver con el corolario. De ahí que resulte especialmente interesante que en ocasión de la firma de los Acuerdos de Paz, el Presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, después de reconocer el apoyo de su propio pueblo, el de los países vecinos, el del Grupo de Amigos, el de la ONU y el de la comunidad internacional como un todo, haya llamado a mirar hacia el futuro y a asimilar las lecciones aprendidas, haciéndolas fructificar. Sin duda el reconocimiento de que la construcción de la paz exige mucho más que pactos escritos, el hecho de que aún había guerra en Centroamérica (particularmente en Guatemala), y la urgencia de dejar algún legado a partir de tanto dolor como el sufrido por la sociedad de El Salvador, inspiraron ese consejo presidencial que hoy parece tan rescatable.

Así, con esa imagen en el recuerdo y ante un presente marcado por un orden multilateral cuando menos incierto, la propuesta es que esa mirada, además de ir más lejos vaya más a fondo para buscar ya no sólo la solución a un conflicto interno o a uno entre países, por trascendental que esto sea, sino para concebir un entorno internacional más estable, menos sujeto a intereses particulares y más enriquecido con la experiencia de las llamadas “historias de éxito” como, pese a sus precariedades, han sido la salvadoreña y la guatemalteca que a continuación se reseña.

c) Guatemala y el Grupo de Amigos del Proceso de Paz

Las largas décadas de enfrentamiento entre guatemaltecos ubicaron el tema de la paz y la reconciliación nacionales, en la agenda de la ONU. A diferencia de lo que habría sucedido en el caso de El Salvador, en esta ocasión el Grupo de Amigos que en 1993 se integró con la participación de México, Colombia, España, Estados Unidos, Noruega y Venezuela, más que inscribirse en la órbita de Boutros Ghali, por entonces Secretario General de la máxima Organización mundial, se concibió como uno de apoyo al proceso negociador propiamente dicho. Se trataba de construir un corredor que facilitara el tránsito de las propuestas del gobierno guatemalteco a la URNG y viceversa, en un universo en el que había demasiados jugadores: el gobierno, la guerrilla, la iglesia, la sociedad civil, la ONU, la OEA, y los países vecinos, incluido México donde la comandancia de la URNG vivía.

El Grupo de Amigos del Proceso de Paz de Guatemala nunca pretendió constituirse en instancia negociadora. Su trabajo al lado de la ONU y de las Partes en contienda fue posible justamente por esa connotación. De esta forma, una vez tendidos los puentes con el apoyo del Grupo, la representación del Secretario General pudo asumir su relevante papel mediador. Finalmente, después de varios años, tanto largos como difíciles, el 29 de diciembre de 1996 se rubricó en la ciudad de Guatemala el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno y la URNG que, como señalara el entonces presidente mexicano, Ernesto Zedillo, demostró que las armas de la política y no las de la confrontación, habían ganado la batalla.

De esta manera, una vez más el regionalismo o si se quiere el subregionalismo latinoamericano, habría desempeñado un significativo papel en la pacificación de una área de vital importancia dada su inmediatez geográfica: a no dudar, para México, Colombia y Venezuela, el entorno centroamericano es considerado fronterizo. De los demás “amigos” vale decir que, en el caso de Estados Unidos su activa participación tuvo que ver, fundamentalmente, con el reconocimiento de que Centroamérica fue siempre parte de su llamado “cinturón de seguridad”. En el caso de España, es presumible que su movilización estuviera vinculada a su compromiso con la hispanidad. Y en el de Noruega, pudo haber desempeñado un papel vital el hecho de que al espacio nórdico, en general, se le reconoce un gran avance en materia de promoción y respeto de los derechos humanos. Sin embargo, tanto en Guatemala como en El Salvador, fue la voluntad de las Partes la que hizo posible las dos historias de éxito de las que en materia de solución de conflictos y mantenimiento de la paz, puede la ONU puede sentirse orgullosa pese a que se reconozca que se trata de vivencias aún deficitarias.

2. Experiencias exitosas de regionalismo latinoamericano en Sudamérica

Menos deslumbrante tal vez que la centroamericana, la experiencia de la mediación subregional en algunos países sudamericanos, trátase de vecinos, de socios en un acuerdo como el MERCOSUR, o de garantes de un determinado tratado de paz es, sin embargo, digna de ser mencionada. Sobresalen, en ese sentido, los casos de la guerra entre Perú y Ecuador en 1995, y los acontecimientos registrados en Paraguay en 1998. Otros como el Grupo de Amigos de Venezuela y el Grupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, no se abordan porque al estar aún en marcha, falta la perspectiva histórica que busca este ensayo.

a) El conflicto del Alto Cenepa

Durante los 33 días transcurridos entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 1995, las fuerzas armadas de Perú y Ecuador libraron un enfrentamiento muy cruento en la Cordillera del Cóndor, en la región ribereña del Alto Cenepa. Una vieja herida limítrofe que se pensaba zanjada por el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942, volvió a sangrar. Ahora se trataba de la demarcación de una línea fronteriza de unos 78 kilómetros en plena selva amazónica. Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, en tanto que países garantes de ese tratado, se pusieron en alerta.

Los tres países latinoamericanos que habían avalado la paz entre esas dos naciones vecinas estaban profundamente conscientes de que era urgente contener el conflicto antes de que éste se desbordara, en particular a la luz de los difíciles momentos por los que América Latina atravesaba: las consecuencias de la crisis financiera mexicana y la pérdida de confianza de los inversionistas extranjeros en la región como un todo. Así, ofrecieron de inmediato sus buenos oficios e iniciaron su participación en un proceso que lograría un primer éxito el 17 de febrero con la firma del Acuerdo de Paz de Itamaraty, nombre con el que se conoce a la Cancillería brasileña. Mediante este documento se confirmaba el cese de hostilidades decretado unilateralmente días antes por el gobierno peruano, y se convenía en el envío de una misión de observadores militares a la zona del conflicto.

Lo anterior, sin embargo, no impidió que la guerra continuara y no fue sino hasta el 27 de ese mes que dichos observadores de los países garantes llegaron a Bagua (Perú) y Patuca (Ecuador) para verificar el alto al fuego y la separación de fuerzas según lo estipulado en el Acuerdo de Paz de Itamaraty. Pese a unas expresiones finales de belicosidad, al día siguiente los

Cancilleres de Perú y Ecuador firmaron la Declaración de Montevideo, que ratificó el multicitado Acuerdo de Paz de Itamaraty y puso fin al conflicto del Alto Cenepa. La guerra le habría costado a Perú 58 muertos, 107 heridos y 5 desaparecidos a los que habría que sumar las bajas sufridas por Ecuador: por lo menos 39 muertos y 65 heridos. Las pérdidas materiales fueron también cuantiosas para ambos países. La única ganancia, si es posible utilizar un término como ese en este contexto, fue el fortalecimiento del regionalismo y subregionalismo en tanto que mediador.

b) El caso de Paraguay

Cuando el 3 de febrero de 1989 un golpe de Estado derrocó al dictador Alfredo Stroessner, quién llegó al poder en 1947 después de la “revolución de los pynandí” (pies descalzos o pobres) concluyó la más larga dictadura no sólo paraguaya sino de toda América Latina. A partir de ese momento, se sancionó y entro en vigor una nueva Constitución y empezaron a celebrarse comicios regulares.

Pese a las enormes dificultades económicas, la democracia sobreviviría en ese país sureño hasta que empezaron los enfrentamientos entre el General Lino Oviedo, jefe de las Fuerzas Armadas, y el Presidente Juan Carlos Wasmosy, vencedor de las elecciones de 1993.

En 1996 Wasmosy alejó del ejército a Oviedo bajo la acusación de querer encabezar un golpe en su contra, y un año más tarde lo hizo encarcelar y enjuiciar por un tribunal militar, inhabilitándolo así para la contienda presidencial de 1998, aun y cuando el General habría ganado las internas del Partido Colorado; el mismo del Presidente. En su lugar Raúl Cubas, considerado el delfín político del General, fue electo Presidente, y el Doctor Argaña, rival de Oviedo y por entonces aliado de Wasmosy, fue designado Vicepresidente.

El Presidente Cubas indultó a Oviedo y los “colorados” de la facción Wasmosy-Argaña, junto con los partidos de oposición, obtuvieron de la Corte Suprema una anulación del indulto que Cubas no acató. Quienes buscaron entonces enjuiciar políticamente al Presidente no lo lograron y para 1999 la situación política en Paraguay era francamente explosiva. En marzo, el Vicepresidente Argaña fue asesinado y la oposición culpó a Oviedo movilizand a un número importante de manifestantes a fin de reavivar el juicio político contra Cubas. La protesta degeneró en violencia, siete manifestantes fueron asesinados y el 28 de marzo Cubas renunciaba y se asilaba en Brasil al tiempo que Oviedo lo hacía en Argentina. Luis González Macchi, Presidente del Congreso, juraba esa misma noche como el nuevo Presidente la República de Paraguay.

Al resultado anterior no se llegó sin la amenaza de una injerencia extrazonal ni la consabida participación de los otros tres países miembros del MERCOSUR que no estaban dispuestos a permitir que uno de sus asociados se saliera del esquema democrático ya para entonces francamente consolidado en el Sur de América Latina. Aunque tanto Brasil como Argentina se habían prestado a recibir a Cubas, en el primer caso, y a Oviedo, en el segundo, una condición tácita enmarcó ambos asilos: el MERCOSUR debía mantenerse como un conjunto de países vinculados no sólo por una comunidad de intereses sino también por una de principios. Ahí radicó la mediación subregional, menos formal tal vez que en los otros casos aquí citados, pero no por ello menos importante.

Conclusiones

Con la presentación de estos cinco casos se ha buscado proponer y justificar la edificación de un nuevo regionalismo que no sea disruptivo de las formas como en el pasado éste se ha entendido: como una construcción política avalada por ONU y contenida en el capítulo VIII de su

Carta Constitutiva, o como un esquema integrador de economías que dispersas tienen menos fuerza y capacidad de incidir fuera y dentro de sus propias fronteras, y que si en cambio se vinculan entre sí por intereses, instituciones y tratados, tienen mayor presencia regional como internacional.

Este nuevo regionalismo que aquí se plantea y que resulta indispensable en el contexto actual del denominado “multilateralismo complejo”, no sólo debe coexistir en armonía con los dos descritos en el párrafo anterior, sino que debe exigirse una relevante meta adicional: alistarse para auxiliar a sus vecinos, miembros o no de un esquema regional o subregional político o económico, en el reconocimiento y solución de sus dificultades, propiciando la confianza mutua.

Así como los vecinos en una determinada colectividad son los primeros en avizorar los problemas de quienes comparten su entorno, los países de la zona más inmediata lo hacen y deben por ello aprestarse a socorrerse mutuamente, ya sea frente a las consecuencias de catástrofes naturales, o como América Latina lo ha aprendido en los casos aquí mencionados: poniendo sus recursos políticos a la disposición de sus hermanos a través de “grupos de apoyo” por ejemplo, a fin de coadyuvar a la resolución de algún diferendo que pudiera ser el detonador de algo más grave.

Lo anterior es cierto tanto si se trata de un conflicto entre países como de una situación particularmente delicada al interior de alguno de ellos. Sin embargo, la puesta en marcha de buenos oficios y hasta de una cierta capacidad mediadora, no deberá en ningún caso darse al margen de la voluntad de las Partes, ni obviando el conocimiento que de esos hechos deben tener las instituciones regionales y universales a las que América Latina pertenece, e incluso de aquellas menos formales como el Grupo de Río, pero concebidas con el propósito de contar con mecanismos de diálogo y concertación *ad hoc*.

Si este nuevo regionalismo mas *ad hoc*, menos formal que el que prevé la ONU o el que representa la OEA, se entiende y se practica adecuadamente, el logro de varias metas será una posibilidad factible:

- hacer más expedita y menos dolorosa la resolución de conflictos en la región,
- contribuir de esta manera a imaginar un nuevo multilateralismo cimentado en principios universales a fin de relanzar una Organización mundial que mantenga como objetivo central el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, pero que incorpore a su *aggiornamento* las consecuencias de las incursiones militares no autorizadas, como Kosovo e Iraq que, a no dudar, alteraron y socavaron en grados diversos pero igualmente atentatorios en los compromisos adquiridos en San Francisco, a la Organización de las Naciones Unidas,
- fortalecer la unidad latinoamericana y combatir los riesgos de su fragmentación o balcanización por interés, debilidad o ideología, a partir de su presentación como un todo coherente, independiente, soberano y con capacidad de resolver problemas de manera eficiente y pragmática. Y, por esta vía, equilibrar su complicada relación con Estados Unidos.

En modo alguno podría el nuevo regionalismo latinoamericano que se propone confundirse ni con autarquía ni con aislamiento. Se trata de la posibilidad de emular a la Unión Europea, que hoy cuenta con 25 Estados miembros, y construir paulatinamente, dolorosamente tal vez, venciendo recelos y diferencias lingüísticas y culturales, una colectividad con una prístina

vocación: darle sustancia a su independencia y asumir el gran reto de una soberanía colectiva que al tiempo que fortalezca a cada uno de sus integrantes le permita a Latinoamérica, como conjunto, una mejor inserción en su entorno americano y, consecuentemente, internacional.

No puede ignorarse que, para América Latina, la reivindicación del multilateralismo y el fortalecimiento de su regionalismo con los ingredientes aquí descritos, tienen una lectura adicional: erigirse como un interlocutor de peso frente a Estados Unidos, no únicamente para temas comerciales sino para todo lo que el concepto cooperación engloba. Particularmente, para que las acciones que en éste se incluyen sean acordadas en pie de igualdad y no impuestas a partir de una verticalidad intolerable en un mundo cada vez más interconectado y, en especial, en un Continente en cuya edificación y engrandecimiento han participado todos sus componentes.



Francine Jácome¹

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos
FLACSO- CHILE²
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Crisis de gobernabilidad en Venezuela: posibles escenarios³

Antecedentes de conflictos sociales, políticos

Después de la pacificación de las guerrillas a finales de la década del sesenta, Venezuela vivió un poco más de una década en un clima de relativa paz política y social, lo cual no casualmente coincidió con la época del “boom” petrolero. Sin embargo, a partir de 1983, cuando se resquebraja la estabilidad económica la conflictividad comienza a aumentar hasta llegar a la situación actual de crisis de gobernabilidad.

Los signos más evidentes y notorios de las grietas en la estabilidad económica y política que había caracterizado a la democracia venezolana fueron el “Caracazo” de 1989, los dos intentos de golpe de Estado en 1992 y la destitución de Carlos Andrés Pérez en 1993. En el período que va entre 1989 y 1998 el país se vio sacudido por una creciente conflictividad social y política.

Es en este marco de profundización de la inestabilidad que surge el liderazgo del teniente coronel Hugo Chávez que asciende al poder en 1999 con la promesa de llevar a cabo transformaciones profundas que acabarían con la pobreza y con la corrupción. Los primeros dos años de su gobierno estuvieron orientados al desmontaje del llamado puntofijismo

¹ Directora del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP) y Directora de Investigaciones de la red Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). invesp@cantv.net

² Auspicio. Fundación Ford.

³ Este documento de trabajo preliminar se ha elaborado en el marco del proyecto “El papel de la sociedad civil y las ONG en la prevención de conflictos armados en América Latina y el Caribe” coordinado por CRIES. Algunos de sus contenidos han sido publicados en *Futuros* y será incluido en el próximo número de *Pensamiento Propio*.

(1958-1998) y a la creación de las bases de un nuevo sistema. El año 1999 (López Maya, 2002) estuvo marcado por un sensible incremento de la conflictividad social que se manifestó, en otros, en disturbios, cierre de vías y tomas o invasiones. En este año, los conflictos que implicaron confrontación y violencia fueron mucho mayores que en años anteriores, incluso que 1989 y el período 1992-1996 que fue altamente beligerante. También fue un período durante el cual la población venezolana aspiró a que a través de la aprobación de la Constitución de 1999 y de la llamada “relegitimación de los poderes” se instituyera un modelo que permitiera profundizar la democracia, generar bienestar económico e instrumentar mecanismos que impulsarían la inclusión económica, política y social de un considerable sector de la población que había permanecido excluido.

Esta primera fase de su gobierno (1999-2001) se caracterizó por un Estado con crecientes recursos, provenientes del aumento del precio del petróleo, y por un debilitamiento del sector privado. La política exterior se fundamentó en el apoyo a la creación de un mundo multipolar y a ciertas tensiones con Colombia producto de la oposición inicial de Chávez al Plan Colombia y a sus supuestas relaciones con los grupos guerrilleros del vecino país. A partir de finales de 2001 se inicia una segunda fase que ha estado marcada por un aumento en la radicalización tanto política como económica del proceso “revolucionario”.

El fortalecimiento de rasgos personalistas y autoritarios que se evidencia en el gobierno, junto con la participación cada vez mayor de militares en la administración pública, fueron generando una creciente oposición. El aumento de las críticas de diferentes sectores (partidos políticos, empresarios, sindicatos, Iglesia, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil), muchos de los cuales apoyaron entusiastamente al gobierno en sus inicios, a las políticas implementadas tanto en el ámbito político como económico, llevaron a que el discurso y las acciones del gobierno fueran cada vez más radicales y excluyentes de estos sectores. A finales de noviembre de 2001, a través de un decreto presidencial, se anunciaron 49 leyes que según amplios sectores de la sociedad afectaban no solamente la institucionalidad democrática sino también las libertades económicas consignadas en la Constitución de 1999. En respuesta, el 10 de diciembre se convocó a la ciudadanía a un paro general contra dichas leyes y se solicitó que el Presidente rectificara. El éxito de esta primera acción nacional en contra del gobierno marcó el inicio de una creciente polarización política que se profundizó en 2002 y 2003.

Con los aún confusos acontecimientos de abril de 2002, la situación de conflictividad se agudizó puesto que éstos marcaron el inicio de una etapa de violencia política que hasta agosto de 2003 había dejado un saldo de aproximadamente 50 muertos y alrededor de 800 heridos, 400 de ellos con armas de fuego. Esta creciente violencia política y el inminente peligro de un desbordamiento que desembocaría en una confrontación armada, llevaron a que la comunidad internacional fomentara una iniciativa de prevención de conflictos. En noviembre de 2002 se instaló la Mesa de Negociación y Acuerdos bajo la facilitación del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter.

Sin embargo, la instalación de esta instancia de negociación no fue suficiente para evitar la escalada del enfrentamiento entre la oposición, organizada en la Coordinadora Democrática, y el gobierno. En este marco de agudización de la confrontación se realizó el paro cívico nacional entre el 2 de diciembre de 2002 y el 2 de febrero de 2003, al cual se sumaron los trabajadores y personal de la industria petrolera. Como resultado, la estatal Petróleos de

Venezuela (Pdvs) despidió a prácticamente el 50% de su personal. El grado de conflictividad aumentó a tal punto que la comunidad internacional decidió reforzar la instancia de negociación a través de la creación del Grupo de Amigos de Venezuela. Como resultado, el 29 de mayo de 2003 los representantes del gobierno y de la oposición firmaron un acuerdo de 19 puntos, uno de cuyos principales contenidos es la realización de un referéndum revocatorio presidencial contemplado en la Constitución de 1999, que se espera pueda efectuarse en noviembre de 2003. Paralelamente, el conflicto interno también afectó negativamente las ya tensas relaciones con el gobierno de Colombia, al profundizarse la discusión respecto al terrorismo.

Actores principales, factores y patrones de conflicto

La crisis de gobernabilidad, que ha conducido a una espiral de violencia política no vista en las últimas tres décadas, es el resultado del enfrentamiento cada vez mayor entre el gobierno y sus seguidores y los sectores económicos, políticos y sociales que se oponen al proyecto “revolucionario” del gobierno. El primero sostiene que está desarrollando una transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales en aras de beneficiar a los más necesitados que fueron ignorados y explotados durante las décadas del puntofijismo. A tal fin, sostienen que se trata de la creación de una democracia participativa que beneficiará a los más pobres y de reeditar el Estado benefactor puesto que en esencia se percibe que los problemas del país son consecuencia de una redistribución desigual de las riquezas. Mientras tanto, los opositores sostienen que el proceso “revolucionario” tiene como finalidad destruir las instituciones democráticas, terminar con el estado de derecho y la libertad de expresión, estatizar la economía, abolir las libertades económicas e instaurar un régimen personalista, totalitario y militarista.

En la medida en que ha aumentado la conflictividad y la violencia política, los dos grupos han mostrado una tendencia hacia la radicalización de sus posiciones y hacia un enfrentamiento tipo suma-cero. Los espacios de negociación y acuerdos son cada vez más reducidos y se profundizan los temores de una confrontación violenta, por lo menos entre los sectores más radicales y minoritarios de ambos. Ante la situación de incertidumbre que caracteriza la actual realidad venezolana, la discusión sobre los posibles conflictos que enfrentará el país durante los próximos diez años, debe necesariamente realizarse en el marco de los dos escenarios más probables que se vislumbran en la actualidad: la permanencia del teniente coronel Chávez en el poder y la profundización de su proceso “revolucionario”, por lo menos hasta enero del 2007, pues el actual Presidente ha manifestado sus intenciones que permanecer en el poder hasta 2021, o la negociación de una salida electoral a la actual crisis de gobernabilidad que llevaría a la formación de un nuevo gobierno que a todas luces estaría conformado por la oposición.

Escenario de continuidad “revolucionaria”

Dado el grado de personalismo que ha caracterizado al actual gobierno, sin duda que el actor principal sería el mismo Chávez, acompañado de la nueva elite política y económica “chavista” que se ha formado alrededor de este líder y que tiene un componente militar importante. La elite política, compuesta mayoritariamente por los integrantes de los partidos Movimiento V República (MVR) y de Patria Para Todos (PPT) y por algunos personajes de la antigua izquierda de la década de los sesenta, mantendrán el dominio que actualmente ejercen sobre los cinco poderes creados por la Constitución de 1999: ejecutivo, legislativo,

judicial, ciudadano⁴ y electoral. Esta hegemonía sobre los poderes ha llevado a una creciente preocupación sobre la ausencia de independencia entre los poderes y a la inexistencia de mecanismos efectivos de responsabilidad horizontal. A esto se añade la presión a la cual han estado sujetos los gobiernos locales evidenciados en la ausencia de transferencia de recursos financieros normados por las leyes de descentralización así como por la intervención y militarización de varios cuerpos policiales municipales y estatales. Existe una clara contradicción entre la concepción centralista del mandatario nacional y las perspectivas de defensa del proceso de descentralización de los mandatarios locales.

En este sentido, serán pocos los conflictos que se generarán en el ámbito político y éstos más bien serán entre los partidos de la oposición, que estarán debilitados justamente por sus enfrentamientos internos, más que entre éstos y los sectores del chavismo. No obstante, es importante notar las crecientes rivalidades internas que existen en el sector oficialista entre el PPT y el MVR, evidenciados más notoriamente en el caso de la reestructuración de Pdvsa, así como entre sectores “militaristas” y los civiles que puede exacerbarse en la discusión sobre los candidatos a elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional (2005) y de alcaldes y gobernadores (2004). Sin embargo, como Chávez tendría la última palabra estas pugnas tendrían poca repercusión.

En el ámbito económico el gobierno actualmente desarrolla una serie de acciones tendientes a establecer definitivamente un modelo estatista que le otorgue un control absoluto sobre la economía. Los indicadores más importantes de ello son el desmembramiento y reestructuración de Pdvsa así como la aplicación de un régimen cambiario y de control de precios. En el primer caso, aunque Pdvsa no volvería a ocupar el lugar que tenía entre las empresas petroleras mundiales más importantes ni podrá generar las ganancias de años anteriores, esta reestructuración permitirá que el gobierno tenga suficientes recursos para subsistir, a los cuales tendrá acceso sin ningún tipo de control y, no habrán conflictos internos y menos aún de la magnitud del actual paro de trabajadores petroleros. La ausencia de controles también abrirá las puertas para la corrupción y ya se ha señalado que en el presente la empresa es inauditable. De esta manera, el gobierno tendrá garantizado el control absoluto de la industria y de sus beneficios. Adicionalmente, es posible que ante su incapacidad para operar la empresa, otorgue concesiones de distinta índole a empresas transnacionales, lo cual tiene la gran ventaja de que éstas no participan ni generan enfrentamientos políticos.

A través del control de cambio y de precios el gobierno busca liquidar o al menos debilitar aún más al sector privado que mayoritariamente forma parte de la oposición. La reciente declaración de “ni un dólar para los golpistas” muestra que claramente aquellos que liderizaron y participaron en el último paro de 63 días serán sancionados con estas medidas. Ante la grave situación económica que ya venían enfrentando, ésta es la estocada final. A muchos no les quedará otra opción que cerrar sus puertas y el gobierno ya ha declarado que las militarizará y, es de esperarse, estatizará. Recientemente algunas empresas que han tenido que cerrar, han sido ocupadas por sus trabajadores con el apoyo de diputados oficialistas y de miembros de las fuerzas armadas. De esta forma, habrá una nueva élite económica adepta al gobierno que no se opondrá a sus políticas dado que el Estado controlará la economía. Por lo tanto, los conflictos con el sector privado, que se habían agudizado en los últimos 2 años, cesarán.

⁴ Compuesto por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

No obstante, estas políticas tendientes al control estatal de la economía sí pueden generar un factor de pugnacidad, pero en el ámbito internacional. El estado actual de ingobernabilidad e impunidad ha llevado a una penetración del narcotráfico que indudablemente se verá favorecida por el control de cambio para sus actividades de lavado de dinero. Esto podría generar en un futuro mayores enfrentamientos con los Estados Unidos, pues es bien sabido que para esta potencia los dos enemigos actuales para su seguridad son el terrorismo y el narcotráfico.

La profundización del proceso de cierre de industrias, comercios y empresas, muchas de las cuales se han visto afectadas por la reestructuración de Pdvsa, llevarán a un incremento importante del desempleo que se espera llegue alrededor de 25 en 2003. Es lógico suponer que ello profundizará la actual conflictividad social y política así como los altos grados de inseguridad ciudadana⁵. Sin embargo, especialmente ante el escenario de fortalecimiento del gobierno, la primera respuesta será un incremento en la represión. Se enfrentarán las movilizaciones y protestas sociales y políticas con una creciente violencia, utilizando a la Fuerza Armada Nacional (FAN), especialmente a la Guardia Nacional (GN), y a los grupos paramilitares, que ya han actuado en conjunto en oportunidades anteriores durante el último año y medio. Dada la impunidad con la cual han actuado hasta el presente, es de esperarse una escalda en este tipo de respuestas. Al iniciarse este aumento en la represión es previsible que, en un primer momento, se produzca una respuesta violenta por parte de los grupos radicales de la oposición, pero serán neutralizados debido a que los grupos del oficialismo cuentan con mayores recursos. Esto llevará a un debilitamiento significativo de todos los sectores que actualmente forman parte de la oposición.

Adicionalmente, para enfrentar los conflictos sociales producto del desempleo y la creciente pobreza, el gobierno continuará y acrecentará su política de subsidios, en la medida que lo permita el disminuido ingreso petrolero. De igual manera, buscará generar empleos que permitan la subsistencia de los sectores afectados. Es indudable que la economía informal, donde ya participa más del 50% de la población económicamente activa, crecerá⁶ y que ésta continuará sobreviviendo a través del contrabando y de otras actividades ilegales, como lo es en la actualidad el mercado negro de divisas. Sin embargo, si no tiene los recursos suficientes para ello enfrentará protestas y movilizaciones importantes provenientes de los sectores más empobrecidos.

Ante el derrumbe de la economía, la escasez de puestos de trabajo, la falta de oportunidades y el creciente control estatal de la economía, los sectores empresariales, comerciales, industriales y los profesionales, especialmente los jóvenes, buscarán emigrar, proceso que ya se había iniciado desde hace aproximadamente una década pero que se ha incrementado en forma acelerada en los últimos dos años. Esto llevará a una disminución de los conflictos políticos pues, aunque crece cada vez más la oposición entre los sectores populares, la oposición venezolana ha estado conformada mayoritariamente por los sectores medios de la sociedad.

La represión, las dificultades económicas así como la emigración debilitarán no solamente a los partidos políticos de oposición sino también a las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales se han enfrentado a las políticas del gobierno y que han tenido un

⁵ Actualmente en Venezuela se producen entre 50 y 100 muertes violentas semanales.

⁶ Se estima que en los próximos años pueda llegar a 80%.

importante apoyo en la construcción de una conciencia ciudadana en los últimos años. Por lo tanto, los reclamos y las iniciativas de la sociedad civil organizada también sufrirán un retroceso que permitirá un mayor control de los conflictos por parte del gobierno. Adicionalmente, dada la importancia que han cobrado estas organizaciones en los últimos años como representantes de sectores importantes de la población es muy probable que el gobierno adelante diferentes estrategias para desarticularlas y debilitarlas. Especialmente en la mira estarán aquellas organizaciones que han sido muy activas en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos así como la libertad de expresión.

En este sentido, los medios de comunicación privados que han asumido un importante papel en el actual conflicto político también se verán acallados. El control de cambio ha sido un mecanismo importante de presión, especialmente para los medios impresos pues el papel es importado ante lo cual se han visto en la necesidad de reducir considerablemente el volumen de sus publicaciones. Actualmente esta en proceso de discusión en la AN una ley de contenidos que permitirá que el gobierno nacional regule la programación y los contenidos de los medios y que sancione fácilmente a aquellos que considere han infringido esta ley. La utilización del poder judicial, controlado en gran medida por el gobierno, también permitirá sancionar a aquellos periodistas que desarrollan una labor crítica frente al gobierno.

Sin embargo, este escenario de baja conflictividad dado el control económico, político y social de Chávez y las élites políticas y económicas afectas a su proceso “revolucionario”, será posible solamente si continúa contando con el apoyo de otro de los actores fundamentales: la FAN. Es indudable que el teniente coronel Chávez, especialmente después de los acontecimientos de abril de 2002, ha implementado una estrategia de incorporación y apoyo de las FAN a su proceso. Con la Constitución de 1999 las convirtió en una fuerza deliberante en el escenario político, lo cual se ha visto reforzado por la militarización de la administración pública. Desde inicios de su gobierno y más aún después de los acontecimientos de abril de 2002, ha señalado el carácter cívico-militar de su proceso, que muchos consideran más bien militar-cívico. Los militares se han convertido en los árbitros de la situación política e incluso en actores políticos, lo cual ha llevado a la conclusión que, en la práctica, el gobierno actual está cada vez más en manos de los militares.

Si prosigue el proceso de control efectivo de la FAN por parte de Chávez, seguramente los conflictos internos entre los “institucionalistas” y los “chavistas” llegarán a su fin, como efectivamente parece ser el caso dado el dominio que tienen estos últimos de los puestos de mando más importantes. Este dominio de la FAN permitirá que Chávez los utilice no solamente para mantenerse en el poder sino también para enfrentar los focos de conflicto sociales y políticos, especialmente en virtud del hecho que el gobierno ha desarrollado una política de debilitamiento de las policías adscritas a los gobiernos regionales y locales que están en manos de la oposición. Por lo tanto, es previsible que los militares ocupen un lugar cada vez más importante no solamente en el mantenimiento del orden público, de la seguridad ciudadana sino también en la represión política, lo cual llevará a un deterioro aún mayor del respeto por los derechos humanos. Como ha hecho en oportunidades anteriores, también es previsible que se les otorguen prebendas especiales que les permitan amortiguar las consecuencias del creciente deterioro económico y social manteniendo de esta forma su lealtad.

No obstante, en este contexto es importante también tomar en consideración que dentro de pocos años, pasarán a retiro la mayor parte de los militares que acompañaron a Chávez en su intento de golpe de Estado de 1992 y de los cuales depende en gran medida. Esto podría generar cambios dentro de la FAN que lleven a expresiones de descontento con el gobierno. De igual forma, ya existen rivalidades entre las fuerzas dado que el Ejército goza de una situación privilegiada que ha relegado a la Fuerza Aérea y a la Armada.

En el contexto internacional, aunque Chávez logre estabilizar la exportación petrolera hacia Estados Unidos, que requerirá cada vez menos del petróleo venezolano, pues sus suministros están siendo asumidos entre otros por México, Canadá y Brasil y una vez resuelto el problema de Irak, poco será el interés que pueda despertar este país. Los planes del presidente Chávez de convertirse en un gran líder de la izquierda latinoamericana y formar parte de un eje La Habana-Caracas-Brasilia se van desvaneciendo. En este contexto, la profundización del proyecto “revolucionario” probablemente contribuya a aislarlo aún más en el ámbito internacional.

Así como ha mostrado un desprecio por la institucionalidad en el ámbito nacional, también lo hace en el internacional, planteando la necesidad de crear nuevas estructuras que confronten al actual sistema interamericano. Ejemplo de ello han sido sus propuestas para desarrollar una integración de las fuerzas armadas de América Latina que excluya a Estados Unidos, la creación de un mecanismo alternativo –la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA)- frente al ALCA así como “Petroamérica” que incorporaría a las compañías petroleras de los países de la región, especialmente a la venezolana y brasileña. Si se llegara, debido a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, al extremo de suspender la participación de Venezuela en la OEA, probablemente esto no sería motivo de gran preocupación para el gobierno “chavista”. Si esto llegase a ocurrir, continuaría como lo ha hecho en los últimos dos años, con sus acciones que buscan fortalecer sus relaciones con los movimientos sociales anti-globalización (Foro Social Mundial), con sectores de izquierda en los diferentes países (Evo Morales en Bolivia, FARC y ELN en Colombia así como los movimientos indígenas en Ecuador) así como con Cuba.

Serán los temas del narcotráfico, como se señaló anteriormente, y del terrorismo los que crearán mayores conflictos en el ámbito internacional, puesto que éstos son considerados como las principales amenazas contra la seguridad hemisférica. En el primer caso, Washington ya ha señalado que la situación de conflictividad interna ha impedido que se lleve a cabo un programa de control de drogas que sea efectivo. Inclusive se ha considerado que más bien se han producido retrocesos en la materia. En cuanto al terrorismo es de notar, las acusaciones, no comprobadas, de apoyo financiero a Al-Qaeda así como de la presencia en Venezuela de grupos relacionados al terrorismo islámico. Recientemente, un alto militar estadounidense, de visita en Colombia, increpó al gobierno venezolano para que definiera claramente si está o no en contra del terrorismo.

Sin embargo, este tema del terrorismo afecta más concretamente sus relaciones con Colombia. La posición de Chávez ante las FARC y el ELN ha sido motivo de tensiones, más que los históricos conflictos limítrofes. En reiteradas oportunidades, y más recientemente a raíz de la petición de Álvaro Uribe después de los atentados en Bogotá de febrero de 2003, el gobierno venezolano se ha rehusado a declarar que estos grupos sean terroristas. El presidente Chávez ha señalado la necesidad de una posición cautelosa pues “Si a las FARC se les da trato de terroristas, creemos que se pudiera estar cerrando la puerta al

diálogo, porque con terroristas no se negocia.” (en Vásquez, 2003, p. B-11). Considera que la guerrilla es sin duda enemiga del gobierno colombiano más no del venezolano y ha justificado su política de acercamiento a estos dos grupos con la finalidad de disminuir sus incursiones en territorio venezolano.

Este punto de vista ha sido motivo de crecientes protestas por parte del gobierno colombiano que juzga que la guerrilla utiliza el territorio de su vecino para movilizar sus tropas, guarecerse y ocultar a personas secuestradas con la anuencia de las autoridades venezolanas. A esto se añaden las crecientes evidencias del tráfico de armas desde Venezuela a Colombia en el cual parecen estar involucrados oficiales de la FAN. Abundan también las acusaciones de la oposición, aún por comprobarse fehacientemente, sobre la presencia de guerrilleros colombianos en el país que no solamente utilizan el territorio para escapar de las fuerzas militares de su país sino que también se dedican a entrenar a los grupos paramilitares que han organizado dirigentes del oficialismo.

El deterioro de las relaciones entre estos dos países en los últimos cuatro años no se ha circunscrito a este tema sino que incluye también (Nieto, 2003): trabas arancelarias, restricciones aduaneras, trasbordo fronterizo y dificultades en el transporte de mercancías que afectan cada vez más las relaciones comerciales bilaterales. A esto se añade un deterioro sustantivo de los nexos militares y la reciente inoperatividad de las comisiones fronterizas bilaterales. Por lo tanto, en el marco de un escenario de continuidad del presente gobierno, se puede prever que se mantendrá y profundizará el distanciamiento y la desconfianza, especialmente en virtud del hecho que Chávez ha reanimado el anticolombianismo. Ante ello, es altamente probable que Colombia tome medidas tales como “establecer barreras y aranceles para los productos venezolanos; generar presiones políticas y diplomáticas internacionales sobre el gobierno de Chávez; denunciar públicamente la posición ambigua del Ejecutivo venezolano frente a los grupos terroristas en Colombia.” (Nieto, 2003, p. B-8) Sin embargo, las acciones colombianas se desarrollarán en el marco del derecho internacional y estaría descartada, por el lado de Colombia, la utilización de la fuerza.

Aunque es previsible que durante los próximos años sean éstos los principales motivos de enfrentamientos, no puede descartarse un recrudecimiento de los conflictos fronterizos. En lo que respecta a Venezuela, especialmente en un escenario en el cual las fuerzas militares ocupan un lugar importante en la definición de la política nacional e internacional, es posible que se retomen nuevamente sus reclamos con Colombia e incluso con Guyana, especialmente si ello puede ser una justificación para incrementar el gasto militar y adquirir nuevos equipos y armamentos. La utilización de este tipo de pugnas como cortinas de humo para tratar de desviar la atención de la opinión pública de otros temas álgidos tampoco es descartable.

En conclusión, este es un escenario de baja conflictividad interna debido a la instauración de un modelo de gobernabilidad autoritaria que aunque pueda mantener la fachada de una democracia, básicamente por medio de la realización de elecciones, será efectivamente un régimen personalista, militarista y autoritario. Si se considera que uno de los fundamentos de un nuevo modelo de seguridad hemisférico debe ser la defensa y profundización del sistema democrático, el caso venezolano puede ser una nueva amenaza no solamente por la ausencia de institucionalidad democrática en el ámbito nacional sino porque si llega a tener éxito, ante la tentación de reducir la conflictividad, puede convertirse en un modelo a imitar por algunos gobernantes y fuerzas armadas de otros países, especialmente de la región andina.

En este sentido, en este escenario Venezuela sería un elemento importante de conflictividad en el ámbito hemisférico y muy especialmente para Colombia, no solamente por la amenaza contra la democracia sino también por el papel que desempeñaría en temas relacionados con el terrorismo y el narcotráfico.

Escenario del proceso de reconstrucción de la gobernabilidad democrática

La situación de ingobernabilidad actual, el interés que ha mostrado la comunidad internacional así como las acciones internas y externas que se han tomado en función de prevenir un enfrentamiento violento llevan a pensar que existe la posibilidad que se produzca en el corto plazo (2003-2004) un cambio de gobierno por medio de vías constitucionales y electorales. Sin embargo, no puede descartarse la participación de sectores militares en un potencial cambio de gobierno aunque luce muy poco probable dado el control actual que ejerce el Presidente de la República sobre la FAN. Los retos para un nuevo gobierno serán múltiples. En este proceso de reconstrucción de las instituciones democráticas, de la economía, del tejido social, de la tolerancia política y de la gobernabilidad democrática en general se enfrentarán una serie de conflictos en muchos frentes.

En el marco de la reconstrucción de la gobernabilidad democrática, estarán presentes múltiples actores, entre los cuales se encontrarán los partidos políticos tradicionales, que continuarán tratando de recobrar el terreno perdido y los partidos emergentes que pugnarán por el apoyo de los ciudadanos. Los partidos políticos tendrán que desarrollar un arduo trabajo de transformación, que no se ha evidenciado en los últimos cuatro años, para revertir las viejas políticas que buscaban fortalecer y beneficiar exclusivamente a sus organizaciones y más aún a sus élites. Deberán trabajar en función de agregar y representar los intereses de los ciudadanos. En caso que los partidos no logren estas transformaciones internas y no surjan nuevos liderazgos es previsible que habrá una gran inestabilidad en el sistema partidista puesto que los ciudadanos continuarán buscando alternativas que representen realmente sus intereses y necesidades. En caso de no haberse producido un aprendizaje político por parte tanto de la dirigencia como de los ciudadanos sobre la base de la experiencia de los últimos años, podrían surgir nuevamente liderazgos personalistas, *outsiders*, que contribuyan a que persista la debilidad de los partidos políticos y, por lo tanto, del sistema político. En este sentido, el proceso de fortalecimiento de los partidos políticos probablemente sea largo lo cual causará inestabilidad.

Dicha debilidad llevará también a problemas en la reconstrucción de la institucionalidad democrática pues la pluralidad de actores políticos podría conducir, por un lado, a la negociación y al establecimiento de consensos que sería un paso importante en el fortalecimiento del sistema democrático. No obstante, por el otro lado, podría también generar nuevas situaciones de ingobernabilidad justamente por la ausencia de posibilidades de establecimiento de consensos, lo cual generaría enfrentamientos continuos dentro y entre los poderes.

Estos posibles conflictos entre diversos actores políticos podrían exacerbarse según la posición que adopte el “chavismo”, con o sin Chávez. Si este sector decide mayoritariamente actuar dentro del marco del funcionamiento de la democracia continuará formando parte del sistema de partidos y el apoyo que obtenga de los ciudadanos dependerá de sus acciones al igual que los demás partidos. Sin embargo, es previsible que los sectores más radicales

adelanten una estrategia opuesta a la participación en este marco, diciendo pasar a la clandestinidad y a la actividad de enfrentamiento armado con el nuevo gobierno. Por lo tanto, es posible que los conflictos políticos tengan como escenario no solamente las instituciones y procesos legales, democráticos y electorales sino que se extiendan a la confrontación violenta y armada, generando focos de inestabilidad política importantes, especialmente en los centros urbanos. Por lo tanto, a la inseguridad ciudadana se le añadirá la violencia política.

Otro actor importante serán las organizaciones y redes sociales que, como se ha señalado, han cobrado fuerza en el proceso de oposición al actual gobierno. Estas organizaciones y la ciudadanía en general han tomado conciencia de su posible fortaleza y continuarán presionando en función de lo que consideran son sus derechos ciudadanos. En este sentido, tanto el gobierno central, como los regionales y locales, se verán expuestos a presiones y demandas no solamente para que respondan a sus intereses y necesidades sino también para que fomenten una mayor participación, transparencia y rendición de cuentas. Hoy en día, existe una ciudadanía mucho más activa que buscará canalizar sus demandas por las vías legales pero si éstas no son atendidas es muy posible que se tomen medidas de confrontación que puedan incluso conducir a un clima de creciente anarquía, puesto que dichas demandas se verán exacerbadas por la difícil situación económica y social que enfrentarán los venezolanos en los años venideros.

En este marco, las organizaciones y redes sociales podrían cumplir un papel muy importante en la canalización de los conflictos. Sin pretender sustituir a los partidos políticos, podrían contribuir activamente en labores de educación para la participación ciudadana que permitan proveer a los ciudadanos de mecanismos legales y no-confrontacionales para canalizar sus demandas. De esta forma, influirían para que la sociedad civil asuma posturas proactivas y no puramente reactivas. A ello es necesario añadir que sus acciones, inclusive, podrían influir en el fortalecimiento de los partidos políticos. No obstante, podrí también confrontarse la vuelta a la apatía y ausencia de participación una vez que se inicie el proceso de reformulación y reconstrucción de la institucionalidad.

En este sentido, será importante que el nuevo liderazgo político y económico tenga una relación mucho más horizontal y transparente con los ciudadanos. La lucha contra la pobreza y el desempleo, el fin de la corrupción y de la impunidad serán demandas que deberán atender. La reactivación de la economía, aunque lenta, será imprescindible. El ámbito económico será el más conflictivo para un nuevo gobierno, bien sea éste de transición o uno electo para gobernar durante un período completo. Los próximos años, no solamente por la grave situación interna sino también por factores externos, se vislumbran como unos que estarán caracterizados por altos índices de desempleo y de inflación. Habrá una aguda crisis económica y reconstruir la industria petrolera y la economía en general será una tarea de años, especialmente en virtud del debilitamiento agudo que ha sufrido el sector privado.

Dada la situación, es posible que se reciba apoyo internacional para la reconstrucción económica y social que podría venir unida, una vez que se vislumbre un mayor equilibrio en el país, de un retorno de la inversión extranjera. Para ello será imprescindible que el nuevo gobierno realice modificaciones sustanciales que garanticen el respeto a la propiedad privada y al estado de derecho así como marcos regulatorios modernos y transparentes. El desarrollo de una política de apertura, aún en el área petrolera, también generaría nuevas inversiones y llevaría al crecimiento económico que permita comenzar a revertir la situación de pobreza. Para ello se requerirá de la alianza y cooperación, no la confrontación, entre el Estado y el

sector privado, que se fundamente en la eliminación del estatismo y en la aceptación del hecho que el país requiere de la producción de riquezas y no meramente de la redistribución de la renta petrolera. No obstante, esta no será una tarea fácil y probablemente se presentarán nuevas discrepancias entre el gobierno y el sector privado pues será difícil revertir la cultura estatista tanto de los políticos como de algunos empresarios.

Otro reto fundamental será el relacionado con el tema militar. Como se señaló anteriormente, la FAN se ha convertido en un actor fundamental del actual proceso político. Por lo tanto, ¿cómo negociar su regreso a sus tareas tradicionales de seguridad y defensa nacional, su exclusión de la vida política y su sometimiento al poder civil? La activa participación política que han tenido en los últimos cuatro años harán difícil esto y habrán grupos descontentos que no querrán dejar los privilegios que les ha otorgado el estar en el poder. El pase a retiro de los militares que acompañaron a Chávez sería sin duda beneficioso pues permitiría que surja un nuevo liderazgo que esté dispuesto a participar de la reconstrucción de la democracia, asumiendo su papel no-beligerante.

No obstante, en términos generales es de esperarse que se producirán ajustes de cuentas con los antiguos sectores oficialistas lo cual creará un clima de enfrentamiento. En cambio, los conflictos potenciales se podrían evitar si el nuevo gobierno se dedica de lleno a estabilizar la situación social y política, lo cual tendrá que hacer en el contexto de una serie de medidas económicas duras e impopulares, fomentar la reconciliación y fomentar un nuevo acuerdo social que permita crear una estabilidad política y social.

En el contexto internacional, será imprescindible replantear las relaciones con Estados Unidos y desarrollar una política moderada que buscará recomponer las alianzas no solamente con Estados Unidos sino con los demás países, especialmente con Colombia. En el caso del primero, se supondría que se buscaría, si aún es posible, convertirse nuevamente en un suministrador confiable y seguro de petróleo, lo cual requerirá de estabilidad política, un sector petrolero profesional y altamente calificado, inversiones así como expansión del sector petrolero. Sin embargo, esta búsqueda de retomar la relación privilegiada con Estados Unidos podría conducir a asumir posiciones sumisas que serían criticadas interna y externamente.

En relación con Colombia, este escenario requeriría de la reversión de lo que el gobierno del vecino país considera como la tolerancia y hasta la complicidad del gobierno de Chávez con la guerrilla. Un primer paso sería el control de estos grupos en la zona fronteriza así como ponerle fin al tráfico de armas y al lavado de dinero que permite financiar las actividades de dichos grupos. Es previsible que tanto con Estados Unidos como con Colombia asumirá como parte importante de su política exterior la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

De igual forma, se activará la búsqueda de la reinserción del país en los esquemas de integración, especialmente en la CAN, y se mostrará un claro respeto por las instituciones del sistema interamericano. Aunque no exento de desacuerdos y discusiones es indudable que habrá una participación mucha más activa, y no confrontacional, en el proceso negociaciones del ALCA.

En conclusión, en este escenario habrá una conflictividad mucho mayor en el marco de la restauración de una gobernabilidad democrática, conflictos que deberán ser enfrentados por

una institucionalidad debilitada y que requerirá de mucha destreza de los nuevos líderes políticos y sociales. Habrán enfrentamientos, quizás hasta armados, e inestabilidad mientras el país se recupera de la grave crisis económica, social y política. Posiblemente hacia finales de la primera década habrá mayor estabilidad. No obstante, pese a los enfrentamientos e inestabilidad interna, habrá una disminución considerable de los conflictos externos y es previsible que las relaciones con sus vecinos así como con Estados Unidos mejoren considerablemente.

Conflictos potenciales en la próxima década

Los rasgos generales de los posibles escenarios muestran que en un caso habrá poca conflictividad interna debido a la implementación de una gobernabilidad autoritaria pero que, a su vez, esto conducirá a una serie de tensiones y posibles enfrentamientos en el ámbito internacional, especialmente con Colombia. En cambio, en el otro escenario de reconstrucción de una gobernabilidad democrática que se produciría en el marco de una institucionalidad democrática sumamente debilitada y de una profunda crisis económica y social, se enfrentarán múltiples conflictos en el entorno doméstico y, al mismo tiempo, se buscará un nuevo acercamiento con Colombia y Estados Unidos así como la reinserción en diferentes esquemas de integración y en el sistema interamericano en términos generales. Pero, independientemente de los resultados de la actual crisis de ingobernabilidad, es previsible que en los próximos años Venezuela siga volcada hacia adentro tratando de resolver los graves conflictos económicos, políticos y sociales que afronta, por lo que su participación internacional será relegada a un segundo plano.

El grado actual de conflictividad lleva a que se perciba el problema de seguridad interno como el fundamental, por lo que, a diferencia de otros casos hemisféricos, la problemática de seguridad regional y hemisférica tiene poca importancia. No obstante, esta crisis lleva a que Venezuela sea percibida desde fuera como uno de los problemas importantes de seguridad no solamente en la región andina sino también en el hemisferio. Esta preocupación incluye no solamente el peligro de reversión de la democracia, las crecientes amenazas en cuanto a terrorismo y narcoactividad, sino también las repercusiones, especialmente para Colombia, de su recesión económica así como aquellas producto de la crisis petrolera⁷. Si internamente existe el temor de una posible “colombianización” del enfrentamiento, en el exterior comienzan las referencias sobre los peligros de una “venezolanización” de algunos procesos como han sido los casos de Ecuador y Bolivia.

Según Arévalo de León (2002a) las funciones básicas del Estado son la “promoción del bienestar y el desarrollo; protección de la sociedad y sus instituciones; integración de la sociedad, sus instituciones, y su territorio.” (p. 21) Un Estado es fuerte cuando puede cumplir con estas funciones utilizando un mínimo de poder coercitivo y mientras más eficaz sea en su cumplimiento más legitimidad tendrá. Por el contrario, un Estado que no las cumple será débil pues enfrentará el rechazo y, muchas veces, la resistencia de amplios sectores de la sociedad, perderá legitimidad y puede inclusive llegar a estados de

⁷ Al respecto cabe recordar que los países de Centroamérica y el Caribe tienen un trato preferencial que se ve afectado por la disminución considerable de la exportación del crudo así como por el aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional producto tanto de esta crisis como de la situación en el Medio Oriente.

ingobernabilidad⁸ pues el Estado no será capaz de mantener el orden y ejercer su autoridad por medios pacíficos sino que tendrá que recurrir a la represión tanto legal como física.

Venezuela se encuentra actualmente en este último caso y está frente a una reedición de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) cuyas principales características son que (Arévalo de León, 2002b): el Estado tiene plena autonomía y está por encima de la sociedad; se fundamenta en la concepción del “enemigo interno” que establece que existen sectores políticos y sociales nacionales que amenazan la seguridad y que deben ser vigilados y neutralizados; el disenso y la crítica son una traición; y las fuerzas armadas cumplen el papel de árbitro político y único defensor de los intereses nacionales.

En los últimos meses se han acentuado estos rasgos de la DSN y de producirse el escenario de continuidad del proceso “revolucionario” habrá un fortalecimiento de ésta. Por lo tanto, se acentuará un proceso mediante el cual la DSN profundizará la monopolización por parte del Estado, especialmente de los militares, de los temas de seguridad y la “securitización” de temas convirtiendo los problemas de orden político, económico y social en puntos de la agenda de seguridad. Además, al hacer esto, los militares quedan fuera del control del poder civil y político produciéndose un proceso de desmoronamiento de la institucionalidad y de utilización de medidas intimidatorias, coercitivas y represivas (Arévalo de León, 2002a).

En el marco de esta concepción de la DSN, los actores principales son la institución militar debido a que “los estrategas son los mejores gerentes de la crisis” (Vela, 2002, p. 140), por lo que se privilegian mecanismos militares para enfrentar las amenazas a la seguridad, las cuales son definidas por el Estado. Los militares pasan a determinar unilateralmente tanto la agenda como las políticas de seguridad y hay un traspaso del poder constitucional al poder militar (las decisiones militares están por encima de las leyes). La institución militar no forma parte de toda una arquitectura institucional destinada a abordar la problemática de la seguridad, sino que se convierte en el ente rector de ésta, actuando sin controles y contrapesos; no hay coordinación interinstitucional. Los poderes del Estado, legislativo, judicial y, a veces, hasta el ejecutivo, pierden su papel contralor de las fuerzas armadas, pues ésta se convierte en un ente totalmente autónomo en aras de mantener la seguridad nacional, desapareciendo los marcos regulatorios que permiten la transparencia de las funciones, ámbitos, estructuras orgánicas y procedimientos de las fuerzas armadas.

El 28 de noviembre de 2002, la Asamblea Nacional aprobó y sancionó la Ley de Seguridad Nacional, la cual en la práctica ha retornado la DSN señalándose que “según el abogado constitucionalista Hermann Escarrá, la nueva ley “puede restringir la libertad de circulación, limita el derecho de propiedad y el derecho de movilización democrática o derecho de protesta” (*Veneconomía Opina*). De hecho, ya se han presenciado varios actos cónsonos con esa visión de la seguridad nacional que incluyen la apertura de juicios y el encarcelamiento de dirigentes de oposición por, entre otros, rebelión civil, la disolución violenta de una serie de protestas opositoras pacíficas y la militarización de las instalaciones y actividades de Pdvs. Varias áreas, especialmente en la ciudad de Caracas, han sido declaradas como “zonas de seguridad”, algunas de las cuales coincidencialmente son lugares de reunión y manifestación de grupos opositores.

⁸ Arévalo de León plantea que los regímenes democráticos mantienen la gobernabilidad por medio de la legitimidad política privilegiando instrumentos de hegemonía política, mientras que los regímenes autoritarios mantienen la gobernabilidad por medio de la imposición del orden a través de mecanismos coercitivos.

Asimismo, bajo la DSN se militariza la seguridad ciudadana al aplicársele doctrinas, conceptos y metodologías militares y ésta pasa a ser parte de la seguridad militar, debilitando considerablemente el cumplimiento de funciones de seguridad interior como la investigación, la obtención de pruebas, “colaboración con el poder judicial, conocimiento y aplicación de la ley procesal.” (Vela, 2002, p. 144) Además, la sociedad pasa a formar parte de un sistema bélico en el cual se convierte a la población en parte activa de la “defensa” formando grupos civiles voluntarios que se encargan del control de la población, suministro de información de inteligencia respecto al “adversario” e inclusive de enfrentamiento y confrontación. Ejemplo de ello son la intervención de la Policía Metropolitana por parte de los militares con la amenaza de procesos similares en otras policías municipales y estatales, la actuación de grupos paramilitares y de algunos de los llamados “círculos bolivarianos”.

En este marco, los intereses y el proyecto de los actuales dirigentes se ha convertido en el proyecto e interés nacional. Los intereses de los demás sectores han quedado excluidos de la definición de lo que es el interés nacional y, por lo tanto, los sectores que cuestionan el actual proyecto “revolucionario” quedan fuera de él. Esta es una definición autoritaria del proyecto nacional en contraposición a una definición democrática que buscaría establecer un pacto político entre los diferentes actores en torno a un proyecto que se desarrollaría de acuerdo a principios y procedimientos claramente establecidos y en torno a los cuales existiría un consenso logrado a través del diálogo y la negociación entre los diferentes sectores.

Por lo tanto, en caso que se produzca un cambio y se comience un proceso de reconstrucción de la gobernabilidad democrática, en cuanto a la seguridad los retos más importantes serán cómo enfrentar las amenazas a la seguridad que provienen del ámbito político y se relacionan con la incapacidad del Estado para (González, 2002): 1) normar el estado de derecho, cuyos riesgos son: actuaciones al margen de la ley, poderes paralelos, vulnerabilidad ante diferentes focos de presión; 2) ejecutar programas a largo plazo, entre cuyos riesgos se encuentra una continuidad de la crisis de gobernabilidad; 3) lograr una hegemonía política con el riesgo de la utilización del poder coercitivo; y 4) la incapacidad de establecer una intermediación entre sociedad y gobierno con el riesgos de una crisis de Estado. Mientras más débil sea el Estado, más riesgos corre ante las múltiples amenazas que enfrentará.

En este sentido, en el corto y mediano plazo los retos en el diseño de una política de seguridad (Arévalo de León, 2002b) incluirán la afirmación de la naturaleza democrática de la concepción de seguridad, asegurar la utilización de mecanismos de control democrático de las actuaciones del Estado, establecer criterios de rendición de cuentas así como garantizar que las instituciones y actores del sector de seguridad estén sujetos a la acción judicial. Otro reto importante es que se permita la incorporación de actores no estatales en la discusión de políticas de seguridad y se creen mecanismos que permitan su participación en el diseño, ejecución y evaluación de dichas políticas.

Por lo tanto, la agenda de seguridad deberá incluir (Arévalo de León, 2002b): el análisis y planteamiento de reformas en cuanto al marco legal e institucional de la seguridad pública en temas tales como: patrones de reclutamiento y capacitación, desarrollo de una ética policial, mecanismos de control y sanción institucional, fiscalización constante por parte de poderes ejecutivo, judicial y legislativo, el incremento de la capacidad de investigación criminal y un proceso de reforma del sistema judicial para evitar la impunidad. La sociedad civil puede desempeñar un papel de apoyo y fiscalización de los organismos de seguridad.

Con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, será necesario que éstas incorporen a sus agendas aspectos relacionados con la seguridad. El control civil sobre los militares, el seguimiento y supervisión de sus actuaciones, la creación de mecanismos de rendición de cuentas de los militares y de los presupuestos militares así como el papel de las fuerzas armadas dentro de la sociedad son temas que deberían incorporarse a sus agendas. En conclusión, se hace necesario un “control social” de las actividades militares, especialmente después de la aguda militarización a la cual ha estado sujeto el país.

Bibliografía:

Arévalo de León, Bernardo: “De la teoría a la práctica: reflexiones sobre la seguridad democrática”, en Arévalo de León (coord.): *Seguridad democrática en Guatemala: desafíos de la transformación*, Guatemala, FLACSO, 2002a.

Arévalo de León, Bernardo: “Los debates de seguridad”, en Arévalo de León (coord.): *Seguridad democrática en Guatemala: desafíos de la transformación*, Guatemala, FLACSO, 2002b.

González, Patricia: “Apuntes para un diagnóstico de seguridad democrática en Guatemala”, en Arévalo de León (coord.): *Seguridad democrática en Guatemala: desafíos de la transformación*, Guatemala, FLACSO, 2002.

Maya, Margarita: “La protesta de los 90”, en López Maya, Margarita, David Smilde y Keta Stephany: *Protesta y cultura en Venezuela*, Caracas, FACES/CENDES/FONACIT, 2002.

Nieto, Rafael en Vásquez, Amarelis: “Hay enormes dificultades en la relación con Venezuela”, *El Nacional*, Caracas, 2 de marzo de 2003, p. B-8.

Vela, Monolo, “El sistema de seguridad en Guatemala: un debate de la postguerra”, en Arévalo de León (coord.): *Seguridad democrática en Guatemala: desafíos de la transformación*, Guatemala, FLACSO, 2002.

Veneconomía Opina, Caracas, 20-23 de diciembre de 2002.



Grupo C
Francine Jácome¹
Cries Venezuela

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE²
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

El rol de la sociedad civil en la resolución de conflictos regionales y extra regionales.

Prevención y resolución de conflictos:

Notas preliminares sobre el papel de las organizaciones y redes sociales

1. Existencia de una sociedad civil organizada que demanda la resolución pacífica de controversias tanto internas como externas.

En primer lugar, es necesario señalar que en Venezuela, así como en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, las organizaciones y redes sociales son heterogéneas llevando a que sus objetivos, agendas y estrategias sean diferentes e inclusive, a veces, contrapuestas. Adicionalmente, la actual polarización política que enfrenta el país ha profundizado estas diferencias. Existen organizaciones que tienden a identificarse más con las políticas del gobierno, algunas de ellas inclusive creadas desde el Estado, mientras que otras se identifican con la oposición, existiendo asimismo aquellas que hacen el esfuerzo por desarrollar sus programas sin participar en la confrontación política.

¹ Directora del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP) y Directora de Investigaciones de la red Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). Correo-e: invesp@cantv.net

Esta confrontación y la escalada en la violencia política, unidas a la intolerancia, han sido motivo de preocupación de diversas organizaciones sociales. Ante la crisis de gobernabilidad existe una importante tendencia hacia la promoción del diálogo, la no-violencia, la tolerancia así como el diseño y promoción de soluciones dentro del marco democrático. En este sentido, se han desarrollado actividades importantes que están básicamente enmarcadas en la prevención de conflictos y que parten de la perspectiva de la necesidad de resolver la actual situación de conflictividad por medios pacíficos, democráticos y electorales. Es de señalar, que la problemática del país ha llevado a la activación de la Carta Democrática Interamericana (Artículo 18) por primera vez desde que fue aprobada en septiembre de 2001 y a la aplicación de un mecanismo que se inscribe dentro de la perspectiva de prevención de conflictos.

La iniciativa de la Mesa de Negociación y Acuerdos, promovida por la OEA, PNUD y Centro Carter³ contó con el apoyo de varias organizaciones y redes sociales. Actualmente, algunas de ellas como la Alianza Cívica desarrollan actividades de seguimiento de los convenios entre el gobierno y la oposición con la finalidad de presionar a los diversos actores para que den cumplimiento a lo acordado.

Sin embargo, no puede obviarse el hecho que existen organizaciones de la sociedad civil que, aunque minoritarias, sí están promoviendo salidas más radicales y no-democráticas. Éstas agrupaciones, aunque pequeñas, se encuentran tanto en el ámbito de los grupos que apoyan al gobierno como entre sus opositores.

El alto grado de conflictividad interna ha llevado a que la mayor parte de las organizaciones sociales estén volcadas hacia adentro, prestándole poca atención a los acontecimientos internacionales. Por esta razón, han sido escasas las demandas sobre la necesidad de resolver pacíficamente los conflictos internacionales. Esto se ve claramente en el caso de la guerra de Estados Unidos contra Irak, que no generó manifestaciones de rechazo importantes como en otros países del hemisferio. Adicionalmente, la articulación de estas organizaciones con el exterior se produce básicamente en función de los problemas internos. En primer lugar, a través de estrategias informativas y comunicacionales que buscan obtener apoyos de actores internacionales bien sea para el gobierno o para la oposición. En segundo término, también se

² Auspicio: Fundación Ford.

³ La agenda establecida giró en torno a tres puntos: búsqueda de una salida electoral a la crisis política; el desarme de la población civil; y la instalación y puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad para investigar los hechos de abril de 2002.

han desarrollado iniciativas que se han centrado en la obtención de aprendizajes sobre la resolución de conflictos en otras naciones, como son los casos de varios países centroamericanos y del Cono Sur.

2. Papel de la sociedad civil en la resolución de conflictos nacionales, regionales y extra-regionales (drogas, conflictos internos, lucha contra el terrorismo, entre otros).

En todos estos ámbitos las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel importante para presionar, primeramente, por la prevención de conflictos así como para su resolución pacífica. Con respecto a la prevención, pueden jugar un papel importante en cuanto a la elaboración de diagnósticos de alerta temprana⁴ que permitan formular propuestas para contrarrestar y evitar conflictos. Para ello pueden desempeñar un importante papel al fomentar y establecer un diálogo entre diferentes actores que conduzca a afrontar los problemas en tal forma que se eliminen las raíces del conflicto. En caso de verse imposibilitados para generar este tipo de acciones, otra alternativa es recurrir a la denuncia tanto nacional como internacionalmente de los posibles focos de conflicto. En este sentido, existen ya múltiples organizaciones que se encargan de realizar seguimientos y exponer sus resultados así como propuestas. Sin embargo, estas actividades de prevención de conflictos enfrentan dos obstáculos fundamentales: el hecho que se le presta poca atención y recursos a la prevención, puesto que se tiene una visión básicamente reactiva y no preventiva; y, asociado a ello, la falta de voluntad política para la prevención.

En cuanto a la resolución de conflictos, también pueden desempeñar un papel importante en el seguimiento y evaluación de los impactos de los conflictos y en la promoción de mecanismos pacíficos para su resolución.

Con la finalidad de participar más activamente en la prevención y resolución de conflictos existen diversas acciones que pueden ser desarrolladas desde la sociedad civil tanto en los ámbitos nacionales como en los regionales y hemisférico. Entre ellas pueden mencionarse:

Promover la incorporación de estos temas, así como aquellos referidos a la problemática de la seguridad en general, en las agendas de las organizaciones y redes sociales.

- Diseñar e implementar programas de capacitación y difusión sobre estos temas.

⁴ Definida a grandes rasgos como el reconocimiento de la situación, donde es muy importante analizar las causas del conflicto y no tomar en consideración solamente los síntomas.

- Poner en práctica estrategias de negociación y diálogo con diversos actores gubernamentales, políticos y sociales.
- Aplicar metodologías de seguimiento y evaluación que permitan la alerta temprana y la puesta en marcha de propuestas y mecanismos de prevención de conflictos.

3. Grado de colaboración entre grupos de la sociedad civil en el entorno internacional en temas vinculados al establecimiento de una agenda pro-paz en el hemisferio.

El grado de colaboración entre organizaciones y redes sociales alrededor de una agenda que promueva la prevención de conflictos, la resolución de éstos en forma pacífica y el diseño de una agenda a favor de la paz es de suma importancia. En este sentido, se ha planteado que en cuanto a estos temas relacionados a la problemática de la seguridad, es preciso pensar regionalmente. Sin embargo, son pocas las experiencias pasadas y presentes que se han desarrollado, entre las cuales cabe mencionar:

Regionales:

- La Comisión Sudamericana de Paz.
- Las iniciativas de la Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano en Centroamérica.
- Proyecto “El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica: revisión y reforma desde la perspectiva de la sociedad civil” coordinado por CRIES. Durante el *Foro Centroamericano sobre Seguridad* (Ciudad de Guatemala, 30-31 de julio de 2003) se decidió establecer la Comisión *Ad Hoc* Transitoria de Seguridad de la Sociedad Civil Centroamericana, con participación de organizaciones sociales de todos los países de la región.
- Programa de apoyo para la seguridad humana democrática en Centroamérica que adelanta la Universidad para la Paz (UPAZ) junto con diversos centros académicos así como organizaciones y redes sociales de la región.
- La iniciativa que desarrollan varias instituciones andinas y brasileñas con la finalidad de adelantar un análisis sobre “La Agenda de Seguridad Andino-Brasilera”.

Hemisféricas:

- El proyecto “El papel de la sociedad civil y las ONG en la prevención de conflictos armados en América Latina y el Caribe” que adelantan el Centro Europeo para la Prevención de Conflictos (ECCP) y CRIES.

- El Foro de Diplomacia Ciudadana que ha definido entre sus prioridades “La necesidad de desarrollar nuestro propio pensamiento y propuestas en torno a temas sensibles y urgentes como son los de la paz, la seguridad y la lucha contra el terrorismo.”⁵

4. Papel de la sociedad civil en la “lucha global contra el terrorismo”.

Es importante tomar en cuenta que la perspectiva de las organizaciones y redes de la sociedad civil sobre seguridad no necesariamente es la misma que la de los gobiernos. En este sentido, la visión desde la sociedad civil sobre cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades así como las prioridades en términos de seguridad no necesariamente responden a las mismas de los Estados. El terrorismo es un ejemplo. Cabría preguntarse si la “lucha global contra el terrorismo” forma parte de los temas prioritarios de las agendas de las organizaciones y redes sociales o si, más bien, éstas privilegian otros temas como los del desarrollo y la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, la defensa de los derechos humanos así como la equidad étnica y de género, entre otros.

Por lo tanto, habría primeramente que determinar si el terrorismo es una prioridad, en cuanto a amenazas para la seguridad, para América Latina y el Caribe, especialmente para sus organizaciones sociales o si es una agenda que está siendo impuesta desde afuera por los Estados Unidos. En el caso centroamericano, existe un consenso entre diversas organizaciones y redes sociales sobre el hecho que Estados Unidos está forzando a la región a aceptar una agenda de seguridad centrada en el terrorismo y el narcotráfico y que ésta no responde a las necesidades de la ciudadanía de la región. Ante esta situación, existen iniciativas que buscan fortalecer el modelo de seguridad democrática para hacerle frente a esta iniciativa.

Sin embargo, sí son importantes para la sociedad civil organizada los impactos que tiene esta “guerra global contra el terrorismo” sobre la ciudadanía, especialmente en términos del debilitamiento de la institucionalidad democrática y del estado de derecho, la creciente militarización de la seguridad, mayores amenazas a los derechos humanos y ciudadanos, la problemática de las migraciones, el debilitamiento de políticas de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y, en algunos países, la reedición y reformulación de las doctrinas de seguridad nacional. Ante ello, ésta puede desempeñar un papel muy importante para desarrollar iniciativas de alerta temprana que permitan denunciar y formular propuestas para

⁵ Blanco, Juan Antonio: “Hacia una diplomacia ciudadana”, en Serbin, Andrés (comp.): *Entre la confrontación y el diálogo: Integración regional y diplomacia ciudadana*, Universidad de Belgrano/Siglo XXI Editores

contrarrestar los impactos negativos de esta lucha contra el terrorismo sobre todo en las áreas del estado de derecho y de los derechos humanos.

5. El papel de los medios de comunicación en la definición de una estrategia de la sociedad civil en la construcción de una agenda a favor de la paz.

El papel de los medios de comunicación, más que en la definición de una estrategia de la sociedad civil, sería la de establecer alianzas con estas organizaciones para promover la construcción de este tipo de agenda. Primeramente, podría promoverse un diálogo entre los medios y las organizaciones sociales con la finalidad de diseñar estrategias conjuntas para adelantar una agenda que esté orientada hacia la resolución pacífica de los conflictos y hacia la creación de las llamadas “zonas de paz”. En segundo término, los medios pueden desempeñar un papel importante en la difusión de informaciones, análisis, propuestas y demandas de las organizaciones sociales con respecto a esta problemática; lo que se ha denominado como la “incidencia horizontal” de la sociedad civil.



Grupo A
Isabel Jaramillo Edwards
Centro de Estudios Sobre América
La Habana.

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Medidas para contener la polarización y militarización de conflictos en la región: el rol de los actores externos.

La nueva cartografía global incluye elementos como la vulnerabilidad del sistema internacional; la recomposición de la hegemonía; la desigualdad y las asimetrías y la acentuación del unilateralismo estadounidense y un relativo y temporal desdibujamiento del multilateralismo que se había desarrollado durante la última década tanto en el plano global como regional.

A mediados de los 90s, los Estados Unidos sugirió que la cooperación fuera el centro de su política hemisférica. El reconocimiento de la necesidad de cooperación vino acompañada de algunas dificultades. En el caso de Estados Unidos y América Latina y el Caribe, un elemento central a enfrentar con realismo es el legado de desconfianza y fragmentación originado en los siglos XIX y XX, y un creciente incremento del potencial para la inestabilidad continental regional. Es en este contexto que tendríamos que considerar los acuerdos y desacuerdos entre los Estados Unidos y El Caribe y América Latina, en el marco del debate para una definición –no solo de la seguridad– sino de un entorno regional caracterizado por la paz y el desarrollo, en un contexto asimétrico como es el interamericano.

Los atentados terroristas al WTC/Pentágono marcan un punto de inflexión en el sistema internacional y resulta en una recomposición de las alianzas en el ámbito global, donde lo que primará serán los intereses particulares y específicos de cada uno. El cambio en la situación política mundial indica una creciente inclinación a la militarización de la política internacional y la subsiguiente degradación de instituciones político-jurídicas internacionales a la categoría de

¹ Auspicio. Fundación Ford.

gestores de la estrategia de dominación global de la única gran potencia militar, lesionando las posibilidades de desarrollo de un contexto mas pluralista y propenso al diálogo y cooperación.

La expansión de la frontera estadounidense con la legislación del *Homeland Security (PL 107-296)*, y la *Estrategia Preventiva* de Septiembre 2001, son particularmente sensibles para América Latina y el Caribe.¹ El hilo conductor de la política exterior de la administración de GW Bush caracterizada por una la lucha pro-activa y unilateral contra el “eje del mal”, sienta las bases de un nuevo orden mundial sin reales contrapesos a la potencia hegemónica, ya sea políticos o jurídicos.

El retorno al tema de la seguridad como núcleo funcional de la hegemonía estadounidense se acentuará en la política exterior a partir de septiembre 11, 2001², al adquirir esta un eje funcional preventivo. Al mismo tiempo, la lógica de la seguridad nacional reafirma el papel dominante del Estado, creándose las bases para la reformulación del Estado fuerte con poder militar, económico y político. Resurge así, en el centro del poder hegemónico, una tendencia al neoautoritarismo que parecería tener proyecciones expansivas.

La guerra de Irak funge como hito a partir del cual se reformula la disuasión, cuestión que se ha realizado a partir del nivel extremo de la coerción que es la vía militar y la guerra. De esta forma, se establecen los términos de la política exterior de los Estados Unidos en el siglo XXI y los límites y condiciones para el accionar internacional del resto de los países del mundo. Consecuentemente, la asociación y la cooperación transcurrirían en un espacio que cobra características diferentes a las existentes hasta ahora.

La reformulación del sistema internacional pasa por un nuevo enfoque sobre Naciones Unidas. El argumento de la administración –considerando incluso que los recientes desacuerdos sobre el tema de Irak en el seno del Consejo de Seguridad son un reflejo de la realidad geopolítica actual– es que la instancia internacional “debe reflejar adecuadamente la real división del trabajo y responsabilidades de las naciones en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”.³ La reforma de Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad –que ha estado presente en el ámbito internacional desde la década de los 90– vuelve a ser tema de debate. Desde la perspectiva estadounidense la división del trabajo se tiende a enmarcar a Naciones Unidas básicamente en funciones de apoyo, a partir de las cuales sería instrumental para cuestiones específicas –como la ayuda humanitaria y refugiados– intentando fijar los márgenes para un desempeño estrictamente reducido y despojado de control. Las diferencias entre las posturas de Estados Unidos y las Francia y Alemania en cuanto a temas que van desde la guerra de Irak, la extensión de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional a las fuerzas estadounidenses –y en la participación de tropas de otras naciones en el marco de la ocupación de Irak– entre otros, marcan un hito en cuanto al debate, caracterizado por profundas divisiones, en el seno del organismo internacional y a la reformulación del mismo. Las presiones sobre el Secretario General, el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas en su conjunto para que se reconozca y legitime la ocupación de Irak, tienen lugar al mismo tiempo que –en el seno de la Administración Bush– parecen primar las posturas que darían a Naciones Unidas solo un mínimo de autoridad en la reconstrucción de Irak: solo la suficiente para que ejerza una función legitimadora del rol estadounidense. En el marco internacional, el debate evidencia la reiteración de la postura unilateral de Estados Unidos dirigida, en este caso, a mantener el control sobre la situación creada y a redistribuir tareas por esta vía. Es evidente que la funcionalidad de Naciones Unidas –desde la perspectiva de los Estados Unidos– está en relación directa con la legitimidad que esta pueda prestar a sus iniciativas, cualesquiera que estas sean.

Es precisamente debido al momento por el que transita el sistema internacional, y a los precedentes que se pretenden imponer en el mismo, que se hace necesario un enfoque sostenido en la búsqueda de un sistema internacional justo y el rescate del multilateralismo y de los principios de funcionamiento de la instancia internacional.

Cabe recordar que la participación de actores externos y/o representantes de Naciones Unidas, no siempre es bienvenida por los actores en conflicto; por otro lado, los intentos de utilización de la instancia misma –por la potencia hegemónica o por parte de terceros– o de sus representantes y las presiones ejercidas sobre los mismos⁴, desvirtúan las funciones para las cuales Naciones Unidas fue creada. Las ingentes presiones a que se ve sometida, no pocas veces, resultan en un deterioro de la participación del organismo internacional.

En América Latina y el Caribe, la crisis de los partidos políticos, la falta de confianza en la democracia y el desplazamiento del desarrollo como parte del esquema económico social; las tensiones derivadas de la inserción internacional y el ALCA, constituyen elementos del contexto regional –con el consiguiente impacto en el hemisferio– que pueden desembocar en una espiral de inestabilidad. Al mismo tiempo, las crisis financieras, la paulatina desaceleración de la economía global y un lento proceso de recuperación de la economía de los Estados Unidos contribuyen a crear inseguridad no solo en el plano económico sino general. En el plano multilateral, la capacidad de reformulación de las instancias hemisféricas y regionales existentes no ha concretado un marco de cooperación sólido aunque sí una capacidad mediadora en algunos espacios, aunque no parece haber espacio para incrementar el papel del sistema interamericano. Sí podría haber un espacio más amplio y democrático de debate en Naciones Unidas, cuyo rol sería necesario fortalecer y ampliar. La cuestión medular, finalmente es cómo América Latina y el Caribe, desde lo regional, se insertan en el nuevo sistema internacional.

Al tiempo que es importante el rol de los actores externos en la resolución de conflictos latentes, en el caso de América Latina y el Caribe es necesario considerar:

- Las particularidades de cada conflicto, sus características y la incidencia del mismo, ya sea en el plano local, regional o hemisférico.
- La voluntad política de los actores que participan en la negociación
- El respeto a las decisiones de las partes del conflicto.
- No inmiscuirse en los asuntos internos.
- Perfil discreto de los países amigos que participan, en aras de contribuir al éxito de las negociaciones

Un elemento medular será la percepción del conflicto mismo por parte de cada uno de los actores que están implicados, así como también por parte de cada uno de los participantes en los diferentes niveles de mediación y/o solución del conflicto. El complejo entorno internacional y su impacto regional, obstaculiza la creación de consensos, al tiempo que la imposición de una agenda unilateral por parte de Estados Unidos no contribuye a crear las condiciones de confianza en el entorno interamericano.

En lo que se refiere a OEA, a pesar de algunas aproximaciones que podrían calificarse de relativamente positivas que se han desarrollado en los últimos doce años –el ingreso de Canadá y en otro plano, la cooperación en temas específicos como drogas, por ejemplo– la asimetría prevaleciente dentro del sistema, y la tendencia a la utilización de la misma con fines ambiguos, no contribuye a proyectar un rol del todo confiable de la instancia interamericana *vis-a-vis* un continente para el cual la soberanía sigue siendo un elemento central. La construcción de la confianza y la cooperación –a pesar de la existencia de un cúmulo de valores y enfoques

compartidos– se ve muchas veces lesionada por las presiones indiscriminadas ejercidas sobre los miembros del sistema y/o los actores implicados en conflictos específicos. El caso de Venezuela podría ser paradigmático, en el sentido de que a pesar de la función desarrollada tanto por el Secretario General de OEA y el Grupo de Amigos en este caso particular, tiende a persistir el referente de la desconfianza, cuestión que tiene antecedentes de larga data y que, en este caso, también se relacionan con hechos relativamente recientes.

En el terreno de la participación de organismos multilaterales en la región, el mas exitoso ha sido el Grupo de Contadora, que cabría considerarlo como un referente regional en la creación de voluntad política en la perspectiva de la resolución de conflictos.

El hecho de que Estados Unidos haya definido su estrategia global en torno al terrorismo, no implica que se imponga como eje funcional de los organismos internacionales. Cabe recordar que hasta ahora ha sido muy difícil consensuar, a nivel internacional, una definición de terrorismo. Sin embargo, en el marco de la inestabilidad global, no debe ignorarse que el terrorismo tiene diferentes manifestaciones, niveles y características según el país de que se trate y se hace necesario la identificación de causas y condiciones que lo originan.

Un segundo aspecto a considerar –partiendo de la base que se trata de un problema cuya existencia es indiscutible– es la necesidad de combatir este flagelo. En este sentido, cabe destacar que el estado no puede combatir este fenómeno recurriendo a las prácticas propias del terror. Es decir, no puede subordinar el respeto por los derechos humanos al alcance de ciertos objetivos –por legítimos que parezcan– pues estaría aplicando la misma lógica utilizada por el terrorismo. Se hace necesario, frente a esta perspectiva, propuestas de enfoques caracterizados por la unidad y articulación de posturas que se superpongan a estas tendencias. Al mismo tiempo, el acerbo recabado en el debate en el hemisferio en torno a la seguridad, indican precisamente que la percepción de amenaza no se deriva –para la gran mayoría de los estados de América Latina y del Caribe– del terrorismo, sino de los retos de la pobreza, la necesidad del desarrollo y de una adecuada inserción internacional y es en esta dirección que habría que buscar soluciones.

Un aspecto medular a considerar es el carácter endógeno de los procesos políticos y sociales⁵. Ambos aspectos son centrales para la gran mayoría de los representados en Naciones Unidas. El desafío para todos los miembros de Naciones Unidas sigue siendo la preservación de los derechos humanos fundamentales en medio de la “guerra contra el terrorismo”. La creciente preocupación derivada de la aplicación de enfoques extensivos –como la estrategia preventiva– y su impacto desestabilizador en el sistema internacional contribuye a la incertidumbre. La sucesión de dos guerras –iniciadas por los Estados Unidos– sin la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hacen que la reconfiguración y el retorno de Naciones Unidas a las funciones para las cuales fue creada, sea un imperativo.

El riesgo que implica la neo-militarización de las relaciones internacionales para la estabilidad, gobernabilidad y la democracia es evidente. Las medidas restrictivas implementadas en lo que se refiere a control de fronteras y regulaciones internas en los Estados Unidos, afectan de hecho la libre circulación de servicios, bienes y personas en el área caribeña y latinoamericana. La aplicación de las medidas derivadas de la lógica de la seguridad debiera no solo caracterizarse por el necesario rigor, sino por la objetividad y cautela necesarias para evitar crear una “bunkerización” de la región.

En América Latina y El Caribe, se requiere de agendas regionales comunes que apunten al desarrollo y eviten el desarrollo de culturas de la violencia a partir de un enfoque multidimensional y un esfuerzo mancomunado.

¹ Ver: Isabel Jaramillo Edwards, *Copig with 9-11: State and Civil Society Responses*, in: **Caribbean Security in the Age of Terror**, Ivelaw L. Griffith, Editor, Ian Randle Publishers, Forthcoming 2004.

² Isabel Jaramillo Edwards, *Estados Unidos y la Conformación de un Nuevo Entorno Global*, **Cuadernos de Nuestra América** Vol XV, No. 29, enero-junio 2002, pp. 29-48. También en web de RESDAL.

³ Kim R. Holmes, Assistant Secretary for International Organization Affairs, **Remarks at the XXI German American Conference**, Berlin, Germany, June 13, 2003

⁴ En este sentido, el caso de Hans Blix y de J. Lemoyne –con funciones y tareas diferentes– tienen algunos puntos de contacto.

⁵ Los efectos derivados del intento de “imposición de la democracia” ignorando las culturas políticas debería ser una llamada de atención.



Grupo C
Francisco López Bermúdez
Director
Auditoría Democrática Andina

**Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos**

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

El desprecio como política

¿Existe realmente una política de los Estados Unidos de América hacia América Latina? ¿Cuáles son sus objetivos y estrategias?

A decir de Roger Noriega, nuevo Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, los objetivos de la política estadounidense hacia la región “son simples y directos: queremos socios económicos prósperos, democráticos y estables. Queremos fronteras seguras y buscamos cooperación con nuestros vecinos.”²

Vista la realidad latinoamericana, tal parece que hay mucho trabajo por hacer. En efecto, la situación económica y social de América Latina dista mucho de ser próspera, el rendimiento de las instituciones democráticas es muy bajo y la percepción ciudadana sobre la calidad de su democracia es cada vez más deficiente.

Pero, más allá de la retórica oficial, sí necesitaríamos describir con una palabra la política Bush hacia la región, deberíamos decir que es una *política de desprecio*, caracterizada por los aspectos que planteamos a continuación.

Su principal característica es el condicionamiento resultante de la dinámica de las relaciones internacionales y los intereses de seguridad nacional de la potencia hegemónica.

Después del 11 de septiembre del 2001 la prioridad estadounidense en política nacional e internacional está dada por la denominada “Guerra contra el terrorismo”. Así lo

¹ Auspicio: Fundación Ford.

reconoció el Secretario de Estado Collin Powell cuando dijo que: “Ninguna de nuestras metas, naturalmente, es más importante que la guerra contra el terrorismo. Apenas un año y medio después de los ataques del 11 de septiembre, el mundo sigue estando en guerra con los terroristas en Irak y en Afganistán y en cualquier otra parte donde maquinan sus crímenes. No puede haber respiro, no habrá descanso hasta que los terroristas sean derrotados.”³

Esta “lucha” quedó explicitada en “La estrategia de la seguridad nacional de los Estados Unidos de América” que el Presidente Bush presentó en el otoño pasado. Un documento de treinta páginas cuyo punto central es la denominada “Táctica de prevención”, que en concreto significa la opción por acciones militares, incluso de manera unilateral.

Es de destacar además que, geográficamente, la región de mayor interés y en la cual la administración Bush gasta la mayor energía es el Medio Oriente. Sin que aquello signifique, de ninguna manera, que lo haga de manera inteligente. Basta observar los resultados inmediatos y mediatos, así como la dinámica posterior a la invasión de Irak.

De otro lado, la política hacia Latinoamérica considera una decidida opción por la negociación bilateral. La potencia hegemónica discute sus intereses directamente con cada uno de los países que conforman la región. Aquello, en la práctica, resta posibilidades de negociación a América Latina.

Igualmente, como consecuencia de lo anterior, podemos descubrir un “uso interesado” de los organismos regionales, especialmente de la Organización de Estados Americanos – OEA-. La nula participación práctica que esta organización tiene en el conflicto colombiano clarifica esta afirmación.

En todo caso, y no menos importante, hemos de reconocer que al menos en el discurso, los documentos y declaraciones oficiales involucran de manera recurrente la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Ahora bien, desde el punto de vista de los conflictos, uno de los más importantes en la América Latina de hoy es el de Colombia.

La importancia para los Estados Unidos radica en que este conflicto junta dos asuntos clave en la definición de seguridad que ellos manejan: narcotráfico y terrorismo.

Así, la administración Bush ha tenido como uno de sus socios estratégicos al Presidente Uribe –quien, como sabemos, gusta de las soluciones “duras” para el conflicto– y ha decidido alinearse con una solución militar.

² NORIEGA, R. *Sociedades más fuertes*, en El Comercio, 19 de agosto de 2003, Quito.

A futuro, y aún cuando no se conoce en detalle la segunda fase del Plan Colombia, se han dado suficientes pistas para entender que esta militarización será aún más profunda en esta nueva etapa. La visita que el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, realizó a Colombia este 19 de agosto y el reinicio de la interdicción aérea que había sido suspendida, ilustran lo antedicho. No obstante, el punto clave de este encuentro fue el delinear las bases para la discusión del nuevo Plan en Washington, ante el escepticismo de varios grupos sociales y políticos estadounidenses.

Es seguro también que una vez más el nuevo plan contemplará un diálogo (condicionamiento) bilateral con cada país vecino de Colombia para que tomen parte en el conflicto.

En todo caso, el corte de la “ayuda militar” que el gobierno estadounidense realizó este 4 de julio a treinta y cinco países que no han firmado un acuerdo bilateral para dar inmunidad de jurisdicción a las tropas estadounidenses en la nueva Corte Penal Internacional, demuestra que ni siquiera el sometimiento de los gobiernos –en este caso, Uribe en Colombia y Gutiérrez en Ecuador– pueden hacer contrapeso al interés nacional estadounidense.

Así, si los Estados Unidos realmente mantienen una “comunidad de intereses en la región”, como reiteradamente afirman sus funcionarios, deberían tomar a la región más en serio.

En concreto, aquello significaría fomentar un comercio justo con Latinoamérica, dejando de lado los extraordinarios subsidios a sus empresas nacionales.

De igual manera, debería dar menos prioridad a los temas de terrorismo y narcotráfico, pues aquello no permite visualizar y trabajar conjuntamente otros temas que son fundamentales para la región, tales como la pobreza y la inequidad en la región.

A ello debería sumarse un uso sincero de los organismos y mecanismos regionales, lo cual implica el respeto por el derecho internacional y regional, incluidos los derechos humanos, y también el otorgamiento del financiamiento regular y adecuado a los mismos.

Sin embargo, por la práctica y la arrogancia con la que la administración Bush han manejado estas relaciones, así como por la escasa y pobre coordinación entre los países latinoamericanos, desafortunadamente no observo de manera optimista que aquello suceda en el futuro.

³ Powell, C, Crisis y oportunidad: La realización de las esperanzas de un hemisferio, discurso pronunciado en la 33ra. Conferencia del Consejo de las Américas, Washington DC, 28 de abril de 2003, mimeo.



Grupo A

Joy Olson
Executive Director
Washington Office on Latin America

Conferencia Internacional

Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

The role of civil society organizations in the U.S. in promoting the peaceful resolution of conflict in Latin America – a Perspective from U.S. Civil Society

Since the 1970s there have been civil society organizations in the United States whose mission was to promote peace and justice in Latin America, often by supporting these objectives in advocacy directed toward U.S. foreign policy for the region. Over the decades their activities and issues of emphasis have changed, but here are a few present day examples of how the Washington Office on Latin America, along with a number of other civil society groups in the U.S., has worked in D.C. and with civil society groups in the region to support peace and justice.

Internal Conflict

An ongoing example of civil society work in the U.S. with civil society in Latin America to address and prevent future conflict has been the process of forming the Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) in Guatemala.

During the summer of 2002 a handful of human rights activists, frustrated by ongoing human rights violations in their country and the lack of prosecution of the perpetrators, decided that it was time to seek international help. They believed that the current system was so corrupt that they needed outside help to change this well entrenched dynamic. Privately, they proposed the formation of an international commission to investigate the illegal armed groups thought to be

¹ Auspicio: Fundación Ford.

perpetrating these crimes. They looked back on the experience of the Grupo Conjunto (the body that investigated politically motivated violence after the peace accords) in El Salvador.

The proposal they developed was for an international commission made up of three members, one appointed by the Guatemalan government, one by the United Nations and one by the Organizations of American States. The commission would investigate and make recommendations about how to dismantle the illegal armed groups that had continued to operate since the signing of the peace accords, as well as their relationship to state actors.

This small group of activists knew that the promotion of the commission would put them at physical risk and that it would likely be rejected if it came from the human rights community. They would seek out a courageous state official willing to embrace the concept and make it public. They also asked the Washington Office on Latin America to help them develop international support for the idea of the commission prior to its announcement. Over the next six months, the proposal was further developed, the Guatemalan Human Rights Ombudsman came on board as the primary advocate for the proposal and the international community was privately cultivated. NGOs in Europe and Canada were brought in and worked with their own governments to secure support. When the Human Rights Ombudsman stood at a press conference earlier this year to publicly recommend that the commission be formed, the room was filled with representatives of European, Latin American and North American governments supporting the commission.

Shortly thereafter President Portillo brought in Human Rights Watch to facilitate a round of discussions between the government, the Human Rights Ombudsman and the NGOs. In the end the president accepted the idea of a commission and the United Nations has just completed a mission to Guatemala to investigate the technical aspects of setting up it up.

The idea for the CICIACS originated with and was developed by civil society groups in Guatemala with the help of civil society groups in the Americas and Europe. The Commission is now in the hands of the Guatemalan government, the OAS and the UN. The role of the non-governmental community is now one of monitoring and advocating from outside of the process.

Drugs

The role of organized civil society in response to the transnational drug problem is important, but has proven to be difficult. For WOLA, who is trying to challenge the current U.S. approach of using military force in Latin America to solve the drug problem, finding civil society partners in the hemisphere has been difficult. This is not a policy that has been actively challenged by the human rights community in Latin America. In many countries in the region it is a dangerous issue to address. Researching and writing about drug production and trafficking and challenging the state's tolerance of drug-related corruption within the government can be physically hazardous. In some countries it is an untouchable issue.

However, it is likely that more civil society actors will engage in this issue in the future. For many years, within Latin America, drugs were principally seen as a U.S. problem—not anymore. When traffickers started making in-kind drug payments for services rendered in the

transit countries, local consumption became a problem. While few NGOs have addressed drug policy reform, more are addressing problems of consumption and treatment. Finally, the corruption that results at all stages along the drug trail is recognized as a fundamental problem inhibiting democratic practices and reforms.

The U.S. has tried to solve its drug problem with militarized approaches to eradication and interdiction in Latin America. WOLA and other NGOs in the United States have challenged the idea that this problem can be solved militarily. There is an impression that there is overwhelming acceptance in the United States for military involvement in Colombia, which until very recently was pursued under a counterdrug rationale. Congress, however, is very divided on military aid to Colombia. In the last vote before the U.S. House of Representatives, 195 members of Congress voted to cut military aid and 226 in favor.

In the United States, NGOs can and do play a role in challenging U.S. military aid to Colombia, but there is a more fundamental role for civil society to play in international drug policy reform. The success or failure of interdiction and eradication programs is judged by the tons seized or the acres eradicated. However, there is often little correlation between acres eradicated and drugs consumed in the U.S. When eradication and interdiction are relatively (and usually temporarily) “successful” the street price of drugs goes up, but not enough to discourage most consumption, while the higher price for the product encourages production and the cycle continues. To fundamentally change the debate in the U.S. on drug policy, we must challenge this instrument for measuring success. Civil society can begin a debate that can change the standard view of success to one that reduces the number of drug users, which will in turn reduce the number of producers through non-military means.

Counter-terrorism

Since September 11th terrorism has been the lens through which the United States sees the world. Latin America is no exception. One of the most important roles that civil society groups in the U.S. can play is to be vigilant about transparency issues and to make sure that Congress actively performs its oversight functions.

Earlier this year, DOD presented the relevant congressional committees with its version of the Defense Authorization bill for 2004. This is a normal part of the legislative process, but this year’s draft sought two significant changes for Latin America. First and foremost was that “mission expansion” be applied to all of Latin America. Last year, Congress voted to allow all DOD counter-drug funds for Colombia to be used for “counter-terrorism” purposes. This was mission expansion in the sense that it basically untied Southcom’s hands allowing U.S. funds to be used in the Colombian conflict in any way it saw fit, including protection for an oil pipeline.

It was an important policy shift for another reason as well. Since the 1960s, DOD’s role in the provision of foreign military assistance and training has been highly restricted—those programs were governed by the Department of State because of their impact on foreign policy. However, in 1991, legislation gave DOD “primary responsibility” for detecting and monitoring drugs coming into the United States. This new authorization included foreign military training,

intelligence, and eight other categories of cooperation and assistance, activities that were previously carried out through State. As the program developed, DOD's role became more significant. For example, 66 percent of U.S. military training for Latin America is paid for through the DOD budget.

Now, not only is the State Department less involved in decision-making on these military programs affecting foreign policy, but funding through DOD eliminates legal restrictions as well. Over the years, extensive restrictions were placed on foreign assistance and military training programs funded through the State Department, including human rights restrictions, prohibitions on aid to government resulting from military coups, bans on military assistance to countries with bad human rights records, and restrictions on police training. Programs funded through DOD are not subject to the human rights and democracy conditions in the Foreign Assistance Act. This may seem like a legalistic distinction, but the congressional committees overseeing the State Department's budget have been more attuned to human rights and other foreign policy considerations than the defense committees. This shift in funding gives U.S. diplomats and congressional committees responsible for overseeing foreign aid less control, oversight and influence over U.S. military training in this hemisphere.

Right now "mission expansion" applies only to Colombia. However, DOD has an \$800 million counter-narcotics budget, most of which is spent in Latin America. If mission expansion were applied to all of Latin America it would raise other alarming questions. How is counter-terrorism defined in other Latin American countries? Would it only apply to countries with groups on the State Department's terrorist list? Would other interpretations prevail? There are views within DOD that the potential for terrorism lays in areas of countries with "ungoverned spaces" and in any type of illegal cross border activity. That is not to say that cross border illegal activities are not potential opportunities for terrorist, but the more they are defined as military problems the more the military will be used to solve them. The more broadly the definition is applied, the wider the arena in which DOD can operate, and the less relevant the State Department becomes.

WOLA raised awareness about the change sought in the draft DOD legislation and they were removed before passage. This year as well, DOD also sought the elimination of almost every public report on Defense Department programs. A number of these reports were eliminated at one stage of the legislative process, but as of this writing, have been restored. In this case as well, WOLA notified key policymakers, who were previously unaware of the changes underway, and they were reversed. These public reports are used to produce the "Just the Facts" website (www.ciponline.org/facts, visited by some 5,000 people a week). This website is the collaboration of three NGOs, the Latin America Working Group, the Center for International Policy and WOLA. It makes accessible information about U.S. military programs in the hemisphere.

This vigilance of U.S. military programs and demand for public accountability serves an important role in promoting the peaceful resolution of conflict. To perform this function, civil society members must be very well informed about debates and the policy formation processes.



Anthony D. Romero
ACLU

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos
FLACSO- CHILE¹

Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Es un gran honor para mí dirigirme a un grupo tan prestigioso como el aquí convocado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Al convocar esta conferencia, ustedes han planteado el tema más importante que enfrentan gobiernos y ciudadanos de todo el continente americano, es decir, cómo establecer una agenda pro-paz en este hemisferio y, espero, en el mundo entero.

¿Por qué es tan importante una agenda pro-paz? Después de todo, ha sido una cuestión de vital importancia para América Latina durante por lo menos los últimos 30 años. Sin embargo, en Estados Unidos cobró mayor importancia recién en los últimos dos años con la aparición del terrorismo global y el énfasis que se ha puesto en la seguridad nacional.

El 11 de setiembre de 2001, Estados Unidos fue víctima un ataque brutal e inesperado. Tres mil civiles inocentes fueron incinerados en la ciudad más importante de nuestra nación, nuestra capital, y en una zona rural de Pensilvania. Entonces, Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo global. Movilizó sus fuerzas armadas para luchar en el exterior y persuadió a muchos de sus aliados a sumarse a sus esfuerzos. Al mismo tiempo, internamente, el Congreso se apresuró a aprobar una amplia ley conocida como Ley Patriota de Estados Unidos. Esta ley aumentó en gran medida las atribuciones del gobierno para violar la privacidad, el debido proceso (due process) y el derecho a la libertad de expresión de los norteamericanos, todo ello en el nombre de la lucha contra el terrorismo.

Eso fue casi dos años atrás, pero la “guerra contra el terror” todavía está con nosotros. De hecho, es probable que siga estando con nosotros por mucho tiempo. Recordemos que la Guerra

¹ Auspicia. Fundación Ford.

Fría duró unos 40 interminables años. Y ya hay evidencia de que la guerra contra el terror va a ser un conflicto global igualmente prolongado.

Un estudio reciente del World Markets Research Centre demuestra que la naturaleza del terrorismo global ha cambiado radicalmente desde el 11 de setiembre. De acuerdo con este estudio, el terrorismo ha pasado de ser un riesgo a nivel país, de pequeñas proporciones, a ser un fenómeno global con costos humanos y financieros que aumentan vertiginosamente. En lo que respecta a los costos humanos, los autores de este estudio hacen clara referencia a la terrible pérdida de vidas, pero hay otros costos humanos que van en continuo aumento y que también deben tomarse en cuenta, y estos son los producidos por la pérdida de libertad y por el debilitamiento de los valores constitucionales liberales.

Enfrentamos ahora un inmenso desafío: garantizar nuestra seguridad nacional sin sacrificar nuestra libertad. Lamentablemente, en tiempos de guerra, son demasiadas las veces en que se cambia libertad por seguridad. Este trueque es peligroso y contraproducente, ya que destruye la confianza en el principio de legalidad, que constituye la fortaleza esencial de toda sociedad libre y democrática.

Por lo tanto, para establecer una agenda pro-paz más efectiva, nuestra tarea consiste en construir y mantener democracias fuertes y llenas de vitalidad, democracias basadas en el principio de legalidad, protegidas por un mecanismo de equilibrio de poderes y responsables ante el pueblo. Estados Unidos ha estado dedicado a esta tarea durante los últimos 227 años pero, sin importar cuán orgullosos estemos de nuestra trayectoria, el hecho es que nuestra historia está marcada por varios fracasos tremendos en la defensa de la libertad en tiempos de crisis.

HISTORIA DE LA LIBERTAD EN TIEMPOS DE CRISIS

En 1798, el Partido Federalista aprobó las Leyes sobre Extranjeros y Sedición, que se utilizaron para reprimir la libertad de expresión y de asociación. Durante la Guerra Civil, el presidente Lincoln suspendió el mandamiento de *habeas corpus*, negándole a los civiles encarcelados por autoridades militares el derecho a una pronta determinación judicial de culpabilidad o inocencia. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, el Congreso, con el apoyo del presidente Wilson, aprobó la Ley de Espionaje de 1917 y la Ley de Sedición de 1918, que fueron utilizadas por fiscales federales autoritarios y jueces sumisos para montar un ataque a toda escala contra la libertad de expresión. Asimismo, el presidente Wilson creó el Comité de Información Pública, que alentó a los “ciudadanos patrióticos” a denunciar a sus vecinos sospechados de deslealtad.

Más tarde, justo cuando la Primera Guerra Mundial estaba por culminar, una serie de violentos ataques y bombardeos sacudió ciudades de Estados Unidos y generó el temor de que la Revolución Rusa se estuviese importando a nuestro país. El procurador general A. Mitchell Palmer nombró a J. Edgar Hoover para reunir información sobre organizaciones radicales. Esto derivó en las infames “incursiones Palmer”, en las que miles de personas fueron arrestadas por sospecha de radicalismo y muchas fueron deportadas sin procedimiento previo.

El incidente más vergonzoso se produjo en 1942, cuando el presidente Franklin Roosevelt firmó una orden ejecutiva autorizando el confinamiento de más de 110.000 individuos de ascendencia japonesa. Dos tercios de esos individuos eran ciudadanos norteamericanos. No se levantaron cargos contra ellos, no se llevaron a cabo audiencias, a ninguno se le informó a dónde lo llevaban ni por cuánto tiempo. La ACLU objetó este confinamiento ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el caso se perdió con una decisión de 6 a 3.

Luego llegó la Guerra Fría, y los rumores de infiltración y conspiraciones comunistas alimentaron los temores de la gente. En 1950, en respuesta a estos temores, el Congreso aprobó la Ley McCarren, que exigía el registro de todos los comunistas. El presidente Truman vetó esta ley, pero la decisión del Congreso prevaleció sobre su veto. En 1954, el Congreso aprobó la Ley de Control Anticomunista, que despojó al Partido Comunista de “todo derecho, privilegio e inmunidad”. La histeria pública provocada por la “Amenaza Roja” arrasó a la nación y generó una amplia gama de restricciones federales y estatales a las libertades de expresión y asociación.

Finalmente, durante la Guerra de Vietnam, el FBI llevó a cabo una campaña de contrainteligencia (COINTELPRO, por sus siglas en inglés), que reunió de manera secreta informes políticos sobre más de medio millón de norteamericanos, incluidos participantes en manifestaciones pacíficas como el Dr. Martin Luther King.

TRES LECCIONES DE LA HISTORIA NORTEAMERICANA

Estas violaciones de la libertad representan uno de los aspectos más negativos de nuestra historia y nos enseñan tres cosas: la primera, que la historia no es indulgente con las restricciones a la libertad que se establecen en situaciones de crisis. Las posteriores generaciones de norteamericanos ven estas medidas con vergüenza y toman medidas para revocarlas.

Pensemos en lo que pasó en cada uno de los casos que acabo de describir:

- El presidente Thomas Jefferson indultó a todos los que habían sido arrestados por aplicación de la Ley de Sedición, y el Congreso les reintegró las multas que habían pagado.
- Un año después de terminada la Guerra Civil, la Corte Suprema estableció que, en tanto los tribunales civiles estuvieran funcionando, el presidente no tenía facultades para suspender el derecho de *habeas corpus*, ni siquiera en tiempos de guerra.
- Un año después de las incursiones Palmer, el Congreso derogó la Ley de Sedición. Cuatro años más tarde, el Procurador General ordenó el fin de la vigilancia sobre los políticos radicales. Y en el curso de los 50 años siguientes, la Corte Suprema anuló cada una de las decisiones que había tomado durante la Primera Guerra Mundial limitando la libertad de expresión y de asociación.
- En 1980, un comité del Congreso llegó a la conclusión de que el aislamiento de japoneses-norteamericanos por parte de Franklin Delano Roosevelt había violado los

derechos de esos ciudadanos. Ocho años más tarde, el presidente Ronald Reagan ofreció una disculpa pública e indemnizaciones a cada uno de los confinados.

- Finalmente, en 1976, cuando el alcance del espionaje interno del FBI salió a la luz, el Congreso lo condenó enérgicamente y el Procurador General estableció una serie de líneas generales que limitaron las facultades de vigilancia del FBI.

Cada una de estas restricciones a la libertad fue posteriormente lamentada y revocada. Por supuesto, el daño infligido a la vida y a la reputación de personas inocentes no puede repararse.

La segunda lección que nos ha enseñado la historia es que la libertad, como realidad práctica, es una experiencia relativamente reciente y nunca debería darse por sentada. Por ejemplo, tuvieron que pasar 150 años antes de que los jueces asumieran la responsabilidad de defender el derecho a las libertades de expresión y de asociación. El punto de inflexión se dio alrededor de 1920, después de las incursiones Palmer, cuando un grupo de prestigiosos y valientes abogados publicó un informe objetando la insistencia del gobierno en considerar al disenso político como una actividad ilegal y afirmando que el gobierno había actuado en abierta violación del debido proceso. El año 1920 fue también el de la fundación de la ACLU.

La tercera y última lección que podemos aprender de la historia de Estados Unidos es que no debe permitirse el dictado del prejuicio y el temor popular sobre la política porque, cuando esto sucede, hasta los hombres y las mujeres de bien pueden perder rápidamente su fe en la Constitución y en la Declaración de Derechos. Quiero recordarles que el ejemplo más vergonzoso de privación de derechos (el confinamiento de japoneses-norteamericanos) fue aprobado por tres de los hombres más grandes del liberalismo norteamericano, como el presidente Franklin Roosevelt, Earl Warren, que en ese momento era Procurador General de California, y el Juez de la Corte Suprema Hugo Black.

Es por ello que la democracia nunca debe basarse en el imperio de los hombres y las mujeres, sino en el imperio de la ley.

ACTUALES DESAFÍOS A LA LIBERTAD

¿Estará Estados Unidos en peligro de cambiar libertad por seguridad, sin tomar en cuenta lo que nuestra historia nos enseña? Sí, pienso que sí y que hace falta demostrar que hay una manera mejor de hacer las cosas, que, en tiempos de guerra, las democracias pueden ofrecer tanto seguridad como libertad.

Ya he mencionado la ampliación de las atribuciones del gobierno en virtud de la Ley Patriota de Estados Unidos. Esta ley fue impulsada a través del Congreso en respuesta a la presión de la gente, que reclamaba que la Administración y el Congreso “hicieran algo” inmediatamente después del incidente del 11 de setiembre. Por lo tanto, el Congreso aprobó esta ley con escaso debate y poca comprensión de sus consecuencias para la libertad.

Ahora bien, ¿cuáles han sido las consecuencias durante los últimos dos años? El gobierno ha tenido libertad para llevar a cabo más procedimientos secretos, más acciones de espionaje

interno y una mayor práctica de perfilamiento étnico y religioso. Para ciudadanos y no ciudadanos por igual, esto ha significado menor privacidad, menor acceso al debido proceso, menor transparencia y menor equilibrio de poderes.

Déjenme compartir con ustedes unos pocos ejemplos. Empecemos con el aumento en la cantidad de procedimientos secretos. Después del 11 de setiembre, los inmigrantes fueron los primeros en sufrir restricciones a su libertad. Agentes del FBI se dispersaron en ciudades y campus universitarios en busca de personas con antecedentes étnicos árabes o sudasiáticos o con nombres árabes. Detuvieron a más de mil doscientos individuos en los días siguientes al ataque, dejando esposas, niños, compañeros de clase y empleadores preguntándose a dónde se habían llevado a estas personas y quién sería el próximo en ser llevado. El Departamento de Justicia se negó a identificar a los detenidos, argumentando que ello podría poner en peligro la seguridad nacional y poner sobre aviso a los terroristas.

Entonces, en un nuevo esfuerzo por negar información al público y a la prensa, el Departamento de Justicia decidió que todas las audiencias de deportación se realizarían a puerta cerrada. Esto le permitió al gobierno deportar a muchos de los detenidos acusándolos de violaciones menores de las leyes inmigratorias y negándoles acceso a un abogado.

El secreto, por supuesto, predispone al abuso. Y esto es exactamente lo que sucedió en el caso de los detenidos. Lo sabemos porque el propio Inspector General del Departamento de Justicia emitió un informe en junio de este año, dando detalles de “irregularidades considerables” en la manera en que el gobierno arrestó y trató a cientos de inmigrantes ilegales como parte de la investigación del incidente del 11 de setiembre. Según este informe (basado en información que no estaba a disposición del público), las autoridades han hecho pocos esfuerzos por establecer la diferencia entre los verdaderos terroristas y quienes quedaron atrapados en la investigación por casualidad. Muchos inmigrantes fueron encarcelados durante meses sin que se los acusara formalmente de nada ni se les diera acceso a abogados. Algunos sufrieron abusos físicos y verbales antes de que se aclarara que no tenían vínculos terroristas. La amplia mayoría de los detenidos no tenía conexión con el terrorismo.

También hemos sido testigos de un ataque a la privacidad. Digo “ataque” porque el gobierno está tomando medidas muy agresivas para limitar el derecho a la privacidad de prácticamente todos los norteamericanos. Por ejemplo, el FBI, en uso de sus mayores facultades de aplicación de la ley, puede llevar a cabo allanamientos e incautaciones (searches and seizures) subrepticios, sin notificar inmediatamente a las personas que son objeto de la investigación.

En la práctica, esto significa que, básicamente, no existen limitaciones al tipo y cantidad de información que el FBI puede reunir hoy en día (esto incluye registros financieros, historias clínicas, recibos de hoteles y comprobantes de contribuciones de beneficencia). Hasta puede obtener registros de los libros que uno haya tomado prestados en la biblioteca local.

Además, el gobierno está trabajando en varios programas con el único objetivo de acumular información sobre los norteamericanos. Primero, fue la Operación “TIPS”, un programa que hubiese reclutado vecinos y trabajadores de las comunidades locales para espiar y denunciar al gobierno cualquier actividad sospechosa, algo que parece sorprendentemente similar a los comités

cubanos de defensa de la Revolución. La ACLU colaboró para que se limitara el alcance del Programa TIPS, ya que era peligroso y estaba mal concebido.

Pero a la Operación TIPS le han seguido un sinnúmero de otros programas igualmente peligrosos. La Oficina de Conocimiento Total de la Información (TIA, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Defensa, está desarrollando diez programas diferentes, todos con el propósito de crear una amplia red de vigilancia electrónica para recopilar datos personales sobre todos y cada uno de los norteamericanos que viven el EEUU. El FBI está trabajando en un repositorio de datos de inteligencia y terrorismo que importará datos de agencias federales y los vinculará a las bases de datos de inteligencia de las policías locales. La Agencia de Seguridad en el Transporte cuenta con un nuevo sistema de perfilamiento para clasificar a los pasajeros de líneas aéreas, que se conoce como CAPPs II. Los departamentos de policía locales han desarrollado su propia red de inteligencia, la Rissnet.

Este crecimiento irrestricto de la actividad de vigilancia no se limita al ámbito gubernamental, sino que también se extiende al de las empresas privadas. Un buen ejemplo es el de Regulatory DataCorp International, una compañía establecida por un consorcio de bancos con el propósito de cumplir las disposiciones de la Ley Patriota de Estados Unidos que prohíben las operaciones con terroristas. Según su Director Ejecutivo, Bill Catucci, el grupo ha creado una base de datos que alberga 1,5 millones de nombres y sigue creciendo. Incluye traficantes de armas, personas mencionadas en los medios de comunicación por estar siendo investigadas o acusadas formalmente de delitos, personas sancionadas por organismos reguladores, y mandatarios extranjeros, sus colaboradores, amigos y familias.

Nadie puede negar que, en la era del terrorismo global, el gobierno necesita tener acceso a la mejor inteligencia para impedir ataques contra civiles inocentes. Sin embargo, las preguntas reales son: (a) ¿cómo se limita la cantidad de información recopilada para obtener pistas creíbles y correctas? y (b) ¿cómo se impide crear sospechas innecesarias sobre personas inocentes? Se está prestando muy poca o ninguna atención a estas cuestiones en la alocada carrera por acumular información con diversos grados de credibilidad y relevancia.

Tomemos, por ejemplo, el archivo que mantiene el FBI con información sobre terroristas y pandillas violentas (VGTOF, por sus siglas en inglés). En el momento de su lanzamiento, en 1995, el VGTOF se usaba principalmente para seguir la pista a las pandillas callejeras que se movían en zonas urbanas comportándose violentamente pero, a partir del año pasado, incluye a todas las personas sometidas a investigación del FBI por posible vinculación con actividades terroristas locales o internacionales. Al mismo tiempo, el FBI amplió discretamente el alcance de lo que define como “terroristas potenciales”, expresión que ahora incluye anarquistas, ciudadanos armados, supremacistas blancos, extremistas negros, extremistas a favor de los derechos de los animales, extremistas medioambientales, extremistas islámicos radicales y extremistas de origen europeo. Los nombres incluidos en las listas de terrorismo del FBI ya suman más de 7.000 y se agregan a las decenas de miles de nombres de pandilleros.

Nadie conoce el margen de error que puede existir en el VGTOF ni en ninguna de las otras bases de datos, la mayor parte de las cuales no está a disposición del público. En su mayoría, las agencias ni siquiera acceden a confirmar si el nombre de uno está en lista de sospechosos. Iniciar

una acción judicial para averiguarlo tampoco sirve de mucho, ya que las leyes de privacidad contienen muchas excepciones en pro de la seguridad nacional.

Esto nos lleva al debilitamiento del debido proceso. Desde el 11 de setiembre, el gobierno también ha actuado agresivamente para privar a personas de su libertad sin el debido proceso. Ya he mencionado los mil doscientos inmigrantes detenidos sin acusación formal ni acceso a abogados. No obstante, el derecho al debido proceso se ve especialmente amenazado por las acciones que el gobierno está tomando con respecto a individuos que califica de “combatientes enemigos”. Esto incluye ciudadanos norteamericanos arrestados y mantenidos en detención por tiempo indeterminado, sin ser enjuiciados ni tener acceso a un abogado.

En la práctica, esto significa que el gobierno puede imponer un confinamiento solitario, tal vez de por vida, con sólo evitar darle al prisionero la posibilidad de un juicio. Esto no es una exageración. Tomando un caso concreto, un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el derecho constitucional a tener un abogado en “todas las acciones penales” no se aplicaba al combatiente enemigo Yasser Hamdi porque, como detenido, no estaba siendo encausado. El mismo tribunal también sostuvo que el presidente puede detener a cualquier persona a la que describa como combatiente enemigo y que los jueces no pueden poner en duda esa descripción en tanto el presidente presente evidencia, sin importar lo pequeña que sea.

No poder objetar a esa descripción es, tal vez, la peor parte de esta decisión judicial. Recordemos los ejemplos de la historia de Estados Unidos que describimos antes. La mayoría de las acusaciones de amenaza a la seguridad, ya sea contra radicales inmigrantes después de la Primera Guerra Mundial o contra japoneses-norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, carecían de mérito. ¿Cómo van a cumplir los tribunales su mayor responsabilidad, que es proteger la Constitución, si se rehúsan a reconsiderar las medidas adoptadas por el poder ejecutivo en tiempos de guerra? Después de todo, es precisamente en esas situaciones de crisis nacional cuando el riesgo para la libertad es mayor.

¿Y los 680 ciudadanos extranjeros que están detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo? Estos individuos están siendo retenidos bajo sospecha de ser miembros de Al Qaeda o del Talibán o de participar en actividades terroristas internacionales. Estados Unidos no ha levantado cargos contra ellos ni les ha reconocido la condición de prisioneros de guerra conforme a la Convención de Ginebra. Gran Bretaña y Australia han recibido garantías de Estados Unidos de que sus ciudadanos recibirán juicios justos y abiertos, y que no serán sometidos a pena de muerte.

Pero, ¿y el resto de los detenidos? ¿Qué será de ellos? Algunos de ellos pueden efectivamente ser enemigos pero, aún así ¿no tienen derecho a un proceso legal justo y predecible? ¿No deberían tener derecho a buscar testimonios o evidencias que podrían demostrar su inocencia?

Esto me lleva a mi punto final, que es la erosión del equilibrio de poderes. Concentrándose en la seguridad nacional a costa de la libertad, la Administración Bush ha intentado limitar o impedir a cada paso el control por parte de los otros dos poderes. Estos intentos por impedir la revisión judicial de los actos de la administración pública son difíciles de comprender, especialmente dado que los tribunales casi siempre se someten al poder ejecutivo en cuestiones de

seguridad nacional. Esta actitud de acatamiento con respecto a la seguridad nacional es más o menos la misma en el caso del Congreso.

Desgraciadamente, lo único que ha hecho ese sometimiento es animar al poder ejecutivo a concentrar poder. Esto hubiese sido entendible en los días siguientes al 11 de setiembre, dada la gran preocupación de la gente y la presión para que se hiciera algo, pero no explica estos esfuerzos permanentes por acumular facultades de aplicación de la ley ni por utilizar tribunales secretos para obtener autorización para interceptar líneas telefónicas, ni tribunales militares para enjuiciar a personas sospechosas de terrorismo.

MEDIDAS DE OPOSICIÓN DE LA ACLU

Ante una postura tan agresiva por parte del gobierno, ¿qué ha hecho la ACLU, como principal organización en defensa de las libertades civiles y los derechos civiles en Estados Unidos, para ayudar a restablecer el equilibrio entre la libertad y la seguridad? Simplemente hemos recurrido a todos los medios que la democracia pone a nuestra disposición como ciudadanos para defender nuestros derechos constitucionales.

En primer lugar, utilizamos la vía judicial para objetar aquellas políticas cuyo propósito principal parecía ser la concentración de poder. Así logramos algunos éxitos notables, a pesar del tradicional sometimiento del poder judicial al ejecutivo en cuestiones de seguridad.

Por ejemplo, la ACLU presentó una demanda en contra la práctica gubernamental de celebrar audiencias secretas de deportación, argumentando que la transparencia y la imputabilidad son esenciales para el funcionamiento de la democracia. En una decisión sin precedentes, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos con asiento en Cincinnati dictó una decisión en contra del gobierno, declarando la ilegalidad de las audiencias secretas. “Un gobierno que actúa a la sombra del secreto se coloca en una posición que se opone por completo a la sociedad que imaginaron los padres de nuestra Constitución,” escribió el juez, quien también señaló que “la democracia muere detrás de puertas cerradas.”

Esa fue una clara victoria de la libertad civil. Lamentablemente, en un segundo juicio, el Tribunal Federal de Apelaciones con asiento en Filadelfia tomó partido por la posición del gobierno y la Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a ver nuestra apelación.

Asimismo, acabamos de presentar la primera impugnación constitucional contra la Ley Patriota de Estados Unidos. Nuestra demanda pretende obtener la declaración de inconstitucionalidad de una parte importante de la ley por violación de los derechos de privacidad, debido proceso y expresión de los norteamericanos.

Además de presentar cerca de tres docenas de demandas por cuestiones relacionadas con el incidente del 11 de setiembre, la ACLU ha planteado la causa por la libertad directamente al pueblo norteamericano, explicándole qué es lo que está en juego e instándolo a participar activamente en defensa de los valores norteamericanos básicos. A través de nuestras organizaciones afiliadas en los 50 estados y en el Distrito de Columbia, hemos llevado a cabo, en

distintas ciudades, asambleas y foros públicos para transmitir el mensaje de seguridad y libertad, y para alentar un necesario y vigoroso debate acerca de los excesos del gobierno.

El año pasado, lanzamos una campaña en defensa de la Constitución que constituye la piedra angular de nuestros esfuerzos por educar al público. Como parte de esta campaña, hemos puesto en el aire anuncios televisivos a nivel local y nacional, hemos organizado nuestras bases, hemos ejercido presión sobre los gobiernos estatales y locales, y hemos alentado al ciudadano común a controlar la instrumentación de la Ley Patriota de Estados Unidos.

Como consecuencia directa de este esfuerzo de educación dirigido al público, 152 comunidades de 27 estados han dictado resoluciones locales en apoyo del mensaje de seguridad y libertad. Además, nuestras organizaciones miembro han enviado cientos de miles de cartas al Congreso protestando contra medidas que significarían ganar seguridad a costa de libertad.

Y, este año, la ACLU convocó su primera asamblea general de miembros, en la que participaron más de 1.500 miembros de todo el país. Celebramos la asamblea en Washington, DC, para que las bases tuviesen la oportunidad de ejercer presión directa sobre sus representantes en el Congreso.

Esta asamblea tuvo un enorme éxito. Estimuló al conjunto de nuestros miembros y permitió que nuestro mensaje de seguridad y libertad pudiese ser transmitido directamente por el público votante al Congreso. Asimismo, brindó una oportunidad de comunicación con miembros clave de la Administración, como el Director del FBI, Robert Mueller, quien fue uno de nuestros oradores de apertura. Cómo podrán imaginarse, la sesión de preguntas y respuestas después de su discurso fue ¡de lo más animada!

Nuestro programa de educación al público también está haciendo mella en el Congreso. A principios de este año, el Congreso se negó por unanimidad a financiar el Programa de Conocimiento Total de la Información instrumentado por el Departamento de Defensa. La aprobación de su financiación ha quedado pendiente hasta que el Departamento de Defensa informe al Congreso sobre el impacto que ese nuevo programa de minería de datos tendrá sobre las libertades civiles.

Además, el Comité de Inteligencia del Senado se ha negado a otorgar a la CIA y al Pentágono nuevas y amplias facultades para obtener información personal acerca de los ciudadanos norteamericanos. El Senado también rechazó un intento de la Administración por extender la vigencia de la vasta ampliación de poderes plasmada en la Ley Patriota de Estados Unidos más allá del año 2005, momento para el cual se prevé su caducidad. Hasta los miembros republicanos del Congreso se opusieron firmemente a la ampliación del período de vigencia de esta ley. Asimismo, el mes pasado, la Cámara de Representantes votó por abrumadora mayoría a favor de limitar el alcance de la disposición de la ley que permite los allanamientos subrepticios.

Además de presentar demandas judiciales, de educar al público y de ejercer presión sobre el Congreso, la ACLU ha unido sus fuerzas con organizaciones no gubernamentales como la Comisión de Derechos Humanos de Paquistán (HRCP, por sus siglas en inglés), para localizar a detenidos que habían sido deportados a Paquistán o que habían abandonado Estados Unidos por su

propia voluntad para evitar detenciones por tiempo indeterminado. Nuestro objetivo consistió en identificar a estas personas y poner al público norteamericano en conocimiento de lo que nuestro gobierno está haciendo en secreto y en nuestro nombre. Como consecuencia, la grave situación de estas personas y de sus familias fue noticia destacada en la CNN, en la Radio Pública Nacional y en la primera plana del *New York Times*.

CONCLUSIONES

No pretendo pintar un cuadro muy halagüeño de los logros de la ACLU. Hay días en que el nivel de frustración es altísimo. La lucha por la libertad es permanente, aún (y, tal vez, especialmente) en una democracia.

“Cuando se sacrifican los derechos de alguien, no están seguros los derechos de nadie.” Esto lo escribió el Directorio de la ACLU en 1939, en una declaración cuyo título era “Respuesta a los críticos que le negarían la libertad a quienes caracterizan como enemigos de la democracia.” Estas palabras son tan válidas hoy como en 1939.

En este sentido, Estados Unidos tiene mucho que aprender de América Latina. Las cuestiones a las que me referido hoy (las audiencias secretas, las detenciones por tiempo indeterminado, la ampliación de las facultades de vigilancia, el debilitamiento del debido proceso, la socavación de la independencia judicial y la erosión del equilibrio de poderes) son cuestiones contra las que los latinoamericanos también han luchado en el pasado y contra las cuales siguen luchando hoy en día.

El peligro, por supuesto, es que Estados Unidos haga exactamente lo que siempre ha hecho en situaciones de crisis. Obligar a los países a tomar partido, sin tener en cuenta su compromiso con la libertad. Esto fue lo que pasó durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos mostró una gran tolerancia con los regímenes autoritarios en tanto se pusieran de su lado contra la Unión Soviética. La tolerancia con los mandatarios autoritarios hizo estragos en este hemisferio y en otras partes, y el debilitamiento de las instituciones democráticas no fue el menor de los males provocados.

¿Qué podemos hacer para evitar que esta historia se repita? Las respuestas son claras.

En primer lugar, debemos incrementar la cooperación entre las organizaciones no gubernamentales de toda la región y fortalecer nuestras instituciones multilaterales. Cuando el gobierno de Estados Unidos actúa con impunidad en sus políticas internas, cuando Estados Unidos basa su política exterior sobre la creencia cada vez más firme de que puede y debe actuar unilateralmente, y cuando Estados Unidos se burla de la comunidad internacional afirmando que las leyes internacionales de derechos humanos no rigen sus acciones, la respuesta de la comunidad internacional tiene que ser firme e inequívoca. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer las instituciones y los procesos multilaterales. Podríamos empezar por el sistema interamericano, particularmente dado que los tribunales de Estados Unidos se niegan a tomar competencia sobre las personas detenidas en Guantánamo. Si Guantánamo no está dentro de la jurisdicción territorial de los tribunales de Estados Unidos y si, claramente, el gobierno cubano no puede tomar competencia en su propia isla, quizás le corresponda a la comunidad interamericana

adoptar la posición de liderazgo para garantizar los derechos humanos de estos hombres que han estado detenidos en Guantánamo durante casi dos años.

Finalmente, nosotros (que hemos estudiado la historia de la región y la conocemos bien) debemos abogar por la libertad de expresión y de reunión, por el debido proceso, por la privacidad, por la no discriminación y por el imperio de la ley. Nuestra defensa de las instituciones y los procesos democráticos en nuestros respectivos países es esencial para formular una agenda pro-paz en este hemisferio, porque si no tenemos en cuenta esas lecciones, las generaciones futuras se verán obligadas a enfrentar las consecuencias. El hecho de que el pueblo argentino todavía esté luchando con el legado de su “guerra sucia” contra sus propios ciudadanos es una prueba de que, tarde o temprano, los países se verán forzados a reconciliarse con sus pasados (sin importar cuán difíciles o desconcertantes éstos hayan sido). Esta lección es tan pertinente para Argentina y Chile como lo es para Estados Unidos y nosotros, los norteamericanos, tenemos mucho que aprender de la experiencia latinoamericana.

La memoria, según Gabriel Garcia Márquez, tiene más interés en el futuro que en el pasado. Debemos dejar que las lecciones del pasado nos guíen en el presente, para que nuestros hijos hereden un mundo en el que gocen de libertad, dignidad y compromiso con la paz.

Gracias.



Grupo A
Henry Salgado*
CINEP

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹

Santiago 28 y 29 de agosto 2003

***PLAN COLOMBIA: DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS A LA LUCHA
CONTRAINSURGENTE***

La inserción de Colombia en el sistema internacional a través del tema de las drogas psicoactivas ilegales ha sido analizada desde la perspectiva de la agenda internacional, en sus puntos de encuentro y desencuentro con Estados Unidos, por varios autores (Bagley 1998, Tokatlian 1997, 2000, Restrepo 2001, Vargas 1999, Mitchell 1998, Cavelier 1998). Se ha insistido (Tokatlian 1997, Tovar 1999, Desch 1998) que el fin de la Guerra Fría marcaría las relaciones que se han establecido en los últimos años de América Latina con Estados Unidos, en cuanto se sustituye la guerra contra las drogas por la guerra contra la insurgencia. Tokatlian (1997) asegura que el consenso internacional de la lucha antinarcóticos resulta de la imposición de un comportamiento unilateral estadounidense.

Y es precisamente en este contexto de imposición unilateral que se define el Plan Colombia. Durante el segundo semestre de 1999 se reformuló en Washington, el Plan Colombia inicial propuesto en

* Sociólogo, de la Universidad Nacional sede Bogotá; Maestro en Estudios Amazónicos de la FLACSO, sede Ecuador; investigador del CINEP y del ICANH; Profesor Universitario. Este documento hace parte de la investigación “Construcción de región y ciudadanía en un contexto de guerra internacional contra las drogas y el terrorismo: el caso del Putumayo”, financiado por Colciencias y ejecutado por el CINEP y el ICANH y cuenta con aportes conceptuales de María Clemencia Ramírez, investigadora del ICANH, PhD de la Universidad de Harvard.

Diciembre de 1998 por el gobierno del Presidente Pastrana. Esta última versión se centró ya no en la promoción del desarrollo de capital social y humano a través de proyectos productivos, de infraestructura y de sostenibilidad ambiental, sino en el “rompimiento” por la vía militar de la alianza establecida entre narcotraficantes y subversivos para desestabilizar el Estado y atentar contra la seguridad continental, de forma que los proyectos de inversión social pasaron a segundo plano, por cuanto se arguyó, es condición para que estos se realicen, “fortalecer el Estado y las instituciones gubernamentales”. Es decir, se estableció con claridad el giro hacia la lucha contra la insurgencia (Observatorio para la Paz 2000).

Los conflictos sociales, económicos y políticos que se han enraizado en Colombia desde tiempo atrás y que han sido el resultado histórico de un modelo de desarrollo económica y culturalmente dependiente, predominantemente elitista y centralizador y socialmente excluyente, quedaron, desde el presupuesto conceptual del Plan Colombia, explicados a partir del fenómeno del narcotráfico, que si bien contribuyó a agudizarlos no los originó. Al respecto Chernick anotaba: “Las raíces de la violencia contemporánea son mucho más profundas que la bonanza actual de la droga: fluyen de conflictos sociales que se han enconado durante largo tiempo, especialmente en el campo, cuya resolución ha sido aplazada por décadas. El narcotráfico puede haber elevado y acelerado la violencia, pero no la causó”.

Este presupuesto conceptual que explica toda la violencia colombiana a partir del tráfico de drogas le ha servido a la fuerza pública para intervenir contra el movimiento insurgente sin violar por esto la Ley establecida por el Congreso de Estados Unidos acerca de la exclusividad de los recursos del Plan Colombia para la lucha antinarcóticos. Se trata entonces, de una reinterpretación de la ley al hacer equivalente la lucha antinarcóticos con la lucha contrainsurgente.

Esta equivalencia se ha expresado de manera muy fuerte sobre todo a partir de dos eventos. El primero se refiere a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el segundo, a la finalización de la zona de despeje y de los diálogos por parte del presidente

¹ Auspicio: Fundación Ford.

Pastrana en febrero de 2002 y la subsiguiente declaratoria de las Farc como grupo terrorista. Collin Powell, Secretario de Estado de los Estados Unidos, manifestó que el gobierno colombiano debería enfrentar a las FARC y en ese sentido recomendó que el 90% de la ayuda destinada exclusivamente para la guerra contra las drogas, considerada en la iniciativa Regional Andina y en el Plan Colombia, según se aprobó por el Congreso de Estados Unidos, debería ser revisada y analizada para que fuese destinada también a la lucha contra el terrorismo. Es así como el 5 de marzo de 2002, el general Gary Speer, comandante encargado del Comando Sur de Estados Unidos, después de recalcar a los senadores norteamericanos que la estructura de fuerza y los recursos disponibles para los militares eran insuficientes para garantizar la seguridad al gobierno colombiano, afirmó que esta incapacidad de las Fuerzas Militares y de Policía socavaba las políticas de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y fortalecer el gobierno democrático. Según Powell, “el terrorismo amenaza la estabilidad de Colombia, y si amenaza la estabilidad de Colombia, amenaza la estabilidad de nuestra parte del mundo, en nuestro vecindario, en nuestro patio trasero, y eso debe importarnos” (*Semana*, marzo 15 de 2002).

Con la yuxtaposición progresiva de la guerra contra las drogas con la guerra antiterrorista, los recursos aprobados por los Estados Unidos para el Plan Colombia están siendo reorientados de manera pública hacia la lucha contrainsurgente². Hoy, el 80% del Plan Colombia esta destinado al fortalecimiento militar y policial y el 20% restante para atenuar los impactos de la guerra. Con este Plan se continua, esta vez de manera mucho más agresiva, una guerra contra los “cultivos ilícitos” y con ello contra las poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas y sus diferentes expresiones socio-organizativas y políticas. Con las medidas militaristas contempladas en el Plan Colombia, el Estado colombiano esta coadyuvando a la intensificación del conflicto

² El paquete de ayuda de los Estados Unidos aprobado en julio de 2000 bajo el nombre de Plan Colombia asciendió a US\$1.649.1 millones. Este presupuesto ha estado sustancialmente destinado a incrementar la capacidad militar del Estado frente al movimiento insurgente y el narcotráfico. Este *US Aid Package* se descompone en dos tipos de ingreso: US\$1.336 millones destinados a “combatir el narcotráfico” y que fue lo que ingresó con el nombre de “Plan Colombia” y US\$313.1 millones que ingresan anualmente como “aporte” de Estados Unidos al presupuesto nacional (Estrada, 2001). Para el año fiscal 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un total de US\$492 millones de ayuda a Colombia. Este presupuesto se desagregó de la siguiente manera: en el Programa de Ayuda Económica y Social, bajo el nombre de Control Internacional de Narcóticos, se presupuestaron US\$120.3 millones y para el Programa de ayuda Militar y Policial se asignó un monto de US\$371.7 millones. Para el año fiscal de 2003 se ha contemplado un total de US\$742.95 millones, desagregados así: ayuda policial y militar US\$605.25 millones y para apoyo socioeconómico US\$137.7 millones (ver www.ciponline.org)

socio-político y al deterioro de su propia legitimidad. Igualmente, ha estado propiciando las bases para que se reproduzcan las prácticas “paramilitares” y el ejercicio privado de la “justicia” que han caracterizado las cinco últimas décadas de la historia de Colombia. Es decir, estamos frente a un “*Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado*”, en donde el énfasis está claramente puesto en el fortalecimiento bélico del establecimiento y en donde aspectos que deberían ser centrales, como son el desarrollo alternativo, los derechos humanos y el proceso de paz, aparecen sustancialmente debilitados. Al parecer estos componentes sociales cumplen la función política de enmascarar los propósitos guerreristas y geopolíticos que están a la base del Plan.

Es preciso tener presente que desde finales de los años ochenta los campesinos, afrodescendientes e indígenas colombianos de Colombia, a través de sus diferentes organizaciones, han presentado al Estado propuestas alternativas a los cultivos de uso ilícito y han ofrecido soluciones posibles a los múltiples problemas socio-económicos y políticos que enfrentan. Su voluntad de sustituir los cultivos proscritos de manera gradual por productos agrícolas legales que los articulen de manera efectiva al mercado y sus deseos de incidir y ser escuchados por los entes de decisión política, han discurrido de manera paralela con la progresiva y creciente cocalización del agro. Esta voluntad y esos deseos se expresaron con fuerza durante las marchas y mesas de negociación del año 1996 que movilizaron más de 200.000 personas. Sin embargo, estas demandas y esos propósitos no han sido atendidos. El Estado colombiano se ha negado a escuchar las propuestas de los campesinos, afrodescendientes e indígenas, ha incumplido en parte los acuerdos firmados con algunas poblaciones y ha respondido con tímidas inversiones socio-económicas y grandes apoyos financieros para la fumigación y militarización de las regiones con cultivos de uso ilícito.

El tratamiento militar a la grave situación socio-económica y política que esta a la base de los cultivos de coca y amapola ha sido la nota predominante. Pese a los múltiples esfuerzos organizados del campesinado, de los afrodescendientes y de los indígenas por erigirse como interlocutores válidos frente al Estado colombiano y hacer escuchar sus más sentidas necesidades vitales y sus propuestas alternativas de desarrollo local y regional, el Estado ha implementado en

la zona políticas de fuerza que en nada han contribuido a resolver los problemas y sí por el contrario, los han agudizado.

Con las respuestas militares a los problemas sociales se agudiza el conflicto que vive Colombia, se alimentan a los actores armados y se subsumen las iniciativas ciudadanas que desde tiempo atrás vienen planteando las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. En la medida en que en Colombia se continúen implementando proyectos desarticulados, aislados y muchas veces contradictorios entre sí, no se le dará solución a los problemas socio-económicos y políticos que están a la base de la problemática de los cultivos de uso ilícito y si por el contrario se seguirán legitimando las acciones represivas. De ahí que sea necesario buscar salidas integrales, sostenibles y participativas. Pero para ello es menester empezar a reconocer que la mayoría de los problemas que enfrentan actualmente las regiones cocaleras y amapoleras de Colombia han tenido su origen por fuera de ellas. Es necesario comprender que los campesinos, afrodescendientes e indígenas colombianos, siembran coca o amapola como una estrategia de sobrevivencia y que es posible que ellos sustituyan dichos cultivos por una producción agrícola legal. Pero para ello es preciso, entre otros aspectos, suspender las fumigaciones aéreas, como lo ha recomendado de manera reiterada la Defensoría del Pueblo, implementar políticas orientadas a la protección del mercado nacional de alimentos, realizar una reforma agraria integral, que afecte la actual estructura de tenencia de la tierra y elimine la renta absoluta del suelo y ejecutar programas regionales integrales, participativos y sostenibles de desarrollo y paz.

Bibliografía

- Bagley, Bruce.1998. “Hablando duro: la política internacional antinarcoóticos de los Estados Unidos en los años noventa”. *Colombia y Estados Unidos, Problemas y Perspectivas*. Juan Gabriel Tokatlian (comp.):103-118. Colciencias, Iepri y Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Cavelier, Andrés. 1998. “El Proceso de Certificación en la Lucha Antidrogas. Por qué Estados Unidos desertificó a Colombia en febrero de 1997” *Estados Unidos Potencia y Prepotencia*. Luis Alberto Restrepo (ed.): 39-82. Iepri, Pnud y Tercer Mundo Editores, Bogotá.

- Chernick, Marc. 1999. La negociación de una paz entre múltiples formas de violencia En: “Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz”. T.M. Editores Universidad de los Andes, Bogotá.
- Desch, Michael.1998. “La política exterior estadounidense de la posguerra fría y América Latina”. En : *Colombia y Estados Unidos, Problemas y Perspectivas*. Juan Gabriel Tokatlian (comp.):65-102. Colciencias, Iepri y Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Estrada Jairo (comp.)2001. *Plan Colombia, ensayos críticos*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Mitchell, Christopher.1998. “Una Espiral descendiente? Sobre cómo se elabora la política de los Estados Unidos hacia Colombia.” *Estados Unidos Potencia y Prepotencia*. Luis Alberto Restrepo (ed.): 1-38. Iepri, Pnud y Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- PLAN Colombia. Plan for Peace, Prosperity and Strengthening of the State. U.S. Aid to Colombia. A resource provided by the Center of International Policy. Copy obtained from the Colombian Embassy to the United States. October, 1999. Véase: <http://www.ciponline.org/colombia/aid/plancolombia.htm>
- Ramírez, Socorro.2001. “La internacionalización del Conflicto y la Paz en Colombia” En: *El Plan Colombia y la internacionalización del Conflicto*. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales: 13-114 Editorial Planeta, Bogotá.
- Ramírez, María Clemencia. 2001. *Entre la guerrilla y el estado: identidad y ciudadanía en el movimiento de los cocaleros del Putumayo*. ICANH- Colciencias, Bogotá.
- Restrepo, Luis Alberto. 2001. “El Plan Colombia: una estrategia fatal para una ayuda”. En: *El Plan Colombia y la internacionalización del Conflicto*. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales: 307-339 Editorial Planeta, Bogotá.
- Tokatlian, Juan Gabriel.2000. *Globalización, narcotráfico y violencia. Siete Ensayos sobre Colombia*. Editorial Norma, Bogotá.
- _____.1997. “Drogas psicoactivas ilícitas y política mundial: la indudable e inestable internacionalización de Colombia”. En: *Colombia: entre la inserción y el aislamiento. La política exterior colombiana en los años noventa*. Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo (eds.): 179-201.. Iepri, Siglo del Hombre Editores, Bogotá.
- _____(comp.) 1998. *Colombia y Estados Unidos, problemas y perspectivas*. Colciencias, Iepri y Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Vargas, Ricardo. 1999a. *Drogas, Máscaras y Juegos. Narcotráfico y Conflicto Armado en Colombia*. Tercer Mundo Editores, TNI-Acción Andina. Bogotá.

.1999b.*Fumigación y Conflicto. Políticas antidrogas y deslegitimación del Estado en Colombia.* Tercer Mundo Editores y TNI-Acción Andina, Bogotá.



Walter Sánchez G.
Centro de Estudios Estratégicos y Solución de Conflictos
Instituto de Estudios Internacionales
Universidad de Chile

**Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos**

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Las Naciones (des) - unidas después de la guerra de Irak*

Introducción. El desconcierto de las naciones y la perplejidad de los expertos.

El rasgo político esencial de la política de la guerra de Irak fue el alto nivel de des-unión y desconcertación política que predominó entre las naciones. Este clima enrarecido por las sospechas y recriminaciones mutuas, puede continuar como una bola de nieve, sino prima una diplomacia preventiva tendiente a articular los gobiernos, la opinión pública, los estados y las organizaciones formales e informales. El título del artículo llama la atención sobre esta problemática y a partir de esa realidad sugiere algunas alternativas “up grading” del sistema para aumentar los niveles de cooperación en el plano de la seguridad internacional.

La guerra de Irak y la inesperada caída de Bagdad produjeron un alto nivel de desconcierto entre las naciones y expertos, los cuales quedaron perplejos ante la inescrutabilidad de los acontecimientos. Este terremoto fue seguido de una refrescante ola de revisionismo, teórico y práctico que todavía recorre el ambiente internacional.

El shock de la guerra de Irak condujo a que luminarias del nivel de Kenneth Waltz, uno de los fundadores del neorealismo junto a Thomas Schelling y otros 32 internacionalistas de renombre firmaron una carta en el N. Y. Times, oponiéndose a la guerra en Irak. Henry Kissinger, con su punzante realismo también discrepó de los métodos, si bien aprobó la guerra por razones geopolíticas.

La izquierda encontró una bandera para su agenda anti-imperialista. Si bien piensa lo opuesto al neorealismo, para Chomsky la conquista de recursos, en especial el petróleo es lo que mueve al imperio, mientras que la lucha contra el terrorismo y a favor de la democracia, son disfraz para satisfacer intereses geo-económicos.

¹ Auspicio. Fundación Ford.

Con el apoyo del Proyecto de Enlace DI 2003 del Departamento de Investigación, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Una versión resumida aparecerá en la revista Estudios Internacionales, V.XXXVI, N.142,2003.

Los analistas franceses y alemanes criticaron el excesivo unilateralismo de EE.UU y en general sus opiniones se dividieron entre las dos mencionadas visiones. Por cierto, que hubo apoyos significativos en Inglaterra, España e Italia. Una diferencia importante entre el enfoque neorealista y anti-imperialista consiste en que estos últimos son más proteccionistas y los primeros apoyan el modelo de economía liberal y globalizada.²

Existen realistas que son multilateralistas porque defienden la soberanía de sus países con la misma fuerza que comparten las instituciones supranacionales europeas, con sus reglas y obligaciones comunitarias. Hedley Bull, internacionalista de la escuela británica defiende la tesis legalista de que existe una sociedad global cuya piedra angular es el principio de no - intervención. No hay argumento, ni siquiera el humanitario o el de derechos humanos, que pueda justificar su negación y esta fue su principal crítica a la guerra de Irak y al concepto de guerra preventiva.

Los ecos de estos debates se reprodujeron en los círculos ilustrados de América Latina . Este artículo, se inscribe dentro de este esfuerzo revisionista, reconociendo que la realidad superó con creces a la teoría. Presenciamos en vivo y en directo fenómenos tan complejos cuyas consecuencias se podrán evaluar a largo plazo.

Por otro lado la, industria mediática, al servicio de la ideología de la entretención optó por recrear comunicacionalmente el clima de “reality” destacando el protagonismo del masaje y los corresponsales o mensajeros antes que analizar en profundidad el mensaje.

Más allá del shock mediático provocado por la denominada “Spectacle war” se pretende prospectar tendencias estructurales en medio de la bruma de la guerra de Irak. Esta nebulosa desapareció después de la victoria militar y fue reemplazada por una densa neblina política de postguerra.

Sin negar la existencia de causales valóricas, jurídicas, económicas y geopolíticas, las razones últimas que motivaron la guerra son múltiples, a continuación se ofrece una hipótesis que apuesta por el predominio de causales políticas. Para comprobar esta presunción se optó por un enfoque del realismo estructural, es decir, se ocupan algunas categorías del realismo mezcladas con otras sistémicas, en particular, los aportes de las teorías acerca de los regímenes internacionales.³

En consecuencia, cualquier sugerencia que se derive para una reforma del sistema de cooperación en el área de la seguridad, tiene como punto de partida, una correcta apreciación de la correlación de fuerzas en la coyuntura post - Irak.

El artículo se ha organizado en la siguientes partes:

- I. Los errores de la política y la diplomacia.
- II. ¿El fin del Atlantismo después de la guerra de Irak?
- III. EE.UU y su nuevo paradigma para la seguridad internacional.
- IV. Jaque al Multilateralismo y el equilibrio europeo
- V. Tres poderes indispensables, EE.UU , la UE y la ONU.
- VI. Un “up grading” del Consejo de Seguridad
- VII. Lecciones de la guerra para América Latina: más allá del archipiélago

² Kaldor, Mary “American power: from compellence to cosmopolitans?”, International Affairs, Vol 79, N° 1, 2003. Pp.14-15

³ Nye S. Joseph Jr. “La paradoja del poder norteamericano”, Aguilar Ed. SA.,Stgo.Chile, 2003 cap.5.

I.- Los errores de la política y la diplomacia.

La caída del Muro de Berlín se celebró en las calles como una victoria de la política en beneficio del género humano, lo contrario ocurrió con la reciente guerra de Irak. Como señaló la Presidenta del Carnegie Endowment, en un reciente número especial sobre el mundo post Irak de Foreign Policy “El período de postguerra será una prueba decisiva para saber si esta tendencia negativa puede revertirse, si a diferencia de lo ocurrido en Afganistán durante los años ochenta, la intervención en Irak será una victoria militar seguida de una costosa derrota política”⁴

Las masas y la opinión pública mundial consideraron la guerra de Irak un error y un retroceso para la humanidad y ese juicio vox populi se entiende como “cosa juzgada” sin que ello signifique su aprobación.

La hipótesis del artículo sostiene que la guerra de Irak fue provocada en parte por fallas políticas estructurales, es decir el aflojamiento de los sistemas de alianzas, los cuáles aumentaron los niveles de indisciplina y des-unión entre las naciones. En particular, se escindió el eje que sostiene la balanza de poder mundial, debido a las diferentes visiones sobre el poder mundial y sus usos después del 11/09.

En la medida que aumentó la sensación de temor, crecieron los síntomas de una eventual anomia internacional y frente a ésta amenaza de disolución del status quo, los actores centrales aprovecharon la coyuntura para enviar una fuerte señal unilateral de disciplinamiento del sistema. Para re-acomodar el orden de post guerra, estarían dispuestos a pagar los costos y aceptar algunos principios generales y marcos regulatorios multilaterales.

Si bien los principios generales de la ONU no regularon la situación, existiría un interés para intentar un “up grading” en los regímenes de cooperación en el área de la seguridad. No es filantropía sino realismo, asegurar los beneficios que significa operar en un entorno político postbélico, mas predecible y sin los siderales gastos de un excesivo unilateralismo.

La mantención de un “caos orgánico”, en el largo plazo, es peligroso para todos los actores, los centrales y periféricos, formales e informales, porque contiene en su seno las semillas de su autodestrucción, la anomia y la anarquía internacional.

La sensación de sospecha e inseguridad después de la guerra de Irak fue un tema clave de la agenda comunicacional. Por lo tanto ante las emergentes amenazas de nuevas guerras asimétricas y terroristas, nuestra hipótesis también sostiene que existe un clima favorable para una re-organización de la “gobernanza global”, en particular el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si las innovaciones no se intentan ahora, después de la peor crisis entre los aliados, se desaprovecharía la mejor coyuntura.

El supuesto en el cuál descansan estas hipótesis políticas es que en el largo plazo, la trampa de un Unilateralismo ciego, puede llevar a una guerra de guerrillas de todos contra todos, o, ya sea de a uno, de a dos, o, selectivo entre varios. Por unilateralismo se entiende “to opt out of a multilateral framework (whether existing or proposed) or to act alone in addressing a particular global or regional challenge rather than choosing to participate in collective action....because they do not wish to subject themselves to the generalized principles being negotiated or enforced, or they may find such principles inimical to their national interests....”⁵ Esta tendencia política llevada al extremo, no ofrecería garantías de durabilidad,

⁴ Tuchman Jessica, “Now for the hard part” Foreign Policy, N° 137, July August, 2003.

⁵ Malone David and Yuen Foong Khong, Unilateralism and U.S. Foreign Policy. International Perspectives. 2003, Linnie Rienner, London, 2003, p.5.

eficacia y legitimidad. Sería el peor riesgo para la paz y la democracia y el más propicio aliciente para una guerra sin fin, que a su vez gatillaría una estampida armamentista acompañada de ciclos menos democráticos.

Si bien se reconocen los errores políticos y diplomáticos de todos los actores sin excepción, esta vez el sistema no funcionó y hubo fallas estructurales, que deben repararse antes que vuelva a caer. Sin duda que las responsabilidades son desiguales, pero fueron todos los actores fracasaron políticamente. Como lo señaló Juan Pablo II la guerra fue un retroceso para la Humanidad.⁶

Hacia el futuro una diplomacia preventiva debería garantizar el bien colectivo de la paz mediante un sistema eficiente para el manejo multilateral de los conflictos⁷. Al fallar la diplomacia preventiva se llegó a un punto de no retorno donde se gatilló el escalonamiento de la guerra y no se pudo volver atrás, La orden era ganar o ganar, es decir, aplastar al enemigo y eliminar su amenaza. La coalición que ganó militarmente la guerra con una mega operación político – militar, ocupó todas las baterías de recursos y un racimo de acciones uni, bi o multilaterales, que fueron exitosas, según su propio balance. Los resultados son según los ganadores muy beneficiosos para todos los actores, sean estos el pueblo Irakí, los EE.UU, Inglaterra, España, los europeos, los aliados, el orden mundial e incluso la paz y prosperidad para nuestra región y el país.

En la guerra virtual o guerra espectáculo los televidentes, agresores o, agredidos, son atraídos por armas veloces, inteligentes, high tech, a control remoto y a larga distancia, muy lejos del suelo patrio. Esas batallas virtuales provocaron un estado de agitación permanente de las poblaciones las cuales fueron intoxicadas y desinformadas con verdades a medias. Como consecuencia, ya ingresamos a la etapa de las sospechas sobre la credibilidad de los argumentos y la verosimilitud en la conducción de la guerra⁸.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a pesar de sus defectos, posee credibilidad pero fue una oportunidad perdida que era viable para prevenir la guerra e imponer la paz mediante un “multilateralismo”, al menos en lo formal. El sistema no funcionó y cada actor actuó solo y demostró ser capaz de salirse con la suya. La sensación de impunidad internacional creció entre los estados y los ciudadanos. Por este mismo motivo una conclusión del artículo es que la actual coyuntura post bélica es más favorable para la creación de instituciones multilaterales de tercera generación y renovadas. Existe una oportunidad histórica para avanzar en la estrategia de institucionalización de una diplomacia multilateral y preventiva, por lo tanto es bienvenido un “up grading” en los principios generales, el origen, composición y gestión de la ONU y su Consejo de Seguridad⁹.

Como realista, el Consejo no suple las carencias de poder de cada uno sus miembros en sí mismo, no es ni será un segundo polo para contener a EE.UU dentro del sistema internacional. Tampoco sus miembros tienen la capacidad individual para imponer un sistema multipolar. A veces con fines propagandísticos, muchos líderes de opinión en función de una agenda oculta de contención del poderío norteamericano, pacifista y anti globalización, estarían usando el mismo procedimiento de un unilateralismo ciego, para contener dicha tendencia.

⁶ Zenit.org.com, Ciudad del Vaticano, 20 de febrero, 2003, “La guerra derrota para la humanidad y tragedia para la religión. “No se debe permitir que la amenaza de guerra ni la propia guerra alejen a cristianos, musulmanes, budistas, hindúes y miembros de otras religiones”.

⁷ Hampson O. Fen and David Malone, From Reaction to conflict prevention. Opportunities for the UN system, Lynne Rienner, London, 2002.

⁸ Kagan Robert, “Looking for legitimacy in all the wrong places”, Foreign Policy, july – N° 137, august 2003.

⁹ Glennon Michael, Why the Security Council failed, Foreign Affairs, V.82, N.3, May-June, 2003.

Por ejemplo, si la Unión Europea, el CSNU o , los países en desarrollo promueven plataformas multilaterales como una forma de contención del poder de terceros, se desvirtúa la idea de que todos deben someterse por igual a los mismos principios y obligaciones pactadas. Con cierta razón Robert Kagan ha criticado el multilateralismo europeo “a partir del hecho que refleja la debilidad de Europa”. En su argumento, “la visión multilateralista es solo posible porque los europeos pueden descansar en la fuerza del poderío militar de los EE.UU”¹⁰

La presente lectura es realista y sistémica, reconoce que la estructura mundial del poder es unipolar en lo militar con un evidente predominio de una Pax americana y en lo económico es multipolar. Pero también existe otro tipo o nivel de poder, definido por Joseph Nye, como el softpower, “el reino de las relaciones transnacionales que cruzan las fronteras más allá del control de los gobiernos...Este softpower es ampliamente disperso y no tiene sentido hablar de unipolaridad, multipolaridad o hegemonía”¹¹. En este campo el terreno está abierto a la creación de regímenes políticos que hagan posible la cooperación entre los miembros de la sociedad civil para lograr bienes colectivos para la humanidad. Para llevar adelante estas tareas se necesitará una mayor institucionalización de la representación de la sociedad civil en los organismos de seguridad y cooperación mundial. Esta es una tendencia irreversible indirecta y a largo plazo. Cualquier innovación en los sistemas de seguridad en EE.UU, Europa y en el Consejo de Seguridad para que sea duradera, debería reconocer estas realidades y volver a colocar las cosas en su lugar.

A continuación se comparan las diferentes visiones y tensiones en EE.UU; entre los aliados, los posibles escenarios y las perspectivas de mejores niveles de “gobernanza global”.

II.- ¿El fin del “Atlantismo” después de la guerra de Irak?

En la guerra de Irak, EE.UU, con el apoyo de Inglaterra y España, se alinearon a favor de una estrategia unilateralista como el procedimiento válido para la “gobernanza global”.

El eje Franco - Alemán con el apoyo de Rusia, los autodenominados “multilateralistas”, perdieron porque el Consejo de Seguridad fue sobrepasado y no se reunió para legitimar el uso de la fuerza. Ellos en cambio, lograron un cuasi empate político, ante el doble fracaso de la diplomacia de los EE.UU y del Consejo de Seguridad.

La “Vieja Europa” capitalizó la masiva simpatía anti bélica de la opinión pública mundial y este aparente acierto político condujo al espejismo de creer en el nacimiento de un segundo polo de poder capaz de contener a EE.UU; sobretodo, sin tomar en cuenta a China, Rusia e India. Este texto no escrito del discurso franco-alemán hizo confundir el concepto multilateral con la multipolaridad. Ello explicaría el enorme interés de esos países por engrandecer el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Estas desavenencias valóricas y conceptuales entre EE.UU y Europa se reflejaron en los editoriales de los periódicos que ilustraron el sentimiento de molestia de sus lectores. Los periódicos y los medios como actores políticos jugaron un papel clave en esta guerra de Irak. Recorriendo sus editoriales y sitios electrónicos se deduce que en la prensa influyente de EE.UU se acusó a Francia y Rusia de ser los abogados de Saddam Hussein ante el Consejo de Seguridad¹².

¹⁰ Kagan Robert, Op. cit., p. 15

¹¹ Nye S. Joseph Jr. “La paradoja del poder norteamericano”, Op.cit. “Lograr que otros ambicionen lo que uno ambiciona es lo que yo llamo poder blando” p. 30. Y Kaldor , Mary “American power: from compellence to cosmopolitans?”, op. cit. p. 16.

¹² Lambert Richard, Misunderstanding Each Other, Foreign Affairs, V.82,N.2, march-april 2003.

El discurso con ribetes mesánicos y teológicos de Bush Jr. tuvo mala prensa, porque Europa es una sociedad más secular y cayó mal, lo mismo ocurrió con las figuras de Schroeder y Chirac en los medios escritos norteamericanos.

Entre los europeos también hubo tensiones, por ejemplo, para The Economist, el fantasma de Carlomagno volvió a recorrer los imaginarios colectivos de la vieja Europa y en los sueños de algunos líderes de opinión pública.

En su dimensión estructural, un legado negativo de la guerra de Irak es que aumentó la tensión entre la OTAN y la Unión Europea¹³. La seguridad europea post Irak, tratará de buscar esquemas de autodefensa regional, alejarse de EE.UU y del viejo esquema de la OTAN. Por su parte Europa y Rusia están en búsqueda de un nuevo relacionamiento que sin duda cambiará la correlación de fuerzas frente a EE. UU.¹⁴

Ahora, los alemanes y franceses gracias a la democracia ellos se han redimido de sus culpas del pasado imperial y dictatorial, se han recuperado en lo económico y luchan por su unidad y autonomía política. La herencia espiritual de su ethos cultural es puesto en jaque. Aparecieron rostros y países cuyas identidades son desconocidas, se trata de la “la nueva Europa”, los ex - países comunistas y otros dispuestos a defender sus raíces étnicas y creencias religiosas pero ávidos de ingresar a cualquier precio al club del Eurocapitalismo.

Mientras en la nueva Constitución Europea, el viejo continente se divorcia del cristianismo, en EE.UU, las presiones de los mismos grupos religiosos conservadores, son cada vez más influyentes en la conducción de la política exterior. Estas tensiones culturales fueron anticipadas en el conocido ‘Clash of civilizations’ de Samuel Huntington.

Desde una perspectiva estructural, hubo otras causas que han ido debilitando la alianza del Atlántico. Según algunos autores realistas estas son:

1. El fin de la guerra fría y la ausencia de un enemigo común debilitó la alianza,
2. El paso de un mundo bipolar a otro multipolar, provocará nuevas sorpresas,
3. Los asuntos domésticos primarán sobre los temas internacionales.
4. Otras visiones ven que Europa en vez de avanzar hacia la multipolaridad camina hacia el unipolarismo con el eje de poder franco - alemán a la cabeza.
5. La alianza con EE.UU no es un fin en sí sino se justifica en la medida que facilita la integración, es un medio para ganar tiempo y avanzar hacia una mayor identidad europea, hasta lograr crear una pasión comunitaria y una autonomía europea¹⁵.

Ante esta nueva realidad los franceses se preguntaron ¿cómo frenar el poderío de EE.UU.? ¿Será una “hiperpotencia” según lo expresado por el ex Canciller francés Venedrin, o, estamos en presencia de “la potencia indispensable” según su colega Madeleine Albright?

¹³The Economist, april, 12-18, 2003. “Special report War in Irak”. The Economist, May 24, 2003. Charlemagne, France’s on horse back.

¹⁴ Stent, Angela y Shevtsova, Lilia “America, Russia and Europe: a Realignment?”, Survival Vol. 44, N° 4, Winter 2002-03.

¹⁵ Kupchan, Charles, Editor, Atlantic Security, Contending Visions, , Council of Foreign Relations, N.Y.1998.

En éste contexto, se entiende la lucha del incasable Valéry Giscard d'Estaing, el Presidente de la Convención para la Constitución Europea que trata por todos los medios de acercar la UE al ciudadano. Traspasar la integración de los mercados a los ciudadanos y a los corazones de modo de ir creando la idea de una sola patria comunitaria. Sin ese soporte de la sociedad civil, la Constitución carece de viabilidad en el tiempo.

Todos los antecedentes anteriores ayudarán a explicar porqué antes, durante y después de la guerra de Irak los aliados se miraron al espejo, se desconcertaron y no se reconocieron entre sí. Ahora y por primera vez, después de la guerra se dieron cuenta que la situación es peligrosa, que nadie sobra y que la unidad de los tres poderes es indispensable para la estabilidad del sistema internacional, los EE.UU, la UE y la ONU. Este es un hito e idea seminal para que a partir de esta nueva relación de fuerzas se debería estructurar un debate para articular las negociaciones entre estos actores. Es un consenso en ciernes que nadie puede refutar porque estos actores fueron uno de los protagonistas del fracaso del sistema y por lo tanto tienen poder para adecuarlo a los nuevos desafíos.

III.- EE.UU y su nuevo paradigma para la seguridad internacional

Según el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, la administración de Bush Jr. continuó el trabajo de re- visión estratégica iniciado durante los años del gobierno de Clinton. Gradualmente, el nuevo equipo de gobierno se inclinó por una re- invención estratégica que dudó de la tradicional política de – containment– “contención” porque ésta ya no aparecía con suficiente credibilidad y se optó por otra doctrina estratégica –pre-emption– una política de verdad más pre- ventiva que “pre-emptive”. Al abandonarse la doctrina de la contención el principio de la seguridad colectiva que es clave en el Consejo de Seguridad se vació de significado.

Para los planificadores de la seguridad de EE.UU “se contemplaba la necesidad de liquidar o eliminar un adversario –to deprive an adversary– que amenace con capacidades peligrosas antes que pueda poner en acción cualquier crisis ¹⁶.

La tradicional actitud de desconfianza de EE.UU. hacia otras autoridades que no provengan de su propia Constitución recrudesció en ese país con más fuerza después de la guerra de Irak. Simultáneamente, la desconfianza hacia los EE.UU. aumentó con la misma fuerza en el resto del mundo, sobretudo si al final del día no se encuentran indicios de AMD y de supuestos dispositivos nucleares. Ahora, “los norteamericanos” según el analista neo conservador Robert Kagan, “no siempre podrán decir al mundo, confíen en nosotros, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo” ¹⁷. EE.UU ganó fuerza con la guerra, pero se dudó de su credibilidad.

Estas conductas norteamericanas que antes habían sido ambiguas frente al multilateralismo ahora re- encontraron sus raíces en un cemento ideológico cultural y en un sentimiento de misión civilizadora y de “Destino Manifiesto”.

En su reciente libro, analistas liberales como D. Malone y Y. Khon, en , “Unilateralism and U.S. Foreign Policy” describieron ese fenómeno de la siguiente manera “Proveniente desde la estructura política interna en forma inextricable, el concepto y la gran capacidad de convocatoria a favor del fuerte sentimiento de excepcionalismo Norteamericano, esa creencia tan popular en los EE.UU por la cuál sus valores e instituciones son los mejores imaginables, la convicción que el mundo necesita adaptarse a los EE.UU. y no viceversa, Más profundamente, el excepcionalismo Norteamericano puede ser visto como la enorme

¹⁶ Dodge Tody and Steve Simon, Irak at the crossroads..Adelphi Papers, N° 354, 2003, p.14.

¹⁷ Kagan Robert, Op. cit., p. 70.

convicción entre sus ciudadanos que en virtud de sus atributos especiales tiene un destino especial entre las naciones”¹⁸.

El nuevo paradigma de seguridad significó ingresar a una nueva era post-contención anunciada en el crucial discurso del Presidente Bush en West Point, el 1 de junio del 2002. Este fue un hito histórico que cambió el contenido de la política de contención típica de la Guerra Fría. Según su definición “deterrence means nothing against shadow terrorist networks with no nations or citizens to defend. Containment is not possible when unbalanced dictators with weapons of mass destruction can deliver those weapons on missiles or secretly provide them to terrorists allies”¹⁹.

El Secretario de Estado, Colin Powell frente al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, complementó la nueva doctrina de seguridad diciendo: “We have not abandoned containment, we have not abandoned deterrence...We haven’t abandoned these time honoured methods of using our national power... But because of the new terrorist threat that does not respond to theories of containment a doctrine of pre-emption or an element of pre-emption in our strategy is appropriate... So see it as an elevation of one of the many tools that we “ve had always had, but don’t see it as a new doctrine that excludes or eliminates all the other tools of national security”²⁰

La tesis que postuló castigar antes que me ataquen, es decir, anticipar una agresión contra mi país y mis aliados, ha significado mantener a los “rouges states” en permanente asedio. Según Walter Slocombr, el derecho a la autodefensa no limitaría la acción de una “pre-emption force” y esa guerra preventiva estaría en contra de los principios básicos del derecho internacional²¹. Según esta visión de la guerra preventiva, si el cálculo de la amenaza, es erróneo se provocarían desastres peores o, si otros actores como India copian la idea, ésta podría intervenir contra Pakistán, con las desastrosas consecuencias que ello implicaría.

Al respecto en la publicación Estrategia Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, septiembre del año 2002, se explicó el cambio en ésta forma de pensar lo estratégico y la seguridad en los EE.UU. También la Agenda de la Política Exterior de los EE.UU y su Estrategia de Seguridad para una Nueva Era, se difundió –urbi et orbi– y Ronald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Richard Armitage y el Gral. Richard Myers, se encargaron de ponerla en práctica²².

La RMA, Revolución de las Asuntos Militares de los años noventa tomó un nuevo giro ante los ataques terroristas inéditos del 11.09. Casi en forma simultánea se desinflaron algunos íconos gigantes de las Punto.Com y se pusieron en duda las excesivas promesas de una defensa digital y del famoso escudo nuclear que blindaría de todo ataque a los EE.UU.

Para Donald Rumsfeld, el Secretario de Defensa, la transformación de la defensa iría mas allá de las armas high tech, sin bien ese es un elemento esencial del cambio, ahora se trataría de una nueva mentalidad, de nuevas formas de pensar y de luchar. En EE.UU el debate tuvo y tiene gran complejidad y proyecciones electorales por cuanto, después de Irak su fuerza militar es incontrarrestable²³.

¹⁸ Malone David and Yuen Foong Khong, Unilateralism and U.S. Foreign Policy. Op.Cit.14.

¹⁹ Litwak, Robert S. “The New calculus of Pre-emption”, Survival Vol. 44, N° 4, Winter 2002-2003. p. 58.

²⁰ Litwak, Robert S., Idem. p. 59.

²¹ Slocombe Walter, Force, pre-emption and legitimacy, Survival, V.45. N.1.Spring 2003. 125.

²² Departamento de Estado, Periódico Electrónico, Vol.7. N1° 4, 2002.

²³ Schneider, William “Security Redefined” The Atlantic online, may 27, 2003. Rauch, Jonathan “After Iraq, the Left Has a New Agenda: Contain America First”, The Atlantic online, may 27, 2003.

Muchas potencias han demostrado su malestar con la doctrina Bush, por ejemplo Igor Ivanov, Canciller de Rusia, criticó a EE.UU por imponer en el mundo árabe sus valores democráticos por la fuerza. La respuesta en Washington fue que ellos ya advirtieron a las dinastías del mundo de lo que significa combatir a al Qaeda, se necesita más y no menos democracia ²⁴.

En un primer momento esos ataques terroristas despertaron una ola de solidaridad mundial hacia el pueblo norteamericano nunca antes vista. Los estados, los organismos internacionales, en especial la ONU, OTAN, UNION EUROPEA, OEA etc. dieron muestras de apoyo incondicional junto a una condena absoluta a los terroristas y a quienes los amparaban. Casi todos se sintieron americanos y se comprometieron en la lucha contra el terrorismo internacional.

En el mediano plazo, las consecuencias del 11.09 fueron disímiles para los miembros de la alianza transatlántica. Para los norteamericanos, tuvo un impacto comparable al ataque de Pearl Harbour la sensación colectiva de temor aumentaron los niveles de rechazo hacia toda forma de autoridad supranacional y multilateral dentro y fuera de la fronteras. Este clima de temor político coloreó los mapas cognitivos de los que diseñaron la estrategia en la guerra en Irak y el debate del Consejo de Seguridad. Toda dilación era igual a traición y fue fácil desprestigiar las posiciones negociadoras de Francia y Alemania y el papel de la ONU.

En la guerra de Irak, el Viejo Mundo pareció olvidar los favores del Nuevo Mundo en las guerras y luchas contra el nazismo y el fascismo. Se repitió lo que ocurrió en su oportunidad con los EE.UU., cuando ésta nación se transformó de pigmeo en gigante y tampoco reconoció los favores recibidos del Viejo Mundo.

Históricamente, EE.UU intervino en Europa solamente cuando una potencia amenazó con ser hegemónica, contra Hitler, Mussolini y Stalin, y cuando estos desaparecieron también lo hizo EE.UU.

Cuando faltó el enemigo común, se diluyó el cemento unificador de la alianza de la guerra fría, cada actor actuó en forma solitaria, según sus intereses lo indicaron y los conflictos intra bloque, aumentaron. Como consecuencia de los fracasos diplomáticos, la más exitosa alianza de la historia, se desunió y la bruma de postguerra siguió detenida igual que durante la guerra.

Mientras duró la guerra fría EE.UU tuvo actitudes a favor de regímenes multilaterales, como fue la creación de la ONU, la OTAN y su red de acuerdos comerciales y pactos militares con todos los continentes. Sin embargo, las visiones contrapuestas surgieron en el período anterior a la caída del Muro de Berlín. Después de 1989 “para los decisores de Washington la protección de la soberanía nacional, ha implicado generalmente que sus normas, standards y leyes deben ser predominantes por sobre aquellos promovidos desde el extranjero o internacionales” ²⁵.

Esta actitud ambigua, inconsistente y selectiva contrastó con la de los europeos quienes construyeron organismos supranacionales desde los años del Tratado de Roma, hasta llegar el reciente Tratado de Nissa, y la ampliación de los 15 a 25 miembros de la Unión Europea. Las dos culturas políticas definen poder nacional desde una óptica muy distinta y esas discrepancias se agudizaron después del 11.09 ²⁶.

IV. ¿ Jaque al Multilateralismo y el equilibrio europeo?

²⁴ The Economist “Taking on the world”, March 8th, 2003, page 13-14.

²⁵ Malone David and Yuen Foong Khong, Unilateralism and U.S. Foreign Policy. Op.Cit. p.19.

²⁶ Serfaty Simon, Europe enlarged, America Detached, Current History, V.102,N.662,march 2003.

Después de la guerra de Irak, la Asamblea y el Consejo de Seguridad de la ONU quedaron en una situación muy frágil. En este clima político nublado por el miedo, las percepciones del multilateralismo de la ONU y también de la autoridad de la Unión Europea, son más negativas que antes. Por ejemplo, para el Washington Post, la ONU “es una colección barroca de instituciones, regulaciones y formalismo” mientras que el N. Y. Times, tiene cinco corresponsales en Europa pero ninguno en Bruselas. Según un Informe del North - South Center, la ONU antes de la guerra de Irak ya proyectaba la imagen “de una estructura con crecimiento descontrolado, burocratizada, costosa, mal administrada, corrupta y con personal de poco nivel”²⁷. Después del espectáculo de desunión en la guerra de Irak, esa visión negativa se hizo más popular que antes.

Pero mas allá desaveniencias internas acerca de la naturaleza de la amenaza del régimen de Irak, la pregunta clave es ¿porqué motivo se dividieron los antiguos aliados? En lo esencial, porque EE.UU optó por una “estrategia de guerra preventiva” que ya venía madurando desde la experiencia de sus intervenciones militares en los Balcanes donde actuó primero unilateralmente y después legitimó multilateralmente el bombardeo por parte de la ONU.

No se respetó el principio básico de la democracia y de la soberanía que obliga a las partes firmantes como dice el Preámbulo de la Carta a “reafirmar la fe en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”. Tampoco funcionó el principio del respeto a la tolerancia e igualdad, según el artículo primero “fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos...” (art.1.2.)

Frente a estos atropellos cada uno de los actores ofreció sus propias explicaciones. Muchos europeos creen que EE.UU intervino en Irak porque sigue siendo prisionero del “lobby” Israelí y para contrapesar esa influencia la Unión Europea debería apoyar a los palestinos en contra de Israel. Esa actitud anti - judía de los europeos, desde la perspectiva de Washington se interpretó como si el antisemitismo no hubiese muerto en el viejo continente. Ya pasó el nazismo y el comunismo, pero el antisemitismo se quedó.

Muchos europeos vieron en la intervención de EE.UU. contra el régimen de Irak una manera de crear miles de voluntarios para Al Qaeda, el recurso a la guerra no era el camino para pacificar el Medio Oriente.

Los analistas más ácidos de EE.UU enrostraron a Francia y Rusia que estaban en el Consejo de Seguridad sólo porque ganaron una guerra hace 50 años atrás. Basta de vivir aferrado las nostalgias de su pasado, ahora, el poder mundial cambió de dueño²⁸.

La sucesiva violación de los acuerdos de la ONU durante 12 años por Hussein, y la amenaza de ADM, gatillaron las principales causas de la guerra. El engorroso sistema de las Comisiones e inspecciones, la dubitativa personalidad del jefe de inspectores de los EE.UU, la ambigua actitud del juez suizo Hans Blix que quedó reflejada en la equidistante posición de su Informe Final, la amenaza de usar y abusar del derecho a veto por parte Francia, con el apoyo de Rusia y Alemania, quienes de facto abortaron el accionar del CSNU, fueron entre muchos otros factores, los detonantes inmediatos de la guerra²⁹.

²⁷ South Center, La Reforma de las Naciones Unidas, Una visión desde el Sur para fortalecer y democratizar a la comunidad internacional “Instituto del Tercer Mundo, Montevideo, 1998 p.25.

²⁸ Lambert Richard, Misunderstanding Each Other, Op.cit

²⁹ Berdal Mats, The UN security Council. Ineffective but Indispensable, Survival V.45 N. 2, 2003 y Adam Roberts, Law and the use of force after Irak, Idem

Por cierto, que la promesa electoral de frenar por todos los medios el terrorismo mundial, se debía cumplir; el petróleo también era otra motivación así como enviar una señal de disciplinamiento y democratización al mundo, junto con imponer una Ruta de Viaje a Israelitas y Palestinos.

Las anteriores causales son multifactoriales, fueron factores sistémicos y concomitantes en el momento de decidir en Washington, Londres y Madrid. En lo esencial, no hubo un factor mono explicativo que de cuenta de las múltiples motivaciones bélicas.

Quizás como escribió Oriana Fallaci, esa guerra “no fue una guerra justa ni humanitaria sino una guerra política”³⁰.

Para la masa de electores Norteamericanos que todavía estaban asustados por el 11.09 y para el círculo íntimo del Presidente Bush, los elegantes discursos “principistas”, del eje franco-alemán les parecían que eximieron de culpa a los terroristas a Saddam Hussein el gran dictador y genocida, mientras que EE.UU, Inglaterra y España, lo derrocaron en nombre de esos mismos principios.

Los debates de los expertos en derecho internacional se han iniciado y sin duda que hubo grados de responsabilidad frente a diferentes tipos de ilegalidades pero existe cierto consenso político que el peso final de la culpa no exime a Irak de su mayor responsabilidad.

El multilateralismo fue puesto en jaque como en otras oportunidades y la ONU, cumplió otra vez su fatídico destino de ser parte esencial del drama y la comedia de la humanidad.

La fuerza arrolladora del leviathan y el progreso, se estrelló con los olivares, árboles añejos llenos de raíces que no cedieron ante el atropello global. Las guerras por las identidades continuarán y son una advertencia para que los países se inserten en la globalización con sus raíces y sin avergonzarse de sus identidades.

V.- Tres poderes indispensables, EE.UU., la UE y la ONU.

Una articulación de los prejuicios que existen sobre EE.UU en el Viejo Mundo la resumió Robert Kagan, cuando escribió “El poder militar de EE.UU ha producido una tendencia a usar esa fuerza. La debilidad militar de Europa ha producido una comprensible aversión a un ejercicio del poder militar. Aún más ha provocado un poderoso interés en habitar un mundo donde la fuerza no importa, donde el derecho internacional y las instituciones predominan, donde la acción unilateral por las naciones poderosas es prohibido, donde todas las naciones sin tomar en cuenta su poderío, tienen los mismos derechos y son igualmente protegidas por normas internacionales acordadas”³¹. A la luz de lo anterior, la imagen que prevalece en EE.UU es la de una Europa dividida, insegura de sí misma, de su proceso de expansión, de los valores que representa EE. UU y Francia que no quiere pagar el costo militar de su ambición de poder y de la dificultad económica para lograrlo.

Los postulantes a la U.E. la ‘nueva europa’ fueron tironeados por los extremos del Atlántico para sumarse a la posición de uno u otro bando. Los 10 países que ingresarán a la UE se inclinaron a favor de EE.UU e Inglaterra porque temían ser víctimas del unilateralismo del eje franco-alemán. Ante este espectáculo EE.UU no tiene temor frente a la UE porque se cuida a sí misma, la perciben repleta de conflictos internos sobretodo por la heterogeneidad de sus 25 miembros cada uno con derecho a veto, lo cual es un sinónimo de parálisis política³².

³⁰ Falacci Oriana, “La rabia, el orgullo, la duda”, La Tercera, 30 marzo, 2003.

³¹ Kagan Robert, Looking for legitimacy, Op.cit, p.71.

³² Serfaty Simon, Europe enlarged, America Detached, Op.cit

La raíz de un eventual divorcio o, congelamiento del Atlantismo es un proyecto europeo ambicioso que puede romper el - status quo - de poder post guerra fría y afectar a los intereses de la estrategia de los EE.UU. Uno de los expositores de esta amenaza es Zbigniew Brzezinski quien definió “En el mundo hay estados que son jugadores geoestratégicos con capacidad y voluntad nacional de ejercer poder e influencia más allá de sus fronteras para alterar - en una medida capaz de afectar a los intereses estadounidenses - el estado actual de las cuestiones geopolíticas”³³.

Además de los obstáculos geopolíticos existen numerosas guerras comerciales como producto de la globalización de la economía. Como reacción, la regionalización de los mercados ha aumentado el creciente comercio intra-europeo e intra Atlántico, y muchos observadores calificados ven en el fortalecimiento del euro una manera de complicar las relaciones entre EE.UU y Europa porque con ello se verán inundados de productos norteamericanos.

Si bien han aumentado los flujos de comercio e inversión entre los europeos, sobretudo después de la circulación del euro, todos protegen sus mercados nacionales con una guerra de guerrillas bajo el signo de un proteccionismo que no ayuda a la ‘nueva europa’ y a América Latina.

En el plano político y comunicacional, son muchas las ambiciones silenciadas por siglos que ahora se expresan sin temor, debido a que la estrategia de cada estado depende de los que otros hagan, la proliferación de normas, tribunales y actores, altera las percepciones de cada uno de los miembros de la alianza, los objetivos nacionales y la forma de lograrlos³⁴.

Si Europa fue el aliado natural de EE.UU durante los años de la Guerra Fría debería seguir siéndolo. Además serviría de puente de plata y trampolín para la expansión de la democracia en el continente euroasiático. Sin embargo todavía Europa no puede defenderse a sí misma como lo demostró durante la crisis de Bosnia y entre ellos hay demasiadas asimetrías que asemejan a algunos pequeños países europeos con verdaderos protectorados de los EE.UU.

La unidad de la alianza transatlántica fue la clave de la seguridad mundial durante la guerra fría y fué las más sólida de todas las alianzas. El factor esencial de la estabilidad en la actualidad es la unidad europea en sí misma no como dependiente y determinada por su relación con EE.UU. Esta tesis de Ole Waever, sostiene que la seguridad europea depende mas de lo que ocurre al interior de europa que lo que ocurre en la relación entre EE.UU y Europa³⁵. “Constructing a Europe at Peace). Según el autor, solo con la independencia del poder de EE.UU es posible lograr una Europa en paz. La integración europea, la UE, es el único camino y la clave de su propia seguridad. La integración crea seguridad porque produce una identificación de las metas nacionales con las del resto y de esta manera se construye una Europa más ampliada y unida. Coexisten, en armonía y paz la nación con la estructura supranacional.

Los conflictos con EE.UU, en este esquema de “aliado natural”, podrían aparecer si el proyecto Francés de unificación, preparado en los tiempos cuando Alemania estaba dividida e Inglaterra marginada, se impone en forma hegemónica. Para Francia Europa es la forma de adquirir un status global y dar lo que su propio estado no puede dar en la actualidad. Europa con el liderazgo de París recuperará el sentido de grandeza de los franceses.

³³ Brzezinski, Zbigniew, El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Edit. Paidós, 1998. p. 48.

³⁴ Kupchan, Charles, Editor, Atlantic Security, Op.Cit. p. 13

³⁵ Waever Ole, en , Idem, p. 46.

Alemania sumergida en la unión europea se redime y aparece como un buen ciudadano europeo purificado y rehabilitado política y moralmente. Simultáneamente reconoce y recibe un mayor apoyo de EE.UU.

Francia, en este contexto debe contener a la locomotora de la Alemania unificada y una Gran Bretaña que desea jugar un rol clave en el orden post Irak. Alemania y EE.UU saben de la debilidad económica y militar de Francia, no obstante su poder nuclear. La recuperación económica de Rusia y la reunificación de Alemania dejaron un perdedor neto, la estatura de Francia disminuyó en su tamaño económico y político. Por esta razón Francia no mira con buenos ojos la excesiva ampliación de la Unión, al contrario Alemania y EE.UU fueron los que abogaron con más convicción por la ampliación hacia los países que son más proclives a Berlín y Washington.

Como se observa la Unión Europea como aliado natural de EE.UU no está libre de obstáculos. Supone que el eje franco-alemán no se debilite por la diferente apreciación acerca del papel de EE.UU. Sin duda, para los intereses de EE.UU la relación especial es con Berlín y no con París. Pero el compromiso de EE.UU con la unificación europea no puede caer en el juego de tácticas que castiguen las actitudes autonomistas de ambos países.

A pesar de las divergencias lógicas entre aliados EE.UU debe apoyar la unificación europea porque de ella dependerá la irradiación de los valores democráticos hacia otros mundos. Por su parte el eje franco-alemán no puede sostener la seguridad de Europa sobre sus espaldas y por ello el ejemplo de las Fuerzas Operativas Conjuntas Combinadas creadas en 1996, seguirá vigente en las operaciones y ejercicios transatlánticos.

Europa y EE.UU al final del día son aliados naturales y como señaló Brezezinsky “Una Europa construida y liderada por Berlín resulta sencillamente imposible, por eso Alemania necesita a Francia, Europa necesita la conexión francoalemana y los Estados Unidos no puede elegir entre Alemania y Francia”³⁶.

Para Rusia, el espacio pan europeo es tan amplio que puede reincorporarse sin problemas y también para Alemania porque es un vehículo para escapar de su pasado uniéndose a una estructura y a una identidad superior.

De esta manera la lucha por Europa, no es solamente un asunto de equilibrio de poderes como lo sugiere Brezezinsky, sino es relativo a la construcción de identidades. Es una lucha al interior de cada nación europea. Por ejemplo, la nueva generación de líderes de Alemania, los socialdemócratas y los verdes se sienten mas culpables del holocausto y de la II Guerra, por ello promueven con vigor la integración, odian la guerras y la política del poder. Helmut Kohl temía con razón a una visión geopolítica porque podía crear una alianza anti Alemania.

En Francia las narrativas nacionales han evolucionado desde Charles de Gaulle que definió a Europa como la arena donde Francia demostró su poder e independencia; con Mitterrand, es una Francia estatista, más débil que se defiende y proyecta su poder y en la tercera narrativa, pierde protagonismo pero es compensada porque Europa sería un poder mundial formidable, simbolizado en la propuesta de Valéry Giscard d’Estaing en la Convención Europea. Jaques Chirac como vocero de la tesis anti norteamericana en la guerra del Golfo, recordó las típicas posturas disidentes de sus predecesores en especial, De Gaulle.

En el caso de las guerras de los Balcanes, Europa no pudo defenderse a sí misma y debió recurrir a la acción militar de EE.UU y de la OTAN. La así denominada guerra de Clinton fue un símbolo de esta incapacidad

³⁶ Brzezinski, Zbigniew El gran tablero mundial. Op.cit. p. 88.

Europea de darse seguridad a sí misma. En ese sentido el mismo autor sugiere que por todos los medios la OTAN debe preservarse pero no a expensas de la integración europea. En ausencia de desafíos externos la OTAN necesita de la integración europea, no al revés, para prevenir las rivalidades internas.

La Unión Europea es la principal institución que da garantía de seguridad en ese continente porque es Europea y evitaría el retorno a las rivalidades del pasado. Esta opción para EE.UU es la que ofrece más esperanzas de una nueva era de relaciones transatlánticas basadas en una Europa segura, unida y en paz.

El futuro de Europa se complicó en el contexto de una globalización que produce consecuencias políticas contradictorias, fragmentación e integración. Las fuerzas centrífugas y el nuevo equilibrio entre los europeos en la guerra contra Irak, pusieron en jaque la colaboración transatlántica, la estabilidad y vigencia de la OTAN. Se agudizaron diferencias pasadas. El número especial de *International Affairs* (octubre del 2002) resumió las dificultades que afectan a la OTAN, el ingreso de los nuevos socios, las nuevas fuerzas separatistas y el retorno de los nacionalismos. Las Cumbres de Madrid y Praga en el año 2002, demostraron que no será fácil reunir a tantos estados diferentes bajo el paragua de un mismo sistema de seguridad ³⁷.

Los triunfos independentistas de Latvia, Ucrania, Armenia, Georgia fueron señeros; sin la chaqueta de fuerza de la guerra fría y del manto opresor del comunismo las patrias irrumpieron justificando los excesos. El caso más grave fue la guerra de Yugoslavia contra Yugoslavia, que terminó con la muerte del país. En nuestros días, según el filósofo Checo, Erazim Kohák "hay mucha rabia, una rabia tremenda, que recuerda el ánimo de Alemania después de la I Guerra Mundial, con inflación y depresión...Ese enojo que antes se orientó contra el viejo régimen ahora se dirige contra lo nuevo".

El académico Stanley Hoffman, vió en la globalización enemigo de la paz ³⁸ porque en vez de expandir la paz provoca más conflictos y resentimientos. La así denominada "global governance" que existe es parcial, débil, exclusionista de los mas pobres, reduce la soberanía monetaria y fiscal y obliga a decisiones crueles entre lograr una competitividad o mantener algunos beneficios sociales.

En este ambiente de "fragmentigración", conviene escuchar al historiador que señaló "Hoy, los EE.UU es una superpotencia que le falta verdadero poder, un líder mundial que nadie sigue y pocos respetan, una nación que oscila en forma peligrosas en medio de un caos global que no puede controlar ³⁹. Detrás de las victorias militares se pueden esconder graves diferencias sociales, políticas y morales que en un momento estallarán.

Después de la guerra de Irak, los movimientos anti globalización ya iniciaron su cosecha y las plataformas de izquierda lanzaron una campaña antinorteamericana y anticapitalista, como la ocurrida en los mejores años de la guerra fría, con la diferencia que ahora fue global. Diversas fuerzas religiosas y espirituales se unifican para criticar como anti humanista el modelo económico neoliberal, por sus consecuencias culturales y morales.

Las fuerzas que hicieron perder los miedos en Polonia y Checoslovaquia fueron el renacer del sentimiento humanista y religioso, el auge de una religión civil llamada "nacionalismo". Solo por Dios y la Patria se podían anteponer a los egoísmos y valía la pena luchar por estos ideales aunque fueran 'burgueses'. Ahora

³⁷ Terrief, Terry and others "One in, all in? NATO's next enlargement", *International Affairs*, Vol. 78, N° 4, October 2002.

³⁸ Hoffmann, Stanley "Clash of Globalizations", *Foreign Affairs*, Vol. 81, N° 4, July/August. 2002, p. 111.

³⁹ Wallerstein, Immanuel "The incredible Shrinking Eagle. The end of Pax Americana", *Foreign Policy*, July/August, N.131, 2002. p.63.

en manos de un Presidente que no es católico, Polonia y otros países de la Europa creyente luchan para que se reconozca el legado del cristianismo en el proyecto de Constitución Europea.

En el nuevo equilibrio europeo no hay solamente temor al imperialismo Norteamericano, también hay miedo a las minorías que arrancan de la persecución étnica o religiosa de otros lugares entre estos Rusia hacia Europa Central y desde allí hacia Roma, París y Bonn. Para frenar esas amenazas los electores europeos, ricos y pobres, izquierda y derecha, levantarán nuevas cortinas para cerrar sus fronteras; como resultado de una Europa Fortaleza en vez de un Hogar Europeo sería el fracaso de la Unión.

El Vaticano alertó al mundo de las divisiones espirituales, de riqueza y poder que separan a los europeos y al mundo entero. Por ello, lanzó una nueva re-evangelización de Europa para resucitar los valores espirituales que la hicieron grande. Ese Manifiesto Humanista se lanzó desde el mismo lugar donde comenzó la idea de Europa, en las Universidades de Praga y Varsovia. A la luz de esta visión, el Norte y el Sur son indispensables, su destino es como el de hermanos gemelos y el bienestar de uno depende del otro. Este enfoque no excluye ni discrimina a ninguna étnica o cultura, a ningún actor o continente por débil o fuerte que aparezca ⁴⁰.

El desafío para los europeos y otros continentes será conciliar el modernismo con la tradición del humanismo y del cristianismo, reconciliar al Lexus y el Olivo; volver a la raíz, valorar la persona humana por sobre el mercado y el estado, defender a la pequeña familia y a la gran familia de las patrias todas diferentes y todos coexistiendo sin exclusiones en un Hogar Común Global. La globalización al servicio del hombre y no al revés, es la médula del mensaje de los humanistas y los creyentes. No habrá para ellos salvación sin globalización, pero este proceso supone la humanización del así denominado “paradigma único” ⁴¹

VI.- Un “up grading” del paradigma de Seguridad de las Naciones Unidas

¿Cómo enfrentar el desafío de una “gobernanza global”? un término que describe la Real Academia para designar “la acción y efecto de gobernar o gobernarse” o, como, “las condiciones financieras y administrativas necesarias para instrumentar y aplicar las decisiones políticas adoptadas y poder ejercer la autoridad”. Este neologismo es diferente a “gobernabilidad” que significa “las condiciones políticas para intermediar intereses y el apoyo político para gobernar” ⁴².

Cualquier intento para crear una plataforma común de países en desarrollo que desean cambiar esta situación de desconcierto debería considerar los siguientes realidades. Estamos en el mejor escenario y el momento más oportuno debido a los espacios políticos que abrió la guerra con la reaparición de nuevos esfuerzos multilateralistas post Irak. Es un hito histórico que obliga a la autodisciplina de los actores y que puede abrir nuevas avenidas de cooperación, sin eliminar las tradicionales hipótesis de conflicto. “Up grading” significa precisamente la actualización de potencialidades en el manejo del conflicto político dentro de parámetros sistémicos dados por el status quo.

Durante y antes de la guerra el multilateralismo fue puesto en jaque pero el momento peor de la discordia ya pasó. Es efectivo que hubo una verdadera concordia de miel en el CSNU entre el año 1990 y 1994, cinco años, donde se produjeron 323 resoluciones frente a tres vetos. Así se revirtió lo típico del comportamiento

⁴⁰ Zenit, org.com, Ciudad del Vaticano, Las obligaciones de Irak deben exigirse en el marco de la ONU. Homilía Cardenal Pío Laghi, Enviado Especial de Juan Pablo II, miércoles 5, marzo, 2003. Washington DC.

⁴¹ Friedman L. Thomas, Tradición versus Innovación, The Lexus and the Olive Tree, Atlantida, B.Aires, 1999.

⁴² North South Center, Op.Cit. p.34.

de las potencias durante la Guerra Fría donde los europeos, rusos y EE.UU, en ese orden, fueron los países que más abusaron del derecho a veto y bloquearon el sistema de decisiones de N.U.⁴³

Aunque, es sabido que las grandes potencias usaron a la ONU como pantalla que legitimó multilateralmente algunas políticas que aplicaron en distintos lugares del mundo. Al respecto “El Presidente Bush cuando lanzó la guerra contra el Talibán en octubre del 2001, señaló “We are supported by collective will of the world” para muchos eso significa, la comunidad internacional. Luego repitió la misma idea “En el Irak post Saddam, las O.N.U definitivamente tendrán un papel... Esperamos que mañana la ONU cumplirá su trabajo. Si no, todos nosotros deberíamos retroceder e imaginarnos como hacer que la ONU funcione mejor con esta promesa puso un toque de optimismo en la Cumbre de los Azores”⁴⁴.

Pocos días de terminada la guerra, una importante Resolución presentada por EE.UU, Inglaterra y España en mayo del 2003 fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU y por EE.UU, Inglaterra. Así se cumplió en parte la promesa y se dio una señal que la ONU tendría un papel en la postguerra y que se aplicará el art. VII en la reconstrucción de Irak.

Al respecto, Michael Dunne, sostiene que la posición de EE.UU frente a la O.N.U, no ha variado demasiado en el tiempo y aunque ahora parezca obvio con o sin su apoyo intervendría para derrocar a Saddam. El apoyo de Blair, fue importante pero si EE.UU no hubiese atacado a Irak, Inglaterra no habría tomado una opción unilateral, como la que adoptó⁴⁵.

Un informe preparado por EE.UU para reformar las ONU señaló con claridad que hay muchas áreas en las cuales los intereses de EE.UU, Europa y la ONU son convergentes y esas se deben promover. Un ejemplo es la lucha contra el terrorismo, las violaciones a los derechos humanos, la idea de crear una comunidad de naciones democráticas, en fin convertir la organización en un lugar donde se privilegia la democracia, el mercado y la paz entre las naciones. En esta visión convergen elementos claves de un nuevo paradigma de seguridad internacional que se viene construyendo en el mundo⁴⁶.

Al respecto la siguiente cita refleja las nuevas ideas que influyen en la definición de una nueva concepción de seguridad, “Los conceptos de seguridad internacional fueron contruidos a partir del hecho que, el único actor con capacidad de acción política real en el sistema internacional era el Estado. Con la consolidación del proceso de globalización y el surgimiento de nuevos actores internacionales la concepción estado-céntrica de la seguridad internacional ha experimentado cambios en algunos supuestos básicos: el estado ha dejado de ser el objeto exclusivo de seguridad; ahora existen otros demandantes de seguridad que no son el estado. En

⁴³ Ortega Martín, Hacia un gobierno Mundial, Las nuevas funciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Ed. Hespérides, Salamanca, 1995, ver.p.14, “ Cuadro de resoluciones y de vetos en el CS por años 1946-1994.”

⁴⁴ Ver, Taylor Paul, International Organization in the Modern World, The regional and the global process, Pinter, N.York,1993.También ver, Fawcett Eric and Hanna Newcombe. “United Nations reform, Looking ahead after fifty years,”Science for Peace, Toronto, 1995 y Reforma de las Naciones Unidas,Dossier sobre la reforma de la Onu 1997-2002 y Cronología, 1996-2002. reform@un.org .

⁴⁵ Dunne, Michael “The US, the UN and Iraq,Multilateralism of a kind. ” International Affairs N° 79,N.2, March, 2003.

⁴⁶ Hampson O. Fen” Preventive diplomacy at the UN and beyond ” en and David Malone, From Reaction to conflict prevention. Op.cit.Cap.6. Define las medidas que previenen la erupción de un conflicto violento con medios no coercitivos y coercitivos. Para ello algunos sugieren dar mas poderes a la Secretaría General y otros proponen asociaciones estratégicas con la sociedad civil, ONG, organismos regionales y sector privado.

esta línea se inscribe, por ejemplo, el debate en torno a la seguridad humana, concepto inicialmente acuñado por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, en 1994”⁴⁷.

Ahora después de Irak, el momento geopolítico es favorable para una estrategia de seguridad diferente para la “gobernanza internacional”. Apoyar una ONU como institución global de administración pública universal debería partir por el reconocimiento de esta coyuntura, de manera de convertirse en la organización capaz de empoderar al ciudadano, integrar y no excluir en su seno a los intereses de la humanidad en su totalidad y diversidad.

Recordemos que la Carta en su Preámbulo señala “se debe respetar”, practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos “o, como lo define el art.1.3 “respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o, religión”.

Una “gobernanza global” que tome en cuenta al ciudadano, ayudaría a integrar sus funciones para así ayudar a proveer y monitorear los bienes públicos que necesita toda la humanidad “sería el mejor antídoto para una dominación basada en la hegemonía de uno de sus estamentos o la superioridad en base a alguna característica excepcional, ello si ocurre iría abiertamente en contra de los valores básicos de la Carta de la ONU. En consecuencia, una eventual reforma debería usar una metodología de trabajo congruente con sus valores y que avance desde abajo, hacia una genuina, “gobernanza global”.

De hecho los procedimientos a inicios de los noventa del CSNU fueron criticados por su elitismo y la falta de transparencia por parte de la Asamblea General, debido a ello se aplicaron una serie de iniciativas positivas, como son las frecuentes Declaraciones Presidenciales Conjuntas, las consultas informales entre los cinco miembros permanentes y la Publicidad de los proyectos de resolución en textos azules por parte del Consejo. Junto al avance de transparencia en los aspectos procesales hubo también una preocupación especial por el tema de la mantención de la paz y por ello se le otorgaron poderes inéditos al Consejo de Seguridad.

Un recuento aproximado entre las resoluciones N° 690 y N° 940, “mas de cincuenta hacen mención expresa al capítulo VII, a las que habría que añadir algunas mas que se apoyan en estas , que es una proporción realmente alta”⁴⁸.

Estas inquietudes se articularon por el Secretario general en el Programa de Paz del 17 de junio de 1992 , que ha sido el punto de partida a una serie de atribuciones nuevas del Consejo de Seguridad en el Mantenimiento de la Paz. El Programa define las conocidas categorías que permitirán perfeccionarse y terminar con la drástica distinción entre el capítulo VI y VII de la Carta, que se resumen en el siguiente recuadro:

Términos sobre el Mantenimiento de la Paz utilizados por la Secretaría General.

preventive diplomacy	-	diplomacia preventiva
peace making	-	establecimiento de la paz
peace keeping	-	mantenimiento dela paz
peace enforcement	-	resguardo de la paz
peace building	-	consolidación de la paz
maintain	-	mantener
restor	-	restablecer

⁴⁷ Ministerio de Defensa, Chile, Libro de la Defensa, Parte II, 2002, p.9.

⁴⁸ Ortega Martín, Hacia un gobierno Mundial Op. Cit.Pp.18 – 21.

peace enforcement	-	imposición de la paz
stand by forces	-	dispositivos de reserva

Un hito importante en la trayectoria de estas nuevas Resoluciones del CSNU, es la N° 687, porque en ella se definen una serie de condiciones de postguerra a Irak por su invasión a Kuwait. Se trató de una acción coercitiva para dar por finalizada la autorización del uso de la fuerza armada que había otorgado la Resolución N° 678, la así denominada madre de todas las resoluciones ⁴⁹.

Las medidas dictadas y el racimo de sanciones no tenían precedente en la historia del Consejo y en suma parecen contener una nueva función del Consejo que tenía cabida fácil en las previstas en la Carta..

Después de la reciente guerra de Irak se abrieron nuevos espacios de cooperación en seguridad entre la ONU y la sociedad mundial. Este nuevo equilibrio pasa por ampliar las facultades de la Asamblea, incorporando algún tipo de mecanismos que hagan posible aumentar su representatividad mediante una labor semejante a la de un poder legislativo, con eventuales elecciones para algunos de sus miembros. Por otro lado, la ampliación del actual Consejo de Seguridad con nuevos miembros permanentes y con un mecanismo de selección regional que evite onerosas carreras por el logro de un asiento en el Consejo. Esta ampliación permitiría representaciones regionales y pondría fin, si es posible, a la actual asimetría de poder en el CSNU. Inclusive se han imaginado fórmulas estadísticas que harían posible una democratización realista de los órganos de la ONU ⁵⁰.

El derecho a veto se puede mantener siempre que se extienda en forma calificada a otros miembros rotativos y que a su vez se califique al número de países, mas de uno, que permitan bloquear una decisión de uso de la fuerza en otras materias sensibles de quorum calificado.

El estado continuaría como detentor de la legitimidad política pero ello no significa llevar al principio de no intervención al extremo de intocable. El Estado ha sido destronado de su pedestal del siglo XIX, e, incluso aquellos que se oponen a la supranacionalidad de la ley, reconocen que ya es un hecho y que no reconocerlo puede poner en jaque al propio estado nación.

Al menos el estado podría cohabitar con redes de distribución del poder con otros estados en varios niveles o anillos de cooperación multilateral. 1. universal, en el campo de la ONU 2. regional, en las organizaciones de la región o continente 3. en el plano inter estatal 4. federal, cuando existe y 5. local, que es el plano más cercano al ciudadano ⁵¹.

En estos círculos de interdependencia cohabitan la soberanía y la no intervención ajustándose a las nuevas situaciones. Estas nuevas funciones asumidas por la Asamblea y Consejo en materias de seguridad no significan el final de la soberanía y la no intervención, al contrario son su complemento.

⁴⁹ Idem, p. 267.

⁵⁰ Hampson O. Fen " Preventive diplomacy at the UN and beyond " define las medidas que previenen la erupción de un conflicto violento con medios no coercitivos y coercitivos. Para ello algunos sugieren dar mas poderes a la Secretaría General y a los organos regionales, otros proponen asociaciones estratégicas con la sociedad civil, ONG, organismos regionales y sector privado.

⁵¹ Ortega, Idem, ver, conclusiones y David Malone, Decision Making in the Security Council. The case of Haiti, Clarendon Press, Oxford,1998. Se sugiere un rol del Consejo como un ente central legislativo de la seguridad y la paz mundial, una nueva metodología de intervenciones humanitarias manejo de conflictos y de operaciones de paz.

Uno de los temas claves en los debates sobre las reformas de la ONU, después del Aniversario 50, ha sido reconocer esta tendencia de la sociedad civil mundial a incorporarse como un actor político que complementa y no destruye la labor del estado tradicional. De hecho será necesario incorporar a la Asamblea en forma permanente a los delegados de las asociaciones civiles de modo de que cada vez su presencia sea mas reconocida y se asemejen mas a una estructura parlamentaria y/o con representación social lo más amplia posible.

Europa y EE.UU han tenido episodios de expansionismo y aislacionismo, se han unido y distanciado. Y por lo tanto las reciente crisis no son un fenómeno. Estas acciones externas de EE.UU para algunos autores son parte de la tradición histórica de intervenir en procesos de “nation building”. Un ejemplo de estos compromisos es la intervención de EE. UU en Panamá que duró 33 años, Nicaragua 18, Cuba 3, Vietnam 9, Afganistán 2 y en la mayoría de los casos los resultados a la larga no han recuperado la democracia después de 10 años. De un total de 18 intervenciones, uni y multilaterales, solo algunos como Japón y Alemania son democracias estables ⁵².

Si Estados Unidos rompe su etnocentrismo y unilateralismo ciego puede asumir un liderazgo cosmopolita, con conductas no hegemónicas, que serán un anuncio para demostrar que las formas de ejercer el poder ya han cambiado para siempre, que el desarrollo y la seguridad, ahora son tarea de todos. Los líderes de EE.UU deben pasar de una capacidad de generar temor a otra que despierte apoyo y capacidad universal de convocatoria ⁵³.

Si bien la gobernanza global, necesita un “up grading” en el funcionamiento de la Asamblea y un nuevo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, éste no persigue la meta oculta de construir otro polo de poder o multipolaridad, sino abrir espacios para una relación madura de la Alianza Transatlántica, reconociendo que ambos son indispensables para hacer “gobernable la globalización” e integrando a los nuevos miembros al Consejo, lo cuál aumentará la representatividad y legitimidad de las Naciones Unidas.

VII.- Lecciones de la Guerra de Irak para América Latina. Más allá del archipiélago.

Para los habitantes del Nuevo Mundo, la teoría del excepcionalismo Americano y del Destino Manifiesto, son familiares y ya no explicaron lo ocurrido con la nueva supremacía de EE.UU manifestada en la guerra contra Irak.

Como un archipiélago, América Latina, optó por el unilateralismo selectivo, es decir no actuó en bloque y cada uno siguió sus propias conveniencias. Algunos gobiernos en especial los de América Central apoyaron discretamente a EE.UU, otros lamentaron su intervención y los países más importantes coincidieron con la posición del eje franco - alemán, dejando en una situación minoritaria a los EE.UU. en el Consejo.

En el largo plazo después de la guerra, no se habría producido un distanciamiento de EE.UU, por haberse alineado con los europeos, al contrario, se podría estar gestando “in vitro” una corriente opuesta, de mayor alineamiento con la potencia del Norte. Ya captaron esta señal los agudos observadores de Itamaraty

⁵² Pei, Mixin y Kasper, Sara “Lessons from the Past: The American Record in Nation-Building”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C. May 1th 2003.

⁵³ Kaldor, Mary “American power: from compellance to cosmopolitans?” En International Organizations Vol 79 N° 1, 2003. También, la Resolución del CSNU 1483 aprobada por 14 de sus 15 miembros respalda una administración provisional a cargo de Irakíes. Es una señal junto al viaje de Bush a Europa de que se puede retomar la via de creación de regímenes internacionales de cooperación. en temas de seguridad.

y también en otros ambientes ligados a la sociedad civil, la opinión pública y la empresa privada se respira un aire similar ⁵⁴.

La región mostró una actitud zigzaguante que fluctuó entre la improvisación, el rechazo, el silencio cómplice, hasta la tesis de Chile encapsulada en la frase de la Canciller Soledad Alvear “Chile, lamenta pero no condena”. Se trató de una participación independiente y constructiva ⁵⁵.

Por cierto las críticas pseudo pacifistas sirvieron de Caballo de Troya para dar rienda suelta a una retórica anti-norteamericana y que sirvió para desviar la opinión pública enojada por las crisis domésticas.

El dedo acusador de la izquierda apuntó hacia la contención del poderío americano así colocó un tema fresco en su agenda, tranquilizó el descontento popular en lo interno, mientras que con la otra mano, se dieron señales opuestas y de subordinación a la estrategia de EE.UU.

Los Estados des- unidos de América Latina para aprovechar el actual momento deberían primero ponerse de acuerdo en ciertos principios generales y en instituciones comunes, antes de poner en marcha políticas exteriores convergentes. Lo curioso es que mas allá de la polémica, natural en casos de guerras, no podrán dar gobernanza regional, seguridad ni integración los países de América Latina sino ponen orden en casa y coordinan sus propias agendas nacionales.

Los amplios espacios que existen en la relación bi-regional EE.UU y Europa, deben ser aprovechados con políticas de estado y con criterios de coordinación regional. No es el momento del alineamiento incondicional, o, alinearse con uno en contra de otro, tampoco conviene colocar ésta relación al servicio de una nueva guerra fría, para negar a uno y afirmar a otro, esa estrategia quedó obsoleta. El apoyo a una reforma realista (up grading) de las Naciones Unidas, no puede transformarse en una válvula de escape a situaciones domésticas cada vez más críticas, un lenguaje “tercermundista” e ideológico, no colabora a la ‘gobernanza global’ y agudizaría la irrelevancia estratégica de América Latina en la era post guerra de Irak.

Llegó el momento de crear nuevos regímenes de cooperación global, es decir, profundizar el ‘regionalismo abierto’ que para los europeos y los latinoamericanos es un método multilateral para contener la hegemonía de EE.UU, pero también es un mecanismo de convergencia de esfuerzos hacia un regionalismo multitemático, incluyendo la seguridad regional y una serie de sub acuerdos para ajustar diferencias económicas antes de avanzar hacia una integración más global de las regiones.

En medio de un archipiélago de intereses y autores, la nave del estado chileno ya inició la larga travesía uni, bi y multilateralista, con temores y logros como son el Tratado con la UE, el TLC con EE.UU, con países del Mercosur y la APEC, además de la activa participación en la ONU y la OEA. Los ciudadanos y los actores informales, empresarios, trabajadores, el mundo de la cultura y la sociedad civil necesitan

⁵⁴ Phillips, Nicole “Hemispheric integration and sub regionalism in the Americas”, International Affairs Vol . 79 N° 2 March 2003.

⁵⁵ Alvear Soledad, Ministra de Relaciones Exteriores, Diario de Sesiones del Senado, 348 legislatura, Sesión 29, 5 de marzo de 2003 “ En esta perspectiva y considerando el hecho de que pasados 12 años Iraq mantiene su incumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas...En esta perspectiva nuestro país debe adoptar una posición con los principios rectores de su política exterior....es una actitud activa, tendiente a generar un esfuerzo político y diplomático como ha sido siempre la política exterior de Chile -agotar - y así lo reiteró el Presidente hace algunos días - todas las medidas políticas y diplomáticas tendientes a evitar el uso de la fuerza...buscar una salida de consenso que, en lo posible privilegie el multilateralismo ” Pp..3435- 3437 También ver, Ministra de Relaciones Exteriores, Cámara de Diputados, Legislatura 348 Extraordinaria, Sesión 52, Publicación Oficial, 5 de marzo, 2003.

ser incorporados a estos procesos, para pasar de la integración de los mercados a la de los ciudadanos. Todavía esas voces no se han expresado y sus mensajes deben ser articulados e institucionalizados por la diplomacia chilena.

En medio de la bruma y los maremotos que se avecinan es importante no perder la brújula y aprovechar el momento post Irak, donde Chile es parte de la solución y no del problema. Se necesitarán una nueva pasión modernizadora para arribar lo antes posible a los puertos esperados, pero sin perder el mando de la embarcación.

Como un ornitólogo, que admira la armonía secreta de una bandada de pájaros al atardecer, esperamos que al final del día se pueda contemplar la misma belleza del espectáculo.

WSG/mp. 2003-08-08

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Aldecoa Luzarraga, Francisco “Innovación política europea”, *Política Exterior*, Vol. XVII, Nº 91, enero/febrero, 2003.
- Andréani, Gilles “Why Institutions Matter”, *Survival* Vol 43, Nº 3, Autumn 2001.
- Beneyo, José María “¿Hacia una nueva Unión Europea?”, *Política Exterior*, Vol XV, Nº 83, Septiembre 2001.
- Armitage, Richard L. “Aliados, amigos, asociados en cada página: visión mundial de paz y seguridad en el siglo 21” *Estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, una nueva era, Agenda de la Política Exterior de USA, versión electrónica* 2002, Vol 7, Nº 4.
- Brzezinski, Zbigniew “Vivir con una nueva Europa”, *Política Exterior*, Vol XIV, Nº 77, Septiembre/Octubre, 2000.
- Brotóns, Antonio Remiro “La tentación de la agresión, ilegalidad del unilateralismo” *Política Exterior*, Vol XVII, Nº 92, marzo/abril, 2003
- BusinessWeek “The doctrine of digital war”, page 30-50. April 7th 2003.
- Butler, Nick “Future Perfect Union”, *Foreign Policy*, January/February, 2003.
- Carrasco Morales, Eva “La UE y el desafío de la ampliación”, *Política Exterior*, Vol XV, Nº 83, Septiembre 2001.
- Coma, Manuel “La relación atlántica” *Revista Española de Defensa* Nº 132, Año 12, febrero 1999.
- Chesterman, Simon “Walking Softly in Afghanistan: the Future of UN State-Building”, *Survival*, Vol 44, Nº 3, Autumn 2002.
- Cheyre, Juan Emilio “La Seguridad Hemisférica. Una visión centrada en el cono sur”, *Diplomacia*, Nº 93, Santiago, 2002.
- Clarke, Michael y Cornish, Paul “The European defence project and the Prague summit”, *International Affairs*, Vol 78, Nº 4, October 2002.
- Cumbre de las Américas “Plan de Acción, para fortalecer la democracia, crear prosperidad y desarrollar el potencial humano, nuestros gobiernos”, En: *Sistema de Información de la Cumbre de las Américas, Declaración de Principios y Plan de Acción de Québec*, 2003.
- Daalder, Ivo H. “The End of Atlanticism” *Survival* Vol 45, Nº 2, Summer 2003.
- Dreier, David y Hamilton, Lee H. “Enhancing U.S. Leadership at the United Nations”. Report of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations and Freedom House. 2002.
- Dunne, Michael “The US, the Un and Iraq”, *International Affairs*, Nº 79, 2003.
- Evans, Gareth y Sahnoun, Mohamed “The responsibility to protect”, *Foreign Affairs* Vol 81 Nº 6, November/December 2002.
- Ferguson, Niall “Power”, *Foreign Policy*, January/February 2003.
- Gibbs, Nancy “When the cheering stops”, *Time*, April 21th, pages 30-39, 2003.
- Haass, Richard N. y O’Sullivan Meghan L. “Terms of Engagement: Alternatives to Punitive Policies”, *Survival* Vol 43, Nº 3, Autumn 2001.
- Habermas, Jürgen “Le statue et les révolutionnaires”, *Le Monde*, Edition Internationale, samedi 10 Mai, 2003.
- Hakim, Peter “Latin America’s Lost Illusions” *Journal of Democracy* Vol 14, Nº 2 April 2003.
- Hemmer, Christopher y Katzenstein, Peter “Why is There No NATO in Asia? Collective Identity, Regionalism, and the Origins of Multilateralism. *International Organization*, Vol 56, Nº 3, Summer 2002.
- Hoffmann, Stanley “Clash of Globalizations”, *Foreign Affairs*, Vol 81, Nº 4, July/August. 2002.
- Howorth, Jolyon “Britain, France and the European Defence Initiative”, *Survival* Vol 43, Nº 3, Autumn 2001.
- Kagan, Donald “The End of wars as the basis for a lasting peace”, *Naval War College Review*, Vol 53 Issue 4, Autumn 2000.

- Kagan, Donald y Kagan Frederick W. "Nonfiction Britain Between the Wars and America After the Cold War", In, *While America Sleeps*, Vol 247 Issue 36. 2000.
- Kaldor, Mary "American power: from 'compellence' to cosmopolitanism?" *International Organizations* Vol 79 N° 1, january 2003.
- Kay, Sean "Putting NATO Back Together Again", *Current History*, Vol 102, N° 662, march 2003.
- Kupchan, Charles A. "In defence of European Defence: An American Perspective", *Survival* Vol 42, N° 2 Summer 2000.
- Lambert, Richard "Misunderstanding Each Other", *Foreign Affairs*, Vol 8, N° 2, March/April 2003.
- Lieber, Keir A. "La estrategia de seguridad nacional de Bush", *Estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, una nueva era, Agenda de la Política Exterior de USA*, versión electrónica 2002, Vol 7, N° 4.
- Litwak, Robert S. "The New calculus of Pre-emption", *Survival* Vol 44, N° 4, Winter 2002-03.
- Le Monde "Parodie à l'ONU" Edition Internationale, samedi 3 Mai, 2003.
- Moravcsik, Andrew "Qué pensar de la nueva Constitución de la Unión Europea", *Revista Qué Pasa*, 20 de junio, 2003.
- Moreu Defarges, Philippe "La UE frente a la crisis iraquí", *Política Exterior*, Vol XVII, N° 92, marzo/abril, 2003.
- OEA "Conferencia Especial de Seguridad, Declaración de Tlatelolco sobre Seguridad Hemisférica", Versión electrónica <http://scm.oas.org> 2003
- OEA "Vigencia de la OEA", Documento Asamblea General, versión electrónica www.oas.org/XXXIIIIGA/spanish junio, 2003.
- Ortega, Martín "Europa ante el espejo, la Unión deseable y la posible", *Política Exterior*, Vol XIV, N° 77, Septiembre/Octubre, 2000.
- Ottaway, Marina y Yaphe Judith "Political Reconstruction in Iraq: A reality Check", *Carnegie Endowment for International Peace*, Washington D.C. march 27th 2003.
- Palacio, Ana "La convención europea, un gran avance", *Política Exterior*, Vol. XVII, N° 91, enero/febrero 2003.
- Parmentier, Guillaume "Redressing NATO's Imbalances", *Survival* Vol. 43, N° 3, Autumn 2001.
- Pei, Mixin y Kasper, Sara "Lessons from the Past: The American Record in Nation-Building", *Carnegie Endowment for International Peace*, Washington D.C. May 1th 2003.
- Piuzzi, José Miguel "Relaciones Internacionales y Seguridad Hemisférica: una visión desde la estrategia". Ponencia Seminario Las Relaciones Internacionales de Chile en el contexto de la Seguridad hemisférica: una perspectiva estratégica, mayo, Academia de Guerra del Ejército de Chile, Santiago, 2002.
- Perspectivas Económicas "Aplicar la Cuenta del reto del milenio", Vol 8, N°2, Periódico electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos, 2003.
- Powel Colin L., Intervención del Secretario de Estado. durante la Sesión Plenaria de la Asamblea General de la OEA, Texto Oficial, Embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile, 9 de junio de 2003.
- Phillips, Nicole "Hemispheric integration and sub regionalism in the Americas" *International Affairs* Vol 79 N° 2 March 2003.
- Pollack, Kenneth M. "Next step Baghdad?", *Foreign Affairs* Vol 81, N° 2, march/April 2002.
- "Power to the people, not to Brussels", *Revista Newstateman*, 2 june 2003.
- Rauch, Jonathan "After Iraq, the Left Has a New Agenda: Contain America First", *The Atlantic online*, may 27, 2003.
- Rice, Condoleezza "Un equilibrio de poderes que favorezca a la libertad", En *Estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, una nueva era, Agenda de la Política Exterior de USA*, Vol 7, N° 4, versión electrónica, 2002.
- Rodríguez, Alvaro "Estados Unidos: la ciudad en la cima", *Política Exterior*, Vol XVII, N° 92, marzo/abril, 2003.

Rothkopf, David J. "Business Versus Terror", *Foreign Policy*, May/June 2002.

Rhodes, Edward "The Imperial Logic of Bush's Liberal Agenda", *Survival*, Vol 45, N° 1, Spring 2003.

Russell, Donald H. "Transforming the Military", *Foreign Affairs* Vol 81 N° 3, 2002.

Sánchez G., Walter "Europa y EE.UU. espacios de competencia y cooperación", versión preliminar, 2003.

Sánchez Walter, *Turbulencias en Venezuela, Un esquema de análisis*, Estudios Internacionales, XXXV, N.139, oct.dic.2002,

Schneider, William "Security Redefined" *The Atlantic online*, may 27, 2003.

Schrameck, Olivier "Un antecedente: Francia y Alemania, cooperación abierta", *Política Exterior*, Vol XVII, N° 92, marzo/abril, 2003.

Serra i Serra, Narcís "Globalización, fuerzas armadas y democracia en América Latina", FLACSO-Chile, Santiago. Versión electrónica e-boletín FLACSO-Chile, 9 de septiembre 2002.

Serra, Narcís "El progreso de la política de defensa de Europa", *Política Exterior*, Vol XV, N° 83, Septiembre, 2001.

Serfaty, Simon "Europe Enlarged, America Detached?", *Current History*, Vol 102, N° 662, march 2003.

Slocombe, Walter B. "Force, Pre-emption and Legitimacy", *Survival*, Vol 45, N° 1, Spring 2003.

Sokolsky, Richard "Imagining European Missile Defence", *Survival* Vol 43, N° 3, Autumn 2001.

Solana, Javier "Tres años como Alto Representante", *Política Exterior*, Vol. XVII, N° 91, enero/febrero 2003.

Stent, Angela y Shevtsova, Lilia "America, Russia and Europe: a Realignment?", *Survival* Vol 44, N° 4, Winter 2002-03.

Strategic Policy Issues "An Evaluation and Forecast of World Affairs", ISS, U.K. 2002-03.

Stuhldreher, Amalia "Relación de la Unión Europea con América Latina, Madrid y después", *Revista de Estudios Internacionales*, N° 139, 2002.

Terrief, Terry and others "One in, all in? NATO's next enlargement", *International Affairs*, Vol 78, N° 4, October 2002.

The Economist "Charlemagne, France's man on horseback", May 24th 2003, page 57.

The Economist "Nemesis", April 12th, page 9-50, 2003.

The Economist "Taking on the world", March 8th, page 13-14, 2003.

Trillo-Figueroa, Federico "El futuro de la defensa europea tras la cumbre de Praga", *Política Exterior*, Vol XVII, N° 92, marzo/abril, 2003.

Vecino, Miguel Angel "Capitalismo contra democracia, contradicciones de nuestro tiempo", *Política Exterior*, Vol XIV, N° 77, Septiembre/Octubre, 2000.

Wallerstein, Immanuel "The incredible Shrinking Eagle. The end of Pax Americana", *Foreign Policy*, July/August, 2002.



Grupo A
Michael Shifter
Inter-American Dialogue

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Medidas para contener la polarización y militarización de conflictos en la región: El rol de los actores externos

External actors have a fundamental role to play in helping resolve national conflicts, either active or latent. Perhaps the most relevant and extreme situation today in Latin America is in Venezuela, where the sharp polarization and profound bitterness and distrust between the government led by Hugo Chavez and opposition forces presents a considerable risk of escalating violence. The volatile conditions constitute a threat to the peace, in Venezuela and throughout the region. National actors seem unable to break the impasse and resolve the crisis on their own.

The danger of widespread violence –and of the political crisis in Venezuela degenerating into a military conflict– is the essential rationale for outside involvement. In the case of Venezuela, an agreement following the failed April 2002 coup was reached with the government and a tripartite arrangement, led by the OAS, and including the UN and the Carter Center. Later, in early 2003, a Group of Friends (consisting of Brasil, Chile, Mexico, Spain, Portugal and the United States) was formed to lend its backing and help resolve the highly dangerous stalemate. Particularly since late 2002, however, the OAS has been the principal external actor in the Venezuelan situation, as the Secretary General had a presence for nearly seven months in the country, putting his own prestige, and the organization's, on the line.

¹ Auspicio: Fundación Ford.

Though the Venezuelan situation remains ominous and explosive, a preliminary appraisal of outside actors is mixed. Perhaps the greatest benefit to date of OAS involvement has been to keep some process going between the government and opposition representatives, thus helping to avert any significant level of violence. In addition, the May 29 agreement between both parties reflects that the constitutional referendum is the preferred mechanism to settle the dispute. Though the agreement marks an advance, it is already contained in Venezuela's 1999 constitution, and is in fact what the Chavez government had long said it was prepared to accept.

What has been lacking in the Venezuela case, and what is essential if multilateral organizations like the OAS or the UN are to have substantial impact, is the high-level, sustained political backing of hemispheric governments. No matter how energetic and skillful the OAS Secretary General was in his role in Venezuela, he was necessarily limited by the support extended by other key member states. Thus, a review of the Venezuelan situation to date highlights both the possibilities and constraints of multilateral action.

Each set of particular circumstances calls for the response of different outside actors. There should be no fixed rule or formula. In some cases, it will make sense for the OAS or the UN to take the lead; in other cases, a coalition of the willing, or a group of friends, should do so. In the context of Central America, each of these, at various points, played constructive roles in advancing peace and reconciliation. Effectiveness, however, often depends on having individuals prepared to invest considerable effort and political capital, and determined to keep up the pressure.

In Latin America, the function that is most badly needed, and yet most underdeveloped, concerns preventive diplomacy. Although the OAS carries out election monitoring and observation, along with a variety of institution-building activities, it lacks the capacity to identify and anticipate problems that, if left unattended, could well become serious crises. On grounds of sovereignty, OAS member governments have been generally reluctant to embrace such a role for the organization, even when the argument is made that this is a service for governments that can be constructive. Still, given the growing pockets of concern and precariousness in various countries, especially in the Andean region and Central America, it would make sense for the OAS to pursue reforms that would equip it to perform more explicitly political functions, before crises develop.

The role of the OAS in the case of Peru under the Fujimori regime has been the subject of some controversy. The high point was the electoral mission in 2001 headed by former

Guatemalan foreign minister Eduardo Stein, who deemed that the election was neither free nor fair. Such a conclusion was unprecedented in OAS history and, while it clearly unsettled many member governments, the finding also lent such a common practice enormous credibility. Following the Stein mission, the OAS role in the Peruvian crisis became more ambiguous, as governments were loath to press too hard on the Fujimori regime, given its uncertain fate. Still, the OAS did provide a useful forum or arena, the so-called “mesas de diálogo,” within which both sides of a polarized political landscape could come together and try to work out agreements on a variety of governance issues.

One area in which the OAS has made impressive strides in recent years is the Inter-American Commission of Human Rights. Increasingly, non-governmental groups have viewed the Commission as a promising vehicle to present cases and demands and redress fundamental human rights problems. As the only juridical body that all OAS member governments recognize, the Commission has historically played an important role in the hemisphere. Though the caliber of its members has improved, today there are growing concerns about the risk of backsliding. At the last General Assembly meeting held in Santiago, Chile, for the first time in the Commission’s history, two key members (including the Commission’s president) were not reelected, and the candidate put forward by the United States also failed to muster enough votes.

Given its disproportionate power in the hemisphere, the role of the United States is often crucial in situations of internal conflict. The rejection of the US nominee to the Commission in Santiago reflected the growing distrust and irritation of many Latin Americans with the heavyhandedness and patronizing attitude of the United States in the region. US action in Iraq only made matters worse. The problem was compounded in Santiago since the US Secretary of State emphasized the Cuba issue and seemed to have little to say or propose regarding what most concerns Latin Americans – poverty and rising social tensions. The disconnect, always present, between the United States and Latin America has, if anything, widened in the past few years. The September 11 attacks in New York and Washington had a great deal to do with this: foreign policy priorities in the United States have dramatically changed, as has the allocation of resources.

Washington’s focus on terrorism does have some basis in reality, and is unlikely to change in the foreseeable future, whoever wins the next US election. The challenge for the United States, however, is to view the security issue in a much broader sense, in a way that can encompass and accommodate both US, and Latin American, concerns. (In this sense,

Mexico's proposal to the OAS in early September 2001 is promising.) If the United States expects cooperation with Latin American countries on a variety of issues, from democracy to trade, that are of importance to the United States, Washington will have to be more sensitive and responsive to the region's agenda. The way the US failed to deal with the Argentina crisis at the end of 2001, or mishandled the April 2002 coup in Venezuela, will not help build confidence and enhance inter-American cooperation.

The trick for the United States is to avoid both disengagement and indifference on the one hand, and the imposition of a unilateral agenda on the other. To make progress in dealing with the domestic tensions in the region calls, in the first place, for high-level consultations with other governments, and then working as a catalyst to mobilize broad support for conflict resolution initiatives. This is the best course not only to advance common hemispheric values, but to protect US interests. The first two approaches, though more frequently seen, seldom work very well.

There are a number of critical situations, and important opportunities, in the region today for such multilateral action. Venezuela may be most compelling case, and there is already an agreement in place through the OAS, and the participation of a Group of Friends. Yet, the prospects for resolving the conflict are still not bright, and will require concerted action and sustained pressure on both sides. There is also a great need for more collective support in the region to the Colombian government, which is besieged by armed groups. For the sake of peace in Latin America, the United States, and of course Colombia, it is crucial to enhance mechanisms of regional cooperation on security, drugs, human rights and refugees to deal more effectively with the hemisphere's remaining armed conflict and humanitarian crisis.



Grupo C

Luis Guillermo Solís.
Funpadem

Conferencia Internacional Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹

Santiago 28 y 29 de agosto 2003

¿RECOMPOSICION HEGEMÓNICA EN CENTROAMÉRICA?: LAS VARIABLES REGIONALES

Introducción:

El estudio de las nuevas tendencias internacionales en la Cuenca del Caribe ha adquirido creciente significación en los últimos meses. Este renovado interés se deriva de al menos tres eventos de muy diverso origen y naturaleza: la elección de George W. Bush como Presidente de los EEUU y el retorno, junto con él, de una generación de “duros” en los altos mandos del Pentágono, el Consejo de Seguridad, la CIA y el propio Departamento de Estado; la agudización del conflicto interno en Colombia y el gradual pero progresivo incremento de la presencia norteamericana en ése escenario bajo los términos del Plan Colombia; y el trágico ataque terrorista del 11 de setiembre y sus secuelas, incluída de manera prominente el desarrollo de la “doctrina” de la guerra preventiva y su aplicación en Afganistán e Irak.

Estos tres acontecimientos, que se enmarcan en una coyuntura mundial que no ha sido ajena a la turbulencia, han devuelto a la región circuncaribeña una presencia más o menos importante en la agenda de la política exterior norteamericana, una agenda de suyo compleja que

¹ Auspicio: Fundación Ford.

aún no termina de definir su perfil para el siglo XXI². Ello se evidencia, incluso antes del 11/9, con el reforzamiento de los acuerdos de lucha contra la narcoactividad, en la ampliación de las acciones de restricción migratoria, en el renovado interés por la negociación de un tratado de libre comercio (TLC) con los cinco países miembros del Mercado Común Centroamericano e incluso en la suscripción de nuevos acuerdos de cooperación militar con las FFAA de Centroamérica presuntamente dirigidos a la prevención y mitigación de desastres naturales o la lucha contra el terrorismo.

Semejante escenario no es extraño en la historia de la región. A ello se alude más adelante. Tampoco es extraordinario el redescubrimiento de Centroamérica como “patio trasero” en un momento en que la Casa Blanca percibe nuevas vulnerabilidades (reales o ficticias) en sus fronteras. Lo que sí merece destacarse es que, a diferencia de lo ocurrido en los años 1980 – década en que se produjo la última arremetida intervencionista de los EEUU en el área- en la actualidad la reconstitución del dominio norteamericano no encuentra ningún contrapeso geopolítico en la región como lo fue, hasta hace cinco años, la presencia de la Unión Europea, Japón o del mismo Canadá.

La propia Centroamérica vive momentos de definición. Tras seis años de estancamiento y conflictos fronterizos, los gobiernos del área parecieran haber retomado el camino de la integración regional, virtualmente abandonado desde 1998. Este proceso, que recibió un importante impulso en junio del 2002 al anunciar Costa Rica su decisión de avanzar hacia la Unión Aduanera (funcional con la participación de los otros cuatro miembros del Mercado Común desde 1999), se consolidó con el anuncio de la negociación de un TLC con los EEUU la cual debe estar concluída en diciembre del 2003. En el ámbito político, sin embargo, el panorama continúa complicado y revuelto, particularmente en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Las disfunciones democráticas, sumadas a una preocupante situación social alimentada por niveles inaceptables de pobreza y exclusión, constituye un caldo de cultivo fértil para la violencia (especialmente expresada en el crimen internacional organizado) y un contexto poco propicio para el desarrollo de economías más abiertas y globales, proclives a aumentar –no ha disminuir- las brechas entre ricos y pobres. Ello es evidente incluso en Costa Rica y Panamá, los dos países con mayores índices de desarrollo humano en la región.

² Así lo señala Henry Kissinger, *Does America Need a Foreign Policy: Toward a Diplomacy for the 21st Century*,

Es en este marco que se produce la recomposición hegemónica en la zona. Esta recomposición conlleva la recuperación del monopolio norteamericano sobre Centroamérica por primera vez en casi dos décadas, así como el establecimiento de nuevos equilibrios estratégicos tanto en el ámbito militar, como en el económico y comercial.

Este trabajo analiza las tendencias históricas en las relaciones de los EEUU con Centroamérica y, a partir de allí, describe la coyuntura actual y sus principales componentes. Esto permite abordar las perspectivas de mediano plazo y en particular, realizar algunas consideraciones generales sobre la negociación del TLC de Centroamérica con los EEUU, factor que se considera el elemento final y más determinante de dicha recomposición hegemónica en el área.

Las opiniones que se expresan en este trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de las organizaciones académicas y políticas con que él se encuentra vinculado.

1. LAS TENDENCIAS HISTORICAS

Desde mediados del siglo XIX hasta esta parte, las relaciones entre los EEUU y Centroamérica se han desarrollado en ciclos bastante regulares de intervención y “olvido”. Esto significa que los EEUU tienden a ejercer acciones que pivotan entre el hegemonismo y el abandono relativo de una región cuya importancia real es tan sólo aparente y más bien se encuentra definida por factores de política doméstica³.

TABLA #1
Ciclos de intervención y olvido (1856-2001)

PERIODO	TIPO DE RELACION	HECHOS RELEVANTES.
1821-1880	Olvido.	Fase formativa de los EEUU. Actividades comerciales y mineras. Primeros planes para canal en Nicaragua. Invasión filibustera de W. Walker sin apoyo “oficial” del gobierno EEUU.
1880-1933	Intervención.	Desarrollo de la actividad bananera. Corolario Roosevelt (“Gran Garrote”); diplomacia del dollar. Ocupación militar Honduras y Nicaragua. Guerra de Liberación de Sandino.
1933-1954	Olvido.	Efectos de Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial. Gobiernos reformistas en CA permiten alianzas con los partidos comunistas.
1954-1989	Intervención.	Guerra Fría. Golpe a reforma en Guatemala (1954). Apoyo a dictaduras militares y

³ Francisco Rojas Aravena y Luis Gmo. Solís *¿Súbditos o Aliados? La política exterior de los EEUU y Centroamérica*, San José: Porvenir, 1988. También Lars Shoultz, *Talons of the Eagle*, Boston: Harvard University Press, 1999. Sobre este particular hay que advertir que el uso del término “olvido” no conlleva un abandono absoluto de parte de los EEUU, pues por razones tanto geográficas como geopolíticas la potencia no se “desentiende” de Centroamérica de manera total en ningún momento. El concepto debe verse más bien como indicador del aumento o disminución de prioridad en la agenda de política exterior de la potencia.

		aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional. Intervención en El Salvador y Nicaragua (“contras”).
1990-2001	Olvido.	Firma del Plan de Paz (Esquipulas). Acuerdos de Paz en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Fin de la Guerra Fría.
2001-(?)	Intervención.	Patrullajes conjuntos. Plan Colombia. Lucha antiterrorista. TLC. Plan Puebla-Panamá.

Fuente: Luis Guillermo Solís Rivera (2003), elaboración propia.

Tradicionalmente los factores que determinan la naturaleza de la relación entre la potencia y su área de influencia inmediata han sido de tres tipos: económicos y comerciales (referidos principalmente a productos de exportación como el banano, el café o la caña de azúcar; o la minería); políticos (referidos a la estabilidad interna –democrática o no- en los países centroamericanos) y de seguridad (especialmente referidos a amenazas externas a los intereses norteamericanos definidas en los años de la Guerra Fría como aquellas provenientes del “comunismo internacional” y hoy más bien asociadas con el narcotráfico y el terrorismo)⁴.

Los últimos tres ciclos de intervención y olvido en la relación de los EEUU con Centroamérica han sido, en su orden:

- 1.1 De 1933 a 1954: este es un período de olvido que se inicia con la coyuntura de crisis y depresión económica de 1929-1931 y se expresa en la política llamada del “Buen Vecino” del Presidente Franklin D. Roosevelt que incluyó el retiro y no uso posterior de las tropas de ocupación militar en Nicaragua y Honduras . Pese a la existencia de brutales dictaduras militares que contaron con el apoyo norteamericano –tácito o explícito, activo o pasivo- que sustituyeron a los *marines* en Nicaragua (Anastasio Somoza) y Honduras (Tiburcio Carías), o la presencia de gobiernos militares como el de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, se permitió el desarrollo de modelos socialmente progresistas en Guatemala (Arévalo/Arbenz) y Costa Rica (Calderón Guardia/Figueroes) que en muchos

sentidos reflejan las alianzas construídas por los propios EEUU en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente por ello, una vez que dichas alianzas declinan a partir de 1947 (crisis griega) también en Centroamérica se avivan gradualmente los conflictos ideológicos que culminan con una nueva fase de tensión e intervencionismo norteamericano.

- 1.2 De 1954 a 1989: es una fase de intervención claramente dominada por las preocupaciones de la Guerra Fría. Durante este período se asientan en toda Centroamérica (con excepción de Costa Rica) dictaduras militares claramente dominadas –y en al menos un caso, Guatemala, creadas por la CIA- que reprimen con dureza a los movimientos sociales. La radicalización de estas fuerzas a partir de los años setenta y el surgimiento de organizaciones insurgentes con amplio apoyo tanto local como internacional, llevó a la crisis político-militar de la década de 1980 caracterizada por violentos enfrentamientos internos que costaron la vida y desplazaron a millones de centroamericanos. El período finaliza –de manera diferenciada según el lugar- con la negociación y firma del Plan de Paz de Esquipulas II y el subsecuente término de las acciones armadas en Nicaragua (1989/1990), El Salvador (1992) y Guatemala (1996).
- 1.3 De 1990 a 2001: nuevamente es una fase de olvido producto del fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín y la adopción de una agenda principalmente dominada por el eje “Atlántico”. Durante este período, que incluye las Administraciones del primer Bush y Bill Clinton, los EEUU van a la Guerra en Irak, intervienen en Somalia y Bosnia, y se “ensimisman” con la reingeniería del Estado y la recomposición de la economía. Parte del desinterés norteamericano hacia Centroamérica tiene que ver, indudablemente, con la gradual normalización de la situación tras la firma del Plan de Paz, y con el hecho de que se asientan en toda la región, por primera vez en su historia, gobiernos democráticos, civiles y electos en comicios libres y limpios. Aunque en este período se proponen dos proyectos hemisféricos de importancia (la Iniciativa para las Américas de Bush y el Area de Libre Comercio de las Américas –ALCA- de Clinton) Centroamérica

⁴ Edelberto Torres Rivas, *La época contemporánea*, Historia de Centroamérica, vol. 7, San José: FLACSO-Comisión

recibe un tratamiento marginal aunque de alto perfil periodístico ocasional, como el producido por la suscripción de la Declaración Conjunta Centroamérica-Estados Unidos (CONCA-USA, 1994), las dos visitas del Presidente Clinton a Centroamérica (1995,1998) y la amplia cooperación para paliar los efectos dramáticos producidos por el Huracán *Mitch* y sus secuelas (1998-1999).

En la actualidad, por lo tanto, Centroamérica se encuentra experimentando, una vez más, una fase de intervención cuyo inicio se traslapa, sin embargo con algunos años de la segunda administración Clinton. Fue precisamente en esos años en que se inició la negociación de los primeros tratados de patrullaje conjunto antidrogas, así como el establecimiento de los acuerdos de control migratorios que, disparados por la firma del NAFTA, encontraron en Centroamérica una importante retaguardia estratégica. Cabe subrayar a este respecto, el inicio y posterior profundización del Plan Colombia. Ya en la administración de George W. Bush, el proceso se aceleró de manera muy notoria y por lo tanto es necesario entender cuáles son los elementos constitutivos que condicionan el nuevo contexto.

2. PRINCIPALES COMPONENTES DE LA COYUNTURA ACTUAL.

Desde el fin de la Guerra Fría las relaciones de los Estados Unidos con la América Latina han sido condicionadas por lo que se podría denominar una “agenda negativa”. Esta agenda se caracteriza por atribuir una preocupación fundamental a la inmigración de indocumentados, el narcotráfico y sus actividades conexas, la competencia desleal (incluidos los temas de barreras no arancelarias, derechos de propiedad intelectual, etc.), y la disfuncionalidad democrática⁵.

Una excepción a dicha agenda negativa la constituye el tema comercial que, como ya se mencionó, es uno que se encuentra presente en la política latinoamericana de los Presidentes Bush y Clinton. Aún así, los factores comerciales no adquirieron relevancia hasta la firma del NAFTA y la realización de la Primera Cumbre de las Américas y no sin antes haber producido considerables contradicciones entre las fuerzas proteccionistas y aperturistas del Congreso, los grupos de interés y la propia Casa Blanca.

del V Centenario, 1993.

⁵ Luis Gmo. Solís, *Las relaciones Centroamérica-Estados Unidos* (Memorandum preparado para el Diálogo Interamericano), Tegucigalpa: Diálogo Interamericano, 1998.

Buena parte del regreso de Centroamérica a la pantalla del gobierno norteamericano tuvo que ver con la agudización de la crisis interna en Colombia. Esta agudización devolvió a las consideraciones de seguridad un lugar central en la agenda de política exterior hemisférica de los EEUU, especialmente una vez que se diseña y pone en ejecución el Plan Colombia. Si bien Centroamérica y Colombia tradicionalmente se han dado la espalda, Colombia cuenta con cuatro fronteras (una terrestre y tres marítimas) con el Istmo, y es a un tiempo fuente y destino de buena parte del comercio ilícito del área (especialmente drogas y armas). La definición por parte de los EEUU de las guerrillas y paramilitares colombianos como “fuerzas terroristas” tras los acontecimientos del 11/9, y la sugerencia de que eventualmente tales grupos contasen con organizaciones simpatizantes en Centroamérica acrecentó aún más la preocupación sobre los potenciales riesgos que dicha vecindad conlleva⁶.

Así las cosas, se podría afirmar que la nueva política regional de los EEUU se ha construido en torno a una estrategia de dos caras. La primera es la comercial, y se caracteriza por la búsqueda de mayores espacios para el libre tránsito de bienes y servicios. El ámbito comercial es estratégico para Centroamérica, la cual envía a los mercados más del 50% de sus exportaciones, pero no es tema de similar prioridad para los EEUU debido a que el reducido volumen de transacciones pesa poco en el conjunto de su economía⁷. En estos momentos los cinco países miembros del Mercado Común Centroamericano y los EEUU se encuentran en los prolegómenos de lo que será una compleja negociación conjunta de un TLC que se espera se encuentre ya activo en el año 2005, cuando supuestamente se contaría con el ALCA en el plano continental. Esta negociación viene acompañada, además, con un paquete de corredores logísticos de amplio espectro fruto de acuerdos presidenciales de finales de la década de 1990 y, más recientemente, de los entendimientos en el marco del Plan Puebla-Panamá (PPP).

La segunda cara de la estrategia se encuentra dominada por las preocupaciones de seguridad –incluida aquellas de naturaleza militar- tanto domésticas como hemisféricas. En este

⁶ Los propios presidentes centroamericanos alentaron este temor al declarar la existencia de organizaciones e individuos vinculados o potencialmente proclives a vincularse con las fuerzas terroristas en la cumbre de El Zamorano en Honduras tras los atentados en Nueva York y Washington.

⁷ El PIB regional de Centroamérica suma unos \$64.000 millones de dólares al año, poco más o menos el del Condado de Dade en Miami. No obstante lo anterior, comparadas con las exportaciones de otras regiones del mundo a los EEUU, las de Centroamérica no dejan de ser importantes. Por ejemplo, Centroamérica exporta al mercado norteamericano más que Argentina, Federación de Rusia. Pablo Rodas Marini, *Centroamérica 2020: la economía y la integración regionales*, Hamburgo: Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2000.

sentido sobresalen, además de los ya mencionados acuerdos de patrullaje conjunto y de control migratorio, los nuevos entendimientos que se han establecido entre el Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua con el objetivo de aumentar sus niveles de coordinación institucional, ampliar los programas de capacitación, actualizar sus equipos, mejorar su capacidad para combatir el terrorismo e incluso permitirles incursionar en campos como la mitigación de desastres naturales o la protección del medio ambiente. Es interesante constatar que estos arreglos no se producían en Centroamérica desde los años ochenta, durante el período más álgido de la crisis regional, y se concretan en momentos en que los ejércitos centroamericanos han recuperado mucha de la fuerza institucional, ascendencia política y prestigio social perdidos tras la finalización de los conflictos internos y a lo largo de la transición democrática.

Un caso ilustrativo a este respecto es el de Costa Rica, junto con Panamá los dos países sin ejército en Centroamérica. En Costa Rica los EEUU han desplegado desde 1997 un importante programa de lucha antidrogas que incluye operativos de patrullaje “conjunto” y la dotación financiera y logística (prácticamente total) del servicio de guardacostas⁸. En determinado momento, los EEUU sugirieron, en ese marco, el establecimiento en el aeropuerto de Liberia, capital de la norteña provincia de Guanacaste, de un “centro de operaciones de avanzada” (*Forward Operations Location –FOL-*) el cual, debido a la firme oposición de sectores políticos costarricenses, finalmente se instaló en el aeropuerto de Ilopango en San Salvador.

No obstante lo anterior, en un gesto inusual y ampliamente criticado por un 76% de la población según las encuestas, el gobierno costarricense apoyó la guerra de los EEUU y sus aliados en Irak, y autorizó, al igual que los demás centroamericanos, la incorporación del país en la “coalición de los dispuestos” (*coalition of the willing*) que la Casa Blanca articuló en apoyo a sus acciones bélicas. Esta acción, fue precedida por la adhesión de Costa Rica a dos iniciativas regionales de apoyo a las tesis norteamericanas de lucha contra el terrorismo en las cumbres presidenciales de El Zamorano (Honduras, octubre de 2001) y Panamá (Ciudad de Panamá, febrero 2003).

Más recientemente, la administración del presidente Abel Pacheco ratificó su apoyo al establecimiento de una Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en América

Latina y el Caribe (*International Law Enforcement Academy –ILEA- South*), cuya instalación en Costa Rica se viene negociando desde 1997 pero que ha adquirido un carácter polémico debido al interés y presiones de los norteamericanos en lograr su aprobación por la Asamblea Legislativa antes de que finalice el año 2003.

Aunque podría resultar exagerado afirmar que Costa Rica se encuentra en vías de ser “militarizada”, es ilustrativo que un país sin ejército se encuentre sometido a un proceso tan intenso de cabildeo en temas de seguridad por la potencia hegemónica. También refleja la nueva realidad internacional que se consolida en Centroamérica y que encuentra en los países que sí cuentan con Fuerzas Armadas una expresión mucho más contundente de cooperación logística y táctica.

3. LA PERSPECTIVA DE MEDIANO PLAZO.

La recomposición hegemónica de los EEUU en la región centroamericana se construye, en la presente etapa histórica, en torno a dos pivotes estratégicos: México en el norte y Colombia en el Sur. En este sentido, Centroamérica se ha convertido en una “bisagra” que se articula por medio de los corredores marítimos (controlados por los patrullajes conjuntos, llevados a cabo por el Servicio de Guardacostas de los EEUU pero también y crecientemente por la Armada de ese país) y terrestres (ahora incorporados como parte del Plan Puebla-Panamá).

Puesta en este marco más general, la negociación del TLC de Centroamérica con los EEUU debe considerarse parte de la estrategia para estabilizar y aumentar los márgenes de control hegemónico sobre la región por medio de un conjunto de acciones civiles, mucho más eficaces, dadas las condiciones de alta vulnerabilidad de las economías y sistemas productivos de la región, que las militares. Esta condición, obliga a que la iniciativa se valore tanto en su dimensión económica y productiva, como geopolítica.

En cuanto a la primera, es indudable que algunos sectores nacionales en la región (comercio, servicios) se beneficiarán grandemente de la ampliación de los mercados y de los intercambios crecientes que ello generará. Estas ganancias tendrán un impacto positivo en la generación de empleo en segmentos específicos de las economías del área, y podrían estar

⁸ La asistencia relacionada con estos programas alcanza un monto aproximado de \$4 millones anuales. La Nación, 6

acompañadas de nuevas inversiones sin las cuales no sería viable la recuperación de los niveles mínimo de crecimiento sostenido señalados como indispensables para el desarrollo del Istmo en la próxima década (6% anuales). Por otra parte, también se debe reconocer que dichos beneficios se producirán en detrimento de la condición de otros sectores (industria y manufacturas; agricultura) cuyo deterioro generará mayores conflictos en amplios grupos sociales de ingresos medios y bajos.

En lo que respecta a la dimensión geopolítica, el estrechamiento de los márgenes de maniobra probablemente conllevará una mayor subordinación diplomática en temas de la agenda internacional definidos como críticos por el gobierno de Washington, así como un reforzamiento de las estructuras de seguridad ya comentadas anteriormente.

Centroamérica tiene a puertas, entonces, un doble desafío. Por una parte, ¿cómo aprovechar al máximo los beneficios potenciales (aunque parciales) de un TLC con los EEUU sin que éste conlleve, en última instancia y simultáneamente, un verdadero *anschluss* económico y un descalabro social mayor al que ya existe? Por la otra, ¿cómo administrar el inexorable hegemonismo norteamericano, sin caer en el servilismo o la complacencia de otras épocas?

Las respuestas a estas preguntas no pueden plantearse en abstracto y sólo podrán ser dilucidadas a partir de las actitudes de los gobiernos y equipos negociadores del TLC en los próximos meses. A ello habrá que sumar la actitud de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales –en Centroamérica al igual que en el resto del Hemisferio- ya se encuentran en vías de movilización en contra de la suscripción del TLC, del PPP y del propio ALCA.

4. APUNTES FINALES A MANERA DE CONCLUSION

Centroamérica no puede hacer caso omiso de la historia ni de su geopolítica. La cercanía con los EEUU, la peculiar relación que ha tenido con esa superpotencia, así como la vulnerabilidad manifiesta de sus estructuras económicas y de sus élites políticas, hacen obligatoria una valoración cuidadosa de las opciones reales disponibles a los grupos más progresistas frente a un esquema de recomposición hegemónica como el descrito. En ese marco, así como es indeseable

que Centroamérica mire impasible la imposición de políticas que socaven los limitados espacios democráticos ganados en los últimos quince años, también lo es un enfrentamiento con los EEUU que no tome en cuenta las condiciones objetivas del contexto actual.

Por ejemplo, la negociación de un TLC regional con los EEUU no debería descartarse *Ad portas* como inherentemente perversa para Centroamérica. Compleja y difícil como es esa negociación (especialmente para Centroamérica, la cual debe negociar entre sí una posición común antes de hacerlo con la parte norteamericana), ésta podría resultar más o menos nociva, mejor o peor para los pueblos del área, dependiendo de los términos en que se produzca y los objetivos que persiga. De allí la importancia de la movilización popular inmediata y la discusión amplia y sostenida de la significación del TLC en el marco más amplio de la política norteamericana hacia la región. Un factor clave en ese proceso lo será la protección de los sectores sociales más vulnerables frente a las tendencias del libre comercio, especialmente los ligados a la agricultura, cuyo exterminio conllevaría, sólo para citar una consecuencia nefasta, niveles gravísimos de pérdida de soberanía y aumento de la inseguridad alimentarias en todo el Istmo.

Pero atender la dimensión comercial de la estrategia, sin reconocer que también ésta forma parte de un conjunto más amplio de políticas tendientes a reforzar la hegemonía norteamericana en la región Circuncaribe constituye un error estratégico significativo. Esta condición hace imperativa una negociación que tome en cuenta variables y factores de índole política y militar que no están siempre sobre la mesa, que se negocian de manera estrictamente bilateral pero que tiene consecuencias regionales, o que incluso no se están sometiendo a la consideración de los gobiernos centroamericanos de forma explícita. Tal es el caso, por ejemplo, de los entendimientos con las FFAA, o los acuerdos de lucha contra el terrorismo.

A ese respecto, hay que señalar otra vez que la pobreza, no el terrorismo, es la mayor amenaza para la inestabilidad de Centroamérica y para los intereses de los EEUU en la región. No entender esta realidad, que fue precisamente la que llevó a la crisis político militar de la década de los años ochenta, constituye el principal obstáculo para el desarrollo de una relación estable y madura de la potencia hegemónica con su área de subordinación inmediata. Los EEUU harían bien en poner en la balanza las prioridades sociales de Centroamérica (incluidas de manera principal aquellas que los propios gobiernos centroamericanos se niegan a admitir) y entender que con comercio y mercados libres, no se solucionan sino se agravan, la mayoría de las

principales asimetrías del área. Evidentemente esto no es admitido por los favorecedores de la libre empresa pese a las severas advertencias de muchos de sus más reconocidos analistas.

En conclusión, hay que valorar con toda franqueza y realismo los márgenes de autonomía relativa de Centroamérica, y subrayar lo mucho que todavía queda por resolver en la región. Un elemento clave a este respecto lo constituyen los mecanismos de integración (el Sistema de la Integración Centroamericana –SICA- sigue inmerso en una prolongada crisis), sin los cuales resulta todavía más difícil emprender el rumbo de la apertura a los mercados externos. Otro factor determinante que debe ser atendido con prontitud y creatividad, es el relativo a las fronteras del Istmo, todas las cuales son actualmente puntos de conflictividad y tensión entre los países del área.

A este respecto, es necesario traer a colación la gravísima crisis alimentaria y productiva que, agravada por una prolongada sequía, produjo la muerte de más de 50 niños nicaragüenses y cerca de 200 guatemaltecos en los últimos dos años. Estas víctimas de la hambruna y de la falta de políticas públicas adecuadas son testimonio trágico de los límites de los actuales sistemas para enfrentar los desafíos del desarrollo con equidad. Frente a las nuevas tendencias de la globalización y la apertura, y teniendo como telón de fondo las altas expectativas que se han depositado en el impulso a los corredores logísticos y de infraestructuras como el PPP, es urgente preguntarse cómo éstas estrategias resolverán los problemas específicos de la gente en Centroamérica. Allí, no en el enriquecimiento de pequeños grupos, es adonde reside el verdadero nudo gordiano del futuro del Istmo.

San José de Costa Rica, julio 2003.



Grupo A
Bernardo Sorj
Universidad Federal de Rio de Janeiro

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹

Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Respuestas sumarias

1.- Pienso que no se puede hablar de una sociedad civil. Existen en la sociedad civil fuerzas mayoritarias, pero no homogéneas, que en general propugnan por una solución pacífica de controversias internas. Existen igualmente fuerzas, que trabajan en dirección contraria. Incluso casos “ejemplares”, como el Movimiento de los Sin Tierra, no tienen un compromiso claro con la solución pacífica de los conflictos. Con relación a los conflictos externos la posición de la mayoría de la sociedad civil es favorable a soluciones pacíficas, si bien existan sectores todavía influenciados por la ideología revolucionaria que no tienen posiciones nítidas con relación a conflictos armados asociados a posturas revolucionarias o anti-americanas.

Si bien puede parecer un poco escolástico, pienso que se justifica algún tipo de reflexión previa sobre lo que se entiende como sociedad civil. Caso contrario estaremos elaborando proposiciones sobre una entelequia inexistente.

2.- Es necesario distinguir entre conflictos nacionales e internacionales, si bien estén por veces relacionados. En los conflictos nacionales la sociedad civil puede tener un papel importante en la promoción de una cultura interna de paz y, en contextos concretos, apoyar la

¹ Auspicio: Fundación Ford.

acción del estado en la promoción de políticas sociales y ofrecer subsidios en los esfuerzos de reestructuración de los aparatos de seguridad pública.

En los conflictos internacionales la sociedad civil tiene, en general, un papel secundario, que pasa por las acciones a escala interno mencionadas encima.

3.- La colaboración entre organizaciones de la sociedad civil puede ser bastante eficaz en torno a temas específicos (desarmamiento, divulgación de información y de experiencias bien sucedidas). La experiencia de la ONG Viva Río, en torno a la red de informaciones organizada por su site www.desarme.org, produjo resultados concretos, por ejemplo, en torno al contrabando de armas argentinas o a través de la producción de un manual de armas para ser usado por la policía y ONGs para ayudar a trazar el origen de las armas aprehendidas. Es central que la acción de la sociedad civil se realice, siempre que posible, en cooperación con los organismos de seguridad. La denuncia tiene un papel importante en ciertos contextos pero lo fundamental es desarrollar una cooperación con el estado, que democratice sus organismos.

4.- En el contexto brasilero el terrorismo no es un tema que afecta directamente la sociedad y la opinión pública a no ser por sus impactos internacionales. No creo que la “sociedad civil” tenga una posición homogénea sobre el tema. El debate está profundamente contaminado por el tema pro / contra Estados Unidos. La sociedad civil, y en particular, el mundo académico, podría tener un papel en la clarificación de los temas, abriendo el debate y buscando generara un dialogo entre Estados Unidos y América Latina. Pero siempre es bueno recordar que la sociedad civil no esta al margen o inmunes a los conflictos ideológicos que atraviesan la sociedad.

5.- El tema es muy amplio. Uno de los casos concretos sobre los cuales una colaboración puede ser desarrollada, es la forma en que se informa sobre la vida en los barrios pobres, generando informaciones que no se limiten a mostrar la violencia y que lleven a estigmatizar el conjunto de la población pobre.



Grupo C
Ana María Tamayo
Instituto de Defensa Legal

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Rol de Sociedad Civil en Resolución de Conflictos Regionales y Extraregionales

- 1) *¿Considera usted que en su país existe una sociedad civil organizada demandando la resolución pacífica de controversias tanto internas como externas?*

En el Perú no existe una sociedad civil organizada que demande en forma articulada la resolución pacífica de controversias internas, menos aún las externas. Es más, en los últimos años se advierte que se ha incrementado la desconfianza frente a los mecanismos formales de resolución de conflictos.

Sin embargo, lo que sí se puede verificar es la existencia de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil en torno a la demanda de resolución pacífica de controversias específicas. Así por ejemplo son fácilmente identificables entre otras las siguientes experiencias:

- a) La coalición de organizaciones de derechos humanos que promovió y alentó la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y que en estos momentos está desarrollando una agenda muy activa para apoyar la presentación final del informe de la Comisión el próximo 28 de agosto. Este movimiento ha planteado al ejecutivo la necesidad de la conformación de una instancia plural encargada de monitorear el seguimiento de las recomendaciones elaboradas por la Comisión.

¹ Auspicio: Fundación Ford.

- b) La coalición ambientalista, que a lo largo de estos últimos años ha cobrado una singular actuación. En los últimos años se han presentado diversos conflictos sociales a raíz de proyectos de inversión sobre explotación de recursos naturales que afectan a las poblaciones locales. El caso de Tambogrande en el norte del país es ilustrativo, pues la población de Tambogrande se pronunció en un referéndum-consulta popular-, respecto del destino de la explotación minera dentro de su medio. Recientemente otro caso que también se ha presentado es el relativo a la explotación del gas de Camisea. En este caso se ha producido una interesante figura de cooperación entre el estado y la sociedad civil, pues se ha seleccionado a la Universidad Católica del Perú como institución responsable de la Defensoría Camisea mediante Resolución Suprema N° 052-2002-EM del sector energía y minas.
- c) La coalición de la veeduría ciudadana de comunicación social que tiene por objeto democratizar y mejorar la calidad de las comunicaciones en el país, con el objeto de abogar por la independencia política, el respeto al público, la pluralidad y responsabilidad social. Para ello se ha elaborado un proyecto de Ley de radio y televisión, que propone la creación de un Consejo Nacional de Radio y Televisión, como ente regulador y responsable de la aplicación de la nueva Ley de Radio y TV, siendo una de sus facultades el otorgamiento de licencias y su renovación. También señala que las licencias a las empresas de radio y televisión se otorguen por concurso público y plantea una cláusula de conciencia para generar mayores condiciones de independencia y estabilidad para los periodistas.

2) *¿Qué rol le corresponde a la sociedad civil en la resolución de conflictos nacionales?*

Las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a visibilizar la desatención de conflictos sociales y a ejercer como facilitadores sociales de conflictos de dicha naturaleza.

Las organizaciones pueden monitorear la implementación, o falta de implementación de políticas al respecto, advirtiendo a la ciudadanía de los avances respecto de aquellas que alientan la resolución de conflictos sociales, así como de sus omisiones.

Asimismo dichas organizaciones pueden proveer alternativas de políticas a las autoridades correspondientes.

De contar con las capacidades para ello, las organizaciones pueden ayudar en la implementación de ciertas políticas públicas, un caso es el aporte de las universidades que pueden fungir como mediadores.

3) *¿Visualiza usted algún grado de colaboración entre grupos de la sociedad civil a nivel internacional en temas vinculados a establecer una agenda pro-paz en la región?*

Existen posibilidades para ello sobre todo en lo que puede referirse a promover la discusión en torno a medidas de confianza mutua en la región, y por medio de ello impulsar una agenda pro-paz. Se constatan esfuerzos bilaterales al respecto, el siguiente paso es promover dinámicas mayores de colaboración.

- 4) *Uno de los temas emergentes en el actual contexto internacional se refiere al tema de la lucha global contra el terrorismo, ¿le corresponde algún papel a la sociedad civil?*

Al respecto considero que el movimiento de derechos humanos en el Perú puede cumplir un papel vital para alertar sobre el riesgo que implica la utilización de estrategias “de mano dura” que pueden rápidamente ser invocadas, en el contexto regional y nacional actual.

- 5) *¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la definición de una estrategia de la sociedad civil en la construcción de una agenda pro-paz?*

Sin duda alguna pueden jugar un papel clave. En el Perú, organizaciones como las que agrupa la veeduría de la comunicación social, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Peruano de Prensa y Sociedad desarrollan iniciativas vinculadas al tema de transparencia de la información, lucha contra la corrupción, independencia política, respeto al público. En términos gruesos sus esfuerzos apuntalan una agenda pro-paz, pero se advierte que no cuentan con una estrategia específica al respecto.



Grupo B
María del Carmen Verdú
Correpi

**Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos**

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

POLÍTICAS REPRESIVAS DEL ESTADO ARGENTINO

1.1.- Introducción:

El retorno al funcionamiento de las instituciones constitucionales en 1983 significó una enorme esperanza para el pueblo argentino, rápidamente frustrada frente al continuismo de un sistema político, económico, social y jurídico injusto, que institucionalizó la impunidad y conservó el aparato represivo, adaptándolo a las necesidades de la nueva etapa de democracia formal.

Las policías -federal y de las provincias- han sido y son noticia cotidiana por las torturas que se ejecutan en comisarías, por las detenciones arbitrarias de que son objeto miles de jóvenes y personas humildes y por los numerosos muertos del "gatillo fácil". Las crecientes luchas sociales son reprimidas mediante el envío de "tropas especiales"; los "servicios de inteligencia" -prácticamente intocados desde 1976- continúan con su labor de espionaje y hostigamiento a adversarios políticos y luchadores populares.

La administración de justicia goza de un creciente desprestigio, originado en su cada vez más abierta complacencia con las necesidades políticas del sistema. En las cámaras legislativas sólo prosperan los proyectos restrictivos en materia de libertades individuales.

¹ Auspicio: Fundación Ford.

A ello se suma el llamado "discurso de la inseguridad", que manipulando la opinión pública contribuye a identificar la delincuencia con los sectores pauperizados. La teoría de que para garantizar la seguridad de los ciudadanos se requiere "mano dura" se afincó definitivamente a fines de los '90, cuando el país se convirtió en terreno experimental para la doctrina de la "ventana rota" y otros emergentes de las usinas de pensamiento norteamericanas con William Bratton a la cabeza. Con el pretexto de los delitos contra la propiedad se fogonea desde los medios oficiales u oficiosos a las capas medias, buscando obtener y ampliar el consenso para facilitar el control social y la represión.²

Pero la "guerra contra el delito" no está sola: a medida que crece la resistencia popular a las políticas socio-económicas de exclusión, aumenta la necesidad del sistema de ejercer el disciplinamiento a través de nuevas formas represivas, que se descargan contra quienes confrontan este sistema de hambre y exclusión. En este sentido, se ha generalizado lo que llamamos la "criminalización de la protesta", mientras también avanza la represión directa contra militantes y organizaciones.³

1.2.- Control y disciplinamiento social:

Las detenciones policiales arbitrarias, las torturas y maltratos en dependencias policiales y los homicidios del “gatillo fácil” son prácticas que se descargan en forma indiscriminada en los barrios pobres, sobre los sectores juveniles y sobre minorías marginadas buscando infundir el temor a la “autoridad”, terror y disciplinamiento social. Se trata de violaciones a los más elementales derechos humanos de las que son víctimas actuales o potenciales millones de personas, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de la víctima las capas sociales oprimidas que deben ser controladas y disciplinadas.⁴

Gatillo fácil:

² La mayoría de los delitos utilizados para denunciar la “inseguridad” son cometidos por bandas integradas o dirigidas por integrantes de las fuerzas de seguridad, como ocurre con los secuestros extorsivos, el tráfico de autos robados, el narcotráfico, etc.

³ Paralelamente al uso de los medios masivos de comunicación para instalar “el auge del delito”, cada vez se destina menos espacio periodístico a las movilizaciones populares que, aun siendo multitudinarias, muchas veces no son reflejadas, o sólo de soslayo, por la televisión, las radios y diarios.

⁴ Contradiendo esa realidad que las estadísticas permiten verificar, los medios de comunicación dan mayor resonancia mediática a los casos con víctimas de clase media, presentados como “abusos, errores o excesos” y resaltando la “inocencia” de la víctima o la “desproporción” de una pena extrajudicial admitida desde el poder para “víctimas culpables”.

A pesar de los denodados esfuerzos de una buena parte de la clase política argentina, en nuestro ordenamiento jurídico no existe la pena capital, y como país firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos –incorporada a la cúspide de la pirámide jurídica con jerarquía constitucional–, tenemos vedado reimplantarla.

Sin embargo, las fuerzas policiales emplean cotidianamente la pena de muerte en las calles de todo el país. Denominamos “gatillo fácil” a las ejecuciones que configuran la aplicación por parte de la policía de la pena de muerte extra-legal. Se trata de “pseudoenfrentamientos” en los que se pueden distinguir dos etapas sucesivas en la perpetración del delito: el fusilamiento propiamente dicho, y el posterior encubrimiento.

Inmediatamente después de cometido el delito, comienza la segunda etapa, destinada a garantizar la impunidad del camarada que “puso” a uno. Si el homicida no tiene un arma de más para “plantársela” al muerto, son sus colegas quienes la proveen, como se ha probado en muchos casos. A estas armas plantadas⁵ se suman a veces, por aplicación de la tesis de la “culpabilización de la víctima”, sobres conteniendo alguna pequeña dosis de drogas, tucas, ganzúas, y hasta efectos robados.

La medida del encubrimiento da la pauta del carácter institucional de estos hechos, en los que el sumario policial –en particular en las provincias en las que instruye la policía– en lugar de investigar propone y da por cierta la tesis del enfrentamiento.

De la misma forma que se planta evidencia de lo inexistente, se destruye la que pudiera echar luz sobre el asunto. Así, es frecuente que los cuerpos sean lavados evitando toda posible prueba de deflagración de pólvora en las manos, o que se limpien las armas, impidiendo saber si fueron disparadas o si tienen huellas.

Estos homicidios han crecido enormemente en los últimos tiempos, de la mano de las políticas resumidas en el “hay que meter bala a los delincuentes”⁶.

Ya en el marco de las causas penales, la complicidad abierta o la ineficiencia oportuna de peritos y jueces permite la manipulación desembozada de las pruebas, derivando muchas veces la investigación en causas seguidas contra la víctima, cuyos antecedentes se rastrean hasta el infinito.

⁵ “Perros” en el argot policial.

⁶ Célebre declaración periodística del ex vicepresidente, ex gobernador de la Pcia. de Buenos Aires y ex canciller Carlos F. Ruckauf. Aun si se admitiera que “delincuente” es el sospechoso de haber delinquido, esta sentencia no se aplica, obviamente, a los banqueros que expoliaron al pueblo, ni a gobernantes que contrabandearon armas, malversaron fondos, o ampararon narcotraficantes, o a quienes cometieron y cometen delitos de lesa humanidad.

Los mecanismos de la impunidad varían, según las circunstancias, desde la ausencia total de investigación y el rápido archivo de la causa, especialmente cuando la familia no se presenta como parte e insta medidas, hasta la invención de fabulosas teorías para perpetuar la impunidad o, por lo menos, morigerar el castigo. Vemos cotidianamente fallos que hablan del “normal rigorismo policial”, de víctimas apaleadas que “se pusieron en situación de ser golpeadas” por haber insultado a un policía, de “legítimo ejercicio del deber” o “defensa propia” justificando disparos a la espalda o nuca, y finalmente la creación de figuras novedosas como el “error en la persona” amparando al policía que “creyó que disparaba a un delincuente”.

Hemos recopilado en un archivo gran parte de los casos que, desde 1983 al 26/11/02, resultan en la cifra de 1300 hechos verificados, con el escalofriante promedio para el año 2002 de más de 15 muertos por mes en todo el país. Cabe aclarar que sólo incluimos aquellos casos en los que, indiscutiblemente, la víctima fatal estaba desarmada y no revestía peligrosidad alguna para el funcionario público o para terceros al momento de ser ultimado, y sabemos que –en especial en los años '80, de los que contamos con pocos datos– resulta difícil asegurar que éstos sean todos los casos realmente ocurridos.

Tortura:

Desde lo legislativo, la tortura es un delito grave, penado con la misma escala que el homicidio en su forma simple (de 8 a 25 años de prisión o reclusión), aumentando el mínimo en dos años cuando resultan lesiones gravísimas, y reprimido con prisión o reclusión perpetua cuando el resultado es la muerte.

Sin embargo, junto a la figura de la “tortura” coexisten tipos penales atenuados, como los apremios ilegales y las severidades, que tienen penas que permiten la inmediata excarcelación de los imputados y una eventual condena de ejecución condicional. Son muchísimos los casos que, siendo sin dudas aplicación de tormentos, son tipificados judicialmente como apremios o severidades y resultan penados con insoportable levedad, o directamente resultan impunes debido al corto plazo de prescripción de la acción dada la liviandad de la pena prevista.

Desde 1983 a la fecha hay sólo 6 condenas a prisión perpetua en todo el país por el delito de tortura seguida de muerte (Casos Durán, Sargiotti, Bouchon, Pazos, Figueredo y Campos). El resto de las causas han sido sobreseídas o se condenó por delitos menores.

Otro problema constante es que las torturas se cometen –por su propia naturaleza– en el interior de dependencias policiales o carcelarias, por lo que la prueba del hecho es sumamente difícil. Aunque las lesiones estén acreditadas, la arbitrariedad con que la propia policía preconstituye los elementos probatorios que pondrá a disposición del juez impide salvo excepciones develar la verdad. Inmediatamente la maquinaria del encubrimiento se pone en marcha, utilizando recursos como el lavado o limpieza del cuerpo, en especial para eliminar rastros de aflojamiento de esfínteres típicos de las largas agonías, cambio de la ropa de la víctima para evitar que se detecte el sudor, la sangre o los demás líquidos corporales liberados por el dolor (orina, semen), etc.

Es frecuente la simulación de “suicidios” por ahorcamiento, caída al vacío o incineración –este último especialmente en el ámbito carcelario–, y reiterada la complicidad más o menos manifiesta de los auxiliares de la Justicia, como los médicos legistas, que sin demora certifican autopsias imputando la muerte a “sobredosis de drogas”, “coma alcohólico”, “descompensación del aparato cardiorrespiratorio”, etc. En igual o mayor medida se antedatan las lesiones, de modo que no coincidan con el tiempo de la detención, o se tergiversan sus causas.⁷

Detenciones arbitrarias:

Las policías de prácticamente todo el país (federal y provinciales) tienen facultades que les permiten detener personas en forma arbitraria, sin intervención judicial inmediata y sin asistencia letrada. Se trata en algunos casos de las llamadas “contravenciones” o “faltas”, que tipifican como punibles conductas que no son delitos y están excluidas del Código Penal. Son figuras descriptas de modo impreciso, tipos abiertos (“el que promoviére desorden...”), situaciones de peligrosidad sin delito, derecho penal de autor, etc., que reciben sanciones de arresto, multa o inhabilitación, y que son periódicamente adecuadas a las necesidades represivas del sistema.

La intervención formal de un magistrado uno o dos días después de la detención sólo legitima el procedimiento, tiempo durante el cual el contraventor está privado de los derechos que legalmente se reconocen aún a quien es arrestado por resultar sospechoso de la comisión de un delito, como el derecho a tener inmediato contacto con un abogado de su confianza.

⁷ Muchas veces resulta difícil distinguir la ineficiencia o incapacidad funcional de los auxiliares de la justicia de la complicidad franca que señalamos, pero la experiencia indica que aun incrementando el presupuesto o los recursos materiales y humanos, se mantendría la ideología de la corporación judicial y su compromiso con las políticas represivas del Estado.

También es uniforme en el país la facultad policial de detener personas “para averiguar sus antecedentes” o “identificar”, invirtiendo en la práctica la garantía constitucional del principio de inocencia, pues la persona “demorada” (entre 10 y 24 horas, según la jurisdicción) en esas condiciones debe demostrar que no es requerida por la Justicia. Es el “atinado criterio del funcionario policial” el que determina el “estado de sospecha” que origina la detención para identificar, sin control jurisdiccional alguno. Leyes nacionales y provinciales facultan a las policías a detener a quienes “resulten sospechosos, o que se requiera establecer su identidad”, fórmula que en la práctica se traduce como joven, pobre, de tez oscura o facciones aindiadas, homosexual o travestido y es utilizado con tres objetivos centrales, totalmente ajenos a la “prevención del delito”: Realizar “estadísticas”, demostrando con el elevado número de detenidos una falsa eficacia en la labor prevencional del delito; imponer en los barrios más humildes y en los sectores sociales más desprotegidos el temor reverencial a los uniformados, y recaudar ingresos ilegales individualmente o para las denominadas “cajas chicas” de las comisarías, aprovechando su poder de hecho sobre quienes desarrollan trabajos irregulares en las calles o lugares públicos.

Criminalización de la protesta social:

Los gobiernos que se sucedieron desde 1983 desarrollaron políticas económicas y sociales determinadas por los organismos internacionales, las megacorporaciones y los países más poderosos, que han dejado como saldo una Argentina con millones de indigentes, de desocupados y de subocupados. Nuestro pueblo no fue testigo pasivo del saqueo y la explotación. A lo largo de todo ese período, pero muy especialmente desde 1993, año en que se produce la rebelión bautizada popularmente como “Santiagoñazo”, se desplegaron todo tipo de luchas sociales en el país, protagonizadas por diferentes expresiones populares en defensa de legítimos derechos que se nos iban cercenando.

La expresión más elevada de esa resistencia que generó nuevas formas organizativas y de protesta la protagonizamos el 19 y 20 de diciembre del año 2001, cuando cientos de miles ganamos las calles para decir basta a la injusticia y a la soberbia de los poderosos, bajo la consigna generalizada y espontánea “Que Se Vayan Todos”, como impugnación general al sistema político imperante y la injusticia que genera.

Los grupos económicos dominantes y los gobiernos que representaron sus intereses ubicaron en esa resistencia social, política y cultural del pueblo a un enemigo a combatir, y una cruenta represión se descargó sistemáticamente sobre la dignidad y el coraje popular.

El saldo sangriento de estos años nos habla de más 50 muertos en movilizaciones desde 1995: Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Mauro Ojeda, Francisco Escobar, Aníbal Verón, Carlos Santillán, José Barrios, Petete Almirón, Pocho Lepratti, Graciela Acosta y 34 muertos más del 19 y 20 de diciembre, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el 26 de junio. Tuvimos centenares de heridos en este tiempo, y padecemos constantes campañas de amenazas, intimidaciones y otras formas de amedrentamiento.

Los resultados que más lamentamos –los muertos, los heridos– no son, sin embargo, el único saldo del accionar represivo. Desde el poder se echó mano del aparato judicial para propugnar desde juzgados y tribunales una continuidad de la persecución que las fuerzas de seguridad desplegaban en las calles, imponiéndose una metodología de enfrentamiento estatal a la lucha popular que las organizaciones del pueblo calificamos como “criminalización de la protesta social”. De ese modo miles de dirigentes, activistas, luchadores del pueblo fueron sometidos a procesos criminales, extendiéndose el encarcelamiento de muchísimos compañeros y sujetando al resto al desarrollo de causas que penden sobre sus cabezas como amenaza de pérdida de su libertad en el futuro.

La magnitud del fenómeno ha determinado que a los reclamos que enarbola cada sector popular –trabajo, comida, salarios, educación, etc.– se agregue siempre la exigencia del “desprocesamiento” de uno u otro compañero o bien de todos los luchadores populares.

Militarización de la represión:

Con el pretexto de la “guerra a la delincuencia” se ha militarizado el ámbito urbano, mediante la creación de un “Estado Mayor contra el Delito”⁸ que reúne bajo un mismo comando operativo a las policías federal y bonaerense, gendarmería y prefectura, quienes despliegan “retenes” de vigilancia y control vehicular en autopistas, avenidas y accesos a la ciudad de Buenos Aires. Paradójicamente, estos dispositivos que producen un manso acostumbramiento de la población a la presencia de uniformes variopintos en las calles, se propagandizan como destinados

⁸ Anuncio efectuado por el actual gobierno horas después de la jura del Ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Béliz.

a prevenir el secuestro extorsivo y los robos de automotores, delitos en los que reiteradamente se ha constatado la participación permanente de miembros de las fuerzas de seguridad integrando o conduciendo las bandas que pudieron ser desarticuladas.

Mientras tanto las fuerzas armadas comienzan a abandonar su rol pasivo de las últimas décadas, y avanzan también en la búsqueda de consenso viciado con propuestas como comedores populares en Campo de Mayo, la reimplantación del servicio militar obligatorio mediante ficciones “educativas” o “sociales”, a la vez que se declaran a disposición del gobierno para intervenir en la represión interna.

En las legislaturas son recurrentes los proyectos de leyes “antiterroristas”, explícita exigencia coercitiva del departamento de estado norteamericano, que con la excusa del “narcoterrorismo” o del “terrorismo fundamentalista” proponen inaceptables limitaciones a las libertades individuales.

2.- Organización popular contra la represión

Pero también somos protagonistas y testigos de un aprendizaje popular que enfrenta el intento del sistema de avanzar hacia formas de terrorismo de estado. Cada vez son más los casos de gatillo fácil o torturas que generan movilizaciones de denuncia pública y exigencia de castigo, aglutinando a los familiares de las víctimas que coordinan sus luchas y en su mayoría se han incorporado a organizaciones populares.

Los hechos puntuales de represión masiva al campo popular como las masacres de Corrientes, del 19 y 20 de diciembre y del 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón no han pasado sin inmediatas muestras de repudio, como la multitudinaria movilización del 27 de junio de 2002 que en este último caso, contribuyó decisivamente a desbaratar el operativo represivo, judicial y mediático montado ex profeso para destruir a los sectores populares más combativos.

La lucha antirrepresiva y la defensa de los Derechos Humanos en toda su extensión se han incorporado a las agendas cotidianas de las organizaciones populares, que masivamente se manifestaron, como el 26 de noviembre pasado, bajo la consigna ORGANIZACIÓN Y LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN⁹. Lo que hace apenas una década era tema exclusivo y excluyente de

⁹ Ese día alrededor de 25.000 compañeros de más de 30 organizaciones populares acompañaron a la CORREPI y a los Familiares de Víctimas de la Represión en la presentación anual del Archivo de Casos, en una marcha de Avellaneda a Plaza de Mayo, que estuvo retenida durante 8 horas en el Puente Pueyrredón por un monstruoso operativo de cuatro fuerzas de seguridad.

los organismos de DDHH hoy es carne en los sectores sociales organizados que movilizan masas, como el movimiento piquetero, que participa activamente en campañas nacionales como la descriminalización de la protesta social o la nulidad de las leyes de impunidad.

María del Carmen Verdú

CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional)

Buenos Aires, Argentina, 8 de agosto de 2003.



Grupo C
Darío Villamizar¹
Medios para la Paz

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE²
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

“SOCIEDAD CIVIL Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”³

Introducción

En 1999 el presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002), invocando el Mandato Ciudadano (octubre de 1997) de diez millones de votos a favor de la solución política al conflicto armado interno, dio comienzo en Colombia a una negociación directa entre sus delegados⁴ y las FARC-EP, organización guerrillera que opera con ese nombre desde 1966, pero que inició sus primeros focos de resistencia campesina, en 1949 en el departamento del Tolima en el centro del país.

Los hechos del 11 de septiembre de 2000 ocurrieron cuando se adelantaba el proceso de acercamiento y negociaciones en San Vicente del Caguán, el municipio más importante de los cinco que comprendía la zona de distensión de cerca de 42.000 kilómetros cuadrados. No cabe

¹ Politólogo y escritor. Profesor universitario en temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, resolución de conflictos y conflicto armado interno. Directivo de las corporaciones Medios para la Paz y Observatorio para la Paz. Actualmente es Director del Capítulo Colombia de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU. darioamp@colnodo.apc.org

² Auspicia: Fundación Ford.

³ Documento presentado en la Conferencia Internacional Paz, Crisis Regional y Política Exterior de Estados Unidos. FLACSO, Santiago, Chile, 28 y 29 de agosto de 2003.

⁴ Entre enero de 1999 y febrero de 2002 se modificaron en siete oportunidades las comisiones gubernamentales para negociar con las FARC-EP; mientras que esa guerrilla mantuvo el mismo equipo negociador. En las comisiones del Gobierno participaron funcionarios públicos, representantes de la Iglesia, de los empresarios, de los partidos políticos y hasta un General de la Policía en retiro.

duda que los atentados del 11-S marcaron el principio del fin de esas negociaciones y que desde ese momento las voces –internas y externas- que se oponían al diálogo se endurecieron y ganaron mayores audiencias.

Para los Estados Unidos las FARC-EP son un grupo terrorista⁵. A esa condición le agregan los calificativos de “asesinos despiadados”, “peligrosos” y “narcotraficantes”. Y para combatir al terrorismo tienen ya una estrategia trazada desde el 14 de febrero último: “La estrategia nacional para combatir el terrorismo se enfoca en llevar la lucha contra los terroristas mismos. Estamos usando todos los elementos de nuestro poderío nacional y de nuestra influencia internacional para atacar las redes del terrorismo; reducir su capacidad de comunicación y de coordinación de planes; aislarlos de sus aliados potenciales y de sí mismos; e identificar y desbaratar sus conspiraciones antes de que puedan atacar. Nuestra nación colabora con cada país comprometido en esta lucha, y continuaremos ayudando a nuestros aliados y amigos a mejorar su capacidad para luchar contra el terrorismo”⁶.

Desde su campaña a la Presidencia de la República, el actual mandatario, Álvaro Uribe Vélez, expresó su decisión de lanzar un combate frontal en contra de las distintas formas de delincuencia organizada. Transcurridos apenas cuatro días de su posesión, expidió los decretos de Conmoción Interior⁷, anunció la formación e incorporación de miles de soldados campesinos, la creación de una amplia red de informantes y el aumento de los efectivos de la Fuerza Pública. En aplicación del Estado de Conmoción creó un nuevo impuesto al patrimonio para financiar la guerra y estableció tres grandes Zonas de Rehabilitación y Consolidación con poderes especiales para la Fuerza Pública.

Todos estos elementos se convirtieron en los pilares de la Política de Defensa y Seguridad Democrática⁸ que en esencia propone recuperar la autoridad para poder superar el conflicto armado interno. De las 68 páginas que constituyen el documento, solamente 8 renglones están dedicados a la búsqueda de la salida política al conflicto armado interno. Señala el Primer Mandatario en la presentación de su Política: “Los colombianos no cederemos ante esa amenaza

⁵ Después de Palestina, Colombia y Pakistán son las dos naciones en el mundo con el mayor número de organizaciones en la lista del Departamento de Estado; de 33 grupos terrorista a nivel mundial, tres (9.1 %) son de Colombia: las FARC-EP, el ELN y las AUC.

⁶ Embajada de los Estados Unidos en Colombia, “La Casa Blanca, Oficina del Secretario de Prensa”, en <http://usembassy.state.gov.colombia>.

⁷ Artículo 213 de la Constitución Política de Colombia.

(El terrorismo. N. de E.). La vamos a derrotar con la colaboración de toda la ciudadanía. El concepto clave aquí es solidaridad. Solidaridad entre los ciudadanos y solidaridad con la Fuerza Pública. Este principio, esencial en el texto de nuestra Constitución, es fundamental para la convivencia, para la creciente consolidación en la integración profunda del pueblo colombiano”.

Sociedad civil y búsqueda de una salida política al conflicto

El Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, realizado el 26 de octubre de 1997, puso el punto más alto en cuanto a participación ciudadana y convocatoria de la sociedad civil. Cerca de diez millones de votos fueron depositados en favor de la solución pacífica al conflicto armado y por el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

Importantes sectores de la sociedad civil, organizados en torno a propuestas de paz, reconciliación, derechos humanos, resolución de conflictos, mujeres, niñez y conflicto armado, desmovilizados, indígenas, gremios de trabajadores y empresariales, propuestas locales y regionales de paz, además de representantes de la Iglesia Católica y de otras Iglesias, se propusieron participar activamente en los procesos de acercamiento y negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP y el Gobierno y el ELN entre 1998 y 2002. Las posibilidades de paz estaban dando cuerpo a una acción más decidida de la sociedad civil. Ya antes organizaciones como Redepaz (Red Nacional de Iniciativas contra la Guerras y por la Paz) habían estado presentes, en forma aún incipiente, en las negociaciones y acuerdos firmados entre 1990 y 1994 que produjeron la desmovilización de cerca de cinco mil guerrilleros.

Distintas iniciativas de paz impulsaron una agenda común en la que se buscaba un acuerdo humanitario con los actores sobre los contenidos del Mandato Ciudadano, la promoción de territorios de paz y la exigencia de una tregua bilateral. El 12 de julio de 1998 se realizó en Alemania la Cumbre de Mainz entre la sociedad civil y voceros del Eln; la reunión produjo el Acuerdo de la Puerta del Cielo que manifiesta: “Reconocer y patrocinar la actuación permanente de la sociedad civil para conseguir la culminación del proceso de paz”⁹. En el Acuerdo de la Puerta del Cielo el Eln asume compromisos claros frente al Derecho Internacional Humanitario y

⁸ Presentada en julio de 2003.

⁹ *Acuerdo de la Puerta del Cielo*, en Legislación de Paz, Programa para la Reinserción, Bogotá, 1998.

por la salida negociada al conflicto armado. Tres meses más tarde, el Gobierno dio inicio formal a las negociaciones con ese grupo y mediante Resolución le reconoció el carácter político¹⁰.

La propuesta central del ELN en el período fue la convocatoria a la Convención Nacional que se desarrollaría en la llamada Zona de Encuentro¹¹ que estaría ubicada en tres municipios de su influencia en el sur del departamento de Bolívar. Los habitantes de esos municipios, se rebelaron en contra de lo acordado entre Gobierno y ELN y bloquearon carreteras y puentes de la región en una protesta que duró varios días. Mientras tanto, el grupo guerrillero sufría continuos ataques por parte de grupos de las AUC que calculaban liquidarlos en menos de un año. En ese ambiente se celebra el encuentro por el Consenso Nacional y por la Paz para Colombia entre miembros del Comando Central del ELN, el Comisionado de Paz, la Comisión de países Amigos y representantes de organizaciones de la sociedad civil en Ginebra (Suiza).

En la mesa de diálogo y negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP se estableció la formación de un Comité Temático Nacional, del cual hacían parte representantes de organizaciones de la sociedad civil, para garantizar unos espacios de participación ciudadana. Tras muchas discusiones y definición de reglamento y metodología para su funcionamiento, en mayo de 2000 se iniciaron las audiencias públicas para tratar en primer lugar los temas de crecimiento económico y generación de empleo. El esquema de participación en las audiencias públicas era bastante *sui generis*, por no decir limitado: delegados de organizaciones sociales tenían derecho a hablar durante apenas cinco minutos para exponer sus tesis. En esas condiciones, bajo la mira de los fusiles guerrilleros, pudieron hacerlo unas mil doscientas personas en el transcurso de ocho meses. De todas maneras no fue el esquema más democrático y participativo... Hay quienes creemos que el esquema de negociación que se ha aplicado en los últimos años en Colombia, particularmente entre Gobierno y FARC-EP, responde más a intereses de elites, en este caso de guerrilla y establecimiento.

El Gobierno y las FARC-EP acordaron la Agenda para una Nueva Colombia, de doce puntos, cuya discusión no pasó del primero de ellos. Ante los reiterados altibajos del proceso, la

¹⁰ Resolución N° 83 del 9 de octubre de 1998.

¹¹ En enero de 2001 el Gobierno y el ELN dieron a conocer un documento que reglamentaba la Zona de Encuentro; el área desmilitarizada comprendía cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de los municipios de Cantagallo, San Pablo y Yondó. Se trató de un extenso texto que establecía el objeto, límites, tiempo de duración, sistemas de verificación y

poca influencia que pudieran tener organizaciones y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil se fue consumiendo. Para el 20 de febrero de 2002, cuando el presidente Pastrana canceló el proceso, el papel de la sociedad civil era muy limitado y su capacidad de convocatoria estaba completamente reducida.

Tanto en el proceso de negociaciones con el ELN como en el que se adelantó con las FARC-EP hubo participación de la Comunidad Internacional. Para el caso del ELN se conformó, el 10 de julio de 2000, la Comisión de Países Amigos que reunía a Francia, Cuba, España, Noruega y Suiza. En el proceso con las FARC-EP se hicieron presentes esos mismos más Canadá, Suecia, México, Venezuela e Italia, agrupados en la Comisión Facilitadora para el Proceso de Paz. Además de esas dos instancias, el Secretario General de Naciones Unidas nombró un Asesor Permanente que aún cumple esas funciones

Cabe anotar que especialmente durante esos cuatro años los grupos de autodefensa o paramilitares aplicaron sus métodos favoritos de acción en contra de la población civil con masacres colectivas, asesinatos selectivos, desapariciones, amenazas, reclutamiento de menores; en muchos de estos casos se ha denunciado la complicidad de elementos de la Fuerza Pública. Entre 1996 y 2001, 68 personas (53 hombres y 15 mujeres) dedicadas a la defensa de los derechos humanos o trabajadores por la paz, fueron asesinados; el 50% de esas muertes fueron atribuidas a grupos paramilitares¹²; otros fueron víctimas de amenazas o atentados y algunos tuvieron que abandonar el país en forma temporal o definitiva.

Las perspectivas en la nueva Administración

El nombramiento de uno de los principales impulsores del Mandato Ciudadano como nuevo Alto Comisionado para la Paz hacía presagiar vientos frescos en cuanto a presencia y participación de la sociedad civil en los temas de las negociaciones con grupos armados ilegales. Sin embargo, las medidas de orden público adoptadas por el Gobierno, la imposibilidad de concretar acercamientos con el ELN o las FARC-EP, además de la propia debilidad del movimiento por la paz, alejaron seriamente esa opción.

otros aspectos, tratando de evitar se cometieran los errores que ya habían sido detectados en la zona de distensión con las FARC-EP al sur del país.

¹² Redepaz, agosto de 2003.

La misma relación con un Gobierno que ha adoptado medidas consideradas por muchos como violatorias a los derechos humanos e infractoras del Derecho Internacional Humanitario, no ha sido fácil y más bien tensa en algunos momentos.

Frente al papel que cumple la comunidad internacional, y particularmente la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales europeas, se ha abierto un nuevo espacio de participación en lo que se denomina la Mesa de Donantes. Este mecanismo, aplicado en los años 2001 y 2002, ha dado cabida a las opiniones de miembros de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales colombianas para contrastar y presentar opiniones diferentes a las voces gubernamentales, en particular sobre el respeto a los derechos humanos y sobre el direccionamiento de recursos económicos que aportarían algunos gobiernos. Al respecto, en uno de sus últimos informes, el International Crisis Group ha señalado: “Los países donantes, incluido Estados Unidos mediante su Iniciativa Andina Antinarcóticos, la UE, las organizaciones internacionales y las instituciones financieras internacionales deben: (a) Incrementar sustancialmente y coordinar mejor la ayuda otorgada a las ONG colombianas, al desarrollo alternativo gubernamental, al desarrollo económico y social comunitario, a los proyectos de fortalecimiento del Estado de derecho; (b) ayudar a Colombia y a otros países andinos a diseñar estrategias de desarrollo rural de más largo plazo orientadas a la reducción de la pobreza y proveer recursos para implementar esas estrategias”¹³.

A manera de conclusiones

- 1.- La posibilidad de una negociación entre el Gobierno actual y las FARC-EP o el ELN, es bastante lejana. El presidente Uribe privilegia la salida militar para alcanzar la derrota o el debilitamiento de los grupos guerrilleros y llevarlos a una mesa donde se acordaría la rendición.
- 2.- La comunidad internacional está de hecho involucrada en el conflicto armado colombiano, en mayor o menor grado. Incluso, hoy toma fuerza la posible presencia de Boinas Azules de Naciones Unidas que podrían verificar el proceso que el Gobierno adelanta con grupos de autodefensas o paramilitares. Este nuevo ingrediente complicaría aún más el conflicto.
- 3.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos internacionales y nacionales dan cuenta de la grave crisis humanitaria que se vive en

Colombia y esperan que el Gobierno nacional cumpla con las recomendaciones que se han hecho para mejorar la situación.

4.- En esos escenarios, el margen de maniobra de sectores de la sociedad civil es bastante limitado. Sin embargo, está en marcha un proceso de reflexión para ampliar espacios de organización y de participación. Existe la necesidad y la conciencia de articular e identificar estrategias conjuntas entre organizaciones de la sociedad civil colombiana y organizaciones internacionales, en particular de Europa para influir sobre gobiernos y organismos internacionales en pro de la cooperación y la paz en Colombia.

¹³ Internacional Crisis Group, Colombia y sus vecinos: los tentáculos de la inestabilidad, 8 de abril de 2003.



José Miguel Vivanco
Human Right Watch
Washington

Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Estrategia Global Contra el Terrorismo

José Miguel Vivanco
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
San José, Costa Rica 27 de junio de 2003

En septiembre se cumplirán dos años de la cruzada internacional contra el terrorismo liderada por los EE.UU. No cabe duda que el terrorismo existe y que efectivamente constituye una de las amenazas más serias y graves en contra de la seguridad de todos. El éxito de este esfuerzo, sin embargo, no puede ser medido en función de victorias militares o policiales de corto plazo. Es preciso que la política diseñada para combatirlo pueda sostener su coherencia y legitimidad en el largo plazo. Aquí yace el principal desafío: ¿Cómo desarrollar una política global, con credibilidad y respaldo de la opinión pública y que además sea eficaz para combatir este fenómeno?

Hasta ahora todo demuestra que éstas interrogantes no han formado parte del cuestionario que las máximas autoridades del gobierno del Presidente Bush debieron haber respondido antes de

¹ Auspicia. Fundación Ford.

avanzar en la consecución de esta causa que, desde luego es legítima, pero cuyo éxito depende de la cooperación eficaz del resto del mundo, es decir de un enfoque multilateral.

Recordemos que apenas se produjeron los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, la reacción universal fue de condena a estos hechos atroces –que califican como un crimen de lesa humanidad– incluyendo múltiples expresiones de solidaridad hacia los EE.UU. Sin embargo, este apoyo se desvaneció en corto tiempo. ¿Cómo es posible que los EE.UU. hayan perdido tan rápidamente esa calidad de víctima y, por el contrario, hayan pasado a ser vistos como una seria amenaza –casi tanto como el propio terrorismo– para la paz y la seguridad mundial?

Creo que la respuesta se encuentra en la actitud arrogante y de desprecio de la actual administración norteamericana frente a las reglas del juego del sistema internacional. Lo peor es que en esto el gobierno de Bush no está solo. El impacto que el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono tuvo en la opinión pública fue tal, que desde esa fecha, se ha generado un apoyo abrumador y sostenido en favor de la “guerra contra el terrorismo” sin fin y a cualquier precio. Los americanos, en su gran mayoría –a pesar de ocasionales pronunciamientos de jueces federales– casi ni se inmutan frente a las denuncias de abusos de poder o excesos cometidos contra los arbitrariamente detenidos en Guantánamo; el uso de la fuerza, primero en Afganistán y luego en Irak, es mayoritariamente considerado un éxito; a pocos les importa el respeto por el derecho internacional incluyendo los Convenios de Ginebra y la Carta de la ONU.

Es un hecho que el balance entre libertad y seguridad se ha perdido claramente en detrimento de la primera. El hilo conductor de la política exterior de este gobierno está dominado por la lucha pro-activa y unilateral contra el “eje del mal”, sentando las bases de un nuevo orden mundial sin reales contrapesos políticos o jurídicos a la superpotencia. Asimismo este gobierno se ha propuesto atrofiar a la Corte Penal Internacional o, en todo caso, garantizar un doble estándar en beneficio de sus ciudadanos. Esto explica, además, el surgimiento de un cada vez más generalizado sentimiento anti-americano en el mundo.

Desde luego, hay que partir de la premisa que la seguridad es un valor jurídico y ético que debe ser eficazmente garantizado por todo estado democrático de derecho. Hasta ahora ha sido muy

difícil consensuar, a nivel internacional, una definición de terrorismo. No obstante, es claro que este crimen se caracteriza por un ataque deliberado, brutal y usualmente indiscriminado contra civiles, normalmente en nombre de un objetivo político, que legitima el uso de cualquier medio y tiene capacidad para desestabilizar a un estado. Este tipo de crimen repugna a la causa de los derechos humanos. Quienes hacemos esfuerzos por la defensa de derechos fundamentales tenemos un interés directo en el éxito de las políticas contra el terrorismo.

Uno de los principios básicos es que el estado no puede combatir este fenómeno recurriendo a las prácticas propias del terror. Es decir, no puede subordinar el respeto por los derechos humanos al alcance de ciertos objetivos –por legítimos que parezcan– pues estaría aplicando la misma lógica utilizada por el terrorismo. Por el contrario, debe hacer esfuerzos reales para asegurar que la política contra el terrorismo incluya el respeto por los derechos humanos como parte de su ecuación de seguridad.

Una tentación peligrosa es creer que los derechos humanos son un obstáculo para desarrollar una política eficaz contra el terrorismo. En este sentido la clave no es tanto la condena al terrorismo (condición *sine qua non*) sino el compromiso explícito de las autoridades de enfrentarlo recurriendo a métodos, tanto jurídicos como prácticos, aceptables en una sociedad democrática. El estado debe preservar su superioridad moral frente a los grupos que practican el terror y por ello está en la obligación de actuar dentro del marco jurídico establecido en las Convenciones sobre Derecho Internacional Humanitario y tratados de Derechos Humanos.

En gran medida de esto dependerá que la población respalde activamente esta lucha como una causa propia. Este apoyo es de vital importancia especialmente en países donde reside el terrorismo. Si, por el contrario, la población percibe que la política y/o la práctica adoptada por las autoridades es la represión pura y simple por fuera del estado de derecho; o si es evidente que el estado está invocando esta razón como una excusa para perseguir pacíficas manifestaciones de la disidencia o actividades de documentación de abusos, el respaldo de la población a este esfuerzo, tarde o temprano terminará por evaporarse.

La superioridad moral del estado frente a la criminalidad exige el pleno respeto por bienes jurídicos fundamentales como el respeto por el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, la prohibición de las detenciones sin fórmula de juicio y el rechazo explícito a la tortura. La tortura, tanto psicológica como física, es una práctica que denigra al estado que la practica, pues además de considerarse un crimen de lesa humanidad, es ineficaz si se quiere obtener información confiable. El estado que la utiliza se vale de la misma lógica del terrorismo.

Sobre estas bases la comunidad internacional, a través de sus órganos, debe ser capaz de desarrollar un enfoque global para combatir el terror, lo cual entre otras cosas, requiere ajustar la legislación interna para mejorar la cooperación judicial, policial y de inteligencia. Para no caer en la trampa de recortar derechos y libertades –buscando una falsa idea de seguridad que normalmente se traduce en abusos oficiales– este proceso deberá ceñirse a normas jurídicas que ya tienen carácter y alcance universal como son las que protegen los derechos humanos.

Por último, esta enorme tarea exige desarrollar también una visión estratégica que la justifique. No basta con fundar este esfuerzo en una reacción motivada en el miedo. Es preciso que la comunidad internacional actúe con la convicción positiva que se está luchando para asegurar una convivencia civilizada y tolerante fundada en un orden jurídico de respeto por las libertades fundamentales de todos.



Grupo C
José Miguel Vivanco.
Human Rights Watch

**Conferencia Internacional
Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos**

FLACSO- CHILE¹
Santiago 28 y 29 de agosto 2003

Negociaciones con Grupos Irregulares Armados

Conceptos Generales:

1. En principio respaldo las negociaciones entre gobiernos y grupos irregulares armados para lograr la desmovilización de combatientes siempre y cuando se respeten las normas fundamentales de la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto.
2. Tampoco me opongo a las amnistías ni a los indultos por rebelión, sedición u otros crímenes contra la seguridad del estado. Las prácticas adoptadas por muchos países en procesos de negociación de conflictos son favorables a este tipo de amnistías.
3. Objeto, en cambio, las amnistías o indultos a favor de personas responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Se trata de graves abusos contra individuos que el estado no tiene derecho a perdonar y merecen una condena universal,

¹ Auspicio: Fundación Ford.

independientemente de las fronteras o las condiciones políticas internas. Un conjunto cada vez mayor de tratados y leyes internacionales prohíben a los estados la concesión de amnistías por este tipo de atrocidades.

4. También existen poderosos argumentos prácticos en contra de las amnistías generales. Su contribución a la paz es ilusoria debido a que al debilitar el estado de derecho, fomentan la persistencia de la violencia.

El Caso Colombiano

1. En el caso de Colombia, la historia es una cruda ilustración de este último punto. Las reiteradas amnistías dictadas en el pasado han propiciado un agravamiento del conflicto con aumento en el número de víctimas, sobre todo civiles, y el empleo de tácticas cada vez más brutales por parte de los grupos armados.
2. Cualquier acuerdo que se alcance entre el gobierno del Presidente Alvaro Uribe y los paramilitares será un modelo para futuras negociaciones con la guerrilla. Si en los hechos se concede impunidad a los paramilitares que directamente cometieron u ordenaron la comisión de atrocidades, los guerrilleros podrán reclamar el mismo tratamiento por crímenes pasados. Las guerrillas, además, tendrán la seguridad de que pueden seguir cometiendo todo tipo de abusos y luego insistir en que estos crímenes sean perdonados.
3. Colombia tiene una historia particular, tal vez el país con el mayor número de negociaciones fracasadas. El ejemplo más reciente fueron los diálogos entre el Presidente Pastrana y la guerrilla. Lo cierto es que el proceso nunca estuvo maduro para negociaciones. Sin embargo no cabe duda que la carencia de una estrategia coherente y la incapacidad del gobierno de influir en la conducta de la guerrilla, exigiendo justicia y rendición de cuentas para disuadir la comisión de abusos, contribuyeron a desprestigiar este proceso.

4. El gobierno del Presidente Uribe propone un programa de “reparaciones sociales” según el cual los responsables de atrocidades, aunque serían procesados y condenados, no cumplirían sus penas en prisión y en su lugar pagarían con su patrimonio como compensación por el daño social que han causado. De esta manera, el gobierno promete que los abusos no quedarán en la impunidad, sin embargo también se compromete a que los criminales no pasen ni un solo día en prisión.
5. Es posible –y probablemente necesario– ofrecer una reducción de las condenas u otros beneficios judiciales a los paramilitares de bajo rango que no ordenaron ni participaron directamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad, si colaboran con la justicia. En el momento de dictar sentencia, se puede considerar como circunstancia atenuante el hecho de que un combatiente actúe cumpliendo órdenes o haya cooperado con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Para que un combatiente paramilitar pueda obtener una reducción de la condena, su cooperación debe ser plena y verificable.

El Rol de la Comunidad Internacional en el Conflicto Colombiano

1. **Estados Unidos.** Sin duda alguna es el actor internacional con mayor influencia en el conflicto colombiano, no sólo por los enormes recursos financieros que aporta a Colombia sino por su decisión de involucrarse derechamente en materias de seguridad. En la medida en que las relaciones diplomáticas y la ayuda militar estén rigurosamente condicionadas a progresos tangibles, graduales y sostenidos en derechos humanos EE.UU. puede jugar un rol muy positivo en el conflicto colombiano. Este condicionamiento en derechos humanos permite además la instauración de una fiscalización periódica que obliga a los agentes del Estado a mejorar su conducta o a desvincularse de grupos paramilitares. Es también importante el hecho de que en las próximas certificaciones el porcentaje de ayuda militar condicionado a derechos humanos se redujo del 100% al 25%, incrementando las posibilidades de una evaluación más

honesta del record de las Fuerzas de Seguridad colombianas, por parte de los EE.UU. Por último el hecho que el Departamento de Estado haya calificado a los tres grupos irregulares armados colombianos de terroristas contribuye a despolitizar el conflicto, haciendo mucho más difícil la justificación de abusos.

2. **Unión Europea.** Ha jugado un papel muy destacado en el apoyo a la sociedad civil y en la defensa de los valores democráticos y el estado de derecho en Colombia. Asimismo, logró desarrollar una comunicación muy fluida con las guerrillas, especialmente durante el gobierno de Pastrana, pero desgraciadamente ello no se tradujo en mejoras en su record. Podría tener mas influencia si también apoyara las iniciativas de orden público (militares y policía) obviamente sujetas a rigurosas condiciones en derechos humanos.
3. **Alto Comisionado Derechos Humanos de la ONU y Representante del Secretario General de la ONU.** El Alto Comisionado ha desempeñado una labor extraordinaria *in situ* investigando a todos los grupos por igual produciendo informes muy útiles y balanceados. El Representante del Secretario General, por su parte, también ha cumplido un papel muy importante en el proceso de negociaciones entre el gobierno y las FARC.



Grupo C

Ana Yancy Espinoza

Fundación Arias

Conferencia Internacional

Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos

FLACSO- CHILE¹

Santiago 28 y 29 de agosto 2003

La sociedad civil, algunas consideraciones

Desde el fin de la Guerra Fría el mayor antagonismo ideológico se ha dirimido, pero proliferan conflictos armados dentro de los Estados por el reclamo de derechos, de reivindicaciones y oportunidades, la disputa de recursos y materias primas. Ello indica que las causas estructurales de los conflictos dejan de estar en un segundo plano, asumen el protagonismo la pobreza, el hambre, la falta de participación y la exclusión. Las asimetrías se llegan a manifestar a través de conflictos raciales, religiosos, étnicos, entre otros, que convergen en un triste lugar común: enfrentamientos violentos y producción incesante de víctimas.

Es indiscutible que las condiciones del sistema internacional se han modificado, el alcance de tales cambios permite que se valore al individuo y sus necesidades, entonces la población se visibiliza *per se* y no “*en función de*”. Esto remite a la concepción de la seguridad humana, de la reivindicación del ser humano y el compromiso de las instituciones internacionales por garantizar que se observe esta condición. Nunca antes había estado tan claro que el fin último de los procesos políticos, económicos y sociales es el ser humano. Solo se espera que los seres humanos no continúen siendo postergados en función de cualquier agenda aleatoria y excluyente. Mientras la seguridad humana

vuelve los ojos a las causas estructurales de los conflictos, la labor estatal en muchos países tiende más a hacer tratamientos paliativos que a erradicar los problemas desde su raíz.

Pocos son los milagros económicos, las utopías políticas sostenibles, o las soluciones concertadas que se alejen de los juegos de suma cero donde todas las partes se sientan representadas y las soluciones constituyan un proceso de construcción colectiva. Aquí se inserta la labor que la sociedad civil puede desempeñar: aprovechar los procesos de apertura democrática para ampliar los espacios de participación y coadyuvar en el desarrollo de una cultura con procedimientos pautados que permita abordar y resolver las tensiones. Al ser más heterogénea y flexible realiza gestiones en áreas donde no se reconoce la presencia de los actores que tradicionalmente han servido de interlocutores.

La labor de la sociedad civil es altamente pedagógica. En primer lugar, ayuda a crear las condiciones para avanzar hacia una nueva forma de gobierno democrático, haciendo posible la gobernabilidad. Y, desde esa perspectiva, genera una cultura de participación que apunte a compartir la responsabilidad de la construcción de la sociedad, del régimen político, el compromiso de la propuesta y de la búsqueda de soluciones conjuntas, y no sólo la crítica o la indiferencia.

La sociedad civil representa a aquellos que no tienen presencia física en la toma de decisiones, plantea sus preocupaciones y propone soluciones. Pero su instrumento de acceso es la incidencia, a través de ella promueve procesos y soluciones que sean representativos de las necesidades sociales, por ello debe insistir en educar y generar espacios propicios para la incidencia y el intercambio abierto. Por supuesto, su labor también incluye sensibilizar y concientizar a los miembros de la colectividad que muchas veces se auto-conciben como ajenos, aislados y externos a los procesos. La sociedad civil apela a su carácter colectivo, como miembros de un grupo o sector más amplio y no sólo como individuos, y desde un acercamiento más sistemático apela a la solidaridad en pos de una mejor calidad de vida.

El papel que la sociedad civil puede desempeñar en la resolución de conflictos se elabora en torno a tres estadios específicos: la prevención, el conflicto y en el post-conflicto.

¹ Auspicio: Fundación Ford.

La prevención: pone mucho énfasis en los procesos que tienden a la resolución alternativa de conflictos, que apoyan los procesos de negociación y que tienen como orientación el diálogo, la tolerancia, *la convivencia a pesar de...* Todos ellos enfocan como estrategias la sensibilización, la capacitación, el entrenamiento y multiplicación de experiencias.

Crear y aprovechar los espacios de participación ayuda a ventilar el conflicto y fortalece la cultura democrática. La coordinación y la colaboración son imprescindibles para evitar la escalada de los conflictos, pero bien, lidiar con causas de índole estructural, como la pobreza, remiten al manejo de procesos integrales que, difícilmente, pueden ser abordados y resueltos desde la sociedad civil, en este sentido es más bien visualizada como un acompañante.

Todas las áreas son importantes, pero las que pueden tener mayor impacto tienen que ver con los procesos de educación formal e informal para avanzar hacia la creación de una cultura que pondere el diálogo y la negociación.

El conflicto: el nivel que aborda las múltiples manifestaciones del conflicto y su inevitabilidad, generalmente lleva a la combinación de medidas paliativas y procesos temporales, pero ameritan la transición hacia un proceso de largo plazo y de carácter sostenible. Los programas de educación siempre ayudan a reconstruir vínculos, el tejido social que fue dañado por la inminencia de la disputa. Cuando hay enfrentamiento armado es de suma importancia la creación o reconstrucción de institucionalidad. Los aspectos de cumplimiento de la justicia son sumamente necesarios. La impunidad socava la confianza y promueve la inestabilidad, predomina el resentimiento porque todos, de alguna forma, han sufrido en el enfrentamiento.

Sin embargo, el trabajo a este nivel muchas veces implica grandes riesgos para las organizaciones de la sociedad civil, es una etapa muy sensible puesto que por lo general, predomina un alto grado de anarquía y no se ha restituido la institucionalidad.

No obstante, el enfoque inicial debe ir dirigido a garantizar las necesidades básicas, alimento, vestido, vivienda; en forma consecuente el trabajo, éste va a depender de que existan condiciones objetivas que garanticen la seguridad a la vida, a la

locomoción, etc. La tarea de reconciliar a las partes en conflicto y educar para la prevención, son simultáneas en esta etapa.

El Post-conflicto: en esta etapa el mayor esfuerzo se pone en la reconstrucción en todos los ámbitos: el desarrollo económico-social, la garantía de la seguridad, educar para la convivencia y prevenir futuros conflictos. Se propician procesos de largo plazo que dependen de su implementación y, por supuesto, ello requiere de voluntad política y compromiso. El diálogo es una condición indispensable, deben aprovecharse las instancias para construir o restablecer la confianza y avanzar hacia procesos permanentes que reflejen la multiplicidad de intereses como una propuesta colectiva. Desde acá la gestión de la sociedad civil puede aportar mucho en un medio más estable y contribuir al cambio efectivo.

Entre las labores específicas, que la sociedad civil puede realizar, se identifican la realización de diagnósticos, análisis, evaluaciones. El monitoreo de procesos, el cumplimiento de los acuerdos, la canalización de demandas, la sensibilización y concientización de la población y de la comunidad internacional; la educación hacia la población en general y hacia las agencias tomadoras de decisiones en particular constituye otro aporte que este sector puede brindar. Pero todas estas funciones cobran sentido en la creación de una cultura de participación y de responsabilidad compartida.

En la región centroamericana se ha producido un incremento notable de la cantidad de organizaciones de la sociedad civil, sin embargo no todas las áreas tienen la misma fuerza de coordinación y ni la misma presencia. Es decir, los sectores más relacionados con los derechos humanos en general: género, niñez, entre otros y los que privilegian la protección del medio ambiente se muestran mas pujantes y visibles.

Otras áreas, como aquellas más bien vinculadas a la seguridad, como por ejemplo la proliferación de armas, sigue siendo de participación restringida. El área de seguridad ha sido asimilada como de exclusividad del Estado, se ha desarrollado un mayor esfuerzo en la realización de aportes académicos pero, la participación de la sociedad civil en este ámbito sigue siendo muy conservadora.

En muchos aspectos la sociedad civil y las instituciones estatales de la región se perciben mutuamente como opuestos y rivales y, por temor al ataque, se han negado

espacios de colaboración en áreas donde es posible, lo que restringe las opciones de trabajo conjunto. Esta impresión sólo podrá ser modificada cuando existan más espacios de interacción y mecanismos que faciliten el manejo de las tensiones. Además, muchas veces se teme que estas “alianzas” limiten la independencia de la sociedad civil y conlleven a la consecuente pérdida de legitimidad.

Se percibe, además, un debilitamiento de la sostenibilidad de las organizaciones, puesto que la mayoría dependen de recursos externos para operar: Este fenómeno ha sido potenciado, en parte, porque Centroamérica ya no concita el interés de la comunidad internacional con la misma fuerza que hace algunos años atrás, y también porque los ejes temáticos de la comunidad internacional también se han modificado. Ello introduce el elemento de la competitividad entre las organizaciones y una razón más para la desarticulación.

Asimismo, en algunos lugares y por motivos más bien de método, conceptualización y filosofía, persiste un alto grado de fragmentación entre los integrantes de la sociedad civil y por ende sus espacios de igual forma se muestran desarticulados, lo que plantea un medio difusa y a veces esporádico. Quizá el mayor reto reside en la consecución de liderazgo en torno a temas globales, que tienen un alto impacto en todos los sectores pero que no se reconocen como directamente vinculantes, lo que delata la sectorialización de los procesos y la recurrencia del coyunturalismo.

La sociedad civil puede y debe educar para la participación organizada y responsable, para avanzar hacia una nueva modalidad de interacción, a diversos niveles, con el Estado y otros actores; debe ubicarse en posición de proponer soluciones y de realizar auditorías sobre la gestión de otros actores, como el Estado, el gobierno local, etc. Cada día adquiere más legitimidad y posee el aval de la comunidad internacional, por lo cual se encuentra en una situación de privilegio, es presentada como un actor más en la compleja arena de las decisiones políticas.

Peace, regional crisis and U.S. foreign policy

Regional Report: Latin America



© 2004, FLACSO. Claudio Fuentes, N° 138.966

REGIONAL REPORT

General Coordinator: Francisco Rojas Aravena

Regional Report Coordinator: Claudio Fuentes S.

Assistants: David Álvarez
Natalia Escobar
Claudia Fuentes
Carlos Vergara
Andrés Villar

Design and production: Marcela Zamorano

Webmaster: Paula Pardo

Translator: Robert Barros

The opinions presented in this work, as well as the analyses and interpretations that it contains, are the exclusive responsibility of its authors and do not necessarily reflect the points of view of FLACSO nor of the institutions that it is associated with.

This publication is one of the results of activities developed within the area of research and diffusion of FLACSO-Chile. This activities are carried out with the support of the Ford Foundation.

No part of this document, including the cover design, may be reproduced, transmitted, or stored in any way or by any means, whether electronic, mechanical, chemical, optical, a recording or photocopy, without the authorization of FLACSO.

Table of Contents

Introduction	5
I. The new context of international security	7
II. Latin America, a peaceful but vulnerable region	13
III. Regional crisis and conflict resolution	15
IV. Civil society and the promotion of peace in the hemisphere	21
V. Looking towards the future: civil society, peace, and regional crisis	29
Boxes	
Box 1. Protection of civil liberties in the United States. The role of NGOs	9
Box 2. U.S. military assistance to Latin America	11
Box 3. Experiences of multilateral conflict resolution in Latin America	14
Box 4. Colombia: Trends in a regional conflict	17
Box 5. Guatemala: A vulnerable country	18
Box 6. Haiti and Bolivia: Highly vulnerable countries	20
Box 7. A successful experience of civil action in an area of urban violence	28
Box 8. Intervention of Minister of Defense of Chile Michelle Bachelet	28
Box 9. Working groups: Summary of the discussion	32
Appendices	
Conference Program	34
Conference Participants	36
Documents	39

Introduction

On August 28-29, 2003, with the support of the Ford Foundation, the *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*, FLACSO-Chile (Latin American Faculty of the Social Sciences) organized the International Conference: Peace, Regional Crisis and U.S. Foreign Policy. The conference brought together over one hundred representatives of civil society, multilateral organizations and governments, as well as academics from eighteen American and European countries. Especially invited were representatives of civil society organizations from the hemisphere discuss the impact of the new international context, recent tendencies in U.S. foreign policy and the potential impact of these trends on the former whereby future conflicts are resolved.

The central objectives of the meeting were: to evaluate the role of multilateral instances in the resolution of conflicts given the present international context; to take account of the problems and alternatives for a peaceful resolution of conflicts in Latin America and the Caribbean; and to debate choices facing the development of a hemispheric peace agenda. In this framework, participants sought to evaluate and diagnose the effects of the present U.S. foreign policy. The recently manifest trend towards resolving conflicts by military means has increased uncertainty about the effects that this tendency may unleash in different regions. It is necessary to develop an informed debate about the changes that have occurred in the world and in the hemisphere, which includes an analysis of both the region's vulnerabilities as well as opportunities for cooperation. The conference opened up a space for the interchange of ideas and the discussion of actions that civil society actors in the region may develop in regard to a pro-peace agenda.

The organizers of the conference established a three-stage working methodology. At the first stage, representatives of civil society were asked to respond to a questionnaire regarding matters related with: (a) the role of multilateral action in the resolution of conflicts; (b) national experiences with peaceful conflict resolution; and (c) the role of organized civil society in the promotion of a pro-peace agenda. As a result of this stage, twenty-six works were received which served as the basis for the debate effected at the following stage. The second stage consisted of a one and a half day international conference which combined presentations by specialists invited from the hemisphere and Europe, as well as the organization of three working groups. These discussions provided the basis for the formulation of a list of policy and action recommendations that might be put into effect in the short and medium terms.

The third stage consisted in the elaboration of this report. The report constitutes a prospective analysis drawing upon the themes that were covered at the conference. Our objectives is to disseminate the report as widely as possible with the goal of promoting a broad debate concerning: the new international context; the risks, threat, and vulnerabilities that exist in the region; and the role open to civil society in the promotion of a peaceful resolution of conflicts at the local, national, and international levels.

In the following pages we present the principle results of the reflection expressed in the course of the debate and in the papers presented at the conference. The organizers of the conference assume full responsibility for this summary.

The coordinators of this work especially thank each of the persons who actively participated in the presentation of documents and in the debates on the points that are reflected in these pages. We hope that this material will serve to enrich efforts in other regions of the world to promote the same ends. We consider the opening up of spaces for reflection, coordinating initiatives, and the promotion of an agenda for peace in the world to be vitally important. We hope that this work will be a modest, yet significant, contribution in this direction.

Francisco Rojas Aravena
Director FLACSO-Chile

Claudio Fuentes
Project Coordinator

I. The new context of international security

The beginning of the new millennium coincided with an important transformation in international relations in the area of security. These changes are associated with, first, a change in the U.S. strategy of containment beginning in the year 2000; second, the recognition that international terrorism is a global threat; and, third, the explicit emergence of tensions among the principal world powers in regards to how to confront the new challenges of international security.

It is likely that these three phenomena affect the hemisphere in different ways, including an aggravation of conflicts, the militarization of how controversies are solved, and a lesser emphasis on negotiated and multilateral resolution of these conflicts.

The United States. New tendencies in foreign policy

A first significant event was the change in the foreign policy positions of the United States that began with George W. Bush's arrival in the White House, a change which accelerated in the aftermath of the September 11, 2001 attack.

Historically, U.S. foreign policy has been organized around two objectives: on the one hand, to promote the economic well-being and security of the U.S. population both within the country and abroad; and, on the other hand, to assure the defense of U.S. strategic interests. With the end of the East-West conflict, the United States adopted the promotion of democracy as a priority insofar as the government maintained that

democracy and free markets were two mutually reinforcing phenomena. Additionally, Bill Clinton's government made it a priority to cooperate with the principle centers of power (Europe, Japan, China, and Russia) in order to resolve international economic and security crises. The Bush administration redefined some of the assumptions of the preceding government. These changes have had consequences not only for foreign policy; they have also produced important transformations in the domestic realm (see Box 1).

The challenges of multilateralism

José Miguel Insulza, Vice President of the Republic of Chile.

"The present transformations of the international system are as important as the changes that occurred during the late 1980s with the advent of globalization. The attacks upon the Twin Towers and the capital of the United States were fundamental for reconfiguring international politics. Furthermore, we live in a world in which global political themes acquire ever greater importance in a context of high intra- and extra-national inequality."

"It is in this context that multilateral institutions must be strengthened. Chile, a relatively small country in terms of its population and market, confronts the dilemma that in order to improve its living conditions, it must insert itself in the world. Simply put, the country cannot remain outside global realities."

"Nevertheless, we know that the mode of insertion in multilateral authorities favors the great powers. If the Security Council of the United Nations did not adopt a resolution prior to the war against Iraq it was because the countries that make up the council were not willing to give their vote, a situation which had never before occurred within the institution and which demonstrates that the international system is in a restructuring stage. Thus, the answer to the dilemma of how to participate with a lack of

[Continue in the next page](#)

power is then to integrate, to broaden globalization, and to participate with the recourses that are available.”

“But this integration should not only be economic; countries should also integrate themselves politically in order to create international regimes that allow countries not only to check the position of the great powers, but also to formulate conditions that allow the medium countries a seat of importance in the international system.”

Augusto Varas Fernández, Representative of the Ford Foundation for the Andean Region and the Southern Cone.

“Philanthropic institutions have a triple responsibility: before taxpayers who pay their taxes; before governments that allow tax exemptions; and before recipients who should receive support on objective bases for ends of social welfare, not private welfare nor profit. With this responsibility as a premise, we observe today that peace is one of the principal public goods threatened in the Latin American region. In a region where deaths resulting from political violence produce appalling statistics, advocacy of the rule of law and upholding the force of international humanitarian law, while clarifying the responsibility of all of the actors involved, is an imperative duty that the Ford Foundation has not and will not stand apart from.”

“As Susan V. Berresford, the president of the Ford Foundation, notes, ‘we believe that the best way to confront this challenge is to promote the initiative of those who live alongside the problems; to promote collaboration among NGOs, the government, and the private sector; to assure participation at all levels of society, of men and women, of diverse groups and communities. In accordance with our experience, these activities help to construct mutual understanding, develop excellence, and permit people to better their lives and communities.’ For these reasons, one of the priorities presently established by the Ford Foundation in Latin America is the prevention and peaceful solution of conflicts in the region. Only the joint action of politicians, businessmen, academics, governments, social leaders, and human rights activists may lead us closer to peace and assure that peace is enduring.”

Francisco Rojas Aravena, Director of FLACSO-Chile

“This conference brings us together to analyze this new global context, to discuss the role of multilateral organisms in the resolution of controversies, and even more importantly, to debate how strategies for the promotion of a pro-peace agenda in the hemisphere can be imagined from civil society. Today, more than ever, the international context is everyday effecting our lives.”

“The intensification of fumigation in Colombia has stimulated the cultivation of coca in Bolivia and Peru, which surely will increase narcotics trafficking in Argen-

In regards to international policy, the Bush administration adopted a critical stance towards China and Russia, viewing them as “strategic competitors” rather than “strategic allies” as they had been considered by the preceding Democratic government. Additionally, the Bush administration decided to withdraw from a number of international agreements regarding arms proliferation and the prosecution of officials for crimes against humanity.

The September 11, 2001 terrorist attacks contributed to reinforcing the strategic foreign policy postures already noted. These positions were made explicit in The National Security Strategy of the United States of America (September 2002) and the National Strategy for Combating Global Terrorism (February 2003).

The new strategy of national security defined three threats that the United States must be prepared to face: international terrorism, weapons of mass destruction, and the existence of “rogue states” that aspire to threaten the international system by acquiring and using weapons of mass destruction. Although few people dispute the existence and seriousness of these threats, problems arise when we analyze the means and strategies that the United States has selected to confront them. Three axes define U.S. policy options: a foreign policy agenda centered on security themes, the fostering of flexible coalitions, and the promotion of preventive actions to confront these threats.

FOREIGN POLICY AND SECURITY. The September 11, 2001 attack reordered the priorities of the first world power, which established an agenda that placed security issues at the center of its concerns. One of the first trends that arises with this new ranking of priorities is the United State's conditioning of economic and military aid upon support from the

Continue in the next page

tina, Brazil, Chile and Paraguay. This is only one example of the complex interdependencies that we presently experience on the continent. Our research demonstrates that governments in the region have reacted in a fragmentary manner to the new challenges imposed by the new international context. Today more than ever concerted, coordinated, and proactive actions are needed. We need clear leadership from our governments that promotes a cooperative agenda in a hemisphere that has much experience in peacefully resolving conflicts."

"Civil society can and must play a fundamental role both in monitoring the actions of their governments, as well as in the promotion of specific central themes in the international realm. Presently, we need actors who are capable of alerting the citizenry, of developing imaginative proposals, and of promoting solutions for the complex problems that the region faces."

developing countries for U.S. strategic objectives in the area of security and strategic questions.

This conditioning is the source of other fears of the developing countries. These concerns refer to the increased bent towards using military means as the foremost and sole method of resolving international conflicts. This trend reduces the room for maneuver of those states that seek non-armed solutions to complex problems such as drug trafficking and even terrorism itself. The White House position that you "don't negotiate with terrorists" poses a serious dilemma for the Colombian government, for example, since a non-negotiated solution in the country does not appear possible in the short term.

FLEXIBLE COALITIONS VS. MULTILATERAL INSTITUTIONS. The Bush government's principal strategy for achieving its security objectives involves the construction of flexible coalitions, that is, ad hoc alliances that allow the United States to consolidate its international policies and give them some form of legitimacy in the short term, even though these policies are rejected by the principal international actors and institutions.

The Bush government has emphasized a new type of world leadership. The construction of alliances could not be carried out through the traditional international organisms (whether they be NATO or the United Nations) but through alliances that adequately respond to the changes in U.S. policy and responses to the post September 11, 2001 world.

PREVENTIVE WAR. The new strategy of projecting U.S. global power maintains that the concept of containment worked well in a world with two superpowers and that, in this context, the balance of powers was maintained in so far as both superpowers were capable of responding immediately before an attack with weapons of mass destruction. Nevertheless, in the United States' judgment in the new context "rogue states" and terrorist groups are willing to use any means available to them to effect the international system, including harming civilian populations and violating the fundamental concepts of traditional war.

Box 1 Protection of civil rights in the United States. The role of NGOs

After two years of 9/11/01, measures taken by the Bush administration has addressed national security concerns over the protection of basic civil rights, as the Patriot Act shows. Such bill was passed by Congress few months after 11/9. According to the American Civil Liberties Union (ACLU) this Act has had four consequences:

a) Increasing secret trials. Few days after the 2001 terrorist attack, the government detained more than a thousand people, mostly immigrants from Arab and South East countries. The Department of Justice denied providing the identity of detainees and decided to maintain prosecutions in secret. Many immigrants were arrested for months without legal charges. Most detainees were not connected to terrorist groups.

Continue in the next page

b) Limits to rights of privacy. Under the new legislation, the FBI can obtain a wide range of private information from citizens including financial records, health records, hotel receipts, library books checkout records, etc. Additionally, the government has developed programs to gather and cross check information.

c) Weakening of due process. The U.S. government has weakened rules of due process as it has detained citizens that are classified as “war enemies”. This includes the prosecution of American citizens without having access to a lawyer. On the other hand, more than six hundred non-American citizens were arrested and held in the Guantanamo naval base charged of being related to terrorist activities. The U.S. has not either made charges against them or recognized them as prisoners of war as the Geneva Convention states.

d) Erosion of balance of power. The Bush administration has attempted to limit the power of Congress and the judiciary to control Executive decisions. The government has argued reasons of national security to avoid being subject of accountability by the other two branches of the government.

The main non-governmental organizations, and mainly ACLU, has developed several strategies to cope with the government's initiatives that undermine civil liberties.

In terms of judicial strategies, the ACLU has contested the government's practices, claiming the need for due process. The ACLU has obtained some favorable outcomes. Moreover, the ACLU has played an important role in organizing educational campaigns that include the organization of public meetings, workshops and the use of mass media to transmit a message that the organizations has defined as “security with freedom.”

As a result of this campaign, 152 communities of 27 states in the U.S. have promulgated local resolutions supporting the notion of “security with freedom.” Additionally, organizations affiliated to ACLU have sent letters to Congress protesting against the measures that are undermining citizens' rights. One of the main effects of ACLU's strategy was the rejection of Congress at the beginning of 2003 to approve fundings for the full information act promoted by the U.S. Department of Defense.

Given that the risk of waiting is higher than that of attack, the new U.S. strategy maintains that anticipatory measures are required to defend the country from a potential aggression. The idea of a preventive attack is based upon the idea that the United States cannot allow its enemies to effect the first blow. It is maintained that preventive attacks will be subject to a case by case evaluation. With the objective of supporting the decision regarding when to act, the lines of the new strategy include: increasing intelligence capabilities, coordinating actions with allies, and transforming the armed forces for a timely and prompt response to threats that arise on different stages of the planet. According to the national security doctrine, “The greater the threat, the greater is the risk of inaction-and the more compelling the case for taking anticipatory action to defend ourselves, even if uncertainty remains as to the time and place of the enemy's attack ... the United States will, if necessary, act preemptively.”

This new orientation has important consequences for the international system. First, the doctrine of preventive attacks questions basic concepts of international law. This change not only alters the rules of the game established by the United Nations; it also can have grave effects on civilian populations, as well as increasing global tension. Second, this doctrine consolidates the unilateral vision of the United States and leads to greater isolation. Third, the new doctrine does not set forth a design for order or legality to be constructed or reaffirmed. A unilateral vision that reaffirms preventive and offensive action will tend to destabilize the international system with grave consequences for all states, especially the weakest ones. Finally, this strategy is crystallizing as a permanent and lone instrument of international political action.

Terrorism: A global threat

One of the principal effects of the attacks perpetrated on September 11, 2001 was international recognition that terrorism is a problem on a global scale. The magnitude of the attack and the principal power's incapacity to prevent it have obliged countries to reformulate a series of questions regarding the causes of these types of attacks and mechanisms to prevent them. Although international terrorism has existed for decades, this attack demonstrated the need to consider how to confront actors who are organized outside of traditional state structures, have acquired lethal destructive capabilities, act undercover, are convinced of struggling until the final consequences, and are preparing to attack civil and military objectives.

This reality imposes upon the international community the need to coordinate information and policies of prevention and to peacefully resolve

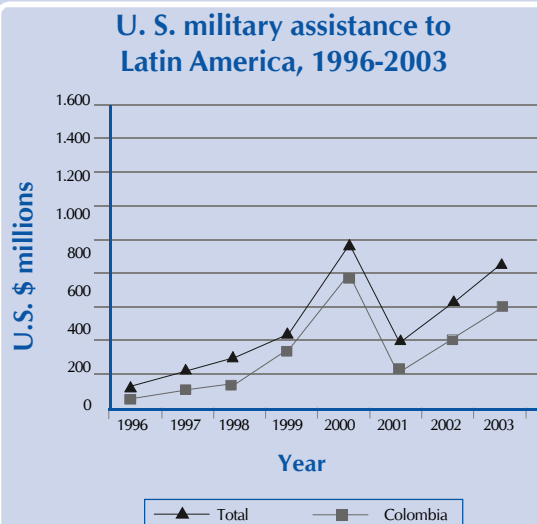
conflicts. This type of response also presupposes a basic consensus on the rules that should guide the actions of states in controlling this scourge. Confronting international terrorism is certainly a serious dilemma in that it requires high levels of consensus and coordination but not all countries are willing to have certain ways of facing the problem imposed upon them, particularly in a unipolar world. The post September 11 experience demonstrates that it is not easy to establish consensus on what constitutes the most adequate ways to prevent terrorist attacks.

Multilateralism put to the test

A third element that arose with particular notoriety after the attacks on the United States was the debate on the efficiency of multilateral organizations (for example, the United Nations) in confronting the new

Box 2 U.S. military aid to Latin America

The United States has been progressively increasing its military and police aid to Latin American countries. Since 1996 one observes a growing trend towards cooperation on military and police materiel, with the exception a considerable drop in 2001. In any case, in the last years tend to mark an accelerated increase, and it is expected that in 2004 the United States will contribute to the region a figure higher than a thousand million dollars, particularly to Colombia, which receives most of the total budget assigned. This increase is explained by the implementation of the Plan Colombia. It is estimated that of the nearly nine hundred million dollars that will be contributed in 2003 for all of the region six hundred million will go to Colombia. That is, Colombia represents two-thirds of all aid to the region.



Source: Latin American Working Group Education Fund. Paint by Numbers. August 2003.

threats and on the decision making structures of these organizations which do not take into account the new balance of world power.

INSTITUTIONAL EFFICIENCY. A first part of the debate concerns the efficiency of international organizations in rapidly and efficaciously responding to situations. According to some analysts, some organizations such as the United Nations - at the global level - and the Organization of American States (OAS) - at the hemispheric level - need to be redesigned, modernized, and reformulated to respond to a more dynamic, changing international context in which threats to stability arise from unforeseeable places.

It is maintained that these international organizations have generated high levels of bureaucracy, becoming distanced from the reality of conflicts. Thus, debureaucratization and the setting of new organizational priorities is required.

Precisely these problems have led the U.N. General Assembly to seek mechanisms to improve the capacity for multilateral response before an international security crisis. This debate is manifest in attempts to improve coordination among different multilateral entities and to strengthen the power of the U. N. Secretary General to take certain decisions. A special panel in the organization is debating ways to improve efficiency and will present its findings to the General Assembly of 2004.

BALANCE OF POWER AND INTERNATIONAL COOPERATION. Nevertheless, the problem of efficiency is intimately linked to the power relations within multilateral organisms, especially at the heart of the United Nations. The composition of the Security Council and its resolution mechanism reflect the distribution of powers that characterized the start of the Cold War.

Over half a century after the creation of the United Nations the world has undergone profound changes. The United States is the principal economic and military power and it has the capacity, and in some cases the will, to act outside of the U. N. framework. Additionally, as a result of the process of economic interdependency problems of international security are no longer merely a matter of concern and deliberation within the most developed countries but also effect the developing countries. Thus, one of the recurrent themes in the debates on global security points to the need to incorporate new members to the U. N. Security Council, as well as to modify the system of decision-making to make it more operative. Excluding China, the remaining members of the Security Council represent 8 percent of the world population.

The worst scenario in the present global conjuncture would combine an international community that does not react opportunely to international crises, international institutions that are surpassed by power conflicts among the big powers, and powerful states that violate basic principles of coexistence and respect for international law without any sanction from the international system.

II. Latin America, a peaceful but vulnerable region

In Latin America inter-state tensions are rare, and when they have occurred they have tended to be resolved in non-violent ways. Nevertheless, it is worth noting that at the beginning of the twenty-first century there stand sixteen unresolved interstate disagreement and during the 1990s military force was used on seventeen occasions, leading only once to a situation of war (Ecuador-Peru).

Additionally the recent experience in Latin America and the Caribbean reveals that there has existed capacity for mediation and concertation which has manifested itself in situations of democratic governability crises (Paraguay 1994, Bolivia 2003) and inter-state crisis (Ecuador-Peru conflict 1995). Less formal instances, such as “support groups” or the Group of Rio, have demonstrated themselves to be efficient means towards regional consensus. The former have generated a “complex multilateralism”, that is a series of arenas for informal negotiation among countries which operate with a rhythm distinct from more traditional or institutionalized arenas, such as the OAS (see Box 3).

Nevertheless, as will be seen below, there subsist long standing conflicts in the region, such as the conflict in Colombia that have implications for all of the region.

Principal vulnerabilities

In the first years of the 1980s the longest cycle of democratization in the history of the region began. Nevertheless, serious problems of economic, social, and political development subsist that make the region vulnerable. The principal vulnerabilities of the region are:

a) **WEAK DEMOCRATIC INSTITUTIONS.** Although almost every country in the region has an elected government, in some cases the quality of democratic institutions is seriously in question. Generally, we observe unacceptable levels of corruption, low levels of transparency in regards to matters of public interest, and low respect for the essential rights of persons. In terms of international standards, fewer than five Latin American and Caribbean countries are characterized as democracies that fully respect civil liberties.

b) **REPRESENTATION CRISIS OR INSTITUTIONS.** In addition to the existence of weak institutions, we also observe that institutions such as political parties and congress lack legitimacy before society as intermediaries for advancing social demands. The representation crisis of these institutions tends to favor the rise of populisms and governments that end up with very low levels of citizen support.

c) **INCREASING LEVELS OF POVERTY.** It is significant that after nearly two decades of structural reforms liberalizing markets the problem of poverty still has not been resolved. While in 1980 40 percent of the population lived below the poverty line, today that group rises to 43 percent (over 220 million people). During the same period levels of indigence have remained practically unaltered (20 percent of the Latin American population lives in extreme poverty). Nine countries have levels of poverty greater than 50 percent: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, and Peru.

Box 3

Experiences with multilateral resolution of conflicts in Latin America.

Contadora Group

The Contadora Group was formed in May 1983 by Colombia, Mexico, Panama and Venezuela. Its principal objective was to develop Latin American proposals to solve Latin American problems, in particular the political-military conflicts in Central America. Its two principal achievements were to prevent military intervention by the powers in Central America and the elaboration of the Contadora Act, which established norms for coexistence in this region wrought by economic crises, polarization, and intervention. Later Argentina, Brazil, Chile and Peru were incorporated, thus establishing the so-called Group of Eight; once Bolivia; once Paraguay, Uruguay, and a representative each for Central America and the British Caribbean joined, this forum became the Group of Rio.

Group of Rio

This Group of Rio is today made up of Mexico, all of the Central and South American countries, the Dominican Republic, and one country which represents the English-speaking Caribbean. Since 1987, the group's leaders meet annually to consider international and regional matters, and their positions have often served as sources of early alert. This occurred, for example, in Costa Rica during the sixteenth summit when the leaders made harsh declarations concerning events occurring simultaneously in Venezuela, where a coup d'état against the constitutional president, Hugo Chavez, separated him from office for a few hours between April 11 and 12, 2002.

El Salvador and the Group of Friends of the Secretary-General

The bloody civil war in this Central American country placed this conflict within the realm of action of the United Nations. Once the confrontation between the Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Farabundo Martí National Liberation Front) and the government of El Salvador worsened, then Secretary-General of the United Nations, Javier Pérez de Cuellar convoked Colombia, Spain, Mexico and Venezuela to integrate the Group of Friends and help him achieve a successful mediation. After various years of arduous work, the Group of Friends of the Secretary-General managed to get the parties to commit to the Peace Accords signed in Chapultepec Castle on January 16, 1992. The United Nations initiated a peacekeeping operation, the United Nations Observer Mission in El Salvador (ONUSAL).

Guatemala and the Group of Friends of the peace process

This group, composed of Colombia, Spain, the United States, Mexico, Norway and Venezuela, was formed in 1993. In contrast to El Salvador the Group of Friends of the Guatemala peace process never sought to become a negotiating body. The groups work alongside the United Nations and the parties to the conflict was possible precisely because of the non-negotiating character of the group. In this way, once bridges were built with the support of the Group, the representation of the Secretary-General of the United Nations could assume a relevant mediating role. Finally, on December 29, 1996 in Guatemala City the government and the Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG, Guatemalan National Revolutionary Unity) signed the Firm and Lasting Peace Accords, and the United Nations deployed a peacekeeping force, the United Nations Verification Mission in Guatemala (MINUGUA).

d) **INCREASING LEVELS OF SOCIOECONOMIC INEQUALITY.** Latin America and the Caribbean are the most unequal regions on the planet, a situation which seriously effects possibilities for development and stability. First, the concentration of economic power in the hands of a few inhibits redistributive policies in so far as the most advantaged sectors of society are unwilling to sacrifice part of their profits. Second, since the capacity for collecting taxes is low, the poorest are the sectors most effected by the lack of access to basic state services (education, health, social benefits). This combination produces a vicious circle in which the poor remain in conditions of poverty while the wealthier enjoy access to higher quality, private services. Additionally, the social gap between rich and poor tends to widen, generating high levels of social conflict.

e) **SOCIAL DESINTEGRATION.** High levels of poverty linked with the weakness of democratic institutions seriously effect the social integration of traditionally excluded sectors who suffer high levels of discrimination. In Latin America and the Caribbean particularly vulnerable sectors are ethnic groups, persons of African descent, women, youth, the elderly, and immigrants.

f) **VIOLENCE AND URBAN CRIME.** As a result of the preceding conditions, high rates of violence and urban crime are observed in the principal cities of each country. This violence and crime has been associated with high levels of drug consumption, trafficking of light arms, and illegal activities. The phenomenon of the creation of ghettos, urban spaces controlled by drug traffickers in which the State faces serious difficulties in maintaining the rule of law, is common in many Latin American cities.

In summary, Latin America has a tradition of peacefully resolving interstate conflicts. From a national point of view we observe increasing social tensions that are the product of economic inequalities and the weakness of regional institutions in responding to these internal conflicts.

III. Regional crisis and conflict resolution

Presently, there exist three foci of conflictivity in the region.

● **CONFLICT LINKED TO THE COLOMBIAN SITUATION (ANDEAN REGION).** Colombia faces a situation of internal violence that has gone on for over four decades. This situation combines social and political-historical conflicts with the more recent development of the cultivation of coca. It is a complex conflict that includes historically postponed peasant demands, the cold war context, the influence of the Cuban revolution, the emergence of guerilla groups during the 1960s, the articulation of self-defense forces (paramilitaries) by some internal power groups, and, more recently, the appearance of the phenomena of drug trafficking. Brazil, Ecuador, Panama, Peru and Venezuela have been increasingly effected on their borders with the expansion of this conflict.

Additionally, the fumigation policy applied in Colombia during the last five years has significantly reduced the number of hectares planted with coca, but at the same time has increased pressure to augment production in Bolivia and Peru. In 2002, while Colombia reduced the cultivation of coca by 45 percent in Bolivia production increased by 23 percent and in Peru by 8 percent.

● **CONFLICT DERIVED FROM HIGH LEVELS OF STRUCTURAL POVERTY.** In the region there are countries with high levels of structural poverty where over 50 percent of the population lives in poverty, levels which have persisted for decades (and in some cases centuries) without being resolved. In terms of the Index of Human Development of the United Nations Development Program (UNDP), the seven most vulnerable countries in the region are, in order of vulnerability: Haiti, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Bolivia, El Salvador, Ecuador and Paraguay. Among the factors shared by these countries are a high percentage of native peoples, the precariousness of democratic political institutions, and a historical lack of support for democracy.

● **SOCIO-POLITICAL CONFLICTS IN COUNTRIES WITH MEDIUM LEVELS OF DEVELOPMENT.** Argentina and Venezuela are two cases of countries that have medium levels of development but where a deterioration of democratic institutions can be observed. This deterioration is manifest in high levels of fragmentation and a crisis of representation of the traditional political parties, unacceptable levels of corruption, and a rapid increase in levels of poverty in the past decade.

The poorest countries of Latin America and the Caribbean

Socioeconomic statistics

Country	Ranking Human Development Index	Poverty (2001) %	Life Expectancy at birth (2001) %	Adult literacy rate (2001) %	Per capita GDP (2001)
Haiti	150	n.a.	49,1	50,8	1.860
Nicaragua	121	67,4	69,1	66,8	2.450
Guatemala	119	60,4	65,3	69,2	4.400
Honduras	115	79,1	68,8	75,6	2.830
Bolivia	114	61,2	63,3	86,0	2.300
El Salvador	105	49,9	70,4	79,2	5.260
Ecuador	97	60,2	70,5	91,8	3.280
Paraguay	84	n.a.	70,5	93,5	3.840

Source: United Nations Human Development Report 2003. For levels of poverty, see ECLAC, Social Panorama of America 2001-2002. N.a.: not available.

The comparative analysis of crisis situations and conflicts allows us to observe three latent risks:

1.- Preferential Reliance on a Military Response to the Colombian Conflict and Situations Linked to the Drug Trade

The U. S. aid package to Colombia approved in the late 1990s included a strong military component. After the September 11, 2001 attacks, the strategy used by the Colombian government - and supported by the United States - combines the eradication of coca crops, the intensification of the military offensive against the guerrilla, and an increase on the prohibition of drugs.

The preceding has translated into a systematic increase in violence which is evidenced in the increase in the number of terrorist attacks, civilian deaths, and kidnappings. While in 1996 there were 1,608 kidnappings, in 2002 the number was close to three thousand. The number of victims due to the conflict doubled in the period between 1996-1998 and 2000-

2002. Additionally, there was a systematic rise in the number of terrorist attacks during the period 1996-2002 (see Box 4).

The eradication of coca cultivations in Colombia led to a reduction of nearly 50 thousand hectares under cultivation between 1999 and 2002. Nevertheless, the contraction of cultivations in Colombia was matched by an equivalent increase in coca production in Bolivia and Peru. This effect expands the drug trafficking problem and creates tensions in countries where apparent advances in the use of alternative cultivations had been observed. In other words, pressures to eradicate coca lead to a displacement of production to other countries within and outside of the region.

The intensification of the military conflict entails a spiral effect involving an increase in money laundering, contraband of merchandise and trafficking in arms, munitions, and chemical precursors. The increase in the circulation of heavy and light weapons contributes to exacerbate the use of violent means for the resolution of social conflicts.

The U. S. policy on drug trafficking tends to promote a resolution of the issue via military action. Since September 2001 this conception has been reinforced as drug trafficking has been linked directly with terrorist activities at a world scale. In the U. S. National Security Strategy an explicit warning is made regarding the need to combat the interdependence between drug trafficking and illegal armed groups. In October 2001, the U.S. government included the Colombian paramilitaries (United Self-Defense Forces of Colombia, AUC), the Ejército de Liberación Nacional (National Liberation Army, ELN) and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC) in the category of terrorist organizations. This decision had important bureaucratic implications in the United States, as it made it possible to dedicate new funds for the antiterrorist struggle to the Colombian case. Since October 2002 restrictions were lifted that prohibited the use of such funds to protect the petroleum infrastructure and to combat non-state armed groups in Colombia.

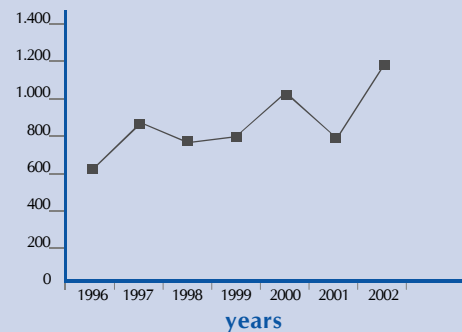
In other sub regions such as Central America, particularly in El Salvador, Guatemala and Nicaragua, we observe a growing trend since 2000 to align foreign policy agendas with the United States on security matters. In addition to signing free trade agreements, commitments have been established to carry out joint patrols in the maritime corridors between the United States and the Central American countries to control terrorism, illegal migration into the United States, and drug trafficking. Additionally, agreements have been signed between the Department of Defense and the armed forces of El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua to increase levels of institutional coordination, broaden training programs, update equipment, and improve the capacity to combat terrorism.

Box 4

Colombia: trends in a regional conflict

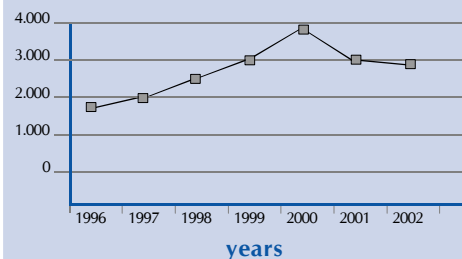
During the last decade terrorist actions have escalated in Colombia, levels of violence have increased, and the conflict has expanded to neighboring countries. The greatest number of kidnappings in the world occur in Colombia. Over 50% are attributed to the FARC and the ELN. Massacres and homicides are associated with the actions of the self-defense groups and the guerrillas. As a result of the drug industry 3,000 persons die a year. Eleven thousand child soldiers fight in the armed groups, of these 80% are in the FARC and the ELN and the remaining 20% are in the AUC. Some 84.78% of the violations of international humanitarian law are committed by the subversive organizations, 13.39% by the self defense groups and 1.98% by the public forces.

Terrorist attacks in Colombia, 1996 - 2002



Another way to analyze the escalation of violence in Colombia is to consider the number of kidnappings; kidnappings rose sharply and constantly through 2000 and then stabilized at around three thousand kidnappings a year.

Kidnappings in Colombia



Fuente: Dirección de Policía Judicial e Investigación. Departamento nacional de planificación. República de Colombia. 2003. www.dnp.gov.co

2.- USE OF FORCE IN INTERNAL CONFLICTS

A second risk in the region is associated with the tendency of democratic governments to use force, with ever increasing frequency, to resolve internal social conflicts. On average, in Latin America and the Caribbean 43 percent of the population live below the poverty line. The rise in crime and delinquency and the increased social tensions provoke a particularly conflictive scenario before which governmental authorities tend to use legal mechanisms such as the states of emergency and siege to control these conflicts.

The search for solutions for this problem is complex as a number of incentives favor repressive responses. First, in many countries public opinion is inclined towards "hard line" solutions to put an end to the problem of delinquency, criminality, and social conflicts. Second, democratic authorities reveal themselves to be receptive to applying solutions that are publicly highly visible, such as the application of states of emergency, the broadening of police powers to control social conflicts, and increases in resources for security organisms - measures that are perceived by the citizenry as an immediate "solution" to the problem. Finally, in the majority of the countries in the region mechanisms to control the internal operation of the security forces are practically nonexistent. Thus, while the government needs police forces to control public order, civil authorities do not possess all the legal instruments, technical capacities, nor, on some occasions, the political will to assess whether police actions conform with the rule of law.

An illustrative example is the situation in Argentina. Since the beginnings of the 1990s human rights organizations have systematically denounced constant

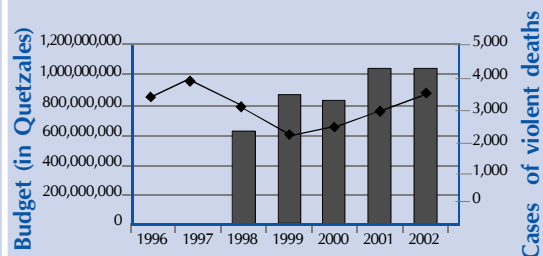
Box 5

Guatemala: a vulnerable country

It has been almost eight years since the Government of Guatemala and the guerrilla forces signed the peace accords that put an end to over thirty-five years of authoritarian governments. Since December 1996, this pact allowed the election of a civilian president and the establishment of a system which to date has been incapable of responding to social demands for greater equality, transparency, justice, and democracy.

In the area of security, the peace agreements implied a completely new scheme for the armed forces, which traditionally had enjoyed a broad range of prerogatives and independence. The creation of the National Civil Police (PNC) presupposed not only a step towards democratization but also greater security, which, however, is far from having been reached in practice. During just the period of the present president, Alfonso Portillo, over 12,500 violent deaths have been registered, a number higher than the 10,333 deaths that occurred during the presidency of Álvaro Arzú in the 1996-2000 period.

Guatemala: PNC budget and violent deaths



Source: United Nations Verification Mission in Guatemala (MINUGUA).

Although the creation of the Civil Police has reduced military involvement in internal security matters, an increased budget for the police has not meant a reduction in insecurity. Almost 80% of the budget goes to paying the salaries of agents and the lack of inputs and basic materials such as gasoline for the police cars is evident at police stations.

The unsatisfied need for effecting justice for acts of violence has stimulated the practice of spontaneous and planned popular lynchings, acts of extreme violence which on many occasions are carried out by police agents themselves and which seriously question governability. According to Amnesty International, 97% of the cases of lynching have not been carried to

Continue in the next page

justice. Between 1996 and 2001 a total of 738 victims were counted; 200 of whom were killed (Minugua, Crónicas de Minugua, No 37, 2001).

The authority's lack of will authorities to sanction individuals who commit crimes and human rights violations increases the sense of insecurity in a country that requires a substantial improvement in the quality of life of its citizens and that needs to fulfill the goals established in the peace accords.

police abuses. Thousands of cases have been documented of abuse of force, corruption scandals, "easy trigger", use of institutional resources for illegal ends, police participation in drug trafficking rings, sale of illegal cars, and kidnappings. These situations have produced serious attempts by the government in the mid 1990s to transform the structure of the police in the Province of Buenos Aires, but these changes were truncated by institutional resistance by the police itself, political sectors, and the subsequent economic crisis.

Although public opinion evaluates the police negatively, when the same persons are asked if they would give greater powers to the security forces to fight delinquency and violence, nearly 50 percent respond affirmatively. The efforts of different governments to reform the police have been unsuccessful primarily because of resistance from the police institutions and power groups in the political system.

In this way, the processes of democratization have not implied an automatic adaptation of the armed institutions and the forces of order to a new reality in which the rule of law reigns. A culture of violence permeates institutions in many cases, including Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haiti and Venezuela, among others (see Boxes 5 and 6).

3.- Extra Constitutional Solutions for the Legitimacy Crisis

Another phenomenon that has become a habitual practice in the region is the search for extra constitutional solutions to the legitimacy crisis of democratic governments. In comparison with previous decades, the absence of coups d'etat headed by the armed forces is an important and favorable change. Despite severe sociopolitical crises in Argentina (2001), Brazil (1992), Ecuador (1997), Guatemala (1997), Paraguay (1994-1995), Peru (1992, 2000) and Venezuela (1992, 2002), the result was the solution of these conflicts within the framework of democratic standards.

Three factors may explain this new situation in the region. First, the existence of a community of democratic countries in the hemisphere that have pressured for the maintenance of democratic systems and have elaborated a series of international agreements and commitments to protect democracy. Second, the legitimacy crisis of the armed forces themselves in various countries in the hemisphere. Finally, the absence of major ideological disputes among the leading elites in the respective countries, a factor which has reduced incentives to manipulate the armed forces for particular ends.

Although the resolution of crises without the establishment of military regimes is a positive fact, the consistent delegitimation of democratic procedures to resolve internal conflicts is one of the negative factors in this new situation, indicating a weakening of the institutions that sustain democratic regimes in the region. Governability crises tend to be resolved with the resignation of presidents, the abolition of constitutions, and the promulgation of new rules of the game. These new rules in turn are also called

into question if they do not fulfill the expectations of some sectors of society. Thus, the instability of governments affects citizen's trust in democracy, while non-constitutional solutions routinely delegitimize political actions.

Box 6 Haiti and Bolivia: highly vulnerable countries

Haiti is the poorest country in Latin America and the Caribbean. Over 80% of the country's 7.5 million inhabitants live below the poverty line, and according to FAO data everyday some 3.8 millions inhabitants go hungry. The country's constant social and political instability has contributed to deepening a humanitarian crisis that has existed in Haiti for various decades. Life expectancy at birth is only fifty two years, and annually about 30,000 persons die from AIDS. Illiteracy and the human development index situate Haiti among the poorest countries on the planet.

In the past, the deep political instability generated a large number of illegal emigrants, mainly towards the United States, and it is feared that this situation will repeat itself and provoke a serious problem for North American security. In contrast to the Cuban boat people who enjoy a right to asylum when they arrive in the United States, Haitians are detained and repatriated to their origin.

Compounding these realities are the problems generated by drug trafficking, money laundering, arms trafficking, and illegal reproduction of products, which together generate a high level of insecurity among the population. Overall, the possibility of greater social instability constitutes a certain threat for the region, above all for Haiti's neighbor, the Dominican Republic. An "electoral authoritarian democracy" has been created with electoral fraud and human and political rights violations. The threats to governability, extreme poverty, marginality, disease, and illiteracy, among many other problems, must situate Haiti at the top of the list of priorities of international organs seeking to protect the human rights of a population that has suffered from neglect and misery for years. This is particularly important after the most recent crisis of february 2004 where president Aristide left Haiti and a provisional government took office.

Bolivia is the poorest country in South America. Six of every ten Bolivians live in poverty or extreme poverty - the average income is less than two dollars a day. In rural areas, nine out of every ten peasants are poor or indigent. Some 60% of Bolivia's 8 million some population are indigenous people; the majority of them live in terrible social conditions in the countryside or in suburban zones. Additionally, Bolivia has a fragile economy. For four years Bolivia has experienced low growth with the GDP expanding only 2% in 2002. The social and political crisis has given rise to capital flight, which, along with negative export performance, worsened the current account deficit and the balance of payments. At the beginning of 2003, the fiscal deficit was 8.5% and in recent years the trade deficit has fluctuated between U.S. \$ 300 and 500 million dollars.

From a political-institutional perspective, Bolivia also confronts serious problems. After a disputed election with Evo Morales, Gonzalo Sánchez de Lozada assumed the presidency of Bolivia in August 2002. The situation was of such uncertainty that after he received a plurality of votes (22%) in the presidential election, only negotiations and political alliances finally permitted Sánchez de Lozada's ratification in Congress. From the beginning, Sánchez de Lozada depended upon a fragile coalition to confront strong opposition. By international standards, Bolivia has fallen in the indices of corruption from 71st place in the year to 106th place in 2003. On October 17, 2003 President Sánchez de Lozada resigned after broad social mobilizations. The new president, the former vice-president Carlos Mesa, defined his term as a government of transition and set three objectives. These goals, nevertheless, depend upon the establishment of a broad social pact: the installation of a Constituent Assembly, the reform of the Law of Hydrocarbons, and the convocation of a referendum to define a policy for natural gas exports.

IV. Civil society and the promotion of peace in the hemisphere

Roles of an organized civil society

Organized civil society can play a significant role in the promotion of peace in the hemisphere and in the resolution of conflicts by peaceful means. Civil society can be involved in three areas of activity.

a) PROMOTION. A first dimension refers to the promotion of a culture of peace and tolerance in the resolution of conflicts. Generally, the associated activities are led by base organizations or groups linked to churches, and they involve peaceful techniques of conflict resolution at the local and even national level. The promotion of a culture of peace also implies educational activities, divulgation activates in local communities and among transnational networks that promote respect for human rights.

b) MONITORING. A second nuclei of activities concerns the role played by civil society organizations in specific countries or at a hemispheric level in monitoring government actions in the area of protection human rights, strict compliance with national and international law, and the fulfillment of accords reached. Important examples of observer entities at the international level are: Human Rights Watch, the Washington Office on Latin America, the Latin American Working Group Education Fund, Amnesty International, Centro de Estudios Legales and Sociales (Center of Legal and Social Studies, CELS-Argentina), Viva Río (Brazil), and the Instituto de Defensa Legal (Institute of Legal Defense, Peru),

etc. Generally, these monitoring activities imply: (a) documenting cases; (b) systematizing relevant information regarding social conflicts and arms transfers and sales; (c) analyzing tendencies to abuse power; and, (d) tracking international and national legislation. One element which is inseparable from such monitoring of activities is the public character of the work, to which end the development of mechanisms for disseminating the monitoring results are required. The information gathered is useful only in so far as it makes it possible to alert national and international authorities and society as a whole regarding the behavior of governmental authorities.

c) IMPLEMENTATION. A third nucleus of activities involves the participation of civil society in putting into effect certain state policies. One of the most emblematic cases in the region is the role that a large number of base organizations and activists played in the implementation of pacification policies in Central America after decades of civil war.

New international scenario and civil society

The action of civil society in the prevention of conflicts and the promotion of peace is mediated by: (a) the growing role that civil society assumes in a new social framework, (b) the diverse nature of the problem, and (c) the different levels at which the problem of conflict is manifest.

a) **INCREASED DEMANDS.** In the present regional and international scenario - as described in this report - there are increased pressures upon organized civil society to act and to exercise influence before governments and international organisms. This occurs for four reasons. First, in the majority of the Latin American countries traditional political parties suffer a deep crisis of representation. Given that the society does not perceive the political parties as adequate channels for carrying their social demands to the authorities, civil society organizations acquire an unprecedented principal role. Peru has been a paradigmatic case, where after the crisis of the Fujimori government the most respected institutions have been precisely civil society organizations.

Second, in some cases the governments themselves have stimulated the participation of organized civil society given that its participation grants legitimacy to the governments. This trend has generated a constant flow of personnel from non-governmental organizations towards the field of public action.

Third, as internal problems are ever more related with U.S. policy, in some countries of the hemisphere civil society organization have increasingly linked themselves with hemispheric and international organisms. The fight against drug trafficking is one example of this situation. Because it is a conflict that involves the United States, the actions of organized civil society attain greater relevance and impact when they are part of coalitions or networks of organizations. These activities have increased the legitimacy of actions by transnational civil society, which at the same time increases the demands for total solutions with the participation of these networks in the resolution of conflicts.

Fourth, academics, foundations and international cooperation and financing agencies have stimulated the strengthening of organized civil society as a central part of democratic consolidation. This commitment implies recognition for the work of thousands of activists in the hemisphere, but at the same time it implies an increased demand upon these organizations to control and monitor activities associated with the public interest.

b) **DIVERSE NATURE OF THE PROBLEM.** The promotion of peace has diverse dimensions or facets that are often intertwined even though social actors in a specific country do not always perceive these connections. One of the most evident dimensions is the promotion of peace in conflict situations. In this regard, the Colombian case is presently the clearest case in the region. In this case, there is an evident relationship between the policies of the major powers, military support to fulfill certain objectives, the escalation of the conflict, and the consequences that the conflict is having upon the civilian population.

A second dimension is in regions where there is no armed conflict but there are indicators of a greater use of force to resolve social problems. In Central America the United States has pressured to respond militarily to problems such as drug trafficking, immigration, and international crime. Although there has been no armed conflict, the political pressures are rising for a greater use of force in containing problems that certainly require multi-sectoral responses and the concertation among the countries of the hemisphere. In a region where on average the level of poverty exceeds 50 percent of the population and where there is one firearm for every 26 inhabitants, there is a high risk of escalation of social violence.

Another facet related to the promotion of peace in the region concerns social explosions such as recently occurred in Bolivia, where the factors that unleashed the social and political conflict are more complex. The emergence of that conflict superimposed sectoral interests, government decisions regarding the use of natural resources, historically ignored indigenous demands, and U.S. pressure to establish a more aggressive policy to fumigate coca cultivations.

Finally, another dimension of peace promotion revolves around such problems as delinquency and insecurity in the large urban centers. In different cities of the continent, such as Greater Buenos Aires, Lima, Santiago or Rio de Janeiro veritable "fiefdoms" have been established in the slums or favelas that are controlled by drug traffickers and in which the authorities cease to exercise control, at least temporarily. An extreme situation occurred in Rio de Janeiro at the beginning of the 1990s when veritable armies of civilians controlled the terrain in the favelas. This phenomena, without a doubt, refers to a local conflict that is directly related with problems of structural poverty and the incapacity of the state to respond to and solve social problems and to control public order, etc. Nevertheless, there is also an international dimension tied, for example, to the trafficking and sale of drugs as well as illegal arms. Oxfam International, IANSA (International Action Network on Small Arms) and Amnesty International have recently launched a campaign to control arms trafficking in the world after confirming that there is a tight link between light arms production in the developed countries (Austria, the United States, Great Britain) and their commercialization in the developing countries.

In this way, organized civil society is responding to the different dimensions of the problematic of promoting peace, in some cases to confront situations that are directly related to the pacification of a conflict already in course, in other cases to prevent a military escalation, and in others to confront issues related to urban violence at a more local level.

c) **LEVELS OF ACTION.** A third characteristic is that the promotion of peace can occur at different levels, starting from focalized work in a local realm (the promotion of peace in a community), going to more general work at the national level, and ending in a transnational dimension. These levels tend to increasingly interact with greater fluidity thanks to technological advances in communications.

Collective action difficulties

For some time observers have recognized that one of the principle challenges for social movements and organizations that involve a number of members is the problem of collective action, that is, how to coordinate a variety of agendas, objectives, and interests. Civil societies in Latin America and the Caribbean do not escape this reality and face various problems to effect a greater influence in the realm of promoting peace and the peaceful resolution of conflicts.

HETEROGENEITY IN THE LEVELS OF ORGANIZATION. The levels of organization and capacities of civil society on the continent are different. There are highly complex organizational experiences, for example, in Argentina, Brazil, Colombia and even Bolivia, but weaker experiences in countries such as Chile, Ecuador, Honduras and Peru. In regards to the transnational organizations that support work in

the region, the majority are concentrated in the most sensitive countries, presently Colombia, Guatemala and Venezuela.

One of the most recent cases of complex coordination of actions by part of civil society was the World Social Forum which has its headquarters in Porto Alegre, Brazil. Since 2000 each year it has brought together hundreds of organizations and activists around such thematic issues as, among others, democracy, sustainable development, the environment, education, free trade, drug trafficking, civil society, counter-hegemony, culture, equality, global resources, diversity, and war and peace. The forum has had a ripple effect, leading to the rise of subregional and national thematic forums, such as: Asia, Europe, Pan Amazon, Mediterranean, Argentina, Colombia, Spain, Palestine, Quebec, Switzerland, Venezuela and the World Forum on Education.

While Brazil has become a focus of activism around global problems such as the promotion of peace, other countries cannot reach such levels of organization.

HETEROGENEITY IN THE AGENDAS OF ORGANIZED CIVIL SOCIETY. Civil society in the region faces another problem in the form of the heterogeneity of its agendas. Thus, there is no single civil society that as a whole demands the peaceful resolution of internal and international controversies. Rather, there exist a series of groups that organize around specific thematic axes and which during certain moments or conjunctures (the beginning of the war against Iraq, for example) reach higher levels of coordination.

In Peru, for example, there are diverse levels of organization focusing on three significant thematic axes: a coalition that coordinates human rights

organizations that have centered their work upon the search for truth and reconciliation as a way to go beyond the recent period of violence in Peru; a coalition of environmental organizations that have assumed greater vitality before projects to invest in the exploitation of Peruvian natural resources; and a coalition of citizen oversight that has focused on the issues of transparency, access to information, and the quality of communications.

This heterogeneity of agendas and, therefore, heterogeneity in the focus of civil society actions is something common to all societies. Given that there is a range of problems, the organizations tend to focus their work on responding to immediate demands.

ORGANIZED CIVIL SOCIETY AS A SOCIAL REFERENT.

The weakness of the political parties and the crisis of representation of the traditional institutions which previously channeled citizen demands increases the importance of civil society, which in many cases have become a social referent. This has implied that many times nongovernmental organizations assume tasks and functions beyond their specific role in promoting, monitoring, and participating in the implementation of specific policies. From being actors that struggle for certain demands, civil society organizations many times go on to fulfill tasks in the political process itself, acting as mediators before an eventual vacuum of power.

ORGANIZED CIVIL SOCIETY IS NOT NECESSARILY "NEUTRAL". Another problem that has arisen from the collective work is that civil society organizations are not always perceived as being "neutral" in the political process. For example, in the Colombian case, civil society organizations that demand a peaceful resolution of conflicts have different

characteristics and, at times, engage in important controversies with each other. In some regions of Colombia the Catholic Church appears as the champion of civil society, while in others nongovernmental and base organizations appear closer to non-traditional parties and armed groups. With more or less difficulty, those organization have made progress in establishing networks, such as the Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (Permanent Assembly of Civil Society for Peace) and Colombia Va (Colombia Goes), among others.

The relationship between “civil society” and the political parties is also problematic. In some cases, the formation of networks of base organization is directly or indirectly tied to specific agendas promoted by political actors that seek to reach social sectors who they otherwise would be unable to access. In other cases, those sectors that do not feel represented by the political parties associated with the acting government at the regional or national level consider themselves to be representatives of an excluded civil society.

TRANSNATIONAL ARTICULATION IS NOT ALWAYS EASY. While the work of civil society organizations at the local and transnational level in some specific conjunctures is particularly fruitful, this is not always the case.

In the case of the Iraq war, diverse organizations in different countries of the continent simultaneously coordinated their action. In this case there existed a clear referent (the U. S. intervention in Iraq) which rapidly mobilized heterogeneous groups of organizations around a single objective: the promotion of peace.

Nevertheless, in the everyday work of organizations such coordination is not easy. On

the one hand, local organizations are centered on resolving immediate problems related to their own agendas, usually with scarce resources and an overload of work. On the other hand, the transnational organizations have their own specific agendas and demands (information about particular cases, gathering of information, promotion of global agendas) which at times are not easily incorporated to the daily work of local organizations.

Successful experiences

In the region there have been some notable experiences in articulating networks, promoting peace in the hemisphere, and establishing conflict resolution mechanisms with the participation of civil society. Nevertheless, their level of “success” must be weighed in terms of their objectives. In some cases, the principal objective was precisely to articulate a network of academic centers and activists around the problem of peace. Others involved networks that sought to influence the process of conflict resolution in course. In some cases, the intention was to contribute to training and education on issues of peace.

Some examples of articulating networks at different levels are:

Civil society networks

- Initiatives for peace developed by the Fundación Arias para la Paz and el Progreso Humano en Centroamérica (Arias Foundation for Peace and Human Progress in Central America, 1980-2000).
- Civil society initiative in the resolution of the Central American conflict (1980 on).

- Program to support democratic human security in Central America by the University para la Paz (University for Peace, 2000 on).
- Initiatives by civil society organs around the Andean-Brazilian Security Agenda(2000 on).
- Multiyear Program “Democracy and Human rights in the Andean Community”, composed of the programs in Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela, involving the promotion of human rights in the region (2002-2005).
- Temporary Ad Hoc Commission of Central American Civil Society Security (2000 on).
- Initiatives of the World Social Forum on the promotion of peace (2000 on).

Academic networks and networks to influence decision-making

- South American Peace Commission (1980 on).
- Latin American Council for Peace Research, CLAIP (1980-1990).
- Latin American Council of Defense and Disarmament, CLADDE (1980-1990).
- Latin American International Relations Program, RIAL (1978-1993).
- Peace and Security in the Americas Program (Woodrow Wilson Center and FLACSO-Chile, 1990 forward).
- CRIES and the European Center for the Prevention of Conflicts Project to study the role of civil society in the prevention of conflicts (2000 forward).
- The Latin American Working Group (Washington D.C.).
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. (Latin American Faculty of the Social Sciences, academic network with branches in ten countries of the region).

National initiatives

There is a second level of experiences linked to the resolution of conflicts. At this level are civil society organizations that have developed a series of programs and interventions with the objective of promoting peace, avoiding violent escalations, and contributing to a peaceful solution to conflicts. Generally, these entities work strongly with base organizations. To illustrate the characteristics of these organizations we can mention:

THE CENTRO DE INVESTIGACIÓN AND PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, CIPRODEH. (CENTER FOR RESEARCH AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS), is a non-profit, nongovernmental organization recognized by the state of Honduras. The organization is dedicated to education, promotion, and research in favor of the protection of human rights and their inclusion in public policies in Honduras. CIPRODEH is a local entity characterized by its promotion of the efficacy of individual and collective human rights, which is seen as a condition for an effective citizenship. This institutional characteristic has allowed CIPRODEH to be an organization that supports local and national processes of democratization and is oriented towards dismantling authoritarian structures and inequalities of power; this includes, without a doubt, more effective participation of the citizenry in public affairs. The organization has four work areas or programs: program for the strengthening of justice; program for the development of vulnerable populations; program of citizen participation; and program of institutional strengthening. It is a small organization with an eleven person staff and a network of volunteers throughout the country.

THE CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES AND SOCIALES, CELS (CENTER OF LEGAL AND SOCIAL STUDIES), is a nongovernmental organization, founded in Argentina in 1979, engaged in the promotion and protection of human rights and the strengthening of the democratic system and the rule of law in Argentina. The CELS is formed of a multidisciplinary, pluralist work team that conceives of human rights as those rights recognized in the Universal Declaration of the United Nations and in international law, with the state bearing responsibility for their respect or violation. Upon this basis, fundamentally via litigation in judicial cases, the CELS works to denounce human rights violations, to impact upon the formulation of public policies based on respect for fundamental rights, and to promote greater exercise of these rights by the most vulnerable sectors of society. The CELS works to advance and monitor in diverse areas such as human rights violations under dictatorship and democracy; institutional violence and citizen security; cultural, social and economic rights; tolerance and non-discrimination; access to information, and liberty of expression, among other themes.

THE INSTITUTE OF LEGAL DEFENSE, IDL, of Peru, is a non-profit human rights organization whose fundamental objective is to advance human rights in Peru and to make a significant contribution to the success of the democratic transition by providing structured and efficient support from a civil society organization with an important presence in national life. Its principal thematic concerns are peace, truth, justice, reparations and reconciliation, judicial reform, the role of the armed forces and civil-military relations, citizen security, public order and policing, freedom of the press and access to information,

mechanisms of citizen participation and oversight of public affairs, the struggle against discrimination with an emphasis on the role of women in public life and historical exclusions for reasons of cultural and racial identity, and the fight against corruption. They develop activities at the national level and possess an extensive communications program to disseminate their activities.

THE PEACE AND JUSTICE SERVICE, SERPAJ, is a nongovernmental organization founded in 1981. The National Secretariat in Uruguay is composed of SERPAJ-Latin America and has consultative status with the United Nations (ECOSOC-UNESCO). Defined by its Latin American essence, its humanist, ecumenical, and Christian inspiration, the work of SERPAJ rests upon three pillars: the mystique and practice of peaceful struggle, the participation in the construction of a society that goes beyond domination, and respect for the rights of individuals and peoples. In Argentina, for example, SERPAJ works with street kids, attempting to generate mechanisms of mediation between the police and the children to prevent police violence against them.

VIVA RÍO (LONG LIVE RIO) in Brazil is considered a successful experience in preventing urban violence in Latin America and the Caribbean (see Box 7). Viva Río is an organization that in addition to employing about a one thousand workers possesses a broad network of volunteers that address different aspect of violence, including factors related to culture, institutions, communications media, and the international situation. Its success has been internationally recognized and presently the organization is in the process of sharing its work experiences with other Latin American networks and centers.

Box 7

A succesful experience of civil action in an area of urban violence

Rio de Janeiro is one of the most violent cities in Brazil, a situation which is associated with high levels of poverty, inequality, drug trafficking, and corruption. VIVA Río arose amidst the urban crisis that appeared at the beginning of the 1990s. A nongovernmental organization, VIVA Río has designed alternative strategies of social integration and urban violence reduction. A group of activists involved in campaigns to end violence in the city created VIVA Río. Before a considerable escalation of violence between the police and drug-trafficking organizations and among drug traffickers themselves, VIVA Río proposed policies to build social capital and to reformulate police techniques in the most conflictive areas of the city. Backed by sociological and anthropological research, VIVA Río's proposals were based upon an epidemiological study of the violence which identified its principal vector as well as the risk group most effected by the violence.

The principal vector was identified as access to and possession of firearms, while the group most effected by violence, both as victim and as victimizer, was identified as males between the ages of fifteen and twenty-nine who had dropped out of primary school. This factor is very important given that of social integration possession of a basic education certificate is fundamental for obtaining legitimate employment in Brazil. This group forms the recruitment pool for drug traffickers and is the segment towards which VIVA Río directs its preventive activities in the favelas. These activities include educational programs, the formation of social capital (micro-credit for endeavors that generate employment), and programs of community policing and micro-disarmament.

The success of VIVA Río has won the group national and international recognition. It has over one thousand functionaries, a budget which reached six million dollars in 2002, and enjoys the support of the communications media, firms, and international foundations. Since the mid-1990s, VIVA Río has been engaged in a dialogue with the government of the State of Rio de Janeiro. The authorities have listened to, assimilated, and helped implement this organization's alternative proposals for public security.

The program Police Group for Special Areas (GPAE), proposed by VIVA Río and developed in conjunction with the state government, has managed to lower to zero the number of homicides registered in a particularly violent favela located between Ipanema and Copacabana, in the heart of tourism in the city. The novelty consisted of taking the police into the favela so that they could provide "public security" to its inhabitants, who prior to this program had been denied this service which meant that the spaces abandoned by the state had been occupied by drug traffickers.

The police presence also provides security for programs that benefit the community such as day care centers and educational and cultural centers. In a sense, VIVA Río develops a strategy of "alternative urban development" that has begun to be applied by the government in other favelas in the city.

Box 8

Intervention of the Minister of Defense of Chile Michelle Bachelet in the closing ceremony of the International Conference

The Chilean Minister of Defense, Michelle Bachelet, maintained that one of the central challenges for public authorities in the XXI century is to insert new actors in the decision making processes concerning matters of public interest, thereby initiating a debate among civil society, public functionaries and international organizations. She added that the changes that are presently taking place in the international system make such a debate particularly necessary given the presence of global threats and the need for the collaboration of all of society.

She also maintained that to confront the new themes on the security agenda there must exist certain organizing principles. According to her, the first of these principles is that the United Nations must be the protagonist in resolving international conflicts. The function of this organization is to guarantee international peace and security, which is not a function of the countries individually. Second, international cooperation must be encouraged. Stimulating the process of integration and increasing mutual confidence measures, for example, will create a climate of peace and stability in regions such as Latin America.

Finally, regarding the issue of sovereignty, Minister Bachelet argued that an adequate conjugation between diversity and respect for the reality of each country is necessary; this can only be achieved if we accept international law as the instrument that regulates our relations.

V. Looking toward the future: civil society, peace and regional crisis

The new international context imposes a series of challenges upon the hemispheric community. In Latin America and the Caribbean the problem isn't so much the "global terrorist threat," as it is the negative consequences that certain policies adopted by the major power may have in a region that is vulnerable. The most obvious risk is the increasing tendency towards the militarization of different conflicts, in particular those related to the fight against drug trafficking. The greater emphasis the United States has placed on using force to resolve problems such as drug trafficking, immigration and international crime are part of this risk.

The areas of concern for the Latin America and the Caribbean countries are themes related development, poverty, social exclusion, and rising levels of urban violence. In some subregions of the continent (the Andean area, Central America, and the Caribbean) the development agenda combines with the conflict associated with drug trafficking. This combination increases the risks of a higher levels of violence in the region.

Civil society may play a central role in the prevention of conflicts by means of promotion, monitoring, and the implementation of specific policies in conjunction with governments and multilateral agencies. Its role may be oriented towards different levels of intervention in the local, national, and multilateral arenas.

Latin America and the Caribbean have a tradition of peaceful resolution of conflicts that may be an excellent point of reference for other regions of the world. The

region's accumulated experience makes it possible to rearticulate notable past experiences and to strengthen existing initiatives. This review requires a great effort of:

- **COORDINATION**, which is today facilitated by low-cost and broadly available technologies.
- **FOCALIZATION**, on certain particularly vulnerable regions and countries in the region.
- **RAISING AWARENESS**, around latent and present conflicts in the region.

Policy and course of action recommendations

The working groups that participated in the International Conference organized in Santiago, Chile by FLACSO-Chile posed their recommendations around four thematic threads: strengthening networks, monitoring conflicts, courses of action, and the role of the communications media.

On strengthening networks

IDENTIFICATION OF NETWORKS. It is important to carry out a diagnosis and compile registry of networks that are working on security and conflict prevention themes at the regional level. By using the Internet, a site could be established that would not only list organizations that are in some way engaged in activism in the hemisphere but could also be a space for sharing successful experiences of interorganizational work.

COORDINATION OF NETWORKS. Greater integration of civil society is needed. This integration can be achieved by trained networks that have concrete strategic plans. Such coordination is difficult but it might be possible to establish strategic priorities or "campaigns" around which some actions may be coordinated. The conflict in Colombia and the situation in some Central American and Caribbean countries (Guatemala, Haiti and Nicaragua) might be points around which to articulate this organized action.

HUMAN RIGHTS AND PROMOTION OF PEACE. It is necessary to generate more linkages, exchange experiences, and coordinate among those groups working for the defense of human rights and those associated with the promotion of peace. On the one hand, activism in the realm of human rights might incorporate a greater emphasis on peace, just as peace activism in the region and the world might incorporate the work experience of human rights groups.

DEVELOPMENT OF EXPERTISE. It is essential that greater training occur in areas linked to the prevention of conflicts. The final objective is that the work of civil society in specific realms be recognized, that actors recur to civil society as a source of information and analysis, and that these civil society organizations enjoy greater credibility before governments and international actors. Subregional workshops in the countries mentioned might be sponsored. In these workshops the protagonists working on conflict prevention as well as academics and experts might develop new mechanisms and strategies for the prevention of conflicts in specific situations.

NORTH-SOUTH COOPERATION. Presently there exists a rich network of relations between civil society organizations based in the United States, Europe and Canada and the countries in conflict (particularly in Colombia and Central America). It appears that the

most fruitful work takes place in networks that address specific themes: arms trafficking in Central America and Brazil, the promotion of peace in Colombia and Central America, support for the displaced in Colombia, etc. There exists an important area of cooperation that could be developed in terms of: (a) monitoring arms transfers from the United States towards Latin America, and (b) monitoring the redesign of policies of military training and cooperation between the United States and Latin America. An effective cooperation between organizations of the northern and southern hemispheres might be organized around specific thematic issues requiring the development of monitoring in both regions. For example, it is necessary to disseminate in Latin America the work of groups that track aid transfers from the United States toward the region. This work might be articulated with thematic campaigns that address the issue of arms build-ups in Latin America.

At the same time, it is necessary to strengthen the relationship that exists among civil society organizations from Latin America and Europe, given that the European audience is particularly sensitive to this region.

OPENING OF SPACES OF INFLUENCE. An important arena that should be developed is the incorporation of new civil society groups into the existing spaces for influencing national and international decision making processes. For example, the Organization of American States (OAS) accepts the accreditation of nongovernmental organizations to participate in its periodic assemblies and to have access to information concerning the work developed by the OAS. It is important to broaden these spaces of influence which—although still informal—are useful for articulating citizen demands towards hemispheric institutions.

On the monitoring of conflicts

OBSERVATORY OF CONFLICTS. The participants emphasized the work of academic centers in this area, as well as the need to generate regional conflict observatories and to apply monitoring and evaluation methodologies that permit the development of early warning mechanisms. This task should not be confined to the academy but should have a more general impact in the mass media, government, and governmental agencies.

On the actions that may be effected

PROMOTION OF PEACE IN THE REGION. The conference participants stressed the civil society's role in creating awareness in local regional and international public opinion. The activity presupposes collaborative work among different civil society organizations to obtain timely information.

This objective might be materialized through concrete acts that educate and raise awareness within public opinion about conflicts in the region. For example, the dimensions and gravity of the conflict in Colombia are generally unknown and not debated in the rest of

the hemisphere, except for in those countries directly effected by the conflict or through occasional news pieces informing on the conflict. A traveling educational campaign to promote peace in the region, involving exhibitions, analysis of the drug question, discussion of the conflict, and testimonies might have an important impact in societies that are generally not exposed to this problematic.

On relations with the communications media

DIALOGUE WITH THE MEDIA. It is necessary to establish a dialogue between the communications media and social organizations with the goal of developing joint strategies to design a pro-peace agenda.

COURSES FOR JOURNALISTS. One important area to explore is the interaction with journalists on matters of international policy, social conflicts in the region, and conflict resolution. Experiences of academic exchange, graduate courses and diploma programs will open up opportunities to discuss new approaches and visions on conflicts in the region.

Box 9

Working groups: summary of the discussion

GROUP A. PROMOTION OF PEACE AND CIVIL SOCIETY: THE ROLE OF MULTILATERAL AUTHORITIES

- Participants highlighted the importance of strengthening conflict early warning systems and of consolidating judicial reforms that effectively respond to the population's demands.
- Participants valued the possibility of reinforcing the OAS's capacity to preventively anticipate conflicts, along these lines reinforcing the political potential of the Inter-American Commission on Human Rights;
- Participants agreed on the need to overcome mistrust and resistance in regards to the United States, by exploring novel ways of persuading Congress, the press, and nongovernmental organizations. It was noted that at times one observes a simplistic anti-Americanism devoid of proposals without proposals and that there exists the conviction among many that multilateralism in the region is impossible without the United States.
- There was agreement on the need to recognize that regional authorities are still not capable of recognizing many latent conflicts, generated, for example, by border disputes, that are not addressed within the OAS. It was also noted that there exists a certain lack of solidarity or commitment among countries to address in those forums themes such as Colombia.
- There was agreement that there is a risk that anti-drug programs will be converted into anti-terrorism programs, with a loss of the original meaning of the programs and a disregard for the social variables related with them. Some participants consider that there are no efficient mechanisms for verifying the fulfillment of commitments on anti-drug policies and instruments, while others maintained that they do exist (such as the OAS) but that it is necessary to activate them with more commitment. It was also mentioned that the international norms structuring the United Nations are obsolete and need updating. It was emphasized that military responses to social policies aggravate the conflict.
- There was consensus on the need to observe those factors that shape local conflicts and that may be easily transnationalized, such as drug and arms trafficking, trafficking in human beings, and interests of transnational firms.
- Participants insisted on the need to train foreign ministries on new themes linked to the prevention of conflicts and the construction of peace.
- They also reiterated the urgency of maintaining a "humanitarian minimum" in different conflicts, giving force to the dissemination and analysis of the instruments of international humanitarian law.
- Members of the working group considered that the insertion of themes linked with traditional military security in broader forums on human security, development, and other broader schemes could be an efficient instrument for generating mutual feedback among different perspectives. Also, participants advocated greater diffusion and discussion of the Report of the Panel on United Nations Peace Operations. Also, they considered an authority favorable for the construction of national peace policies and the need for a new look at the role of the armed forces and police.
- They also consider it necessary to highlight that there exist many resources for the prevention and negotiation of conflicts in the international and inter-American systems and that institutionalized mechanisms should not be opposed to ad hoc mechanisms, rather both should be complementary as each has particular roles to fulfill.
- It was recommended that progress be made on incorporating a political component to the Democratic Charter.
- Participants stressed the need to strengthen those circumstances that create beneficial possibilities of integration and to take advantage of them to enrich economic and commercial cooperation with social, political, and peace perspectives.
- They considered it fundamental to differentiate the different phases of conflicts (early warning, prevention, resolution, and termination) and to define the roles in which each actor may be most efficient be they civil society, states, international agencies or inter-American authorities.

GROUP B. NATIONAL EXPERIENCE PROMOTING A PRO-PEACE AGENDA

More than being between states, conflicts in the region tend to be of an internal (domestic) character. In this sense, there exists the perception that many of the violent conflicts (organized crime, armed violence, drug trafficking, criminality) have tended to be resolved by way of stern policies rather than the search for alternative solutions. Similarly, some have argued that U.S. foreign policy since 2001 is "militarizing" the resolution of domestic conflicts in Latin America.

National experiences reveal concrete choices in the solution of internal conflicts in which civil society's participation has been fundamental for advancing the objective of arriving at a new notion of security and sustainable democracy. Similarly, the participants note four common points that crisscross the analysis and, therefore, the proposal for overcoming levels of domestic conflict.

Common Factors

- The repressive role of states. Asserting the need to maintain order, police excesses in use of force still cannot be controlled. Guatemala was an emblematic case.
- Repression is concentrated among the most pauperized sectors of society. They are those social sectors that have been marginalized by the processes of economic development. This occurs in the Argentine case and to a lesser degree in Guatemala.
- Weak judicial systems or the application of “low-intensity” justice. The non-existence of the rule of law is an impediment against overcoming problems.
- The hypothesis of a militarization of the U.S. agenda towards Latin America is confirmed.

Recommendations

- Preponderance of the state and a more active role for it along with greater citizen participation. Without a doubt, the most representative case is VIVA Rio (Rio de Janeiro).
- Preventive models might be advocated to improve the management of the police.
- Combat the roots of violence. To do so strategies of political, economic, and social integration could be improved through greater participation of civil society in the formation of public policies.
- Redefine the role of the police and the participation of the army within states. A move from the traditional conception of security (the national security doctrine) to an alternative security, with a concern for the human being.
- Strengthen the institutionality of states.

GROUP C. THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE PROMOTION OF PEACE IN THE REGION

This working group's debate centered on two themes: a) the conceptual definition of civil society and conflict; and b) the generation of an action agenda on the prevention and resolution of conflicts for civil society organizations.

Conceptual definitions

In regard to the first point, the group defined civil society as “any organized group belonging neither to the government nor the market, which doesn't seek to govern (political parties are excluded) but tries to impact directly or indirectly upon public policies.” They highlighted the heterogeneous composition of the organizations of civil society and social networks, which in many cases have different and, even, opposed strategies, agendas, and objectives.

In relation to the definition of the term conflict, the group noted that they understood conflict as the contraposition of the interests of two or more actors, with some potential for violence, though not exclusively armed violence. They talked of three types of conflict: a) conflicts that are expressed militarily, whether internally or internationally; b) conflicts that are the legacy of civil wars (the Central American case); and c) conflicts that arise in countries that lived through dictatorships.

Role of society in the resolution of conflicts and an action agenda

It was emphasized that civil society may play an important role in the prevention of conflicts in terms of the elaboration of early warning diagnoses that make it possible to formulate proposals to avoid an aggravation of conflicts. This framework may have a determinant role by promoting and establishing a dialogue among the different actors involved, placing emphasis on the theme of the structural causes of the conflicts.

Another aspect highlighted concerns the role that society might play in tracking and evaluating the impact of conflicts, as well as promoting mechanisms for their peaceful resolution.

With regards to the action agenda the group highlighted:

- The coordination of networks. A greater integration of civil society through qualified networks bearing concrete strategic plans is necessary. It is also important to carry out a diagnosis and census of networks that are working on themes of security and the prevention of conflicts at the regional level.
- The development of expertise. It is essential to generate better qualified personnel in areas linked to the prevention of conflicts. The ultimate objective is that the work of civil society in specific spheres be recognized, that actors turn to civil society as a source of information and analysis, and that civil society organizations enjoy greater credibility internationally and before governments.
- Observatory of conflicts. Participants emphasized the work of academic centers in this field, as well as the need to create regional observatories of conflicts and to apply tracking and evaluation methodologies that make it possible to generate early warning mechanisms.
- Diffusion and role of the communications media. The working group stressed the role of civil society in terms of creating consciousness in international, regional, and local public opinion. They also stressed the need to establish a dialogue among the communications media and social organizations with the end of designing joint strategies for formulating a pro-peace agenda.

Conference Program

Thursday, August 28, 2003

09.00 - 10.00

Registration and coffee.

10.00 - 10.45

Opening ceremony.

[Francisco Rojas Aravena](#), Director FLACSO – Chile.

[Augusto Varas](#), Representative for the Southern Cone and the Andean Region of the Ford Foundation.

[José Miguel Insulza](#), Vice President of the Republic of Chile.

10.45 - 11.45

THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW AND MULTILATERAL INSTITUTIONS IN THE REGIONAL CRISES AND U.S. FOREIGN POLICY. VISIONS FROM EUROPE AND THE UNITED STATES.

[Narcís Serra](#), former Vice Prime Minister, former Minister of Defense, Spain. Presently, Deputy.

[Gelson Fonseca](#), Ambassador of Brazil in Chile, former permanent representative of Brazil at the United Nations.

[Anthony Romero](#), Executive director of the American Civil Liberties Union (ACLU).

11.45 - 12.15

Debate

* Moderator: Francisco Rojas A., FLACSO– Chile.

12.15 - 12.30

Coffe

12.30 - 13.10

MULTILATERAL ORGANIZATIONS AND U.S. POLICY.

[John Renninger](#), Director of Americas and Europe Division, U.N. Department of Political Affairs.

[Rosario Green](#), Ambassador of Mexico in Argentina. Former Assistant Secretary-General for Political Affairs of the United Nations, former Minister of Foreign Relations of Mexico.

13.10 - 13:30

Debate

* Moderator: Claudio Fuentes , FLACSO – Chile.

13.30 - 15.00

Lunch Torres del Paine Room (G).

15.00 - 16.00

HEMISPHERIC POLICY OF THE UNITED STATES AND REGIONAL CONFLICTS IN LATIN AMERICA: OPPORTUNITIES FOR A PEACEFUL RESOLUTION OF CONFLICTS .

[Pilar Gaitán](#), Fundación Ideas para la Paz, (Ideas for Peace Foundation), Colombia.

[Ricardo Córdova](#), Dr. Guillermo Manuel Ungo Foundation (FUNDAUNGO), El Salvador.

[Francine Jácome](#), Regional Coordinator of Economic and Social Research (CRIES), Venezuela.

16.00 - 16.30

Debate

*Moderator: Paz Milet, FLACSO-Chile

16.30 - 17.00

Coffe

17.00 - 18.00

MULTILATERALISM AND CONFLICT RESOLUTION IN LATIN AMERICA

[Carlos Portales](#), Director of Foreign Policy, Chile.
[Michael Shifter](#), Inter-American Dialogue.
[Francisco Rojas Aravena](#), FLACSO – Chile.

*Moderator: Diana Tussie

18.00 - 18.30

Debate

*Moderator: Training Institute for Sustainable Development (IEPADES), Guatemala.

12.00 - 13.00

Plenary Session. Action agenda: discussion of strategies and public and private actions to promote peace in the continent.

*Moderator: Francisco Rojas Aravena, FLACSO-Chile.

13.00 - 13.30

Closing ceremony.

[Michelle Bachelet](#), Minister of Defense of Chile

FLACSO Academic Headquarters - Chile

Friday, August 29, 2003

9.15 - 11.30

Working groups

GROUP A - TACORA ROOM

Measures to contain polarization and the militarization of conflicts in the region: strengthening multilateral arenas.

*Moderator: Clovis Brigagao, Adjunct director of the Center for American Studies (CEAs), University Cândido Mendes, UCAM, Rio de Janeiro.

GROUP B - SIERRA NEVADA I ROOM

Subregional and national experiences in the peaceful resolution of conflicts: a pro-peace agenda.

*Moderator: Sara Larraín, Executive director, Sustainable Chile Program.

GROUP C - SIERRA NEVADA II ROOM

The role of civil society in the resolution of regional and extra-regional conflicts.

*Moderator: Diana Tussie, FLACSO-Argentina.

11.30 - 12.00

Coffee

16.00 - 18.30

Working group and follow-up meeting.

Workshop on follow-up, monitoring, and strategies for disseminating themes related to peace and the peaceful resolution of controversies.

16.00 - 16.30

Introduction:

Claudio Fuentes S. y Francisco Rojas Aravena

16.30 - 17.30

Discussion.

18.15 - 18.30

Closing Ceremony.

Participants

ARGENTINA

Andrea Fabiano, Embassy of Argentina
Carlos Gabetta, Le Monde Diplomatique
Diana Tussie, Latin American Faculty of the Social Sciences (FLACSO)
María del Carmen Verdú, Coordinator against Institutional and Police Repression (CORREPI)
Víctor Abramovich, Center of Legal and Social Studies (CELS)
Roberto Saba, Association for Civil Rights

AUSTRIA

Marianne Da Costa, Ambassador of Austria in Colombia

BRAZIL

Bernardo Sorj, Viva Río
Clovis Brigagao, Cândido Méndez University
Gelson Fonseca, Embassy of Brazil in Chile
Pablo Dreyfus, Viva Río

COLOMBIA

Dario Villamizar, Means for Peace
Guillermo Carvajalino, Businessmen for Education Foundation
Henry Salgado, Center for Research and Popular Education, Colombia (CINEP)
Ingrid Bolivar, Center for Research and Popular Education - Colombia (CINEP)
Popular - Colombia (CINEP)
Pilar Gaitán, Ideas for Peace

Rodrigo Gutiérrez, Ideas for Peace

COSTA RICA

Ana Yancy Espinoza, Arias Foundation
Cecilia Cortes, Foundation of Foreign Services for Peace and Democracy (FUNPADEM)
Luis Emilio Fernández, Embassy of Costa Rica

DOMINICAN REPUBLIC

Juan Bonnelly, Embassy of the Dominican Republic

ECUADOR

Adrián Bonilla, Latin American Faculty of the Social Sciences (FLACSO)
Augusto Saa, Embassy of Ecuador
Francisco López, Andean Democratic Auditing
Gonzalo Salvador, Embassy of Ecuador

EL SALVADOR

Ricardo Córdova, Dr. Guillermo Manuel UNGO Foundation (UNGO)

GERMANY

Wolf Grabendorf, Friedrich Ebert Stiftung in Colombia (FESCOL)

GUATEMALA

Carmen Rosa De León, Training Institute for Sustainable Development (IEPADES)

MEXICO

Gustavo Castro, Center for Economic and Political Research for Community Action (CIEPAC)
Rosario Green, Ambassador of Mexico in Argentina
Ricardo Valero, Ambassador of Mexico in Chile

MOROCCO

Adelhadi Boucetta, Embassy of Morocco
Bouchra Boudchiche, Embassy of Morocco

PANAMA

Juan Humberto Chávez, Embassy of Panama

PERU

Ana María Tamayo, Institute of Legal Defense (IDL)
Ernesto De la Jara, Institute of Legal Defense (IDL)

SPAIN

Juan Alfonso Ortiz, Embassy of Spain
Narcís Serra, Center of International Relations and International Cooperation (CIDOB)

UNITED STATES

Anthony Romero, American Civil Liberties Union
José Miguel Vivanco, Human Rights Watch
Joy Olson, Washington Office on Latin America (WOLA)
Michael Shifter, Inter-American Dialogue
Sanho Tree, Inter Press Service (IPS)
Tracy De Wid, Embassy of the United States
James Cypher, California State University

VENEZUELA

Francine Jacóme, Regional Coordinator of Economic

and Social Research (CRIES)
Gerardo Delgado, Embassy of Venezuela

CHILE

a. Nongovernmental organizations

Alejandro Bahamondes, Party of Democracy (PPD)
Alejandro Iturra, Arcis University
Alvaro Pedroza, Alberto Hurtado University
Ana María De la Jara, Chilean Association of Nongovernmental Organizations A.G. (ACCION)
Ana Ortega, Alberto Hurtado University
Angel Manrique, Alberto Hurtado University
Angela Ibarra, Alberto Hurtado University
Angélica Vasquez, SERPAJ
Carlos Delgado, University of California
Carlos Gutiérrez, Arcis University
Cecilia Medina, University of Chile
Cecilia Valdivia, Alberto Hurtado University
Claudia Martínez, Catholic University
Claudio Andrade, Ministry of the Interior
Claudio Pardo, National Television of Chile (TVN)
Diego Iglesias, Chile 21
Esterban Montes, Andrés Bello University
Farith Fraija, Alberto Hurtado University
Felipe González, Diego Portales University
Fernando Kreis, Strategic Alliance
Gonzalo Alvarez, Academy of Christian Humanism
Hector Chamaca, Academy of Christian Humanism
Hernán Rodríguez, University of Chile
Iris Vittini, University of Chile
Ivan Zamora, Chilean Association of Nongovernmental Organizations A.G. (ACCION)
Jacobo Schatan, CENDA
Javier Campos, Alberto Hurtado University
Javier Couso, Diego Portales University

José Martínez, Alberto Hurtado University
Juan Carlos Aguirre, Academy of Christian Humanism
Juan Domingo Silva, Arcis University
Judith Castro, Alberto Hurtado University
Manuel Baquedano, Popular Education Institute (IEP)
María Sol Mina, Alberto Hurtado University
Mario Vargas, Good Morning America
Marco Fernández, Arcis University
Marek Hoehn, Academy of Christian Humanism
Matilde Wolter, EFE Agency
Mercedes Montoya, SERPAJ
Nelson Montenegro, ANEPE
Oscar Gamarra, Alberto Hurtado University
Ricardo Hormazabal, University of Chile
Roberto Durán, Catholic University
Rodrigo Hernández, Alberto Hurtado University
Rosa Gongora, Alberto Hurtado University
Sara Larraín, Sustainable Chile
Victor Finschi, Diego Portales University
Walter Sánchez, University of Chile
Walter Krohne, CELAPI

B. GOVERNMENTAL REPRESENTATIVES

Alejandro Ahumada, Ministry of Foreign Relations
Renan Fuentealba, Ministry of Defense
Ignacio Concha, Ministry of Foreign Relations
Eduardo Ortega, Ministry of Foreign Relations
Amira Esquivel, Ministry of Foreign Relations

OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

John Renninger, United Nations Organization (ONU)
Carmen Artigas, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
Luis Yañez, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
Roberto Rensi, European Union

FORD FOUNDATION

Martín Abregu, Andean Region and Southern Cone
Cristina Eguizabal, Mexico and Central America
Ana Toni, Brazil
Augusto Varas, Andean Region and Southern Cone

FLACSO-CHILE

David Álvarez, Researcher
Natalia Escobar, Assistant researcher
Claudia Fuentes, Researcher
Claudio Fuentes, Academic Coordinator
Peace Milet, Coordinator Area of International Relations
Francisco Rojas Aravena, Director
Anthony Tillet, Visiting Professor
Luciano Tomassini, Coordinator Public Studies
Carlos Vergara, Documentalist librarian
Andrés Villar, Researcher
Keizer Wilemijn, visitor, University of Leiden, Holland

Documents

Documents prepared for the Conference (available in Spanish, unless otherwise noted, at <http://www.flacso.cl>)

- Bolívar, Ingrid J. (2003). "The role of civil society in the resolution of conflicts: the ambiguity of the contexts and of the political uses of the invocations." CINEP, Colombia.
- Castro, Gustavo (2003). "Petro-militarization of the continent and of America de en medio." Center for Economic and Political Research for Community Action (CIEPAC), México.
- Cortés, Cecilia (2003). "Greater synergies between local and international actors for the containment of conflicts." FUNPADEM, Costa Rica.
- De la Jara, Ernesto (2003). "Commentaries on the questions posed in Group B on the basis of the Peruvian experience." Institute of Legal Defense, Peru.
- De León-Escribano, Carmen Rosa (2003). "Subregional and national experiences in the peaceful resolution of conflicts: Pro-peace agenda." IEPADES, Guatemala.
- Dreyfus, Pablo (2003). "Subregional and national experiences in the peaceful resolution of conflicts: Pro-peace agenda." Viva Río, Brazil.
- Fuentes Saavedra, Claudio (2003). "Three dilemmas in the international system. Terrorism, national sovereignty, and unipolarism." FLACSO, Chile.
- Gaitán, Pilar (2003). "The reconstruction of the state and the role of civil society before the internal conflict in Colombia." Ideas for Peace Foundation, Colombia.
- Grabendorff, Wolf (2003). "Measures to contain polarization and militarization in the region: the role of external actors." FESCOL, Colombia.
- Green, Rosario (2003). "A new Latin American regionalism for an altered multilateral order." Embassy of Mexico in Argentina, Argentina.
- Jácome, Francine (2003). "Governability crisis in Venezuela: possible scenarios." CRIES, Venezuela.
- Jácome, Francine (2003). "The role of civil society in the resolution of conflicts: the ambiguity of the contexts and of the political uses of the invocations." CRIES, Venezuela.
- Jaramillo Edwards, Isabel (2003). "Measures to contain polarization and militarization in the region: the role of external actors." Center of Studies on America. Havana.
- López Bermúdez, Francisco (2003). "Contempt as politics." Andean Democratic Auditing, Ecuador.
- Olson, Joy (2003). "The role of civil society organizations in the U.S. in promoting the peaceful resolution of conflict in Latin America - a Perspective from U.S. Civil Society". In English. Washington Office on Latin America (WOLA), United States.

Romero, Anthony D. (2003). "The importance of a pro-peace agenda in the Americas." American Civil Liberties Union, United States.

Salgado, Henry (2003). "Plan Colombia: from the war against drugs to the counterinsurgency struggle." CINEP, Colombia.

Sánchez, Walter (2003). "The (un) United Nations after the Iraq war." University of Chile, Chile.

Shifter, Michael (2003). "Measures to contain polarization and militarization in the region: the role of external actors." Inter-American Dialogue, United States.

Solís, Luis Guillermo (2003). "Hegemonic recomposition in Central America? The regional variables." FUNPADEM, Costa Rica.

Sorj, Bernardo (2003). "Summary responses." Viva Río, Brazil.

Tamayo, Ana María (2003). "The role of civil society in the resolution of regional and extra- regional conflicts." Institute of Legal Defense, Peru.

Verdú, María del Carmen (2003). "Repressive policies of the Argentine state." CORREPI, Argentina.

Villamizar, Darío (2003). "Civil society and armed conflict in Colombia." Media for peace, Colombia.

Vivanco, José Miguel (2003). "Global strategy against terrorism." Human Rights Watch, United States.

Vivanco, José Miguel (2003). "Negotiations with irregular armed groups." Human Rights Watch, United States.

Yancy Espinoza, Ana (2003). "Civil society, some considerations." Arias Foundation, Costa Rica.

Other sources consulted (in Spanish unless otherwise noted)

Center of Legal and Social Studies (CELS). Annual Report on Human rights in Argentina (Various years).

Fuentes Saavedra, Claudio and Francisco Rojas Aravena. "The backyard. The United States and Latin America post Iraq." Nueva Sociedad, N°185, 2003.

Fuentes Saavedra, Claudio, Contesting the Iron Fist. Advocacy Networks and Police Violence in Democratic Argentina and Chile. In English. Ph.D. Thesis. University of North Carolina, Chapel Hill, 2003.

Kissinger, Henry. Foreign policy and preventive attacks. La Tercera, May 9, 2003.

Krasevac-Szekely, Kimberly and Luis Gilberto Murillo (2003) "Give Peace a Place: LWE's Initiative to Fit the Pieces Together." In English.

Rojas Aravena, Francisco. "The policy of the Bush Administration." Foro 21, N°18, October 2002.

Serra, Narcís. "The United States and the Iraq war." El País, March 2003.

Small Arms Survey. Spray Bullets: The Impact of Small Misuse in Central America. In English. Occasional paper, Number 5, October 2002.

Shifter, Michael. "A Policy for the Neighbors." The New York Times, July 18, 2003.

U.S. National Security Strategy. In English. October 2002.

U.S. National Strategy for combating terrorism. In English. March 2003.

World Relief, Lutheran (2003) "Developing a Framework that links Local Peacebuilding to National and International Policymaker." In English.

